



东奥教育集团

www.dongao.com

28年丰碑屹立，成就千万学员

东奥轻①

2026²⁰²⁶年 中级经济法

辅导教材

应试考点及同步习题

(上册)

- 黄洁洵 主编
- 东奥教育集团 编

E C O N O M I C L A W

2026



北京科学技术出版社



28 years

28年匠心沉淀，至诚守护
只为您“轻松过关”



东奥图书发展历程

1998—2026年
28年大品牌·10年销冠

1998

启航

1998年，东奥成立
“轻松过关”品牌图书面世

2001—2007

领跑

2001年，《轻一》发行量逾千万册，
被考生誉为“**备考圣经**”。

2007年，东奥网校上线，书、课同频，
得百万考生信赖。

2026

创新再升级

提前面市，**备考更从容**
双维精标考点，跨章集训攻坚
锻造解题利刃，赋能高效提分

2016—2025

10年销冠

蝉联天猫“双十一”会计类图书销量冠军，
成为众多考生的一致之选。

(数据来源：2016—2025年生意参谋)



28年领航 —— 传承·创新，只为您轻松过关

二十八载深耕
以匠心铸就品质

二十八载迭代
以创新破界引领

一部《轻一》
从初心到**笃定**

是自我，越己的**气魄**
是专业，极致的**敬畏**
是时光，淬炼的**锋芒**

《轻一》，二十八载，书页流转间
我们早与万千考生，同心共频

念您所想，超您所期

2026 中级《轻一》再启新篇 ——
提前四月现货，延展备考周期
双维标考点，跨章节攻坚
锻造解题利刃，赋能高效提分

我们 ——
以心为炬，伴您，洞见征途
以书为舟，载您，**轻松过关**

—— 东奥教育集团



东奥轻①

2026 年中级经济法

辅导教材

应试考点及同步习题（上册）

黄洁洵 主编

东奥教育集团 编



北京科学技术出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

2026年中级经济法辅导教材. 应试考点及同步习题:

上下册 / 黄洁洵主编; 东奥教育集团编. — 北京: 北京科学技术出版社, 2025. — (东奥轻). — ISBN 978-7-5714-5081-6

I. D922.29

中国国家版本馆CIP数据核字第2025JJ6788号

责任编辑: 李 鹏

责任校对: 贾 荣

装帧设计: 韩文静 晓 莉

责任印制: 张 政

出 版 人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 中教科(保定)印刷股份有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

字 数: 1233 千字

印 张: 47

版 次: 2025 年 12 月第 1 版

印 次: 2025 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5714-5081-6

定 价: 166.00 元 (上下册)



编委会

主 编：黄洁洵

编 委：（按姓氏笔画排序）

兰 飞 刘红梅 陈 然
谭秋勤



C 目录

CONTENTS

·上册·

第一部分 应试备考指导

应试指导	3
2026 年考试政策	3
2026 年考试内容范围	4
本书使用方法及备考建议	6

第二部分 应试考点精讲

第一章 总 论	11
第一单元 法律体系	13
第二单元 民事法律行为	15
第三单元 代理制度	27
第四单元 仲 裁	32
第五单元 民事诉讼	40
第六单元 诉讼时效制度	52
第七单元 行政复议	58
第八单元 行政诉讼	70
历年经典试题回顾	75



第二章 公司法律制度	76
第一单元 公司的主体资格	78
第二单元 有限责任公司的设立	85
第三单元 有限责任公司的组织机构	97
第四单元 有限责任公司的股权	108
第五单元 股份有限公司的设立	128
第六单元 股份有限公司的组织机构	132
第七单元 股 份	141
第八单元 特殊公司的特别规定	147
第九单元 公司法的其他考点	153
历年经典试题回顾	161
第三章 合伙企业法律制度	170
第一单元 普通合伙企业的设立和财产	172
第二单元 普通合伙企业事务执行	178
第三单元 普通合伙企业与第三人关系	183
第四单元 普通合伙企业的入伙与退伙	186
第五单元 合伙企业的解散和清算	190
第六单元 特殊的普通合伙企业	193
第七单元 有限合伙企业	196
历年经典试题回顾	209
第四章 物权法律制度	212
第一单元 物权法概述	214
第二单元 不动产物权变动	221
第三单元 动产物权变动	226
第四单元 所有权	231
第五单元 用益物权	236
第六单元 担保物权概述	242
第七单元 抵押权	245
第八单元 质权与留置权	264
历年经典试题回顾	270



第五章 合同法律制度	282
第一单元 合同法律制度概述	284
第二单元 合同的订立	286
第三单元 合同的成立与生效	295
第四单元 合同的履行	298
第五单元 合同的保全	304
第六单元 合同的变更和转让	310
第七单元 合同的消灭	315
第八单元 违约责任	324
第九单元 买卖合同	330
第十单元 赠与、借款和租赁	340
第十一单元 保证合同	352
历年经典试题回顾	360

· 下 册 ·

第六章 (1) 票据法律制度	371
第一单元 票据法的基础理论——基本概念	373
第二单元 票据法的基础理论——票据行为	376
第三单元 票据法的基础理论——票据权利	379
第四单元 汇票的规定及相关运用——商业汇票的基本规定	386
第五单元 其他票据的特殊规定	398
历年经典试题回顾	403
第六章 (2) 证券法律制度	409
第一单元 证券与证券法的基础理论	410
第二单元 证券发行制度	411
第三单元 证券交易制度	421
第四单元 信息披露与投资者保护	423

最全资料库



微信号: yfkj0908

扫一扫
领取



关注微信领取备考资料



第五单元 上市公司收购	432
历年经典试题回顾	439
第六章 (3) 保险法律制度	440
第一单元 保险与保险法的基础理论	441
第二单元 保险合同的当事人及关系人	448
第三单元 保险合同的内容	455
第四单元 保险合同的特殊制度	465
历年经典试题回顾	468
第七章 财政法律制度	474
第一单元 预算法律制度	475
第二单元 企业国有资产管理法律制度	493
第三单元 行政事业性国有资产管理法律制度	499
第四单元 政府采购法律制度	505
历年经典试题回顾	518

第三部分 应试同步习题

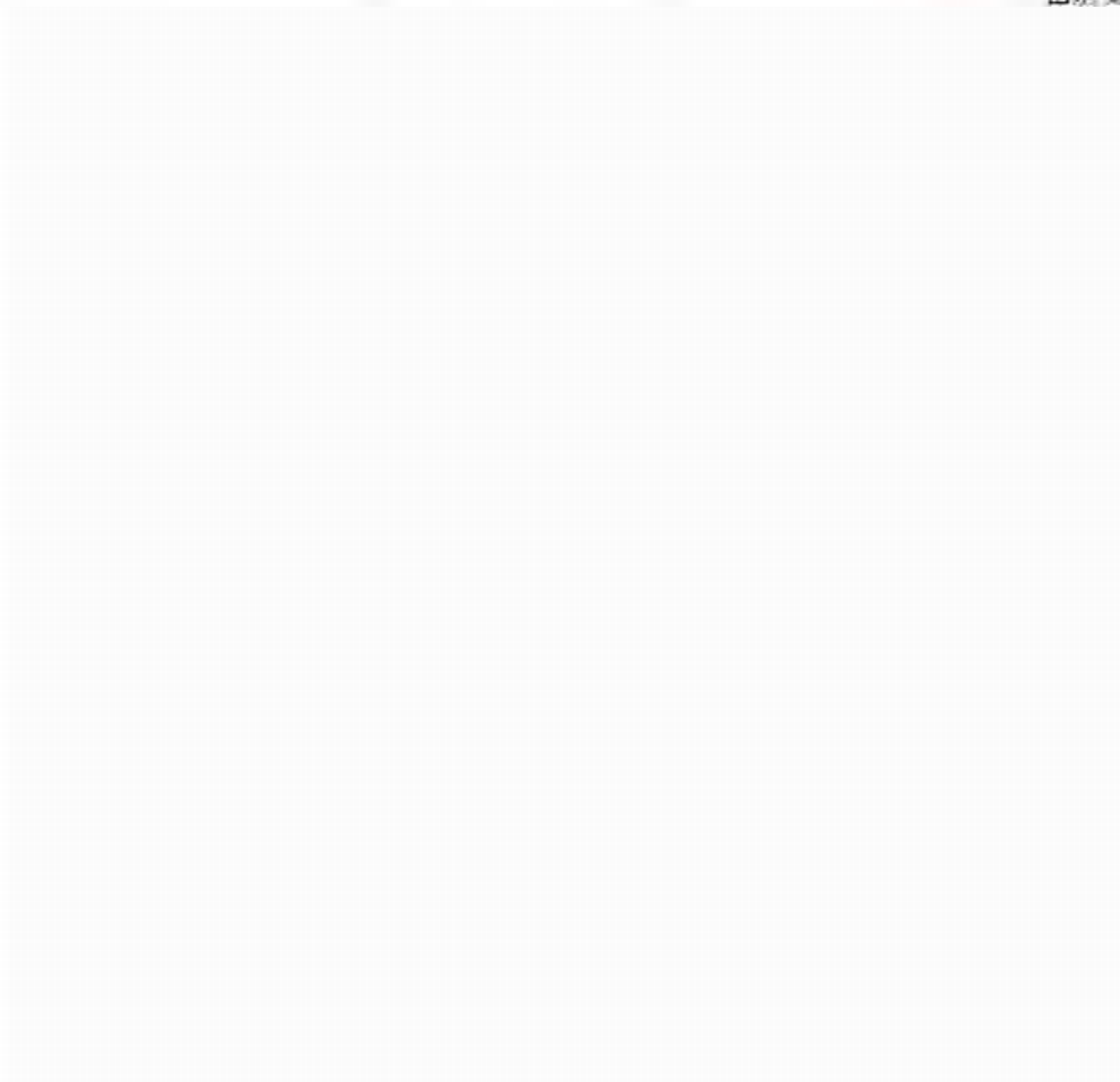
第一章 总 论	521
参考答案及解析	533
第二章 公司法律制度	543
参考答案及解析	557
第三章 合伙企业法律制度	569
参考答案及解析	579
第四章 物权法律制度	587
参考答案及解析	597
第五章 合同法律制度	606
参考答案及解析	620



第六章 (1) 票据法律制度	630
参考答案及解析	639
第六章 (2) 证券法律制度	646
参考答案及解析	653
第六章 (3) 保险法律制度	659
参考答案及解析	667
第七章 财政法律制度	674
参考答案及解析	684

第四部分 应试跨章节专题

跨章节综合题	695
Part 1 考情分析	695
Part 2 历年经典综合题回顾	696
参考答案及解析	711
Part 3 跨章节综合题演练	720
参考答案及解析	728



【答案】

【解析】

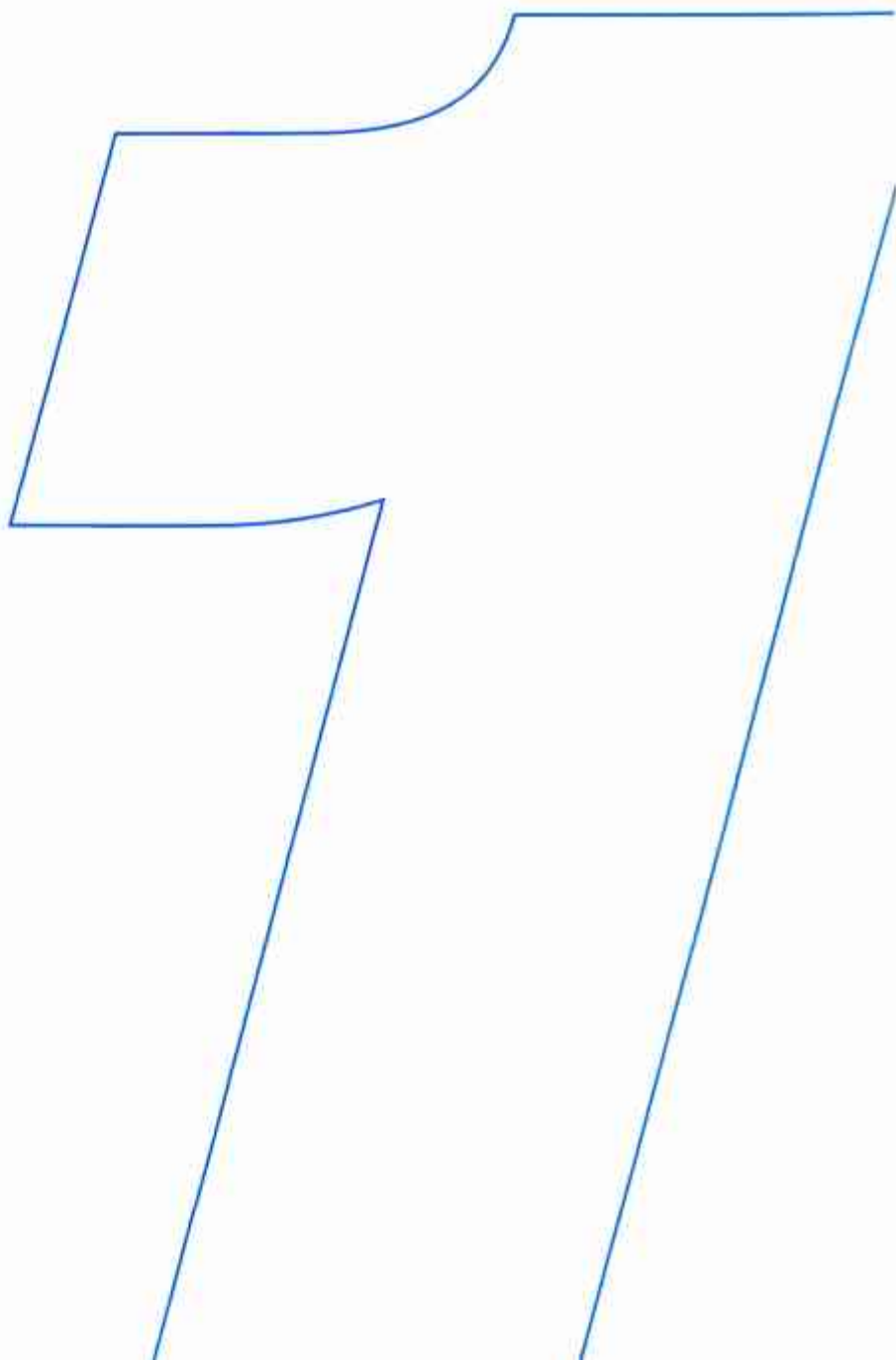
【答案】(1) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【答案】(2) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【答案】(3) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



第一部分 应试备考指导





最全资料库



微信号: yfkj0908

扫一扫
领取



关注微信领取备考资料



应试指导

2026 年考试政策

一、中级会计资格考试考务信息

1. 考试大纲

中级会计资格考试使用全国会计专业技术资格考试领导小组办公室制定的 2026 年度会计资格考试大纲（另行公布）。

2. 考试日期、考试时间及科目

考试日期	考试时间及科目
2026 年 9 月 5 日至 6 日 (共 2 个批次)	8:30—11:00 中级会计实务
	13:00—15:00 (120 分钟) 经济法
	17:00—19:00 财务管理

3. 考试报名时间

2026 年 6 月 12 日至 7 月 2 日，全国会计人员统一服务管理平台将开通中级会计资格考试报名。在规定时间内，各省级考试管理机构自行确定本地区的报名开始时间。考试报名统一在 7 月 2 日 12:00 截止，缴费统一在 7 月 2 日 18:00 截止。报考人员应于 7 月 1 日 12:00 前完成信息采集。

请考生务必高度关注报名时间，**避免错过报名！**

4. 考试成绩公布时间

中级会计资格考试成绩 **预计于 2026 年 10 月 30 日**，在全国会计人员统一服务管理平台公布。

二、考试的题型、题量及答题要求

1. 基本情况

经济法科目试题的题型为单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、综合题。题量及答题要求按照 2020 年以来的考试情况总结如下：



题型	题量	答题要求
客观题 (70%)	单项选择题	1 分 / 小题 $\times$ 30 小题 = 30 分 在每小题的 4 个备选项中, 选择 1 个符合题意的正确选项
	多项选择题	2 分 / 小题 $\times$ 15 小题 = 30 分 (1) 在每小题的 4 个备选项中, 选择 2~4 个符合题意的正确选项, 至少选择 2 个选项 (2) 少选但不错选可得相应分值
	判断题	1 分 / 小题 $\times$ 10 小题 = 10 分 错答、不答均不得分, 也不扣分
主观题 (30%)	简答题	2 分 / 小题 $\times$ 3 小题 / 案例 $\times$ 3 案例 = 18 分 (1) 明确回答问题
	综合题	2 分 / 小题 $\times$ 6 小题 / 案例 $\times$ 1 案例 = 12 分 (2) 按要求说明理由

2. 主观题的答题方法

中级经济法的主观题, 不论简答题还是综合题, 答题方法一致。

第一步: 明确回答问题。例如, 题目提问道“……是否符合规定?” 考生必须明确指出符合规定或者不符合规定, 不能含糊其词, 回避问题。按照法学类考试改卷的通常规则, 阅卷老师没有归纳考生观点的义务, 如果考生回避问题, 该小题很可能直接被判为零分。

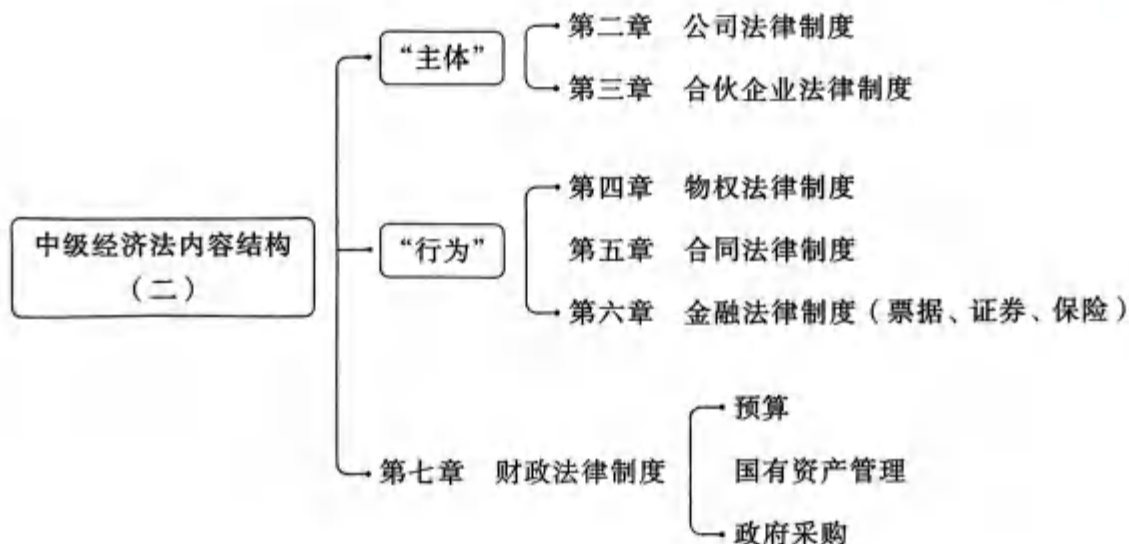
第二步: 说明理由。针对自己的结论, 说明支撑自己结论的理由, 不是引述法条原文。因此, 考生不需要死背法律条文, 只需理解清楚法律规定, 能够将支撑自己结论的逻辑要点 (采分点) 准确表述即可。

第三步: 案情分析。这不是必需的步骤, 如果您前两步回答得非常完美, 就无须进行案情分析。如果您感觉前两步回答得不太好, 可以进一步分析案情, 尽可能多拿分。

2026 年考试内容范围

一、内容结构 (根据 2025 年大纲预测)





二、各章节在考试中的地位

章节	近 3 年考试平均分	是否涉及简答题	是否涉及综合题
第一章 总 论	约 13 分	不涉及	1 小题
第二章 公司法律制度	约 17 分	涉及	1 小题
第三章 合伙企业法律制度	约 12 分	较少涉及	1 小题
第四章 物权法律制度	约 16 分	涉及	1 小题
第五章 合同法律制度	约 16 分	涉及	1 小题
第六章 金融法律制度	约 15 分	涉及	1 小题
第七章 财政法律制度	约 11 分	不涉及	不涉及

三、近 3 年考试命题规律总结

1. 内容细碎、框架感弱

2025 年的考试大纲中, 中级经济法用 7 章介绍了 16 项法律制度, 各法律制度之间基本是并列关系, 而且各个法律制度内部也存在诸多并列内容, 其细碎程度可想而知。



2. 需要记忆的内容与需要理解的内容并存

(1) 若对知识点缺乏基础认知,非但难以记忆,甚至无法顺畅阅读。零基础考生一定要先立足知识点的理解,再以此为基础进行记忆。

(2) 片面强调理解而忽视必要记忆、过度依赖思维导图、对知识点持模糊臆断态度等都是经济法科目复习的大忌。考生在复习时,应坚持理解先行的原则,在理解知识点后再去梳理必须熟记的内容,将其标注为重点并下功夫记牢。

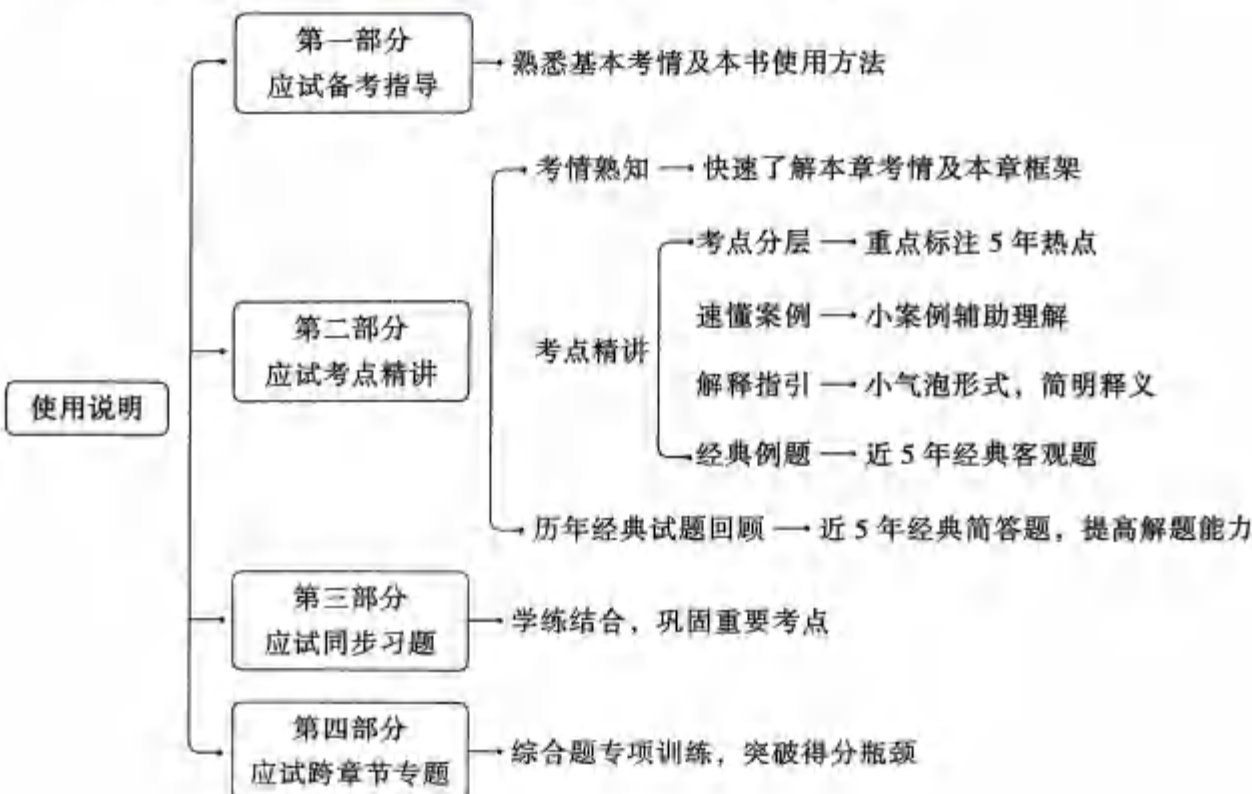
(3) 关于知识点记忆,在此分享两点心得:①记忆固然可借助技巧和方法,但一定要确保所采用的方式具备科学性、精准性与高效性;②“记后遗忘、遗忘再记”是记忆过程的常态,考生要尽早把所学的知识内化为自己的常识。

本书使用方法及备考建议

一、本书使用说明

中级会计资格考试指定教材一般在每年的4月底才出版,为帮助2026年度的考生赢得备考时间优势,本书编者精心编撰了本书。本书内容全面覆盖考试核心考点,可助力考生提前构建系统化的知识体系,精准把握命题导向。

鉴于经济法学学科政策更新频繁的特点,本书将紧密追踪最新法规动态(如第一章涉及2025年新修仲裁法,第二章涉及公司法解释征求意见稿等重要内容),将于12月底提前上市,在指定教材发布后,推出“**轻1+增补版**”,及时为考生提供变动的内容。





二、各阶段学习计划

复习阶段	具体说明
基础阶段	(1) 时间节点: 2025 年 12 月—2026 年 6 月底 (2) 学习计划 ①图书: 轻 1·辅导教材+轻 1·增补版(教材发布后) ②听课: 25 年基础班+26 年基础班(大纲发布后) ③做题: 各章考点下例题, 时间充裕, 可做对应章节的同步习题 ④课后: 及时梳理笔记, 结合自己的薄弱点有针对性地听课件, 在有思考的情况下, 勇敢地提问、交流
强化阶段	(1) 时间节点: 2026 年 6 月底—2026 年 8 月初 (2) 学习计划(建议先做题后听课) ①做题: 轻 1 中经典简答题和综合题专项+同步习题 ②听课: 26 年习题班 ③课后: 通过习题班讲解, 明确大题的命题思路、解题技巧, 对经常涉及大题的核心考点进一步归纳、总结, 加深理解
冲刺阶段	(1) 时间节点: 2026 年 8 月初—2026 年 9 月初 (2) 学习计划 ①听课: 26 年串讲班+模考班 ②做题: 轻 3 模拟题+模考班试卷 ③课后: 通过串讲课程, 快速、全面回顾考点; 完成模拟测试题, 听模拟测试题的详细评讲, 不断调整临场应试状态

三、复习技巧与策略

1. 知识覆盖面优先于钻研深度

中级经济法考试内容聚焦中级会计人员职业相关法律知识, 不会以法律知识的深度应用为主要考查方向, 但会要求中级会计人员了解必备的法律知识。考生在备考时应注意把握学习深度, 避免在非重点内容上过度深究。同时, 要摒弃盲目“押题”、随意缩减备考范围的做法。中级经济法科目每套考卷里客观题分值占比 70%, 考点覆盖面非常广, 请考生务必正视这一情况。

2. 足够的学习时间

中级经济法考试的大部分核心考点需要考生在理解字面含义的基础上, 进一步厘清法律制度的逻辑关系, 并能在具体的案例中进行简单应用, 最后才是精准记忆。因此, 考生应该给经济法科目的考试预留充足的备考时间, 务必先安排一个读懂、理解法律制度的扎实过程, 再着手记忆。若跳过理解环节直接死记硬背, 很可能事倍功半, 陷入记不住、抓不住重点的误区。

最全资料库



微信号: yfkj0908

扫一扫
领取



关注微信领取备考资料



3. 破解易忘困境

(1) 理解逻辑框架：厘清法律制度的整体框架和条文规定的核心逻辑要点，不仅能有效减缓遗忘的速度，而且能使后续重复记忆更具条理性和高效性。

(2) 正视重复记忆：将重复记忆作为学习常态，通过多轮巩固，将知识点逐渐内化为常识。

(3) 善用记忆技巧：可将部分纯记忆的内容集中安排在睡前，利用睡前记忆的黄金窗口期反复看、听，减轻记忆负担。

(4) 注重记忆精度：确保记忆精准无误，聚焦核心要点，做到靶向识记。

(5) 学会知识筛选：不断将理解性的内容内化为常识，同时将需硬背的内容进行归集，方便考前突击。

4. 关于做题

经济法科目的备考也需要做题，但做题的目的是辅助考点理解、验证记忆精确度、查缺补漏。经济法无须反复刷题以形成所谓的“肌肉记忆”。考试在做题时请注意以下几点。

(1) 甄别习题质量：近年来，中级经济法考试的内容范围发生了巨大变动，请考生不要在质量欠佳的习题上浪费备考时间。

(2) 保证做题质量：经济法备考绝非以做题量取胜，关键在于提升做题质量：

①在基础复习阶段做题，要有意识地研究命题人的命题思路，把“命题点”和记忆要点进行匹配，以此不断完善自己对法律条文逻辑脉络的理解；

②在强化和冲刺复习阶段做题，要及时复盘总结，及时查缺补漏。

四、结束语

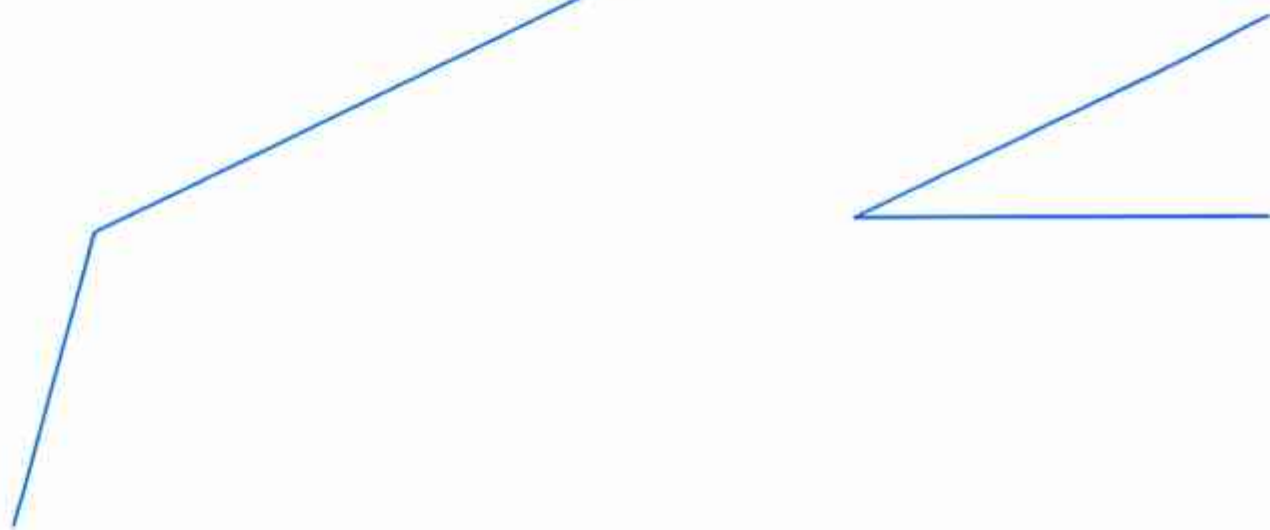
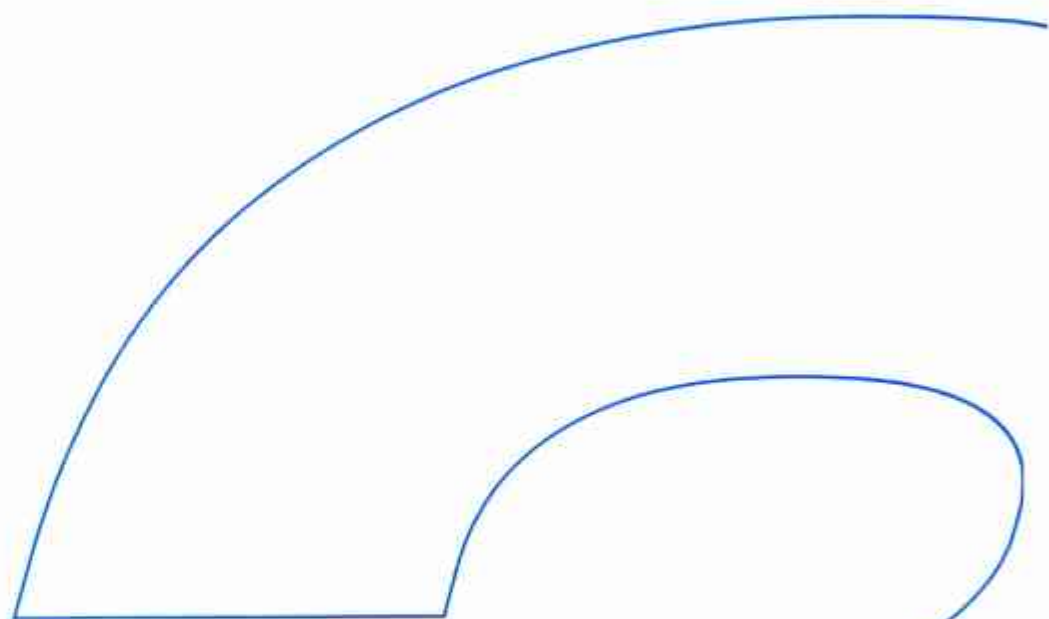
备考之路固然道阻且长，但请坚信，即刻启程仍为时未晚，尚有充足的时间可供规划学习。希冀各位考生科学规划、稳步前行，当下的每一份付出，都是在为通过考试积蓄力量。

舟车不辍，终至江海，加油！



第二部分

应试考点精讲







第一章 总 论

考情熟知

一、考情分析

本章在考试中的分值约为 13 分 / 卷, 主要以客观题形式考查, 在综合题中可以涉及 1 小问。
本章记忆性考点较多, 请考生及时整理要点、勤回顾、常背诵。

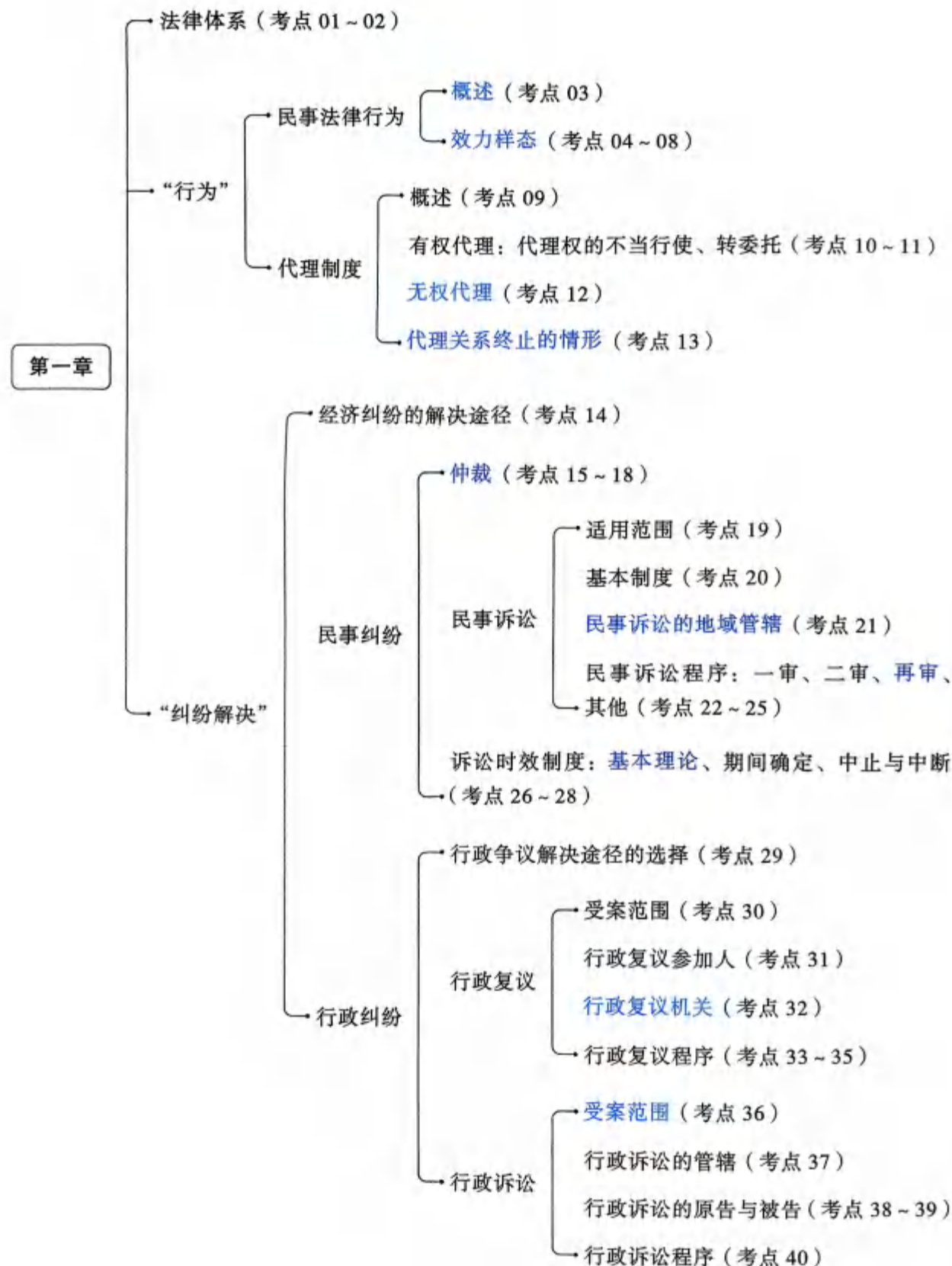
最近 3 年考试题型题量分析表

年度	2023 年			2024 年			2025 年		
试卷	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3
单项选择题	4 题 4 分	5 题 5 分	4 题 4 分	5 题 5 分	4 题 4 分	?	5 题 5 分	5 题 5 分	?
多项选择题	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	?	3 题 6 分	2 题 4 分	?
判断题	1 题 1 分	2 题 2 分	2 题 2 分	2 题 2 分	2 题 2 分	?	1 题 1 分	2 题 2 分	?
简答题	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分
综合题	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分
合计	11 分	13 分	12 分	13 分	12 分	—	14 分	13 分	—

说明：上表是根据考生反馈统计, 个别考试批次由于参加考生较少, 客观题出题情况未能全面统计。



二、考点脉络



最全资料库



微信号: yfkj0908

扫一扫
领取



关注微信领取备考资料



考点精讲

第一单元 法律体系

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！**免费**

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 01 法律体系的概念和构成

学习方法 | 记忆为主

1. 法律体系的概念

法律体系，也称法的体系、部门法体系，是指由一国**现行的**全部法律规范按照不同的法律部门分类组合而形成的**有机联系**的统一整体。

2. 当代中国法律体系的构成

当代中国的法律体系主要由 7 个法律部门和 3 个不同层次的法律规范所构成：

(1) 7 个法律部门是：**宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法**；

(2) 3 个不同层次的法律规范是：法律，行政法规，地方性法规、自治条例和单行条例。

考点 02 法律部门的概念与构成

学习方法 | 记忆为主

1. 法律部门的概念

(1) 法律部门，又称“部门法”，是根据一定的标准和原则所划定的调整同一类型社会关系的法律规范的总称。

(2) 法律部门划分的标准

①主要标准是**调整对象**，即法律所调整的社会关系，如调整行政主体与行政相对人之间行政管理关系的法律规范的总和构成行政法部门。

②次要标准是**调整方法**，即实施法律制裁的方法和确定法律关系主体不同地位、权利义务的方法，如民法和刑法，都调整人身关系和财产关系，但民法是以自行调节为主要方式，而刑法是以强制干预为主要调整方式，民法要求对损害予以财产赔偿，而刑法则对犯罪人处以严厉的人身惩罚。

(3) 规范性法律文件与法律部门不是一一对应的关系：

①**有的法律部门名称是用该部门基本的规范性法律文件的名称来表述的**，如作为法律部门的刑法与作为一个规范性法律文件的《中华人民共和国刑法》。

②**一个法律部门可以通过多个规范性法律文件来表述**，比如民法商法部门就是通过《民法典》《专利法》《商标法》《公司法》等多个规范性法律文件来表述的。



③一个规范性法律文件并非仅仅包含在一个法律部门中。如《森林法》中表述的法律规范,规定林木所有权的规范属于民法商法部门,规定采伐林木许可程序的规范属于行政法部门,规定盗伐林木追究刑事责任的规范属于刑法部门。

2. 我国法律部门的构成

法律部门	所调整的社会关系	典型举例
宪法及宪法相关法	宪法是国家的根本法,规定国家的根本制度和根本任务、公民的基本权利和义务等	《宪法》
	宪法相关法是与宪法相配套、直接保障宪法实施和国家政权运作等方面的法律规范,调整国家政治关系	《人民法院组织法》《香港特别行政区基本法》《民族区域自治法》《城市居民委员会组织法》《国家安全法》《国旗法》《国家赔偿法》《反分裂国家法》
民法商法	民法调整的是平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产关系和人身关系(包括人格关系和身份关系)	《民法典》
	商法调整商事主体之间的商事关系,遵循民法的基本原则,同时秉承保障商事交易自由、等价有偿、便捷安全等原则	《公司法》《合伙企业法》《票据法》《证券法》《保险法》《信托法》
行政法	行政法调整的是行政主体与行政相对人之间因行政管理活动而发生的社会关系	《行政复议法》
经济法	经济法是调整因国家从社会整体利益出发对经济活动实行干预、管理或调控所产生的社会经济关系的法律规范的总和	(1)宏观调控法,如《预算法》《政府采购法》 (2)市场管理法,如《反垄断法》 (3)自然资源和能源法,如《矿产资源法》《森林法》 (4)行业管理和产业促进法,如《农业法》 (5)经济活动规范化、标准化法,如《会计法》 (6)国家投资、经营法,如《企业国有资产法》《行政事业性国有资产管理条例》
社会法	社会法是调整劳动关系、社会保障、社会福利和特殊群体权益保障等方面关系的法律规范	《劳动合同法》《社会保险法》《未成年人保护法》《公益事业捐赠法》
刑法	刑法是规定犯罪与刑罚的法律规范的总和	《刑法》
诉讼与非诉讼程序法	诉讼与非诉讼程序法是调整因诉讼活动和非诉讼活动而产生的社会关系的法律规范的总和	《民事诉讼法》《行政诉讼法》《仲裁法》



【例题1·单选题】有关法律体系和法律部门的下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 国际法是我国现行法律体系的重要组成部分
- B. 行政法部门全部由行政法规组成
- C. 划分法律部门的主要标准是法律所调整的社会关系
- D. 中国特色社会主义法律体系由涵盖社会关系各方面的法律构成

解析 (1) 选项 A: 法律体系只包括现行有效的国内法，不包括历史上废止、已不再有效的法律，也不包括国际法。(2) 选项 BD: 行政法部门和其他法律部门一样，由法律，行政法规，地方性法规、自治条例和单行条例 3 个不同层次的法律规范组成；因此，行政法部门不仅仅有“行政法规”，中国特色社会主义法律体系更不仅仅有“法律”。

第二单元 民事法律行为

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！**免费**

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 03 民事法律行为概述

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 概念

民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。

速懂案例

(1) 签订买卖合同是最典型的民事法律行为，买卖双方将“愿买”“愿卖”的内心意思表示出来、达成一致，买卖合同关系即告建立。

(2) 山盟海誓等道德调整范畴的行为、打扫卫生等纯事务性的行为，不影响民事法律关系，不属于民事法律行为。

(3) 拾得遗失物、建造房屋、侵权行为、创作行为等，由于不论当事人是否作出意思表示，都将按照法律规定产生相应的后果，属于事实行为。

【例题2·单选题】下列各项中，属于民事法律行为的是（ ）。（非考试标准题型）

- A. 赵某观测星座
- B. 钱某向机场引导问询机器人问路
- C. 孙某在家电城购买了一台洗衣机
- D. 李某拾得一个钱包
- E. 周某在自己合法取得的宅基地上修建了一幢房屋



- F. 吴某种植果树
G. 郑某创作了一部科幻小说
H. 王某未经许可在自己的产品上使用他人专利

解析 一个行为是否属于民事法律行为, 主要考虑 2 点: (1) 是否设立、变更、终止民事法律关系; (2) 是否由意思表示决定后果。以上 2 点有一不符合, 不属于民事法律行为。在本题中, 选项 AB 均不影响民事法律关系, 不属于民事法律行为; 选项 DEFGH 均为不论是否存在意思表示, 都将按照法律规定发生相应法律后果, 属于事实行为。

2. 民事法律行为的分类

分类标准	分类		典型举例
民事法律行为的成立 需要几方意思表示	单方民事法律行为		委托代理的撤销、无权代理的追认
	多方民事 法律行为	双方	合同行为
		决议	法人、非法人组织依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的，该决议行为成立
一方从对方取得利益 有无对价	有偿民事法律行为		买卖合同、租赁合同
	无偿民事法律行为		赠与合同
民事法律行为的成立 是否需要具备法律规定的形式	要式民事法律行为		票据行为、融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同
	非要式民事法律行为		多数买卖合同属于非要式合同
民事法律行为之间的 依存关系	主民事法律行为		借款合同（主）及相应的担保合同（从）
	从民事法律行为		

【例题 3·单选题】 下列合同中, 属于非要式法律行为的是 ()。(2025 年忆)

- A. 赠与合同 B. 建设工程合同 C. 融资租赁合同 D. 技术开发合同

解析 选项 BCD: 融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同, 按照《民法典》的规定, 均应采用书面形式, 属于要式法律行为。

【例题 4·单选题】 甲公司与乙公司签订一项书面融资租赁合同, 甲公司和乙公司签订合同的法律行为是 ()。(2024 年忆、2022 年忆、2021 年忆)

- A. 单方法律行为 B. 无偿法律行为 C. 从法律行为 D. 要式法律行为

解析 融资租赁合同依法应当以书面形式订立, 属于要式合同。

【例题 5·单选题】 下列各项中, 属于无偿民事法律行为的是 ()。(2023 年忆)

- A. 租赁合同 B. 赠与合同 C. 承揽合同 D. 买卖合同

解析 选项 C: 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作, 交付工作成果, 定作人支付报酬的合同; 包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

**考点 04 附条件 / 期限的民事法律行为**

5 年真题

学习方法

理解 + 记忆

(一) 民事法律行为的成立和生效**1. 民事法律行为的成立要件**

法律行为的一般成立要件包括当事人、意思表示及其内容。其实，意思表示当然由特定当事人作出并包含一定的内容，因此，意思表示即为法律行为的一般成立要件。

2. 已成立的法律行为不一定必然发生法律效力，只有具备以下生效条件的法律行为，才能产生预期的法律效果：

- (1) 行为人具有相应的民事行为能力；
- (2) 意思表示真实；
- (3) 不违反强制性规定，不违背公序良俗；
- (4) 具备当事人约定或法律规定的生效要件。

(二) 附条件 / 期限的民事法律行为**1. 附条件和附期限的区分**

(1) 期限是必然要到来的事实（条件不一定会成就），这是期限与条件的根本区别。

(2) 法律行为所附期限可以是明确的期限（例如“2026年6月6日”），也可以是不确定的期限（例如“下次下雨时”）。

(3) 所附条件可以是事件，也可以是行为，但必须：

- ①是将来发生的事实，已发生的事实不能作为条件；
- ②是不确定的事实；
- ③是当事人任意选择的事实，而非法定事实；
- ④是合法的事实，不得以违法或违背道德的事实作为所附条件；
- ⑤所附条件限制的是法律行为效力的发生或消灭，而不涉及法律行为的内容，即不与行为的内容相矛盾。

【例题 6 · 多选题】赵某与其外甥李某约定，若李某 2026 年考上重点高中，就赠与其名牌自行车。下列关于该约定的表述中，正确的有（ ）。(2025 年忆)

- A. 该约定属于附期限的民事法律行为
- B. 该约定属于附条件的民事法律行为
- C. 该约定属于单方民事法律行为
- D. 该约定属于多方民事法律行为

【解析】(1) 选项 AB：“考上重点高中”不一定能实现，属于条件；(2) 选项 CD：所有合同行为（包括赠与合同）均为双方（多方）民事法律行为。

【例题 7 · 单选题】王某和李某签订了若干合同，并对合同的生效作出了下列约定，其中，属于附条件民事法律行为的是（ ）。(2025 年忆)

- A. 王某考上研究生时
- B. 王某的父亲去世时
- C. 2026 年国庆节到来时
- D. 下一次月全食时

【解析】期限是必然要到来的事实，条件不一定会成就；在本题中，去世、国庆节（2026

最全资料库



微信号: yfkj0908

扫一扫
领取



关注微信领取备考资料



年 10 月 1 日)、月全食都必将发生,属于期限,而考不考得上,一靠实力二看运气(但我们希望所有考生都逢考必过,希望“考过”是期限而不是条件)。

【例题 8·判断题】民事法律行为所附期限,可以是不确定的期限。() (2023 年忆)

【解析】“条件”必须是不确定的事实,而“期限”可以是明确的期限,也可以是不确定的期限。

【例题 9·多选题】下列民事法律行为中,属于附条件民事法律行为的有()。(非考试标准题型) (2021 年忆)

- A. 钱某承诺如果郑某考上研究生,则赠与郑某一部手机
- B. 孙某承诺在其去世后将生前收藏的一幅名画赠与张某
- C. 赵某和王某订立赠与合同,约定合同自签订之日起 2 个月后生效
- D. 李某承诺 2026 年 10 月 1 日赠与周某一台电脑
- E. 吴某与郑某约定,如果郑某于年内结婚,吴某将自己的一套房屋赠与郑某

【解析】(1) 选项 AE:“考上研究生”“年内结婚”均不一定会成就,属于条件;(2) 选项 BCD:“去世”“签订之日起 2 个月”“10 月 1 日”均属于一定会届满的期限。

2. 附生效条件 / 期限 vs 附解除条件 / 终止期限

(1) 附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为,自条件成就时失效。

(2) 附生效期限的民事法律行为,自期限届满时生效。附终止期限的民事法律行为,自期限届满时失效。

【例题 10·单选题】2023 年 9 月 15 日,周某与吴某签订《房屋租赁合同》,将自有的房屋出租给吴某,因周某需要参加杭州亚运会,为出行方便需要继续在该房屋居住 1 个月,双方遂在合同中约定,合同自杭州亚运会闭幕后第 11 天(含)开始生效,租期 3 年。有关本案的下列说法中,正确的是()。(2022 年忆)

- A. 附生效期限的合同
- B. 附失效期限的合同
- C. 附生效条件的合同
- D. 附失效条件的合同

【解析】(1) 杭州亚运会闭幕后第 11 天——必然到来的事实,属于期限,选项 CD 错误;(2) 租赁合同生效——附生效期限,选项 A 正确,选项 B 错误。

【例题 11·判断题】赵某与家政公司约定:赵某爷爷(护理对象)去世时,家政服务合同终止。赵某与家政公司的合同属于附终止期限的合同。()

【解析】“去世”是迟早会发生的事实,属于期限。

【例题 12·单选题】钱某与孙某签订房屋租赁合同,约定如果钱某出国定居,钱某现住房将出租给孙某,租期 10 年。该房屋租赁合同在钱某出国定居前属于()。

- A. 未成立、未生效的合同
- B. 已成立、未生效的合同
- C. 未成立、已生效的合同
- D. 已成立、已生效的合同



解析 附生效条件或期限的民事法律行为，在当事人已经达成合意但条件未成就或期限未届至时，处于**已成立但未生效**状态。

3. 恶意干预条件的成就

附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。

速懂案例

老周与儿子小周约定，如果期末考试语数外三百分就带小周去北京环球影城畅游1天。期末，先公布成绩的数学与英语，小周都得100分。

【分析】

(1) 如果老周与语文老师串通，故意扣小周0.5分，一旦证实，视为条件成就，老周应当兑现承诺；

(2) 如果小周自己篡改语文分数，把90分改为100分，一旦证实，视为条件不成就，老周有权取消行程。

考点 05

自然人的民事行为能力及所为民事法律行为的效力

5年热点

学习方法 | 理解+记忆

1. 民事行为能力的判定

(1) 法人的民事行为能力

对于法人而言，民事行为能力随其成立而产生，随其终止而消灭。

(2) 自然人的民事行为能力

行为能力	分类标准
无民事行为能力人	不满8周岁(<8周岁)的未成年人
	(完全)不能辨认自己行为的自然人
限制民事行为能力人	8周岁以上(≥8周岁)的未成年人
	不能完全辨认自己行为的成年人
完全民事行为能力人	18周岁以上(≥18周岁)的自然人
	16周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人

①民法所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；
②民法所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

【例题 13·判断题】10 周岁的小王经鉴定不能辨认自己的行为，但由于年龄已经在 8 周岁以上，小王应界定为限制民事行为能力人。() (2022 年忆)

解析 不能辨认自己行为的自然人，不论年龄几何，均为无民事行为能力人。



【例题 14·多选题】下列人员中,属于完全民事行为能力人的有()。

- A. 周某,6 周岁,小学生,出版了 5 本卡通绘本,获酬 300 万元
- B. 吴某,22 周岁,硕士研究生,学费和生活费均由父母负担
- C. 郑某,16 周岁,体操运动员,以自己的劳动收入为全部生活来源
- D. 张某,20 周岁,待业人员,不能完全辨认自己的行为

【解析】(1) 选项 A: < 8 周岁,再牛也只能是无民事行为能力人;(2) 选项 C: 属于 16 周岁以上且以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人,视为完全民事行为能力人;(3) 选项 D: 属于限制民事行为能力人。

2. 所为民事法律行为的效力

具体情形（无其他因素影响）		民事法律行为的效力	
无民事行为能力人	由法定代理人代理实施的民事法律行为	行为有效	
	（独立）实施的民事法律行为	行为无效	
限制民事行为能力人	（独立）实施的纯获利益的民事法律行为		行为有效
	（独立）实施的与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为		行为有效
	其他民事法律行为	（独立）实施的	行为效力待定
		由法定代理人代理实施的	行为有效

3. 如何理解行为“效力待定”

(1) 限制民事行为能力人(独立)实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认的,行为有效。

(2) 相对人(不论是否善意)可以催告法定代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认,法定代理人未作表示的,视为拒绝追认。

(3) 民事法律行为被追认前,善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。

提示

行为一旦被依法追认,自始有效;行为一旦被依法拒绝追认或者被依法撤销,自始无效。

【例题 15·单选题】下列有关民事法律行为效力的说法中,不正确的是()。(2021 年忆)

- A. 6 周岁的赵某将其家中价值 2000 元的玩具赠与同学的行为无效
- B. 10 周岁的孙某接受其父亲同事赠与的 200 元红包,必须征得孙某法定代理人的同意
- C. 12 周岁的李某单独购买价格为 10 元的练习册的法律行为有效
- D. 25 周岁的钱某不能辨认自己的行为,用价值 5000 元的手机换取 1 颗棒棒糖的法律行为无效

【解析】(1) 选项 AD: 赵某年龄不足 8 周岁、钱某完全不能辨认自己行为,均属于无民事行为能力人,无民事行为能力人独立实施的民事法律行为无效;(2) 选项 B: 孙某属于限制



民事行为能力人,接受红包属于纯获益,行为有效;(3)选项C:李某属于限制民事行为能力人,10元未超出其行为能力范围,行为有效。

【例题 16·单选题】小周 13 周岁生日时,爷爷送其价值 8000 元的手机一部,奶奶送其价值 80 元的钢笔一支。生日次日,小周擅自将手机和钢笔赠与其同班同学。下列各项说法中,不正确的是()。

- A. 小周获赠手机的行为效力待定 B. 小周获赠钢笔的行为有效
C. 小周赠与手机的行为效力待定 D. 小周赠与钢笔的行为有效

【解析】(1)小周属于限制民事行为能力人。(2)选项AB:“获赠”属于纯获利益,有效。(3)选项CD:“赠与”对小周而言不属于纯获利益,应进一步考虑行为是否在小周的行为能力范围内——手机价值过高,超出小周的行为能力范围,擅自赠与他人应属效力待定;而钢笔价值仅 80 元,在小周的行为能力范围内,小周可以自行决定赠与他人,行为有效。

考点 06

意思表示不真实对民事法律行为效力的影响

5 年热点

学习方法

理解+记忆

1. 虚假的意思表示

行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

🔗 法条案例

债务人为避免财产被强制执行,与其朋友签订虚假的房屋买卖合同并完成过户手续。

【分析】本案房屋买卖双方并无真实的买卖意图,系以买卖为名逃避强制执行,房屋买卖行为无效。

2. 重大误解

基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

🔗 法条案例

1. 小刘出国工作 3 年,回国后第一时间到商场购买了一枚订婚钻戒,却不料其女友在其出国期间已与他人结婚……伤心之余,小刘以重大误解为由向商场主张撤销合同、退还戒指。

【分析】重大误解是指行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识,使行为的后果与自己的真实意思相悖,并造成较大损失的情形。在本案中,钻戒买卖合同双方(小刘和商场)对上述要素并不存在误解,本质上是小刘与其女友之间存在误解,该钻戒买卖合同不属于因重大误解而成立的合同,不可撤销。



2. 某日上午8点半,兰馨花店的店主赵某将一直养在家里的一盆价值20万元的A品种兰花带到店里,准备当日下午花友聚会时邀请大家一起鉴赏。9点左右,赵某突然接到儿子学校的电话“送到学校,小赵在踢球时摔断了胳膊”。赵某十分着急,跟刚到店打卡上班的店员刘某说了一下“看好店”就匆匆走了。10点,顾客钱某到店购花,相中了赵某刚刚带到店里的兰花,店员刘某误以为是店里的寻常兰花、一般商品,就以500元的价格出售给钱某。

【分析】本案店员对标的物的品种存在重大误解,兰馨花店有权以此为由请求人民法院或者仲裁机构撤销与钱某之间的兰花买卖合同。

3. 欺诈

(1) 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

(2) 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

📖 温故案例

幸福小区1号楼101房因发生过非正常死亡事件(俗称“凶宅”),房主李某委托甲房屋中介机构(简称“甲店”)出售。由于甲店隐瞒了该房屋属于“凶宅”的情况,刘某购买了该房屋,但入住后不久,刘某从邻居口中得知了真相。

【分析】

(1) 如果李某对甲店隐瞒“凶宅”实情的情况不知情亦不应当知情,刘某无权向李某主张撤销房屋买卖行为,但刘某有权就其损失向甲店主张赔偿。

(2) 如果李某对甲店隐瞒“凶宅”实情的情况是知情或者应当知情的,刘某有权向李某主张撤销房屋买卖行为,刘某与李某之间的损害赔偿按照合同撤销的有关规定处理;而李某与甲店之间的损害赔偿,人民法院应当根据双方的过错情况确定。

4. 胁迫

一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

5. 成立时显失公平

一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

【例题 17·单选题】下列法律行为中,属于无效民事法律行为的是()。(2025 年忆)

- A. 钱某为逃避债务,与朋友郑某串通签订了虚假的借款合同
- B. 周某故意将高仿名画描述成真品,以高价卖给不知情的吴某
- C. 19 周岁的大学生赵某未经其父母同意自行购买了一部手机
- D. 孙某因受暴力威胁,被迫将名贵珠宝低价卖给李某



解析 (1) 选项 A: 不论从该借款合同是虚假意思表示订立的角度, 还是从“逃避债务……串通签订”属于恶意串通损害他人合法权益的角度, 该借款合同均为无效合同; (2) 选项 B: 属于因欺诈而成立的民事法律行为, 可撤销; (3) 选项 C: 赵某属于完全民事行为能力人, 该行为有效; (4) 选项 D: 属于因胁迫而成立的民事法律行为, 可撤销。

【例题 18·单选题】 下列法律行为中, 属于无效民事法律行为的是 ()。(2024 年忆)

- A. 6 周岁的吴某未经监护人同意, 给某手机游戏充值 1000 元
- B. 赵某故意将赝品字画冒充真品, 高价卖给不知情的钱某
- C. 李某因受胁迫, 在违背真实意思的情况下, 将房屋低价卖给周某
- D. 10 周岁的孙某接受其祖父赠与的古董花瓶

解析 (1) 选项 A: 属于无民事行为能力人独立实施的民事法律行为, 无效; (2) 选项 B: 属于一方以欺诈手段, 使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为, 可撤销; (3) 选项 C: 属于一方或者第三人以胁迫手段, 使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为, 可撤销; (4) 选项 D: 属于限制民事行为能力人独立实施的纯获利益的民事法律行为, 有效。

【例题 19·单选题】 下列各项中, 属于可撤销民事法律行为的是 ()。(2023 年忆)

- A. 周某受胁迫违心将其收藏的古董低价转让给赵某
- B. 吴某因躲避债务与朋友钱某合谋签订虚假的房屋买卖合同
- C. 郑某为贩卖毒品与孙某签订毒品买卖合同
- D. 7 周岁的王某, 自行将一根钻石项链赠与朋友李某

解析 (1) 选项 B: 属于行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为, 无效; (2) 选项 C: 属于违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为, 无效; (3) 选项 D: 属于无民事行为能力人 (独立) 实施的民事法律行为, 无效。

考点 07 可撤销民事法律行为

学习方法 | 记忆为主

1. 如何理解“可撤销”

(1) 可撤销民事法律行为, 是指可因撤销权人依法行使撤销权而归于无效的民事法律行为。
(2) 可撤销民事法律行为一旦被依法撤销, 自始没有法律约束力; 但如果撤销权人放弃行使或未在法定期限内行使撤销权, 该民事法律行为将自始作为有效民事法律行为对待。

2. 撤销权的存续期间

(1) 当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的, 撤销权消灭。
(2) 当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权的, 撤销权消灭。
(3) 当事人受胁迫, 自胁迫行为终止之日起 1 年内没有行使撤销权的, 撤销权消灭。
(4) 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的, 撤销权消灭。

(5) 其他可撤销情形下, 当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权的, 撤销权消灭。



可撤销民事法律行为要点综述

类型		撤销权人	存续期间		行使途径
重大误解		误解方	知道+90日	发生+5年	请求法院或 仲裁机构撤销
欺诈	当事人一方欺诈	受欺诈方	知道+1年		
	第三人欺诈, 而当事人一方 (受益方) 知道或应当知道				
当事人一方或第三人胁迫		受胁迫方	终止+1年		
成立时显失公平		受损害方	知道+1年		

【例题 20·单选题】下列关于撤销权存续期间的表述中,符合《民法典》规定的是 ()。
(2024 年忆、2021 年忆)

- A. 当事人自民事法律行为发生之日起 3 年内没有行使撤销权的, 撤销权消灭
- B. 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起 30 日内没有行使撤销权的, 撤销权消灭
- C. 当事人受胁迫, 自胁迫行为终止之日起 60 日内没有行使撤销权的, 撤销权消灭
- D. 重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内没有行使撤销权的, 撤销权消灭

【解析】(1) 选项 A: 应为“5 年内”; (2) 选项 B: 应为“1 年内”。另有规定的除外; (3) 选项 C: 应为“1 年内”。

考点 08 无效民事法律行为

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 基本规定

(1) 无效民事法律行为的类型

①违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效, 但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

②违背公序良俗的民事法律行为无效。

③行为人与相对人恶意串通, 损害他人合法权益的民事法律行为无效。

④无民事行为能力人(独立)实施的民事法律行为无效。

⑤行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

(2) 无效民事法律行为的法律后果

①无效的民事法律行为, 从行为开始起就没有法律约束力。

②民事法律行为部分无效, 不影响其他部分效力的, 其他部分仍然有效。

③民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后, 行为人因该行为取得的财产, 应当予以返还; 不能返还或者没有必要返还的, 应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失; 各方都有过错的, 应当各自承担相应的责任。法律另有规定的, 依照其规定。



【例题 21·判断题】违背公序良俗的民事法律行为无效。() (2024 年忆)

【例题 22·判断题】民事法律行为部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。() (2023 年忆)

2. 关于“违背强制性规定但不认定行为无效”的司法解释

(1) 合同违反法律、行政法规的强制性规定,有下列情形之一,由行为人承担行政责任或者刑事责任能够实现强制性规定的立法目的的,人民法院可以依法认定该合同不因违反强制性规定无效:

①强制性规定旨在维护社会公共秩序,但是合同的实际履行对社会公共秩序造成的影响显著轻微,认定合同无效将导致案件处理结果有失公平公正;

②强制性规定旨在维护政府的税收、土地出让金等国家利益,认定合同有效不会影响该规范目的的实现;

③强制性规定旨在维护其他民事主体的合法利益而非合同当事人的民事权益,认定合同有效不会影响该规范目的的实现;

④强制性规定旨在要求当事人一方加强风险控制、内部管理等,对方无能力或者无义务审查合同是否违反强制性规定,认定合同无效将使其承担不利后果;

⑤当事人一方虽然在订立合同时违反强制性规定,但是在合同订立后其已经具备补正违反强制性规定的条件却违背诚信原则不予补正。

(2) 法律、行政法规的强制性规定旨在规制合同订立后的履行行为,当事人不得以合同违反强制性规定为由请求认定合同无效,但合同履行必然导致违反强制性规定或者法律、司法解释另有规定的除外。

④ 通懂案例

房地产开发商甲公司未取得商品房预售许可即与消费者订立商品房预售合同。后因房价持续上涨,甲公司虽已具备补充取得许可证的条件,却故意拖延不申请办理许可证,并以此为由向消费者主张相关商品房预售合同无效。

【分析】虽然按照“出卖人未取得预售许可而与买受人订立预售合同的,合同无效,但是在起诉前取得预售许可的,合同有效”的规定,甲公司尚未取得预售许可证,相关商品房预售合同无效。但甲公司系已经具备取得预售许可的条件,因房价上涨主张合同无效另行出售对其更为有利而违背诚信原则故意不取得预售许可证,人民法院不应认定相关商品房预售合同无效。

3. 关于“违背公序良俗的民事法律行为无效”的细化解释

(1) 合同虽然不违反法律、行政法规的强制性规定,但是有下列情形之一,人民法院应当依据《民法典》“违背公序良俗的民事法律行为无效”的规定认定合同无效:

①合同影响政治安全、经济安全、军事安全等国家安全的;



②合同影响社会稳定、公平竞争秩序或者损害社会公共利益等违背社会公共秩序的;

③合同背离社会公德、家庭伦理或者有损人格尊严等违背善良风俗的。

(2) 当事人确因生活需要进行交易, 未给社会公共秩序造成重大影响, 且不影响国家安全, 也不违背善良风俗的, 人民法院不应当认定合同无效。

民事法律行为的效力样态综述

样态	效力	具体类型
无效民事法律行为	自始无效	(1) 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为, 但该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外 (2) 违背公序良俗的民事法律行为 (3) 行为人与相对人恶意串通, 损害他人合法权益的民事法律行为 (4) 无民事行为能力人独立实施的民事法律行为 (5) 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为
可撤销的民事法律行为	一经依法撤销, 自始无效	(1) 基于重大误解实施的民事法律行为 (2) 一方以欺诈手段, 使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为 (3) 第三人实施欺诈行为, 使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为, 对方知道或者应当知道该欺诈行为的 (4) 一方或者第三人以胁迫手段, 使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为 (5) 一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形, 导致成立时显失公平的民事法律行为
效力待定的民事法律行为	(1) 权利人同意或追认, 有效 (2) 权利人拒绝或视为拒绝追认, 无效 (3) 善意相对人行使撤销权, 无效	(1) 限制民事行为能力人独立实施的、非纯获利益、非与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为 (2) 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后, 仍然实施的代理行为 (构成表见代理的除外) (参考下文考点 12) (3) 自己代理、双方代理 (参考下文考点 10)
已成立但未生效的民事法律行为	如果法定或者约定的生效要件满足, 则生效	(1) 法定生效要件尚未具备的民事法律行为 (2) 附生效条件或者期限的民事法律行为, 条件未成就或者期限未届至



第三单元 代理制度

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！[\(免费\)](#)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 09 代理概述

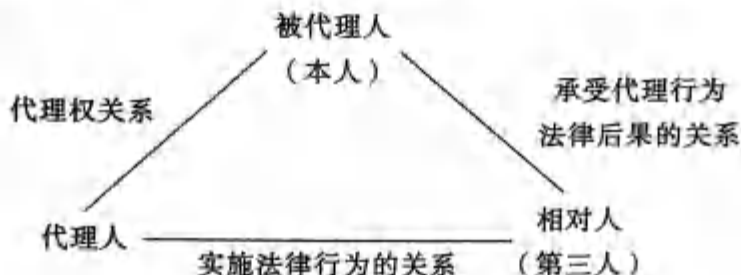
5 年热点

学习方法

理解 + 记忆

1. 什么是代理？

代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义与相对人（第三人）实施法律行为，由此产生的法律后果直接由被代理人承担的法律制度。代理关系三方当事人之间的关系如下：



2. 代理的种类

(1) 委托代理

委托代理，可以采用**书面形式**，也可以采用**口头形式**。委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或盖章。

(2) 法定代理

无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。

3. 对代理人实施法律行为的要求

(1) 以被代理人的名义实施

非以被代理人名义而是以自己的名义代替他人实施的法律行为，不属于代理行为，例如**行纪**（以行纪商名义实施）、**寄售**（以寄售商店名义出售）、**无权处分行为**（以无处分权人名义实施）均不属于代理。

(2) 在代理权限内实施，否则将构成无权代理。

(3) 独立向相对人进行意思表示

代理人在代理权限范围内，有权根据情况独立进行判断，并直接向相对人进行意思表示，以实现代理目的。**传递信息**、**中介行为**等非独立进行意思表示的行为，不属于代理行为。

4. 有效代理的法律后果由被代理人承担

有效代理行为的法律后果直接归属于被代理人，这使代理行为与**无效代理行为**、**冒名欺诈**等行为区别开来。



5. 代理的适用范围

依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理。如**订立遗嘱、婚姻登记、收养子女等**;本人未亲自实施的,应当认定行为**无效**。

【例题 23·多选题】委托代理人实施的下列法律行为中,无效的有()。(非考试标准题型)(2025 年忆、2024 年忆、2022 年忆)

- A. 订立遗嘱
- B. 收养子女
- C. 签订原材料采购合同
- D. 办理房屋转移登记手续
- E. 申请仲裁

【解析】选项 AB:均属于依照法律规定应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理,否则,应认定行为无效。

【例题 24·判断题】委托代理必须采用书面形式。() (2024 年忆)

【解析】委托代理,可以用书面形式,也可以用口头形式。

考点 10 代理权的不当行使

学习方法 | 理解+记忆

1. 滥用代理权

(1) 自己代理:代理行为效力待定

代理人不得以被代理人的名义与自己**实施**民事法律行为,但被代理人同意或者追认的除外。

(2) 双方代理:代理行为效力待定

代理人不得以被代理人的名义与自己**同时代理的**其他人**实施**民事法律行为,但被代理的双方同意或追认的除外。

(3) 恶意串通:代理行为无效

代理人和相对人恶意串通,损害被代理人合法权益的,代理人和相对人应当承担**连带责任**。

2. 不履行或者不完全履行职责

代理人不履行或者不完全履行职责,造成被代理人损害的,应当承担民事责任。

3. 违法代理

代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为,或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的,被代理人和代理人应当承担**连带责任**。(2024 年综合题)

速懂案例

甲公司采购员王某与供应商乙公司恶意串通,以甲公司名义与乙公司签订《设备采购合同》,为甲公司从乙公司处采购质次价高的设备并收受回扣,致使甲公司遭受重大经济损失。

【分析】

- (1) 该《设备采购合同》属于恶意串通损害他人合法权益的合同,无效;
- (2) 王某和乙公司应当对甲公司的损失承担连带赔偿责任。



考点 11 转委托代理

学习方法 | 理解+记忆

1. 代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认,但在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

2. 转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

3. 转委托代理未经被代理人同意或者追认的,代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任,但在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。

速懂案例

甲公司委托李某代为到云南山区向农民收购野山菌,李某到云南山区后因水土不服、急病卧床不起,眼看野山菌采摘季将过,又因山区通信设施损坏、无法联系甲公司另派人员进山,李某将甲公司委托的收购任务转委托给当地村民赵某完成。

【分析】

(1) 李某的转委托虽未经甲公司同意或追认,但属于紧急情况下,为了维护被代理人利益而转委托,转委托有效。

(2) 甲公司事后得知,可以就相关事务直接对赵某发出指示;而李某不需要对赵某的所有行为负责,仅对赵某的选任及其对赵某的指示负责。

考点 12 无权代理

5 年热点

学习方法 | 理解+记忆

(一) 表见代理

1. 基本法条

行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。

2. “有理由相信”包括两个层次的含义:

(1) 相对人对行为人没有代理权事实上不知情,属于善意相对人。

(2) 存在行为人有代理权的表象。例如:

①被代理人将某种有代理权的证明文件(如盖有公章的空白合同文本)交给他人,他人以该种文件使相对人相信其有代理权并与之进行法律行为;

②代理关系终止后未采取必要的措施而使相对人仍然相信行为人有代理权,并与之进行法律行为;

③被代理人对相对人表示已将代理权授予他人,而实际并未授权;

④代理人违反被代理人的意思或者超越代理权,相对人无过失地相信其有代理权而与之进行法律行为。



🔗 透懂案例

甲为乙公司业务员，负责某小区的订奶业务多年，每月月底在小区摆摊，更新订奶户并收取下月订奶款。2022 年 9 月 29 日，甲从乙公司辞职。同年 9 月 30 日，甲仍照常前往小区摆摊收取订奶款，订奶户不知内情，照例交款，甲亦如常开出盖有乙公司公章的订奶款收据，之后甲下落不明。

【分析】

(1) 甲 9 月 29 日辞职，其代理乙公司的权限随之消灭，因此，甲 9 月 30 日代收订奶款的行为属于代理权终止后仍然实施代理的行为，构成无权代理；

(2) “订奶户不知内情”，即相对人（订奶户）对甲无权代理并不知情，属于善意相对人；

(3) “如常开出盖有乙公司公章的订奶款收据”，即订奶户有理由相信甲有代收订奶款的权利。因此，甲的行为构成表见代理，代理行为有效，订奶户有权要求乙公司履行送奶义务，而乙公司的相关损失只能向甲追偿。

【例题 25·判断题】行为人超越代理权实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。() (2022 年忆、2021 年忆)

【解析】“有理由相信”包括两个层次的含义：(1) 相对人善意；(2) 行为人具有使相对人相信其有代理权的表象。因此，不论表述为“相对人有理由相信”，还是表述为“善意相对人有理由相信”，均属于正确表述，构成表见代理，代理行为有效。

(二) 无权代理

1. 行为效力待定

行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。

2. 追认，行为有效

无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的，视为对合同的追认。

3. 拒绝追认，行为无效

(1) 相对人（不论是否善意）可以催告被代理人自收到通知之日起 30 日内予以追认；被代理人未作表示的，视为拒绝追认。

(2) 行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿，但赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。

(3) 相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。

4. 被撤销，行为无效

行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。



速读案例

甲是乙公司采购员，已离职。丙公司是乙公司的客户，已被告知甲离职的事实，但当甲持乙公司盖章的空白合同书，以乙公司名义与丙公司洽购100吨白糖时，丙公司仍与其签订了买卖合同。

【分析】

(1) 甲的行为构成无权代理，由于丙公司已知甲离职的事实，不能构成表见代理，该买卖合同效力待定；

(2) 乙公司有权追认该合同，如予追认，合同有效；

(3) 由于丙公司并非善意相对人，无权撤销合同，但有权催告乙公司在收到通知之日起30日内予以追认，期满乙公司未作表示的，视为拒绝追认，合同归于无效。

【例题 26·单选题】下列关于无权代理行为的表述中，正确的是()。(2025 年忆)

- A. 相对人可以催告被代理人自收到通知之日起 20 日内予以追认
- B. 相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任
- C. 行为人实施的行为被追认前，相对人不论善意还是恶意，均有撤销的权利
- D. 相对人行使撤销权应当以诉讼的方式进行

【解析】(1) 选项 A：相对人可以催告被代理人自收到通知之日起“30 日内”予以追认，被代理人未作表示的，视为拒绝追认；(2) 选项 C：行为人实施的行为被追认前，“善意”相对人有撤销的权利；(3) 选项 D：无权代理行为的善意相对人行使撤销权的，应当以“通知”的方式作出。

【例题 27·判断题】行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，属于无效合同。() (2022 年忆)

【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为：(1) 构成表见代理的，相对人有权主张合同有效；(2) 不构成表见代理的，合同效力待定。

考点 13 代理关系终止的情形

5 年热点

学习方法

理解 + 记忆

1. 代理关系终止的情形

类型	委托代理终止的情形	法定代理终止的情形
代理关系产生的基础丧失	(1) 代理期限届满 (2) 代理事务完成 (3) 被代理人取消委托 (4) 代理人辞去委托	被代理人取得或者恢复完全民事行为能力
代理人无能	代理人丧失民事行为能力	代理人丧失民事行为能力
代理关系一方主体不复存在	代理人死亡或者作为代理人的法人、非法人组织终止	代理人死亡



类型	委托代理终止的情形	法定代理终止的情形
代理关系一方主体不复存在	被代理人死亡或者作为被代理人的法人、非法人组织终止 (但代理行为不一定无效)	被代理人死亡

2. 被代理人死亡或者作为被代理人的法人、非法人组织终止后, 有下列情形之一的, 委托代理人实施的代理行为有效:

- (1) 代理人不知道且不应当知道被代理人死亡;
- (2) 被代理人的继承人予以承认;
- (3) 授权中明确代理权在代理事务完成时终止;
- (4) 被代理人死亡前已经实施, 为了被代理人的继承人的利益继续代理。

【例题 28·多选题】根据民事法律制度的规定, 被代理人死亡后, 下列情形中, 委托代理人实施的代理行为仍有效的有 ()。(2025 年忆)

- A. 被代理人死亡前已经实施, 为了代理人自己的权益继续代理
- B. 授权中明确代理权在代理事务完成时终止
- C. 代理人不知道且不应当知道被代理人死亡
- D. 被代理人的继承人予以承认

【例题 29·单选题】下列各项中, 不属于委托代理终止的法定情形是 ()。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 代理期限届满
- B. 代理人辞去委托
- C. 被代理人丧失民事行为能力
- D. 被代理人取消委托

解析 选项 C: 不影响委托代理关系的存续。

第四单元 仲 裁 (2026 年重新编写)



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! (变税)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 14 经济纠纷的解决途径

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 纠纷及主要解决途径的特点

纠纷类型	主体特点	解决途径	“裁判员”
民事纠纷	发生在平等主体的自然人、法人、非法人组织之间	仲裁	当事人选定的仲裁机构
		民事诉讼	依法有权管辖的人民法院



(2) 不能申请仲裁的纠纷

①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁;

②依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁;

③劳动争议仲裁、农村土地承包经营纠纷仲裁和体育仲裁等,适用《劳动争议调解仲裁法》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《体育法》等有关法律的规定,不适用《仲裁法》。

4. 仲裁机构

(1)《仲裁法》所称的仲裁机构包括依法设立的仲裁委员会、仲裁院等机构。

(2) 仲裁机构的设立

①仲裁机构可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市(简称“省会市”)设立,也可以根据需要在其他设区的市设立,不按行政区划层层设立。

②仲裁机构由省会市、设区的市人民政府组织有关部门和商会统一组建。

③仲裁机构属于公益性非营利法人。

④依法设立仲裁机构,应当经省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门登记;经国务院批准由中国国际商会组织设立的仲裁机构向国务院司法行政部门备案。

(3) 仲裁机构独立

①仲裁机构独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系。

②仲裁机构之间没有隶属关系。

(4) 仲裁机构的选定

仲裁机构应当由当事人协议选定。仲裁不实行级别管辖和地域管辖。

【例题 30·单选题】下列纠纷或争议中,可以适用《仲裁法》的是()。(2023 年忆)

A. 孙某和甲公司的劳动争议

B. 李某和周某之间的继承纠纷

C. 乙公司和 M 县税务局之间的行政争议

D. 赵某和钱某之间的赠与合同纠纷

【解析】不能申请仲裁的纠纷:(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷(选项 B)不能仲裁;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议(选项 C)不能仲裁;(3)劳动争议仲裁(选项 A)、农村土地承包经营纠纷仲裁和体育仲裁等,不适用《仲裁法》。

【例题 31·多选题】周家三兄弟之间因其继承问题产生纠纷,下列纠纷解决途径中,适用于解决该纠纷的有()。(2023 年忆)

A. 民事诉讼

B. 和解

C. 行政复议

D. 仲裁

【解析】(1)继承纠纷属于民事纠纷,不能通过行政复议解决,选项 C 排除;(2)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁,选项 D 排除。

【例题 32·单选题】下列纠纷中,可以适用《仲裁法》的是()。(2023 年忆)

A. 周某与吴某之间的婚姻关系纠纷

B. 甲公司员工郑某与甲公司之间的劳动争议纠纷

C. 王某与赵某之间的继承纠纷

D. 钱某与孙某之间的借款合同纠纷



解析 (1) 选项 AC: 婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁; (2) 选项 B: 劳动争议仲裁适用《劳动争议调解仲裁法》, 不适用《仲裁法》。

【例题 33·单选题】下列关于仲裁机构的表述中, 不正确的是()。(2025 年忆)

- A. 仲裁机构不按行政区划层层设立
- B. 仲裁机构独立于行政机关
- C. 仲裁机构之间没有隶属关系
- D. 仲裁机构的设立, 无须经行政部门登记

解析 选项 D: 依法设立仲裁机构, 应当经省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门登记; 经国务院批准由中国国际商会组织设立的仲裁机构向国务院司法行政部门备案。

【例题 34·判断题】仲裁实行地域管辖。() (2024 年忆)

解析 仲裁不实行级别管辖和地域管辖, 仲裁机构由当事人协议选定。

考点 16 仲裁协议

5 年热点

学习方法: 记忆为主

1. 仲裁协议的形式及达成时间

(1) 仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。

(2) 视为存在仲裁协议

一方当事人在申请仲裁时主张有仲裁协议, 另一方当事人在首次开庭前不予否认的, 经仲裁庭提示并记录, 视为当事人之间存在仲裁协议。

2. 仲裁协议应当具有下列内容:

- (1) 请求仲裁的意思表示;
- (2) 仲裁事项;
- (3) 选定的仲裁机构。

3. 对仲裁协议的效力有异议

(1) 当事人对仲裁协议的效力有异议的, 可以请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定, 也可以请求人民法院作出裁定。

(2) 一方请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定, 另一方请求人民法院作出裁定的, 由人民法院裁定。

(3) 当事人对仲裁协议的效力有异议, 应当在仲裁庭首次开庭前提出。

4. 仲裁协议的无效

(1) 有下列情形之一的, 仲裁协议无效:

- ①约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围;
- ②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议;
- ③一方采取胁迫手段, 迫使对方订立仲裁协议。

(2) 仲裁协议对仲裁事项或者仲裁机构没有约定或者约定不明确的, 当事人可以补充协议; 达不成补充协议的, 仲裁协议无效。



提示

影响因素	行为类型	法律依据	效力
限制民事行为能力人	民事法律行为	《民法典》	(1) 纯获利益、行为能力范围内: 有效 (2) 独立实施的其他民事法律行为: 效力待定
	仲裁协议	《仲裁法》	无效
胁迫	民事法律行为	《民法典》	可撤销
	仲裁协议	《仲裁法》	无效

5. 隐瞒仲裁协议起诉

当事人达成仲裁协议, 一方向人民法院起诉 **未声明有仲裁协议**, 人民法院受理后:

(1) 另一方在 **首次开庭前** 提交仲裁协议的, 人民法院应当 **驳回起诉**, 但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外;

(2) 另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的, **视为放弃仲裁协议**, 人民法院应当 **继续审理**。

6. 仲裁协议的独立性

仲裁协议独立存在。合同是否成立及其变更、不生效、终止、被撤销或者无效, **不影响**已经达成的仲裁协议的效力。

【例题 35·单选题】根据《仲裁法》的规定, 下列关于仲裁协议的表述中, 正确的是 ()。(2025 年忆、2024 年忆、2022 年忆)

- A. 仲裁协议可以采用口头形式订立
- B. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效
- C. 当事人对仲裁协议的效力有异议的, 可以在仲裁庭开庭之后请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定
- D. 合同无效, 该合同中订立的仲裁条款随之无效

【解析】(1) 选项 A: 仲裁协议应当以书面形式订立; (2) 选项 C: 应当在仲裁庭“首次开庭前”提出请求, 可以请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定, 也可以请求人民法院作出裁定; (3) 选项 D: 仲裁协议具有独立性, 合同是否成立及其变更、不生效、终止、被撤销或者无效, 不影响已经达成的仲裁协议的效力。

【例题 36·多选题】根据《仲裁法》的规定, 下列仲裁协议中, 无效的有 ()。(2024 年忆、2023 年忆、2022 年忆)

- A. 赵某与钱某在合同中约定了有效的仲裁条款, 但该合同因故解除
- B. 刘某与 15 周岁的吴某因买卖合同纠纷订立的仲裁协议
- C. 郑某采取胁迫手段, 迫使王某与其订立的仲裁协议
- D. 孙某与李某因继承纠纷订立的仲裁协议

【解析】(1) 选项 A: 考查仲裁协议的独立性; (2) 选项 BC: 考查仲裁协议无效的情形; (3) 选项 D: 考查仲裁的适用范围。



【例题 37·单选题】甲、乙签订买卖合同并另行订立了有效的仲裁协议，后因合同履行发生纠纷，乙隐瞒仲裁协议向法院起诉，法院受理了该案。开庭审理时，甲提出双方订有仲裁协议，法院对该案没有管辖权。下列对该案的处理方式中，正确的是（ ）。

- A. 法院与仲裁机构协商解决该案管辖权事宜
- B. 法院继续审理该案
- C. 法院中止审理，待确定仲裁协议效力后再决定是否继续审理
- D. 法院终止审理，由仲裁机构审理该案

【解析】甲于“开庭审理时”（首次开庭后）方提出异议，应当视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。

考点 17 仲裁程序

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 当事人申请仲裁，应当符合下列条件：

- (1) 有仲裁协议；
- (2) 有具体的仲裁请求和事实、理由；
- (3) 属于仲裁机构的受理范围。

2. 仲裁庭

(1) 仲裁庭可以由 3 名仲裁员或者 1 名仲裁员组成。由 3 名仲裁员组成的，设首席仲裁员。

(2) 当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定 1 名仲裁员；第 3 名仲裁员由当事人共同选定，也可以由当事人共同委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定。当事人约定第 3 名仲裁员由其各自选定的仲裁员共同选定的，从其约定。第 3 名仲裁员是首席仲裁员。

(3) 当事人约定由 1 名仲裁员成立仲裁庭的，仲裁员由当事人共同选定，也可以由当事人共同委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定。

3. 仲裁员独立

(1) 利益披露

① 仲裁员存在可能导致当事人对其独立性、公正性产生合理怀疑情形的，该仲裁员应当及时向仲裁机构书面披露。

② 仲裁机构应当将仲裁员书面披露情况、仲裁庭的组成情况书面通知当事人。

(2) 回避制度

仲裁员有下列情况之一的，必须回避，当事人也有权在首次开庭前提出回避申请，回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭终结前提出，提出回避申请应当说明理由：

- ① 是本案当事人、代理人，或者当事人、代理人的近亲属；
- ② 与本案有利害关系；
- ③ 与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁；
- ④ 私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼。



4. 仲裁裁决

(1) 开庭 vs 公开

①仲裁应当**开庭**进行。当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。

②仲裁**不公开**进行。当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外。

(2) 视为撤回申请 vs 缺席裁决

①申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可**视为撤回**仲裁申请。

②被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以**缺席裁决**。

(3) 和解

①当事人申请仲裁后,可以自行和解。达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出**裁决书**,也可以**撤回仲裁申请**。

②当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据仲裁协议申请仲裁。

(4) 调解

①仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。当事人自愿调解的,仲裁庭应当调解,调解不成的,应当及时作出裁决;调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。**调解书与裁决书具有同等法律效力**。

②调解书经双方当事人**签收**后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。

(5) 裁决的形成

①裁决应当按照**多数仲裁员的意见**作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按**首席仲裁员**的意见作出。

②**裁决书自作出之日起**发生法律效力。

【例题 38·单选题】根据《仲裁法》的规定,下列表述正确的是()。(2024 年忆、2023 年忆)

- A. 当事人在调解书签收后反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决
- B. 仲裁庭不能形成多数意见的,裁决应当按仲裁机构主任的意见作出
- C. 裁决书自双方当事人签收后,即发生法律效力
- D. 被申请人经书面通知无正当理由不到庭的,仲裁庭可以缺席裁决

解析 (1) 选项 A: 调解书经双方当事人签收后发生法律效力并具有强制执行力;当事人在调解书“签收前”反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。(2) 选项 B: 仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按“首席仲裁员”的意见作出。(3) 选项 C: 仲裁裁决书自“作出”之日起发生法律效力。

【例题 39·单选题】根据《仲裁法》的规定,下列关于仲裁裁决的表述中,正确的是()。(2023 年忆)

- A. 多数仲裁员与首席仲裁员意见不一致时,裁决应当按首席仲裁员的意见作出
- B. 仲裁开庭审理后,当事人不得自行和解



C. 裁决书自双方当事人签收后发生法律效力

D. 仲裁庭在作出裁决前可以先行调解

解析 (1) 选项 A: “多数仲裁员与首席仲裁员的意见不一致”, 意味着仲裁庭有少数意见, 应当按照多数仲裁员的意见作出裁决; (2) 选项 B: 当事人申请仲裁后, 当事人可以自行和解 (并未要求和解必须在首次开庭前完成); (3) 选项 C: 裁决书“自作出之日起”发生法律效力。

【例题 40·单选题】根据《仲裁法》的规定, 仲裁庭不能形成多数意见的, 裁决应当()。
(2023 年忆)

A. 按照仲裁机构主任的意见作出

B. 按照首席仲裁员的意见作出

C. 由仲裁员达成一致意见后作出

D. 按照各仲裁员的意见分别作出

【例题 41·判断题】根据《仲裁法》的规定, 仲裁裁决书自送达之日起发生法律效力。
() (2022 年忆)

解析 仲裁实行“一裁终局”制度, 裁决书自“作出之日”起发生法律效力。

【例题 42·多选题】根据《仲裁法》的规定, 仲裁员具有特定情形必须回避。下列情形中, 属于该特定情形的有()。(2021 年忆)

A. 接受本案当事人的请客送礼

B. 是本案当事人的近亲属

C. 与本案有利害关系

D. 私自会见本案当事人的代理人

考点 18 仲裁效力

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 强制执行

一方当事人不履行仲裁裁决的, 另一方当事人可以依照规定向人民法院申请执行。

2. 裁决的撤销

(1) 撤销情形

①没有仲裁协议;

②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁;

③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序;

④裁决所根据的证据是伪造的;

⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据;

⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿, 徇私舞弊、枉法裁决行为。

(2) 是否撤销

①人民法院经组成合议庭审查核实裁决有上述情形之一的, 应当裁定撤销。

②人民法院认定该裁决违背公共利益的, 应当裁定撤销。

(3) 管辖法院

当事人提出证据证明裁决有法定情形之一的, 可以向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决。



(4) 相关时限

当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起3个月内提出。

(5) 裁决被撤销的后果

仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院提起诉讼。

3. 强制执行申请与撤销裁决申请并存

一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,人民法院应当裁定中止执行:

(1) 人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行;

(2) 撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行。

【例题 43·判断题】当事人一方申请执行仲裁裁决,另一方申请撤销仲裁裁决,人民法院应当裁定中止执行。() (2025 年忆)

【例题 44·单选题】根据《仲裁法》的规定,当事人一方申请执行仲裁裁决,另一方申请撤销,人民法院应当首先裁定()。(2023 年忆、2022 年忆)

A. 终结执行仲裁裁决

B. 中止执行仲裁裁决

C. 撤销仲裁裁决

D. 继续执行仲裁裁决

【例题 45·多选题】根据《仲裁法》的规定,下列情形中,属于仲裁裁决的法定撤销情形的有()。(2021 年忆)

A. 仲裁庭的组成违反法定程序

B. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围

C. 仲裁员在仲裁该案时有枉法裁决行为

D. 对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据

【例题 46·判断题】当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应撤销情形的,可在收到裁决书之日起1年内,向仲裁机构所在地的基层人民法院申请撤销仲裁裁决。()

【解析】错误有两处:(1) 时限应为“收到裁决书之日起3个月内”;(2) 管辖法院应为“中级人民法院”。

第五单元 民事诉讼



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! (见群)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 19 民事诉讼的适用范围

学习方法 | 记忆为主

公民之间、法人之间, 其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系发生纠纷, 可以提起民事诉讼。适用《民事诉讼法》的案件主要有:

例题 - 答案 | 43. √ 44. B 45. ABCD 46. ×



1. 民事纠纷案件

(1) 由民法调整的物权关系、债权关系、知识产权关系、人身权关系引起的诉讼, 如房屋产权争议案件、合同纠纷案件、侵犯著作权案件、侵犯名誉权案件等。

(2) 由民法调整的婚姻家庭关系、继承关系、收养关系引起的诉讼, 如离婚案件、追索抚养费案件、财产继承案件、解除收养关系案件等。

(3) 由经济法调整的经济关系中属于民事性质的诉讼, 如因环境污染引起的侵权案件、因不正当竞争引起的损害赔偿案件等。

2. 商事纠纷案件, 如票据纠纷案件、股东权益纠纷案件、保险合同纠纷案件、证券纠纷案件等。

3. 劳动争议案件, 如劳动合同纠纷案件等。

4. 法定的非讼案件

(1) 适用特别程序审理的案件, 如选民资格案件、宣告失踪或宣告死亡案件、指定遗产管理人案件、认定公民无民事行为能力或限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件、实现担保物权案件;

(2) 适用督促程序审理的案件;

(3) 适用公示催告程序审理的案件。

【例题 47·多选题】下列争议与纠纷中, 可以适用《民事诉讼法》的有()。(2025 年忆)

- A. 李某与 P 县市场监督管理局之间的行政处罚争议
- B. 赵某与甲公司之间的确认劳动关系纠纷
- C. 钱某与 N 县自来水公司之间的供用水合同纠纷
- D. 孙某与 M 县民政局之间的给付抚恤金争议

【解析】(1) 选项 B: 劳动争议仲裁适用《劳动争议调解仲裁法》, 不适用《仲裁法》, 但劳动诉讼属于民事诉讼, 适用《民事诉讼法》;(2) 选项 AD: 属于行政争议, 考虑通过行政复议、行政诉讼程序解决。

【例题 48·多选题】下列各项中, 属于适用特别程序审理的民事案件的有()。(2022 年忆)

- A. 选民资格案件
- B. 宣告失踪案件
- C. 认定公民无民事行为能力案件
- D. 公示催告程序案件

【解析】选项 D: 属于非诉案件, 但不属于适用特别程序审理的案件。

考点 20 民事诉讼的基本制度

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 合议制度

(1) 合议制度是一种基本的审判组织形式, 独任制仅在法律规定的特殊情形下采用。

(2) 我国民事诉讼审判组织的组成

	第一审民事案件	第二审民事案件
合议制 (3 人以上单数)	①审判员、人民陪审员共同组成 ②由审判员组成	由审判员组成



	第一审民事案件	第二审民事案件
独任制	1 名审判员独任审理	

(3) 可以独任审理的情形

①适用简易程序、特别程序(选民资格案件及重大、疑难的案件除外)、督促程序、公示催告程序公示催告阶段审理的民事案件,由审判员一人独任审理。

②基层人民法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件,可以由审判员一人适用普通程序独任审理。

③中级人民法院对第一审适用简易程序审结或者不服裁定提起上诉的第二审民事案件,事实清楚、权利义务关系明确的,经双方当事人同意,可以由审判员一人独任审理。

(4) 不得独任审理的情形

①涉及国家利益、社会公共利益的案件;

②涉及群体性纠纷,可能影响社会稳定的案件;

③人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件;

④属于新类型或者疑难复杂的案件;

⑤法律规定应当组成合议庭审理的案件;

⑥其他不宜由审判员一人独任审理的案件(包括但不限于选民资格案件、公示催告程序除权判决阶段案件)。

2. 回避制度

(1) 适用的人员范围:审判人员、法官助理、书记员、司法技术人员、翻译人员、鉴定人、勘验人。

(2) 途径:适用回避制度的人员自行申请回避、当事人口头或书面申请回避。

(3) 应当回避的情形

①是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的;

②与本案有利害关系的;

③与本案当事人、诉讼代理人有其他关系,可能影响对案件公正审理的;

④接受当事人、诉讼代理人请客送礼,或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的。

3. 公开审判制度

(1) 仲裁:原则上不公开

(2) 民事诉讼:以公开为原则

(1) 公开审理

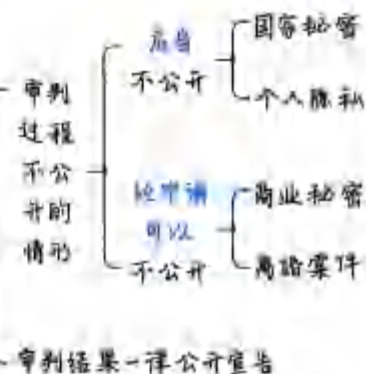
人民法院审理民事案件,除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外,应当公开进行。离婚案件,涉及商业秘密案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理。

(2) 公开审判包括审判过程公开和审判结果公开两项内容,不论案件是否公开审理,一律公开宣告判决。

4. 两审终审制度

(1) 基本含义

两审终审制度是指一个诉讼案件经过两级人民法院审判后即终结的制度。我国人民法院分为四级:最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院。





(2) 对终审判决、裁定, 当事人不得上诉, 如果发现终审裁判确有错误, 可以通过审判监督程序予以纠正。

(3) 适用一审终审的特殊案件

- ① 适用特别程序、督促程序、公示催告程序和简易程序中的小额诉讼程序审理的案件;
- ② 最高人民法院所作的一审判决、裁定。

【例题 49·多选题】根据民事诉讼法律制度的规定, 下列关于两审终审制度的表述中, 正确的有 ()。(2025 年忆)

- A. 适用公示催告程序审理的案件, 实行一审终审
- B. 适用简易程序中的小额诉讼程序审理的案件, 实行两审终审
- C. 最高人民法院所作的一审判决, 为终审判决
- D. 适用特别程序审理的案件, 实行两审终审

【解析】选项 ABCD 均为适用一审终审的特殊案件。

【例题 50·多选题】下列民事案件中, 可以由 1 名审判员独任审理的有 ()。(2023 年忆)

- A. 适用简易程序审理的案件
- B. 选民资格案件
- C. 适用督促程序审理的案件
- D. 公示催告程序除权判决阶段的案件

【解析】(1) 选项 B: 适用特别程序审理的案件, 可以由审判员一人独任审理, 但选民资格案件及重大、疑难的案件除外; (2) 选项 D: 公示催告程序公示催告阶段的案件, 可以由审判员一人独任审理。

【例题 51·多选题】赵某是甲公司高级技术人员, 因泄露甲公司商业秘密被甲公司起诉。有关该案是否公开审理和宣判, 下列说法正确的有 ()。(2023 年忆)

- A. 该案应当不公开审理
- B. 法院可以根据当事人的申请不公开审理该案
- C. 法院可以根据当事人的申请不公开宣告该案判决
- D. 不论法院是否公开审理该案, 判决均应公开宣告

【解析】(1) 选项 AB: 本案涉及商业秘密, 属于“经申请可以不公开”; (2) 选项 CD: 不论案件是否公开审理, 一律公开宣告判决。

【例题 52·判断题】适用简易程序中的小额诉讼程序审理的民事案件, 实行一审终审。() (2021 年忆)



考点 21 民事诉讼的地域管辖

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 概述

诉讼管辖有级别管辖和地域管辖之分,级别管辖解决各级人民法院之间受理第一审案件的分工和权限;地域管辖解决不同地区的同级人民法院之间受理第一审案件的分工和权限。

2. 地域管辖——一般案件

(1) 一般地域管辖:“原告就被告”

①对公民提起的民事诉讼,由**被告住所地**人民法院管辖,被告住所地与经常居住地不一致的,由**经常居住地**人民法院管辖。

②对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由**被告住所地**人民法院管辖。

③同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,各该人民法院都有管辖权。

解释

(1) 公民的住所地,是指该公民的户籍所在地;公民的经常居住地,是指公民离开住所地至起诉时已连续居住 1 年以上的地方,但公民住院就医的地方除外。

(2) 法人或者其他组织的住所地,是指法人或者其他组织的主要办事机构所在地,主要办事机构所在地不能确定的,法人或者其他组织的注册地或者登记地为住所地。

(2) 共同管辖和选择管辖

两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由**最先立案**的人民法院管辖:

①先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院;(不得“踢皮球”)

②人民法院在**立案前发现**其他有管辖权的人民法院已先立案的,不得**重复立案**;(不得“抢案子”)

③人民法院在**立案后发现**其他有管辖权的人民法院已先立案的,裁定将案件**移送**给先立案的人民法院。(不得“抢案子”)

3. 专属管辖

(1) 基本规定

纠纷类型	管辖法院
因不动产纠纷提起的诉讼	不动产所在地 人民法院
因港口作业中发生纠纷提起的诉讼	港口所在地 人民法院
因继承遗产纠纷提起的诉讼	①被继承人死亡时 住所地 人民法院 ② 主要遗产所在地 人民法院

提示

适用专属管辖的纠纷,除法律列举的人民法院外,其他法院(包括被告住所地人民法院)均无管辖权。

(2) 关于“不动产纠纷”的细节规定

①不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的**物权纠纷**。



②视同不动产纠纷

农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。（2025 年综合题）

③何谓“不动产所在地”

不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

4. 协议管辖（2025 年、2023 年综合题）

合同纠纷或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

5. 特殊地域管辖

（1）基本规定

纠纷类型		管辖法院
合同纠纷 (另有规定除外)		(1) 被告住所地人民法院 (2) 合同履行地人民法院
票据权利纠纷		(1) 被告住所地人民法院 (2) 票据支付地人民法院
公司设立、确认股东资格、股东名册记载、请求变更公司登记、股东知情权、公司决议、公司合并、公司分立、公司减资、公司增资、分配利润、解散等纠纷		公司住所地人民法院
侵权行为		(1) 被告住所地人民法院 (2) 侵权行为地人民法院，包括： ①侵权行为实施地人民法院 ②侵权结果发生地人民法院
保险合同 纠纷	财产保险合同纠纷且保险标的物是运输工具或者运输中的货物	(1) 被告住所地人民法院 (2) 运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地人民法院
	人身保险合同纠纷	(1) 被告住所地人民法院 (2) 被保险人住所地人民法院
	其他保险合同纠纷	(1) 被告住所地人民法院 (2) 保险标的物所在地人民法院
因铁路、公路、水上、航空运输和联合运输合同纠纷提起的诉讼		(1) 被告住所地人民法院 (2) 运输始发地人民法院 (3) 运输目的地人民法院
因铁路、公路、水上和航空事故请求损害赔偿提起的诉讼		(1) 被告住所地人民法院 (2) 事故发生地人民法院 (3) 车辆、船舶最先到达地、航空器最先降落地人民法院



(2) 关于“合同履行地”的细化规定

①合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地（不包括合同履行地）人民法院管辖。（2024 年综合题）

②合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。

③即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。

④财产租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地，合同对履行地有约定的，从其约定。

⑤以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其他方式交付标的的，收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

【例题 53·单选题】赵某因房屋租赁合同纠纷对钱某提起诉讼，下列人民法院中，对该诉讼具有管辖权的是（ ）。(2025 年忆、2024 年忆)

- A. 赵某住所地 P 县人民法院
- B. 钱某住所地 Q 县人民法院
- C. 租赁合同签订地 N 县人民法院
- D. 房屋所在地 M 县人民法院

【解析】农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，视同不动产纠纷，按照不动产纠纷确定管辖（即由不动产所在地人民法院管辖）。

【例题 54·多选题】根据民事诉讼法律制度的规定，下列关于民事案件管辖的表述中，正确的有（ ）。(2024 年忆、2022 年忆)

- A. 先立案的人民法院不得将案件移送给另一个有管辖权的人民法院
- B. 人民法院在立案前发现其他有管辖权的人民法院已经先立案的，不得重复立案
- C. 原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖
- D. 人民法院立案后发现其他有管辖权的人民法院已经先立案的，可以裁定将案件移送给上级人民法院

【解析】选项 D：人民法院在立案后发现其他有管辖权的人民法院已先立案的，应当裁定将案件移送给“先立案的人民法院”。

【例题 55·单选题】甲公司因建设工程施工合同纠纷对乙公司提起诉讼。根据民事诉讼法律制度的规定，下列人民法院中，对该诉讼有管辖权的是（ ）。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 甲公司住所地 P 县人民法院
- B. 乙公司住所地 Q 县人民法院
- C. 建设工程施工合同签订地 M 县人民法院
- D. 建设工程所在地 N 县人民法院

【解析】本题考查“视同不动产纠纷”，对建设工程施工合同纠纷而言，不动产所在地即建设工程所在地。

【例题 56·单选题】下列不动产相关纠纷中，不按照不动产纠纷确定管辖的是（ ）。(2022 年忆)



A. 房屋租赁合同纠纷

B. 建设工程施工合同纠纷

C. 相邻排水关系纠纷

D. 商品房买卖合同纠纷

解析 (1) 选项 AB: 视同不动产纠纷确定管辖; (2) 选项 C: 因不动产相邻关系引起的物权纠纷, 属于不动产纠纷; (3) 选项 D: “政策性”房屋买卖合同纠纷视同不动产纠纷确定管辖, 商品房买卖合同纠纷按照合同纠纷确定管辖。

【例题 57·单选题】下列民事纠纷中, 当事人不得约定纠纷管辖法院的是 ()。(2023 年忆)

A. 收养协议纠纷

B. 租赁合同纠纷

C. 物权纠纷

D. 商标权纠纷

解析 只有合同纠纷 (选项 B) 和其他财产权益纠纷 (选项 CD) 可以适用协议管辖。

【例题 58·多选题】甲公司因票据权利纠纷对乙公司提起诉讼, 下列人民法院中对该诉讼有管辖权的有 ()。(2024 年忆)

A. 甲公司住所地 M 县人民法院

B. 票据出票地 N 县人民法院

C. 乙公司住所地 P 县人民法院

D. 票据支付地 Q 县人民法院

解析 因票据权利纠纷提起的诉讼, 由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。

考点 22 民事诉讼的第一审程序

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 起诉条件

- (1) 原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织;
- (2) 有明确的被告;
- (3) 有具体的诉讼请求和事实、理由;
- (4) 属于人民法院受理民事诉讼的范围和管辖范围。

2. 简易程序

(1) 基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件, 适用简易程序。

(2) 不适用简易程序的案件

- ①起诉时被告下落不明的;
- ②发回重审的;
- ③当事人一方人数众多的;
- ④适用审判监督程序的;
- ⑤涉及国家利益、社会公共利益的;
- ⑥第三人起诉请求改变或者撤销生效判决、裁定、调解书的;
- ⑦其他不宜适用简易程序的案件。

(3) 简易之处

①当事人双方可就开庭方式向人民法院提出申请, 由人民法院决定是否准许。经当事人双方同意, 可以采用视听传输技术等方式开庭。



②简便的传唤、通知、送达方式

(A) 人民法院可以采取捎口信、电话、短信、传真、电子邮件等简便方式传唤双方当事人、通知证人和送达诉讼文书。

(B) 以简便方式送达的开庭通知, 未经当事人确认或者没有其他证据证明当事人已经收到的, 人民法院不得缺席判决。

(C) 通过电子方式送达的判决书、裁定书、调解书, 受送达人提出需要纸质文书的, 人民法院应当提供。

③适用简易程序审理案件, 由审判员独任审判, 书记员担任记录。

(4) 程序转换

①人民法院发现案件不宜适用简易程序, 需要转为普通程序审理的, 应当在审理期限届满前作出裁定, 并将审判人员及相关事项书面通知双方当事人。案件转为普通程序审理的, 审理期限自人民法院立案之日计算。

②已经按照普通程序审理的案件, 在开庭后不得转为简易程序审理。

3. 小额诉讼程序

(1) 适用小额诉讼程序的案件: 适用简易程序 + 简单金钱给付

在满足简易程序的前提下, 基层人民法院及其派出的人民法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件, 适用更为简易的小额诉讼程序。

(2) 不得适用小额诉讼程序的案件

①人身关系、财产确权案件;

②涉外案件;

③需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件;

④一方当事人下落不明的案件;

⑤当事人提出反诉的案件;

⑥其他不宜适用小额诉讼程序审理的案件。

(3) 适用小额诉讼程序审理案件, 可以一次开庭审结并且当庭宣判。

【例题 59·判断题】一方当事人下落不明的民事案件, 不得适用小额诉讼程序。()
(2025 年忆)

【解析】被告下落不明, 可以起诉, 但不适用简易程序, 相应地, 不适用小额诉讼程序。

【例题 60·判断题】起诉时被告下落不明的民事诉讼案件, 可以适用简易程序。()
(2024 年忆、2022 年忆)

【解析】起诉时被告下落不明, 可以起诉, 但不适用简易程序。

【例题 61·多选题】根据民事诉讼法律制度的规定, 下列关于民事诉讼简易程序的表述中, 正确的有 ()。(2024 年忆、2022 年忆)

A. 适用简易程序审理案件, 一律由审判员组成合议庭审理

B. 经当事人双方同意, 可以采用视听传输技术等方式开庭

C. 已经按照普通程序审理的案件, 在开庭后经双方当事人同意可以转为简易程序审理



D. 人民法院可以采取电子邮件方式送达诉讼文书

解析 (1) 选项 A: 适用简易程序、特别程序(选民资格案件及重大、疑难的案件除外)、督促程序、公示催告程序公示催告阶段审理的民事案件, 由审判员一人独任审理; (2) 选项 C: 已经按照普通程序审理的案件, 在开庭后不得转为简易程序审理。

考点 23 民事诉讼的第二审程序

学习方法 | 记忆技巧

1. 我国实行两审终审制, 当事人不服地方人民法院第一审判决、裁定的, 有权向上一级人民法院提起上诉。上诉必须具备以下条件:

- (1) 只有 **第一审案件的当事人** 才可以提起上诉;
- (2) 只能对法律规定的 **可以上诉的判决、裁定** 提起上诉。

2. 上诉期

(1) 当事人不服地方人民法院第一审判决的, 有权在 **判决书** 送达之日起 **15 日** 内向上一级人民法院提起上诉。

(2) 当事人不服地方人民法院第一审裁定的, 有权在 **裁定书** 送达之日起 **10 日** 内向上一级人民法院提起上诉。

3. 上诉状的提出

上诉 **应当递交上诉状**, 上诉状 **应当通过原审人民法院** 提出, 并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的, 第二审人民法院应当在 5 日内将上诉状移交原审人民法院。

4. 二审判决的类型

- (1) 原判决认定事实清楚, 适用法律正确的, 判决驳回上诉, 维持原判;
- (2) 原判决适用法律错误, 依法改判;
- (3) 原判决认定事实错误, 或者原判决认定事实不清, 证据不足, 裁定撤销原判决, 发回原审人民法院重审, 或者查清事实后改判;
- (4) 原判决违反法定程序, 可能影响案件正确判决的, 裁定撤销原判决, 发回原审人民法院重审。

【例题 62·单选题】 根据《民事诉讼法》的规定, 下列有关第二审程序的说法中, 不正确的是 ()。(2023 年忆、2021 年忆)

- A. 只有第一审案件的当事人可以提起上诉
- B. 当事人应当通过原审人民法院提交上诉状
- C. 当事人对重审案件的判决和裁定不可以上诉
- D. 第二审人民法院的判决和裁定是终审的判决和裁定

【例题 63·单选题】 下列关于民事诉讼第二审程序的表述中, 不正确的是 ()。(2023 年忆)

- A. 只有第一审案件的当事人可以提起上诉



- B. 当事人不服地方人民法院第一审裁定的, 有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉
- C. 上诉应当递交上诉状, 上诉状应当通过原审人民法院提出
- D. 原判决适用法律错误的, 发回原审人民法院重审

解析 选项 D: 原判决适用法律错误的, “依法改判”(而非发回重审)。

(1) 再审是“纠错”, 二审专治“不服”;

(2) 再审针对已经生效的裁判, 二审针对尚未生效的裁判。

考点 24 审判监督程序(再审程序)

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

类型		具体规定
决定再审		各级人民法院院长对本院已经发生法律效力 ⁽¹⁾ 的判决、裁定、调解书, 发现确有错误, 认为需要再审的
		提交审判委员会讨论决定(而非直接决定)
申请再审		最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力 ⁽²⁾ 的判决、裁定、调解书, 发现确有错误的
		2 选 1: (1) 提审 (2) 指令下级人民法院再审
	申请途径	(1) 当事人对已经发生法律效力 ⁽¹⁾ 的判决、裁定, 认为有错误的, 可以向上一级人民法院申请再审 (2) 当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件, 也可以向原审人民法院申请再审
	效果	当事人申请再审的, 不停止判决、裁定的执行
不予受理的再审申请	期限	当事人对已经发生法律效力 ⁽¹⁾ 的调解书申请再审, 应当在调解书发生法律效力后 6 个月内提出
		(1) 再审申请被驳回后再次提出申请的 (2) 对再审判决、裁定提出申请的 (3) 在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议或者抗诉决定后又提出申请的

【例题 64·多选题】下列关于审判监督程序的表述中, 符合民事诉讼法律制度的有()。(2025 年忆)

- A. 当事人对已经发生法律效力⁽¹⁾的调解书申请再审, 应当在调解书发生法律效力后 6 个月内提出
- B. 上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力⁽²⁾的判决, 发现确有错误, 可以提审
- C. 上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力⁽²⁾的判决, 发现确有错误, 应当指令下级人民法院再审



D. 对再审判决、裁定提出再审申请的, 人民法院不予受理

解析 选项 BC: 最高人民法院对地方各级人民法院、上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书, 发现确有错误的, 有权“提审或者指令下级人民法院再审”。

【例题 65·判断题】 民事诉讼当事人申请再审的, 不停止判决、裁定的执行。() (2024 年忆)

解析 当事人申请再审的, 不停止判决、裁定的执行。

【例题 66·单选题】 有关审判监督程序的下列说法中, 符合民事诉讼法律制度规定的是 ()。(2022 年忆)

- A. 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决, 发现确有错误的, 有权决定再审
- B. 当事人对已经发生法律效力的判决, 认为有错误的, 可以向上一级人民法院申请再审
- C. 上级人民法院对下级人民法院已经发生法律效力的判决, 发现确有错误的, 应当提审
- D. 当事人申请再审的, 受理再审申请的人民法院应当决定停止判决、裁定的执行

解析 (1) 选项 A: 应当提交审判委员会讨论决定是否再审, 而非由院长决定是否再审; (2) 选项 C: 上级人民法院有权提审或者指令下级人民法院再审; (3) 选项 D: 当事人申请再审的, 不停止判决、裁定的执行。

【例题 67·多选题】 对于民事案件当事人的下列再审申请, 人民法院不予受理的有 ()。(2021 年忆)

- A. 再审申请被驳回后再次提出申请的
- B. 在人民检察院对当事人的申请作出不予提出再审检察建议后又提出申请的
- C. 对再审判决、裁定提出申请的
- D. 在调解书发生法律效力后 3 个月提出申请的

解析 选项 D: 应在调解书发生法律效力后“6 个月内”提出申请。

考点 25 民事诉讼的其他程序

学习方法 | 记忆为主

1. 法院调解

(1) 适用调解的情形

适用一审程序、二审程序与再审程序审理的民事案件, 根据当事人自愿的原则, 均可在事实清楚的基础上, 分清是非, 进行调解。

(2) 不得调解的情形

①适用特别程序、督促程序、公示催告程序的案件;

②婚姻等身份关系确认案件;

③其他根据案件性质不能调解的案件。

身份关系确认案件

(1) 申请仲裁: ×

(2) 适用小额诉讼程序审理: ×

(3) 法院调解: ×



(3) 调解书

除特殊情况外,调解达成协议,人民法院应当制作调解书。调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。

(4) 调解的效力

法院调解生效后,具有以下法律效力:

①诉讼结束,当事人不得以同一事实和理由再行起诉;

②该案的诉讼法律关系消灭;

③对调解书不得上诉;

调解书不得上诉,但可依法再审,申请强制执行。

④当事人在诉讼中的实体权利义务争议消灭;

⑤具有给付内容的调解书具有强制执行效力。

2. 强制执行

对发生法律效力的判决、裁定、调解书和其他应由人民法院执行的法律文书(例如,仲裁裁决书),当事人必须履行;一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行。

【例题 68·单选题】根据民事诉讼法律制度的规定,有关法院调解,下列说法正确的是()。(2023 年忆)

A. 调解书自作出之日起生效

B. 具有给付内容的调解书具有强制执行力

C. 对调解书不服,可以上诉

D. 再审程序审理的民事案件,不适用调解

解析 (1) 选项 A: 应为经双方当事人“签收”后,具有法律效力;(2) 选项 C: 调解书不得上诉,但可依法再审、申请强制执行。

第六单元 诉讼时效制度



恭喜您解锁新单元!使用微信或“会计云课堂”App 扫码,过关更高效! <免费>

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 26 诉讼时效基本理论

5 年热点

学习方法 | 理解+记忆

1. 什么是诉讼时效?

诉讼时效是指权利人不在法定期间内行使权利而失去诉讼保护的制度。具体而言:

权利	具体阐释
权利人的 起诉权不消灭	权利人超过诉讼时效期间后起诉的,人民法院应当受理



权利	具体阐释	
义务人获得了 诉讼时效抗辩权	主动抗辩	权利人超过诉讼时效期间后起诉, 人民法院受理后: (1) 义务人提出诉讼时效抗辩的, 人民法院查明无中止、中断、延长事由的, 判决驳回权利人的诉讼请求 (2) 义务人未提出诉讼时效抗辩的, 人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判
	及时抗辩	当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩, 在二审期间提出的, 人民法院不予支持, 但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的情形除外; 当事人未按照规定提出诉讼时效抗辩, 却以诉讼时效期间届满为由申请再审或者提出再审抗辩的, 人民法院不予支持
权利人的 实体权利不消灭	(1) 诉讼时效期间届满后, 当事人自愿履行义务的, 不受诉讼时效限制 (2) 义务人履行了义务后, 又以诉讼时效期间届满为由抗辩的, 人民法院不予支持	

2. 诉讼时效期间的性质: 法定期间

(1) 诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定, 当事人约定无效。

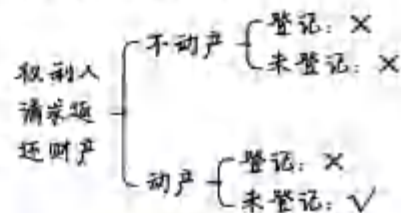
(2) 当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。

3. 诉讼时效的适用对象

诉讼时效主要适用于请求权, 但下列请求权不适用诉讼时效的规定:

- (1) 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险;
- (2) 不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产;
- (3) 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费;
- (4) 支付存款本金及利息请求权;
- (5) 兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;
- (6) 基于投资关系产生的缴付出资请求权; (2025 年综合题)
- (7) 依法不适用诉讼时效规定的其他请求权。

是否适用诉讼时效



【例题 69·单选题】下列请求权中, 适用诉讼时效的是 ()。(2025 年忆、2024 年忆、2023 年忆、2022 年忆、2021 年忆)

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A. 甲公司对股东孙某的缴付出资请求权 | B. 赵某对钱某的支付违约金请求权 |
| C. 吴某对郑某的支付抚养费请求权 | D. 李某对周某的排除妨碍请求权 |

【解析】(1) 选项 A: 基于投资关系产生的缴付出资请求权, 不适用诉讼时效; (2) 选项 C: 请求支付抚养费、赡养费或者扶养费, 不适用诉讼时效; (3) 选项 D: 请求停止侵害、排除妨碍、消除危险, 不适用诉讼时效。



【例题 70·单选题】有关诉讼时效的下列说法中,不正确的是()。(2023 年忆)

- A. 当事人不可以约定延长或缩短诉讼时效期间
- B. 诉讼时效期间届满后,义务人已经自愿履行义务的,不得请求返还
- C. 当事人未按照规定提出诉讼时效抗辩,却以诉讼时效期间届满为由申请再审的,人民法院不予支持
- D. 当事人未提出诉讼时效抗辩,人民法院可以主动适用诉讼时效规定

【解析】选项 D: 义务人未提出诉讼时效抗辩的,人民法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。

考点 27 诉讼时效期间的确定

学习方法 | 理解+记忆

诉讼时效期间的确定要点综述

		起算点	长度	性质
普通诉讼时效期间	一般情况	自知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起	3 年	可依法中止、中断,不得延长
	未约定履行期限	(1) 可以确定履行期限的,诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算 (2) 不能确定履行期限的,诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的,诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算		
	当事人约定同一债务分期履行	自最后一期履行期限届满之日起		
	无民事行为能力人或限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权	自该法定代理终止之日起(且权利人知道或应当知道权利受到侵害以及义务人)		
	未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权	自受害人年满 18 周岁之日起(且权利人知道或应当知道权利受到侵害以及义务人)		
特殊诉讼时效期间	海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权	——	1 年	
	海上拖航合同的请求权			
	有关共同海损分摊的请求权			



续表

		起算点	长度	性质
特殊诉讼时效期间	人寿保险的保险金请求权	自被保险人或受益人知道或者应当知道保险事故发生之日起（商业责任险：自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起）	5 年	可依法中止、中断，不得延长
	其他保险的保险金请求权		2 年	
最长诉讼时效期间		自权利受到损害之日起	20 年	不发生中止、中断，但可延长

【例题 71·单选题】有关诉讼时效制度，下列说法错误的是（ ）。(2021 年忆)

- A. 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，法律另有规定的，依照其规定
- B. 未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人受到侵害之日起计算
- C. 当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算
- D. 自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长

【例题 72·单选题】赵某与钱某订立买卖合同，约定赵某于 2025 年 3 月 1 日向钱某供货，钱某在收到货物后 1 个月内支付价款。赵某依合同履约，钱某未支付价款，赵某一直未向钱某要求支付价款。赵某对钱某的价款支付请求权的诉讼时效期间届满日为（ ）。

- A. 2027 年 4 月 1 日
- B. 2027 年 3 月 1 日
- C. 2028 年 3 月 1 日
- D. 2028 年 4 月 1 日

【解析】(1) 买卖合同适用 3 年的诉讼时效期间；(2) 约定履行期限之债的诉讼时效，自履行期限届满之日（2025 年 4 月 1 日）开始计算。

考点 28 诉讼时效的中止和中断

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 基本规定

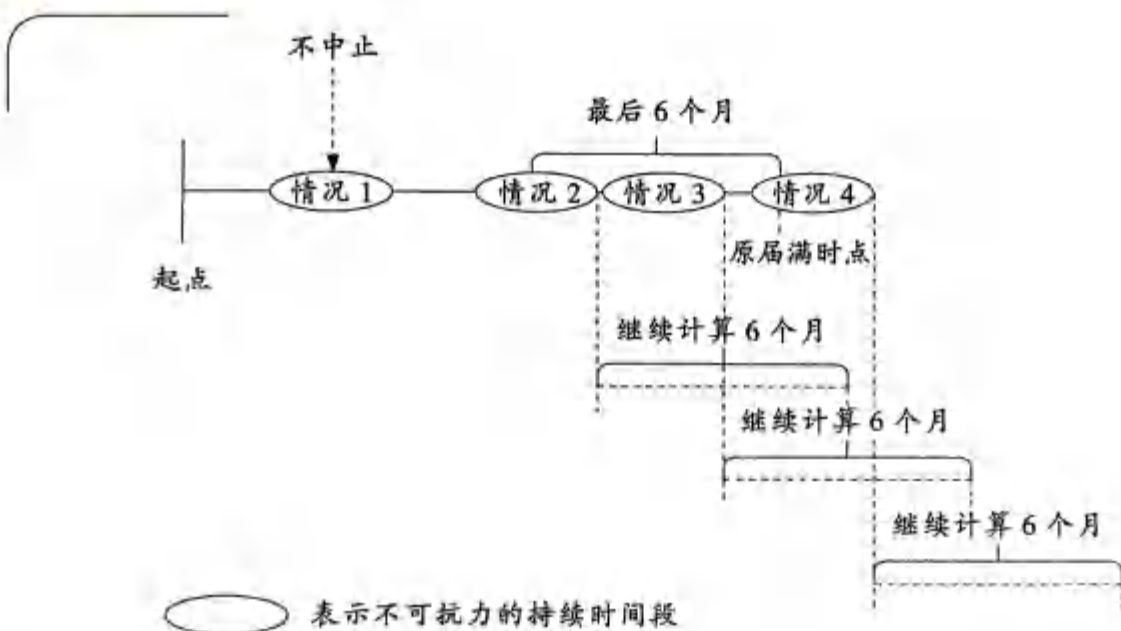
	发生原因（事由）	发生时间	对诉讼时效期间的影响
中止	(1) 不可抗力 (2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权 (3) 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人 (4) 权利人被义务人或者其他控制 (5) 其他导致权利人不能行使请求权的障碍	诉讼时效期间的最后 6 个月内	暂停，中止事由消失后继续计算 6 个月



	发生原因(事由)	发生时间	对诉讼时效期间的影响
中断	(1) 权利人主张权利 ① 权利人向义务人提出履行请求 ② 权利人提起诉讼或者申请仲裁 ③ 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形 (2) 义务人同意履行义务 包括义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或行为	诉讼时效进行中	清零, 从中断、有关程序终结时起, 诉讼时效期间重新计算

2. 细节 1: 对“最后 6 个月”的理解

速懂案例



【分析】

(1) 在情况 1 中, 由于不可抗力完全未发生在诉讼时效期间的最后 6 个月内, 诉讼时效期间不中止。

(2) 在情况 2~4 中, 不可抗力开始时间各不相同, 但在诉讼时效期间的最后 6 个月内均存在不可抗力, 因此, 3 种情况均引发诉讼时效期间的中止。不过, 考生不必关注诉讼时效期间是何时开始中止的, 因为开始中止的时间已经没有意义了, 不论何时开始中止的, 诉讼时效期间都是自不可抗力消灭之日起继续计算 6 个月。

3. 细节 2: 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形

具体包括: 申请支付令; 申请破产、申报破产债权; 为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡; 申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施; 申请强制执行; 申请追加当事人或者被通知参加诉讼; 在诉讼中主张抵销等。还包括: 权利人向人民调解委员会以及其他依法有权解



决相关民事纠纷的国家机关、事业单位、社会团体等社会组织提出保护相应民事权利的请求；权利人向公安机关、人民检察院、人民法院报案或者控告，请求保护其民事权利。

4. 细节 3：有关连带债权债务的理解

(1) 对于连带债权人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定对其他连带债权人也发生诉讼时效中断的效力。

(2) 对于连带债务人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定对其他连带债务人也发生诉讼时效中断的效力。

【例题 73·多选题】在诉讼时效期间的最后 6 个月内发生的下列情形中，导致诉讼时效中止的有（ ）。(2025 年忆)

- A. 发生不可抗力
- B. 权利人被义务人控制
- C. 权利人向义务人提出履行要求
- D. 义务人作出分期履行的承诺

【解析】选项 CD：属于诉讼时效“中断”事由。

【例题 74·单选题】根据民事诉讼法律制度的规定，在诉讼时效期间最后 6 个月内发生或存续的下列事由中，能够引起诉讼时效中止的是（ ）。(2022 年忆)

- A. 权利人提起诉讼
- B. 义务人请求延期履行
- C. 权利受到侵害的无民事行为能力人的法定代理人死亡
- D. 权利受到侵害的完全民事行为能力人的委托代理人死亡

【解析】(1) 选项 AB：属于诉讼时效中断事由；(2) 选项 D：该情形导致委托代理关系终止，权利人可以继续亲自主张权利或者委托其他代理人代为主张权利，也就是说，该情形对诉讼时效不产生直接影响，既不属于诉讼时效中止事由，也不属于诉讼时效中断事由。

【例题 75·多选题】下列有关诉讼时效中止的说法中，正确的有（ ）。

- A. 权利人向义务人提出履行义务请求的，诉讼时效中止
- B. 引起诉讼时效中止的法定事由应发生于或存续至诉讼时效期间的最后 6 个月内
- C. 诉讼时效中止的事由消除以后，重新计算诉讼时效期间
- D. 权利人被义务人控制使其不能行使请求权，是诉讼时效中止的法定事由

【解析】(1) 选项 A：权利人向义务人提出履行义务请求的，诉讼时效“中断”；(2) 选项 C：诉讼时效中止的，自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。



第七单元 行政复议



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！[\(扫码\)](#)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 29 行政争议解决途径的选择

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 基本规定

类型	适用的案件范围
或议或诉	一般行政争议案件
复议前置	(1) 对当场作出的行政处罚决定不服 (2) 对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服 (3) 认为行政机关未依法履行法定职责 (4) 申请政府信息公开，行政机关不予公开 (5) 法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形（如纳税争议案件，或称对征税行为不服的案件）
复议终局	法律规定行政复议决定为最终裁决的，公民、法人或者其他组织不得提起行政诉讼

2. 何谓“或议或诉”

(1) 除另有规定外，对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以**先向行政机关申请复议**，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；**也可以直接向人民法院提起诉讼**。

(2) 公民、法人或者其他组织申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在行政复议期间不得向人民法院提起行政诉讼。（“议中不诉”）

(3) 公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。（“已经诉不得议”）

3. 何谓“复议前置”

(1) 对于适用“复议前置”的案件，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼。

(2) 对于适用“复议前置”的案件，申请人申请行政复议后，行政复议机关决定不予受理、驳回申请或者受理后超过行政复议期限不作出答复的，公民、法人或者其他组织可以自收到决定书之日起或者行政复议期满之日起 15 日内，依法向人民法院提起行政诉讼。

4. 关于“征税行为”

(1) 什么是征税行为

① 税务机关作出的**确认**纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税及退税、抵扣税款、



适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点以及税款征收方式等行政行为,属于征税行为。(不包括确认纳税担保)

②税务机关作出的征收税款、加收滞纳金的决定,属于征税行为。

③扣缴义务人、受税务机关委托的单位和个人作出的代扣代缴、代收代缴、代征行为等,属于征税行为。(不包括代开发票)

(2) “先缴义务”

纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时,必须先按照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可以依法申请行政复议。

【例题 76·多选题】纳税人对税务机关的下列行政行为不服时,应当先向复议机关申请行政复议,对行政复议决定不服方可提起行政诉讼的有()。(2023 年忆)

- A. 加收滞纳金 B. 发票管理行为 C. 确认适用税率 D. 停止出口退税权

【解析】(1) 选项 AC: 属于征税行为, 适用“复议前置”, 纳税人不服时, 应当先向复议机关申请行政复议; (2) 选项 BD: 不在列举的适用“复议前置”的纠纷类型中, 纳税人不服时, 可以先向复议机关申请行政复议, 也可以先向人民法院提起行政诉讼。

考点 30 行政复议的受案范围

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 正向列举

有下列情形之一的, 公民、法人或者其他组织可以依法申请行政复议:

- (1) 对行政机关作出的行政处罚决定不服;
- (2) 对行政机关作出的行政强制措施、行政强制执行决定不服;
- (3) 申请行政许可, 行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复, 或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服;
- (4) 对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服;
- (5) 对行政机关作出的征收征用决定及其补偿决定不服;
- (6) 对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服;
- (7) 对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服;
- (8) 认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权;
- (9) 认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争;
- (10) 认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务;
- (11) 申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责, 行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复;
- (12) 申请行政机关依法给付抚恤金、社会保险待遇或者最低生活保障等社会保障, 行政机关没有依法给付;
- (13) 认为行政机关不依法订立、不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等行政协议;



- (14) 认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益；
(15) 认为行政机关的其他行政行为侵犯其合法权益。

2. 反向排除

下列事项不属于行政复议范围：

- (1) 国防、外交等国家行为；
(2) 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；
(3) 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；
(4) 行政机关对民事纠纷作出的调解。

3. 可以一并申请附带审查

(1) 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为所依据的下列规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请：

- ① 国务院部门的规范性文件；
② 县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件；
③ 乡、镇人民政府的规范性文件；
④ 法律、法规、规章授权的组织的规范性文件。
(2) 上述所列规范性文件不含规章，规章的审查依照法律、行政法规办理。

是否属于行政复议、行政诉讼的受案范围（要点综述）

争议的行为（对象）类型		是否属于行政复议 受案范围	是否属于行政诉讼 受案范围
国防、外交等国家行为		不属于受案范围	
各种“文件” （抽象行政行为）	法律、法规、规章	不属于受案范围，也不能申请附带审查	
	法定范围规范性文件	不属于受案范围，但可以申请附带审查	
行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定（内部行政行为）		不属于受案范围	
不属于行使行政职权，或者对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为		不属于受案范围（如行政机关对民事纠纷作出的调解）	不属于受案范围（如采取刑事强制措施、行政指导行为、过程性行为等）
其他行政行为		属于受案范围	

【例题 77·多选题】根据行政复议法律制度的规定，下列纠纷中，当事人可以向行政复议机关申请行政复议的有（ ）。(2023 年忆)

- A. 甲对环保局对其作出的罚款决定不服
B. 乙对公安局对其作出的行政拘留决定不服
C. 丙科员对所任职财政局对其作出的调岗决定不服
D. 丁对市场监督管理局对其与戊之间的专利侵害纠纷作出的调解不服

【解析】(1) 选项 C：属于对内部行政行为不服，不能申请行政复议；(2) 选项 D：属于对行政机关作出的民事纠纷调解不服，不能申请行政复议。



【例题 78·单选题】根据行政复议法律制度的规定，下列纠纷处理，适用行政复议前置的是（ ）。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 甲对自然资源管理部门作出的侵犯其林地使用权的行政决定不服
- B. 乙对所任职市场监督管理局对其作出的降级处分决定不服
- C. 丙对公安局对其作出的行政拘留决定不服
- D. 丁对税务局对其偷税行为作出的罚款决定不服

解析 (1) 选项 A：属于自然资源“侵权”行政争议，可以申请行政复议，且适用“复议前置”；(2) 选项 B：属于内部行政行为，既不得申请行政复议，也不得提起行政诉讼；(3) 选项 C：属于或议或诉的案件；(4) 选项 D：属于对“罚款决定”不服，而非对“征税行为”不服，属于或议或诉的案件。

考点 31 行政复议参加人

学习方法 | 记忆为王

1. 申请人：依法申请行政复议的公民、法人或者其他组织。

2. 被申请人

(1) 公民、法人或者其他组织对行政行为不服申请行政复议的，作出行政行为的行政机关或者法律、法规、规章授权的组织是被申请人。

(2) 两个以上行政机关以共同的名义作出同一行政行为的，共同作出行政行为的行政机关是被申请人。

(3) 行政机关委托的组织作出行政行为的，委托的行政机关是被申请人。

(4) 作出行政行为的行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被申请人。

3. 第三人

(1) 申请人以外的同被申请行政复议的行政行为或者行政复议案件处理结果有利害关系的公民、法人或者其他组织，可以作为第三人申请参加行政复议，或者由行政复议机构通知其作为第三人参加行政复议。

(2) 第三人不参加行政复议，不影响行政复议案件的审理。

4. 行政复议机关与行政复议机构

(1) 县级以上各级人民政府以及其他依法履行行政复议职责的行政机关是行政复议机关。

(2) 行政复议机关办理行政复议事项的机构是行政复议机构。行政复议机构同时组织办理行政复议机关的应诉事项。

5. 行政复议参加人包括申请人、被申请人和第三人（不包括行政复议机关、行政复议机构）。

速懂案例

甲企业对 A 市 B 县人民政府作出的行政行为不服，向 A 市人民政府申请行政复议，乙企业因与该案有利害关系而申请参加行政复议。



【分析】

(1) 甲企业为申请人, B 县人民政府为被申请人, 乙企业为第三人; A 市人民政府为行政复议机关, A 市司法局为行政复议机构。

(2) 甲企业、乙企业和 B 县人民政府为行政复议参加人。

考点 32 行政复议机关

5 年热点

学习方法

理解+记忆

1. 县级以上地方各级人民政府统一行使行政复议职责

县级以上地方各级人民政府管辖下列行政复议案件:

乡镇一级人民政府仍然不享有行政复议管辖权。

- (1) 对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的;
- (2) 对下一级人民政府作出的行政行为不服的;
- (3) 对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的;
- (4) 对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的。

速懂案例

1. 对 A 市甲县财政局作出的行政行为不服。

【分析】甲县财政局是甲县人民政府的工作部门, 对甲县财政局作出的行政行为不服, 向甲县人民政府申请行政复议。

2. 对 A 市乙县人民政府作出的行政行为不服。

【分析】应向上一级人民政府 A 市人民政府申请行政复议。

2. 涉及“垂直领导的行政机关”

对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的, 向上一级主管部门申请行政复议。

速懂案例

对 A 市 B 区税务局作出的行政行为不服。

【分析】应向 A 市税务局申请行政复议。

3. 对县级以上地方各级人民政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规、规章规定, 以派出机构的名义作出的行政行为不服的行政复议案件, 由本级人民政府管辖; 其中, 对直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的, 也可以由其所在地的人民政府管辖。(2023 年综合题)



速懂案例

1. 甲县A镇公安派出所,是甲县公安局的派出机构。

【分析】虽然该派出所属于按行政区划设立的派出所,但其属地政府(A镇人民政府)不享有行政复议管辖权,因此,对甲县A镇公安派出所以自己名义作出的行政行为不服的,应向甲县人民政府申请行政复议。

2. 某市公安局下属的公安分局有直属分局和属地分局之分,所属森林公安分局等为直属分局;所属东城分局、西城分局等,为属地分局。

【分析】如无相关管辖权限缩的规定:

(1) 对该市公安局森林公安分局以自己名义作出的行政行为不服的,应向该市人民政府申请行政复议;

(2) 对该市公安局东城分局以自己名义作出的行政行为不服的,可以向该市人民政府申请行政复议,也可以向东城区人民政府申请行政复议。

4. 对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门作为被申请人的行政复议案件,作出特殊的制度安排。具体规定为:对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的,可以向**本级人民政府**申请行政复议,也可以向**上一级司法行政部门**申请行政复议。

速懂案例

A市甲县司法局是甲县人民政府履行行政复议职责的工作部门。

【分析】对A市甲县司法局的行政行为不服的,可以向甲县人民政府申请行政复议,也可以向A市司法局申请行政复议。

5. 省、自治区、直辖市人民政府或者国务院部门作为被申请人的案件

(1) 对省、自治区、直辖市人民政府作出的行政行为不服的行政复议案件,由**该省、自治区、直辖市人民政府**管辖。

(2) 对国务院部门作出的行政行为不服的,由**该国务院部门**管辖。

(3) 对上述案件的行政复议决定不服的,可以向**人民法院提起行政诉讼**,也可以向**国务院申请裁决,国务院依法作出最终裁决**。

速懂案例

周某对商务部作出的行政行为不服。

【分析】

(1) 商务部是国务院部门,因此,周某应当向商务部申请行政复议。

(2) 如果周某对商务部作出的行政复议决定仍不服的,可以向人民法院提起行政诉讼,也可以向国务院申请裁决(最终裁决)。



6. 国务院部门管辖下列行政复议案件:

- (1) 对本部门作出的行政行为不服的;
- (2) 对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定, 以派出机构的名义作出的行政行为不服的;
- (3) 对本部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的。

7. 省、自治区人民政府依法设立的派出机关参照设区的市级人民政府的职责权限, 管辖相关行政复议案件。

【例题 79·多选题】下列关于行政复议管辖的表述中, 正确的有 ()。(2025 年忆, 2024 年忆, 2022 年忆)

- A. 甲公司对 M 市 P 县财政局作出的行政行为不服, 应当向 M 市财政局申请行政复议
- B. 乙公司对国家市场监督管理总局的行政行为不服, 应当向国务院申请行政复议
- C. 丙公司对 N 市 Q 县税务局的行政行为不服, 应当向 N 市税务局申请行政复议
- D. 丁公司对 N 市 Q 县司法局的行政行为不服, 可以向 Q 县人民政府申请行政复议, 也可以向 N 市司法局申请行政复议

【解析】(1) 选项 A: “财政局”属于政府工作部门, 对其不服, 应当向本级人民政府 (P 县人民政府) 申请行政复议; (2) 选项 B: “总局”属于国务院直属机构, 对其不服, 应仍向“总局”申请行政复议, 对行政复议决定仍不服的, 可以向国务院申请最终裁决或者提起行政诉讼; (3) 选项 C: “税务局”属于垂直领导的“5 局” (海关、税务、外汇管理、金融、国家安全), 对其不服, 应向上一级主管部门 (N 市税务局) 申请行政复议; (4) 选项 D: “司法局”属于本级人民政府的行政复议机构, 对其不服, 可以向本级人民政府 (Q 县人民政府), 也可以向上一级主管部门 (N 市司法局) 申请行政复议。

【例题 80·单选题】赵某对 P 省 Q 市税务局给予的行政处罚决定不服, 拟申请行政复议。根据行政复议法律制度的规定, 有权管辖该行政复议案件的机关是 ()。(2024 年忆)

- A. P 省人民政府
- B. P 省税务局
- C. Q 市人民政府
- D. Q 市税务局

【解析】对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的, 向上一级主管部门申请行政复议。

考点 33 行政复议的申请与受理

5 年考点 | 学习方法 | 记忆要点

1. 前提

公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼, 人民法院已经依法受理的, 不得申请行政复议。(“已经诉不得议”)

2. 期限

(1) 申请期限

公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的, 可以自知道或者应当知道该行



政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

(2) 保护期限

因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过20年。其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过5年的，行政复议机关不予受理。

3. 申请形式

申请人申请行政复议，可以书面申请；书面申请有困难的，也可以口头申请。

4. 申请数量

申请人对两个以上行政行为不服的，应当分别申请行政复议。

5. 费用

行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。

6. 行政复议期间行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，应当停止执行：

(1) 被申请人认为需要停止执行的；

(2) 行政复议机关认为需要停止执行的；

(3) 申请人、第三人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；

(4) 法律、法规、规章规定停止执行的其他情形。

7. 行政复议受理

(1) 行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查。对符合规定的申请，行政复议机关应当予以受理。

(2) 行政复议申请的审查期限届满，行政复议机关未作出不予受理决定的，审查期限届满之日起视为受理。

8. 行政复议的中止和终止

行政复议的中止事由	行政复议的终止事由
(1) 作为申请人的公民死亡，其近亲属尚未确定是否参加行政复议 (2) 作为申请人的公民丧失参加行政复议的行为能力，尚未确定法定代理人参加行政复议 (3) 作为申请人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人	(1) 存在第(1)(2)(3)项中止情形，中止行政复议满60日，中止的原因仍未消除的 (2) 作为申请人的公民死亡，没有近亲属或者其近亲属放弃行政复议权利 (3) 作为申请人的法人或者其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利
(4) 作为申请人的公民下落不明 (5) 申请人、被申请人因不可抗力或者其他正当理由，不能参加行政复议 (6) 依法进行调解、和解，申请人和被申请人同意中止 (7) 行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认 (8) 行政复议案件审理需要以其他案件的审理结果为依据，而其他案件尚未审结 (9) 有法律规定的依申请或者依职权对规范性文件附带审查的情形	(4) 申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回 (5) 申请人对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪，被采取刑事强制措施



【例题 81·单选题】根据行政复议法律制度的规定, 行政复议期间出现的下列情形中, 行政复议机关应当中止行政复议的是 ()。(2025 年忆、2024 年忆)

- A. 作为申请人的法人终止, 没有权利义务承受人
- B. 申请人撤回行政复议申请, 行政复议机构准予撤回
- C. 作为申请人的公民下落不明
- D. 作为申请人的公民死亡, 没有近亲属

【解析】选项 ABD: 属于行政复议的“终止”事由。

【例题 82·单选题】根据行政复议法律制度的规定, 下列关于行政复议申请和受理的表述中, 正确的是 ()。(2024 年忆)

- A. 申请人认为行政行为侵犯其合法权益的, 应当自知道行政行为之日起 30 日内提出行政复议申请
- B. 申请人对当场作出的行政处罚决定不服的, 应当先向行政复议机关申请行政复议
- C. 申请人申请行政复议, 行政复议机关已经依法受理的, 在行政复议期间可以向人民法院提起行政诉讼
- D. 申请人申请行政复议必须采用书面形式

【解析】(1) 选项 A: 公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的, 可以自知道或者应当知道该行政行为之日起“60 日内”提出行政复议申请; 但法律规定的申请期限超过 60 日的除外。(2) 选项 C: 公民、法人或者其他组织申请行政复议, 行政复议机关已经依法受理的, 在行政复议期间“不得”向人民法院提起行政诉讼。(3) 选项 D: 申请人申请行政复议, 可以“书面”申请; 书面申请有困难的, 也可以“口头”申请。

【例题 83·多选题】根据行政复议法律制度的规定, 行政复议期间行政行为不停止执行, 但有法定情形之一的, 应当停止执行。下列各项中, 属于应当停止执行的法定情形的有 ()。(2022 年忆)

- A. 复议机关认为需要停止执行
- B. 申请人认为需要停止执行
- C. 被申请人认为需要停止执行
- D. 法律、法规、规章规定停止执行

【解析】选项 B: 申请人认为需要停止执行的, 并不当然导致行政复议停止执行, 只有在行政复议机关认为其要求合理, 决定停止执行时才停止执行。

考点 34 行政复议审理

学习要领 | 记忆为主

(一) 审理形式

1. 基本规定

行政复议机关受理行政复议申请后, 依法适用普通程序或者简易程序进行审理。行政复议机构应当指定行政复议人员负责办理行政复议案件。



2. 普通程序

(1) 行政复议机构应当自行政复议申请受理之日起 7 日内, 将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

(2) 被申请人应当自收到行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件之日起 10 日内, 提出书面答复, 并提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料。

(3) 适用普通程序审理的行政复议案件, 行政复议机构应当当面或者通过互联网、电话等方式听取当事人的意见, 并将听取的意见记录在案。因当事人原因不能听取意见的, 可以书面审理。

(4) 组织听证(开庭审理)

① 审理重大、疑难、复杂的行政复议案件, 行政复议机构应当组织听证。

② 行政复议机构认为有必要听证, 或者申请人请求听证的, 行政复议机构可以组织听证。

3. 简易程序

(1) 能否适用简易程序

要点	具体规定
明列案件 + “事实清楚、权利义务关系明确、争议不大”	行政复议机关审理下列行政复议案件, 认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的, 可以适用简易程序: ① 被申请行政复议的行政行为是当场作出 ② 被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评 ③ 案件涉及款额 3000 元以下 ④ 属于政府信息公开案件
非明列案件 + 当事人各方同意	除上述案件外的其他行政复议案件, 当事人各方同意适用简易程序的, 可以适用简易程序

(2) “3 日发送、5 日答复”

① 适用简易程序审理的行政复议案件, 行政复议机构应当自受理行政复议申请之日起 3 日内, 将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

② 被申请人应当自收到行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件之日起 5 日内, 提出书面答复, 并提交作出行政行为的证据、依据和其他有关材料。

(3) 审理形式

适用简易程序审理的行政复议案件, 可以书面审理。

4. 程序转换

适用简易程序审理的行政复议案件, 行政复议机构认为不宜适用简易程序的, 经行政复议机构的负责人批准, 可以转为普通程序审理。

(二) 证据制度

1. 举证责任

除按照法律规定由申请人提供证据的情形外, 被申请人对其作出的行政行为的合法性、适当性负有举证责任。

2. 被申请人对证据的收集

行政复议期间, 被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或者个人收集证据; 自行收集的证据不作为认定行政行为合法性、适当性的依据。



(三) 审理依据及行政复议附带审查

1. 审理依据

行政复议机关依照法律、法规、规章审理行政复议案件。行政复议机关审理民族自治地方的行政复议案件,同时依照该民族自治地方的自治条例和单行条例。

2. 对规范性文件的附带审查

(1) 申请人依法提出对有关规范性文件的附带审查申请,行政复议机关有权处理的,应当在 30 日内依法处理;无权处理的,应当在 7 日内转送有权处理的行政机关依法处理。接受转送的行政机关应当自收到转送之日起 60 日内,将处理意见回复转送的行政复议机关。

(2) 行政复议机关在对被申请人作出的行政行为进行审查时,认为其依据不合法,本机关有权处理的,应当在 30 日内依法处理;无权处理的,应当在 7 日内转送有权处理的国家机关依法处理。接受转送的国家机关应当自收到转送之日起 60 日内,将处理意见回复转送的行政复议机关。

考点 35 行政复议决定

学习指引 记忆要点

1. 决定的作出期限

(1) 普通程序: 60 日 + 30 日, 法律规定少于除外

适用普通程序审理的行政复议案件,行政复议机关应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定;但是法律规定的行政复议期限少于 60 日的除外。情况复杂,不能在规定的期限内作出行政复议决定的,经行政复议机构的负责人批准,可以适当延长,并书面告知当事人;但是延长期限最多不得超过 30 日。

(2) 简易程序: 30 日

适用简易程序审理的行政复议案件,行政复议机关应当自受理申请之日起 30 日内作出行政复议决定。

2. 决定的主要类型

决定类型	适用情形
决定维持	行政行为认定事实清楚,证据确凿,适用依据正确,程序合法,内容适当的,行政复议机关决定维持该行政行为
决定履行	被申请人不履行法定职责的,行政复议机关决定被申请人在一定期限内履行
决定驳回请求	行政复议机关受理申请人认为被申请人不履行法定职责的行政复议申请后,发现被申请人没有相应法定职责或者在受理前已经履行法定职责的,决定驳回申请人的行政复议请求
决定确认无效	行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形,申请人申请确认行政行为无效的,行政复议机关确认该行政行为无效
决定变更	(1) 行政行为有下列情形之一的,行政复议机关决定变更该行政行为: ①事实清楚,证据确凿,适用依据正确,程序合法,但是内容不适当 ②事实清楚,证据确凿,程序合法,但是未正确适用依据 ③事实不清、证据不足,经行政复议机关查清事实和证据 (2) 行政复议机关不得作出对申请人更为不利的变更决定,但是第三人提出相反请求的除外



决定类型	适用情形
决定撤销或者部分撤销	(1) 行政行为有下列情形之一的, 行政复议机关决定撤销或者部分撤销该行政行为, 并可以责令被申请人在一定期限内重新作出行政行为: ① 主要事实不清、证据不足 ② 违反法定程序 ③ 适用的依据不合法 ④ 超越职权或者滥用职权 (2) 行政复议机关责令被申请人重新作出行政行为的, 被申请人不得以同一事实和理由作出与被申请行政复议的行政行为相同或者基本相同的行政行为, 但是行政复议机关以违反法定程序为由决定撤销或者部分撤销的除外
决定确认违法	(1) 行政行为有下列情形之一的, 行政复议机关不撤销该行政行为, 但是确认该行政行为违法: ① 依法应予撤销, 但是撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害 ② 程序轻微违法, 但是对申请人权利不产生实际影响 (2) 行政行为有下列情形之一的, 不需要撤销或者责令履行的, 行政复议机关确认该行政行为违法: ① 行政行为违法, 但是不具有可撤销内容 ② 被申请人改变原违法行政行为, 申请人仍要求撤销或者确认该行政行为违法 ③ 被申请人不履行或者拖延履行法定职责, 责令履行没有意义

3. 决定的生效

行政复议决定书一经送达, 即发生法律效力。

4. 行政复议的调解与和解

(1) 调解

① 行政复议机关办理行政复议案件, 可以进行调解。

② 当事人经调解达成协议的, 行政复议机关应当制作行政复议调解书, 经各方当事人签字或者盖章, 并加盖行政复议机关印章, 即具有法律效力。

③ 调解未达成协议或者调解书生效前一方反悔的, 行政复议机关应当依法审查或者及时作出行政复议决定。

④ 行政复议调解书是强制执行的依据, 申请人不履行行政复议调解书的, 由行政复议机关依法强制执行, 或者申请人民法院强制执行。

(2) 和解

① 当事人在行政复议决定作出前可以自愿达成和解, 和解内容不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益, 不得违反法律、法规的强制性规定。

② 当事人达成和解后, 由申请人向行政复议机构撤回行政复议申请。行政复议机构准予撤回行政复议申请、行政复议机关决定终止行政复议的, 申请人不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是, 申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意愿的除外。

③ 行政复议和解后将阻断行政复议申请的再次提起, 且和解协议不属于强制执行文书, 和解风险由申请人判断, 是否以和解方式终结行政复议案件由申请人选择。



【例题 84·单选题】根据行政复议法律制度的规定,下列有关行政复议决定的说法中,不正确的是()。(2022 年忆)

- A. 被申请人不履行法定职责的,决定其在一定期限内履行
- B. 行政复议决定书一经行政复议机关负责人签字,即发生法律效力
- C. 行政机关决定撤销行政行为的,可以责令被申请人在一定期限内重新作出行政行为
- D. 适用普通程序审理的案件,复议机关原则上应当自受理申请之日起 60 日内作出行政复议决定,情况复杂的,经批准可以适当延长

【解析】选项 B: 行政复议决定书一经送达,即发生法律效力。

第八单元 行政诉讼



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! [【全览】](#)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 36 行政诉讼的受案范围

5 年热点

学习方法 | 理解+记忆

1. 除法律规定不予受理的案件外, 公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其人身权、财产权等合法权益的, 可以依法向人民法院提起行政诉讼。

2. 附带审查

公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件(不含规章)不合法, 在对行政行为提起诉讼时, 可以一并请求对该规范性文件进行审查。

3. 法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:

- (1) 国防、外交等国家行为;
- (2) 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(抽象行政行为)

- (3) 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(内部行政行为)

- (4) 法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

4. 下列行为不属于人民法院行政诉讼受案范围

- (1) 公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为;
- (2) 调解行为以及法律规定的仲裁行为;
- (3) 行政指导行为;
- (4) 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;
- (5) 行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;
- (6) 行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;



(7) 行政机关根据人民法院的生效裁判,协助执行通知书作出的执行行为,但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外;

(8) 上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;

(9) 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;

(10) 对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

【例题 85·单选题】下列行为中,属于行政诉讼受案范围的是()。(2023 年忆、2024 年忆)

- A. M 省人民政府对甲公司土地使用权争议作出的终局行政裁决行为
- B. N 市统计局对本单位工作人员孙某作出因年度考核不称职的内部行政行为
- C. P 市国家安全局依照《刑事诉讼法》对犯罪嫌疑人赵某采取的刑事拘留措施
- D. Q 省司法厅对律师钱某作出的吊销律师执业资格证书的行政处罚

【解析】(1) 选项 A: 属于“行政机关最终裁决的行政行为”,不属于行政诉讼的受案范围;(2) 选项 B: 属于“内部行政行为”,不属于行政诉讼的受案范围;(3) 选项 C: 属于公安、国家安全等机关依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为,不属于行政诉讼的受案范围。

【例题 86·单选题】下列行政争议中,属于行政诉讼受案范围的是()。(2025 年忆)

- A. 赵某对 P 市信访局对其信访事项作出的复查意见不服
- B. 钱某对其工作单位 M 县司法局对其作出的记过决定不服
- C. 孙某对 N 市市场监督管理局规劝其合规经营的行政指导行为不服
- D. 甲公司对 Q 县生态环境局对其作出的责令停产停业决定不服

【解析】(1) 选项 A: 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为,不属于人民法院行政诉讼受案范围;(2) 选项 B: 属于对内部行政行为不服,既不能申请行政复议,也不能提起行政诉讼;(3) 选项 C: 行政指导行为,不属于人民法院行政诉讼受案范围。

【例题 87·判断题】公民、法人或者其他组织对行政机关作出的调解行为不服,不属于人民法院行政诉讼的受案范围。() (2025 年忆)

【解析】人民法院不受理公民、法人或者其他组织对“调解行为以及法律规定的仲裁行为”提起的行政诉讼。

【例题 88·单选题】下列各项中,属于行政诉讼受案范围的是()。(2024 年忆、2022 年忆)

- A. 赵某对 P 市人民政府对其信访事项工作作出的复核意见不服
- B. 钱某对 Q 县公安局对其作出的行政拘留决定不服
- C. 孙某对 M 县税务局对其撤销职务的行为不服
- D. 李某对 N 县烟草专卖局对其合规经营行政指导行为不服

【解析】(1) 选项 A: 行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为,不属于行政诉讼受案范围;(2) 选项 C: 属于内部行政行为,不属于行政诉讼受案范围;(3) 选项 D: 属于行政指导行为,不属于行政诉讼受案范围。



考点 37 行政诉讼的管辖

学习方法 | 记忆为主

1. 级别管辖

中级人民法院管辖下列第一审行政案件：

- (1) 对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；
- (2) 海关处理的案件；
- (3) 本辖区内重大、复杂的案件；
- (4) 其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

2. 地域管辖

(1) 一般情况

行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖；经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

(2) 对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。

(3) 因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

【例题 89·单选题】2024 年，王某从李某处受让一幢房屋，办理了产权转移登记。2025 年，王某接到房屋登记机关的通知，该房屋未按规划许可建造，不具备产权登记条件，其产权转移登记应予撤销。王某不服，拟向人民法院提起行政诉讼。已知，房屋所在地为 M 县，王某的住所地为 N 县，李某的住所地为 P 县、经常居住地为 Q 县。根据行政诉讼法律制度的规定，有权管辖本案的人民法院是（ ）。(2025 年忆)

- A. M 县人民法院 B. N 县人民法院 C. P 县人民法院 D. Q 县人民法院

解析 本案属于因不动产提起的行政诉讼，由“不动产所在地”(M 县)人民法院管辖。

考点 38 行政诉讼的原告

学习方法 | 理解为主

原告	举例
行政相对人	甲企业不服 A 市 B 区人民政府对其作出的行政处罚决定，甲企业（行政相对人）作为原告对 B 区人民政府提起行政诉讼
受害人	曹某被刘某、关某、张某 3 人群殴，A 镇派出所仅对关某和张某作出了治安管理处罚决定，对刘某未予处罚，曹某（受害人）可以作为原告，起诉 A 镇派出所，要求追加对刘某的处罚
相邻权人	甲商场和乙公司毗邻，A 市自然资源和规划局批准甲商场在原有建筑基础上加盖 20 层，乙公司认为加盖后将影响其采光，乙公司（相邻权人）可以作为原告，起诉 A 市自然资源和规划局，要求撤销其批准决定



②案件涉及款额 2000 元以下的;

③属于政府信息公开案件的。

(2) 除上述规定外的第一审行政案件,当事人各方同意适用简易程序的,可以适用简易程序。

(3) 发回重审、按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。

(4) 适用简易程序审理的行政案件,由审判员一人独任审理,并应当在立案之日起 45 日内审结。

(5) 人民法院在审理过程中,发现案件不宜适用简易程序的,裁定转为普通程序。

3. 行政诉讼的特有制度

(1) 被告举证

①行政诉讼的被告应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件,被告不提供或无正当理由逾期提供证据,视为没有相应证据。

②在诉讼过程中,被告及其代理人不得向原告、第三人和证人收集证据。

(2) 只审查合法性和明确不当

人民法院审理行政案件,对行政行为合法性进行审查,一般不解决合理性问题,但:

①行政行为明显不当,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为。

②行政处罚明显不当,或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的,人民法院可以判决变更。

(3) 人民法院审理行政案件,不适用调解,但下列案件可以调解:

①行政赔偿、补偿案件;

②行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件。

(4) 诉讼不停止执行

诉讼期间,不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的,裁定停止执行:

①被告认为需要停止执行的;

②原告或者利害关系人申请停止执行,人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失,并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的;

③人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的;

④法律、法规规定停止执行的。

(5) “告官要见官”

被诉行政机关负责人应当出庭应诉,不能出庭的,应当委托行政机关相应的工作人员出庭。

(6) 审理依据

人民法院审理行政案件,以法律和行政法规、地方性法规为依据,参照规章。

【例题 90·判断题】行政诉讼中被告可以自行向原告收集证据。() (2025 年忆)

【解析】(1) 在行政诉讼过程中,被告及其代理人不得向原告、第三人和证人收集证据;

(2) 在行政复议期间,被申请人不得自行向申请人和其他有关单位或者个人收集证据。

【例题 91·判断题】人民法院审理行政赔偿案件,不适用调解。() (2022 年忆)

【解析】人民法院审理行政案件,不适用调解,但行政赔偿、补偿案件,行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件适用调解。



行政复议、行政诉讼程序中的易混点（要点综述）

项目	行政复议的规定	行政诉讼的规定
因“小额”适用简易程序的案件	案件涉及款额 3000 元以下	案件涉及款额 2000 元以下
是否存在书面审理	存在两个适用书面审理的特殊情形	应当开庭审理（合议制、独任制）
审查范围	合法性、适当性	原则上只审查合法性
能否适用调解	√	原则上不适用调解，法律明列的两类案件除外
停止执行的“兜底”情形	法律、法规、规章规定停止执行的其他情形	法律、法规规定停止执行的
审理依据	法律、法规、规章	法律和行政法规、地方性法规

历年经典试题回顾

本章历年经典试题均为考生回忆版本，由于本章在历年考试未单独形成简答题，历年经典试题回顾由 2 个部分构成：

01 历年经典试题——客观题已在上文考点讲解中结合考点阐述提供，建议考生再集中回顾一遍，可以利用电子题库完成。

02 历年经典试题——综合题，考虑到还涉及其他章节的考点，附于本书最后（见本书第 693 页）。

① 经典试题回顾后，可翻至第 521 页，练习本章同步习题，学练结合，查缺补漏。



扫码领取最新变化

恭喜您已完成本章的学习，提前掌握了本章 80% 以上的考点。

2026 年大纲和教材下发后，我们会补充、汇编更多最新内容，供您集中应对新增、变化考点，全面复习。





第二章 公司法律制度

考情熟知

一、考情分析

本章在考试中的分值约为 17 分/卷,全题型考查,经常涉及简答题,在综合题中涉及 1 小问。

本章考点繁杂,需要不断地对比、理解、记忆,建议规划好 3 遍复习,第 1 遍理解基本概念、重要制度,第 2 遍理清重要制度的逻辑架构并记忆,第 3 遍全面扫盲、巩固、记忆。

提示

2025 年 9 月 30 日,最高法发布《〈中华人民共和国公司法〉若干问题的解释(征求意见稿)》,本次公开征求意见已于 2025 年 10 月 20 日截止,后续以最高法发布正式文件为准。本书将收录截止目前确定的征求意见稿部分内容,供学员提前了解。

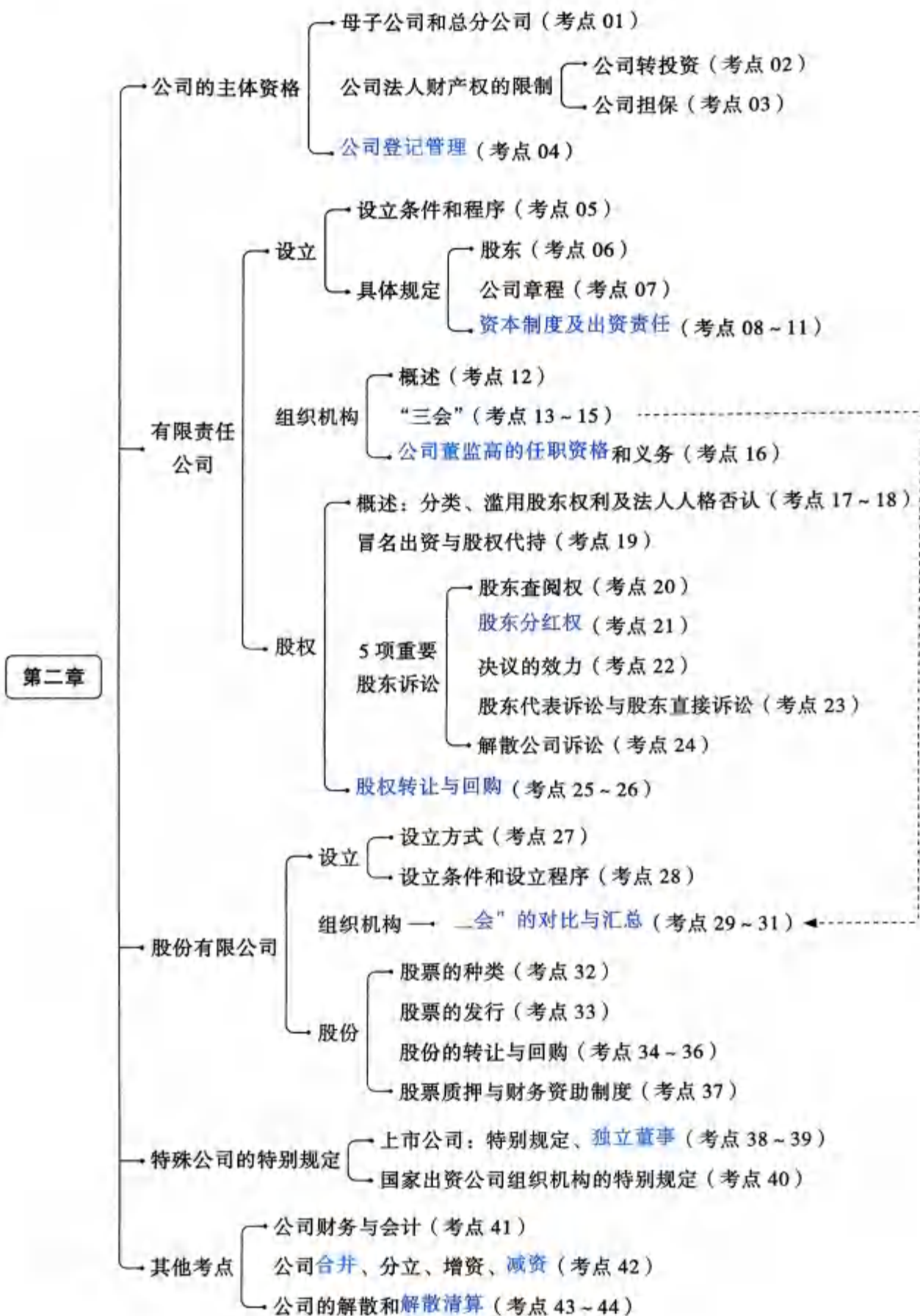
最近 3 年考试题型题量分析表

年度	2023 年			2024 年			2025 年		
试卷	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3
单项选择题	4 题 4 分	4 题 4 分	4 题 4 分	4 题 4 分	5 题 5 分	?	4 题 4 分	3 题 3 分	?
多项选择题	1 题 2 分	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	?	2 题 4 分	2 题 4 分	?
判断题	2 题 2 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	?	1 题 1 分	1 题 1 分	?
简答题	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	0 题 0 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分
综合题	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分
合计	16 分	17 分	17 分	17 分	18 分	—	17 分	16 分	—

说明:上表是根据考生反馈统计,个别考试批次由于参加考生较少,客观题出题情况未能全面统计。



二、考点脉络





考点精讲

第一单元 公司的主体资格



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！**免费**

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 01 母子公司和总分公司

学习方法 1 记忆为主

1. 母子公司

母公司和子公司都具有法人资格，在法律上是彼此独立的企业。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。

🔍 解释

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。（区别于自然人，法人属于组织；区别于合伙企业等非法人组织，法人的投资者不需要对法人的债务承担无限责任）

2. 总分公司

(1) 分公司不具有法人资格，没有独立的公司名称、章程，没有独立的财产，但应领取营业执照，进行经营活动，其民事责任由总公司承担。

(2) 法人可以依法设立分支机构。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

子公司 vs 分公司

	子公司	分公司
是否具有法人资格	√	×
是否有独立的公司名称、章程，独立的财产	√	×
能（应）否领取营业执照	√	√
能否以自己的名义从事经营活动	√	√
民事责任的承担	独立承担	由总公司承担

【例题 1·多选题】甲公司在外地设立了乙分公司，有关乙分公司的下列说法中，正确的有（ ）。(2023 年忆、2022 年忆)

A. 乙分公司不得领取营业执照



- B. 甲公司和乙分公司是两个独立的法人
- C. 乙分公司没有独立的财产
- D. 乙分公司没有独立的公司名称

解析 (1) 选项 A: 分公司应当领取营业执照, 才能进行经营活动; (2) 选项 B: 总公司和分公司是同一法人。

考点 02 公司转投资

学习方法 | 理解为主

1. 原则上由公司自主决定

公司可以向其他企业投资。法律规定公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的, 从其规定。(2025 年综合题)

提示

按照合伙企业法律制度的规定, 国有独资公司、国有企业、上市公司、公益性的事业单位和社会团体, 不得成为普通合伙人。未在法律禁止范围内的公司, 可以成为普通合伙人。

2. 决议机构

公司向其他企业投资, 按照公司章程的规定由董事会或者股东会决议。

3. 投资限额

公司章程对投资的总额或者单项投资的数额有限额规定的, 不得超过规定的限额。

提示

在公司法律制度的学习过程中, 遇到上述第 2、3 项类似的规定时, 请一定区分好: (1) 章程不能作出规定, 简称“无自由”; (2) 章程可以作出规定, 但应该在法律划定的范围内规定, 简称“有限自由”; (3) 章程可以作出规定, 而且是任意规定, 简称“完全自由”。

考点 03 公司担保

学习方法 | 理解 + 记忆

《公司法》的基本规定

(1) 担保限额

公司章程对担保的总额及单项担保的数额有限额规定的, 不得超过规定的限额。

(2) 关联担保的决议 (2025 年、2021 年综合题)

① 公司为公司股东或者实际控制人提供担保, 应当经股东会决议。

② 接受担保的股东或者受接受担保的实际控制人支配的股东, 不得参加该担保事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。



🔗 解释

实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。(可能同时是公司股东,也可能不是公司股东)

速懂案例

甲、乙、丙、丁四人共同投资设立了 A 公司,出资额依次分别为 60 万元、20 万元、15 万元和 5 万元,章程对股东会表决权没有特别规定。现甲向 B 银行借款, A 公司拟提供担保,为此召开股东会,甲、乙、丙出席了会议,而丁因故未出席,也未委托他人出席;决议时,甲未参与表决,乙同意公司为甲提供担保、丙不同意。

【分析】

(1) A 公司为股东甲的银行借款提供担保,属于关联担保,应当由 A 公司的股东会决议。

(2) 甲可以出席本次股东会会议,但不得参加该担保事项的表决。

(3) 出席会议的其他股东所持表决权 $= 20 + 15 = 35$, 同意的表决权为 20, $20 \div 35 > 1/2$, 该担保事项股东会决议通过。

(3) 非关联担保的决议

公司为他人提供担保,按照公司章程的规定,由董事会或者股东会决议。

🔗 提示

公司担保事项的最低审批机构为董事会,法定代表人、董事长、总经理等直接“拍板”担保事项,均属越权提供担保。

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 公司为其控股股东或者实际控制人直接或者间接控制的公司提供担保,参照公司对外提供关联担保的规定,但相对人在订立担保合同时经合理审查后仍不知道前述控制关系的除外。(新增)

2. 有限责任公司为他人取得本公司或者其母公司的股权提供担保的,参照公司对外提供关联担保的规定。(新增)

🔗 解释

公司控股股东是指: ①出资额占有限责任公司资本总额超过 50% 或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过 50% 的股东; ②出资额或者持有股份的比例虽然低于 50%, 但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。



考点 04 公司登记管理

5 年考点

学习方法 | 记忆为主

1. 登记机关

(1) 我国的公司登记机关是市场监督管理机关。

(2) 公司设立分公司,应当向分支机构所在地的公司登记机关申请登记,领取营业执照。

2. 登记事项、公示事项与备案事项

登记事项	备案事项	公示事项
(1) 名称 (2) 住所 (3) 注册资本 (4) 经营范围 (5) 法定代表人的姓名 (6) 有限责任公司的股东、股份有限公司发起人的姓名或者名称	公司的下列事项应当向登记机关办理备案: (1) 章程 (2) 营业期限 (3) 有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资额 (4) 公司董事、监事、高级管理人员 (5) 公司登记联络员 (6) 公司受益所有人相关信息 (7) 法律、行政法规规定的其他事项	(1) 公司登记机关应当将公司登记事项通过国家企业信用信息公示系统向社会公示
		(2) 除登记事项外,公司应当按照规定通过国家企业信用信息公示系统公示下列事项: ① 有限责任公司股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期,股份有限公司发起人认购的股份数 ② 有限责任公司股东、股份有限公司发起人的股权、股份变更信息 ③ 行政许可取得、变更、注销等信息 ④ 法律、行政法规规定的其他信息

3. 各登记事项的具体规定

(1) 名称

依法设立的有限责任公司,应当在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样;依法设立的股份有限公司,应当在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样。

(2) 经营范围

① 公司的经营范围由公司章程规定。公司可以修改公司章程,变更经营范围并完成相应变更登记。

② 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

(3) 住所

① 公司以其主要办事机构为住所;经公司登记机关登记的公司的住所只能有 1 个。

② 公司变更住所跨登记机关辖区的,应当在迁入新住所前,向迁入地登记机关申请变更登记。

③ 公司申请住所或者经营场所登记,应当提交住所或者经营场所合法使用证明。公司登记机关简化、免收住所或者经营场所使用证明材料的,应当通过部门间数据共享等方式验证核实申请人申请登记的住所或者经营场所客观存在且公司依法拥有所有权或者使用权。

(4) 公司注册资本

① 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

② 股份有限公司(不论发起设立的,还是募集设立的)的注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。



(5) 法定代表人

公司的法定代表人按照公司章程的规定,由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 法定代表人以公司为被告,请求确认辞任生效并且由公司办理变更登记或者涤除登记信息的,人民法院应予受理。(新增)

2. 人民法院判令公司办理变更登记或者涤除登记信息的,应当同时确认法定代表人从公司收到书面辞任通知之日起辞任。(新增)

3. 法定代表人辞任至公司办理变更登记或者涤除登记信息期间,法定代表人以公司名义从事民事活动,相对人有权请求公司承担法律后果,但公司举证相对人知道或者应当知道法定代表人已经辞任的除外。(新增)

4. 公司依据法律、行政法规或者章程的规定作出解任法定代表人决议的,法定代表人自决议作出之日起解任。被解任的法定代表人以未办理公司变更登记为由提出抗辩的,人民法院不予支持。(新增)

4. 备案事项的具体规定

(1) 设置审计委员会行使监事会职权的公司,应当在进行董事备案时标明相关董事担任审计委员会成员的信息。

(2) 登记联络员可以由公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员、股东、员工等人员担任。

5. 实名登记

公司实行实名登记。申请人应当配合登记机关通过实名认证系统,采用人脸识别等方式,对法定代表人、有限责任公司股东、股份有限公司发起人、公司董事、监事及高级管理人员进行实名验证。

6. 公司登记的代理

申请人可以委托中介机构或者其他自然人代其办理公司登记。

7. 形式审查与欺诈登记

(1) 登记机关应当对申请材料进行形式审查。

(2) 欺诈登记的处理

① 虚报注册资本,提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司设立登记的,受虚假公司登记影响的自然人、法人和其他组织可以向登记机关提出撤销公司登记的申请,登记机关依法决定撤销。

② 因虚假公司登记被撤销的公司,其直接责任人自公司登记被撤销之日起3年内不得再次申请公司登记。

8. 营业执照

(1) 公司营业执照签发日期为公司成立日期。

(2) 公司营业执照应当载明公司名称、住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、经营范围、登记机关、成立日期、统一社会信用代码。

(3) 营业执照分为正本和副本,具有同等法律效力。

(4) 电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力,公司可以凭电子营业执照开展经营活动。



(5) 公司应当将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置。从事电子商务经营的公司应当在其首页显著位置持续公示营业执照信息或者相关链接标识。

(6) 任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。

(7) 营业执照遗失或者毁坏的, 公司应当通过国家企业信用信息公示系统声明作废, 申请补领。

(8) 登记机关依法作出变更登记、注销登记和撤销登记决定的, 公司应当缴回营业执照。拒不缴回或者无法缴回营业执照的, 由登记机关通过国家企业信用信息公示系统公告营业执照作废。

9. 变更登记

(1) 意义

公司登记事项未经登记或者未经变更登记, 不得对抗善意相对人。

(2) 时限

① 公司变更登记事项, 应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起 30 日内向登记机关申请变更登记。

② 公司变更登记事项属于依法须经批准的, 申请人应当在批准文件有效期内向登记机关申请变更登记。

(3) 应提交资料

① 公司申请变更登记, 应当向公司登记机关提交公司法定代表人签署的变更登记申请书、依法作出的变更决议或者决定等文件。

② 公司变更登记事项涉及修改公司章程的, 应当提交修改后的公司章程。

③ 公司变更法定代表人的, 变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

(4) 换发营业执照

公司营业执照记载的事项发生变更的, 公司办理变更登记后, 由公司登记机关换发营业执照。

10. 公司歇业

(1) 因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的, 公司可以自主决定在一定时期内歇业, 法律、行政法规另有规定的除外。

(2) 公司应当在歇业前与职工依法协商劳动关系处理等有关事项, 公司应当在歇业前向登记机关办理备案。

(3) 登记机关通过国家企业信用信息公示系统向社会公示歇业期限、法律文书送达地址等信息。公司歇业期间, 可以法律文书送达地址代替住所。

(4) 公司歇业的期限最长不得超过 3 年。

(5) 公司在歇业期间开展经营活动的, 视为恢复营业, 公司应当通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。

(6) 公司办理歇业备案的, 公司登记机关应当将相关信息及时共享至税务、人力资源社会保障等部门, 推动高效办理歇业备案涉及的其他事项。

11. 年度报告

(1) 企业应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告, 并向社会公示。当年设立登记的企业, 自下一年起报送并公示年度报告。

(2) 企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总



收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息,由企业选择是否向社会公示。经企业同意,公民、法人或者其他组织可以查询企业选择不公示的信息。

【例题 2·单选题】下列关于公司登记的表述中,正确的是()。(2025 年忆)

- A. 公司可以登记多个住所
- B. 公司名称不得使用群团组织名称及其简称
- C. 公司经营范围由法律规定,并应依法登记
- D. 公司的法定代表人按照法律规定,由董事长担任

【解析】(1) ①选项 A: 只能有 1 个; ②选项 C: 公司的经营范围由公司“章程”规定,并应依法登记; ③选项 D: 公司的法定代表人按照公司“章程”的规定,由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任,并依法登记。(2) 至于选项 B 为何正确已经不影响您得分了。企业名称不得有下列情形: 损害国家尊严或者利益; 损害社会公共利益或者妨碍社会公共秩序; 使用或者变相使用政党、党政军机关、群团组织名称及其简称、特定称谓和部队番号; 使用外国国家(地区)、国际组织名称及其通用简称、特定称谓; 含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的内容; 含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容; 违背公序良俗或者可能有其他不良影响; 可能使公众受骗或者产生误解; 法律、行政法规以及国家规定禁止的其他情形。

【例题 3·单选题】2024 年 7 月 2 日, 张某、王某、赵某、钱某共同出资设立甲有限责任公司(简称“甲公司”), 按照公司章程的规定, 张某任董事长、王某任董事、赵某任监事、钱某任经理。根据公司法法律制度的规定, 下列人员中, 不能担任甲公司法定代表人的是()。(2024 年记)

- A. 张某
- B. 钱某
- C. 王某
- D. 赵某

【解析】公司的法定代表人只能从“董事、经理”中产生, 赵某是监事, 不能担任法定代表人, 而甲公司章程能否规定张某、王某或者钱某为公司法定代表人, 取决于他们是否代表公司执行公司事务。

【例题 4·单选题】下列关于公司歇业的表述中, 不正确的是()。(2024 年记)

- A. 公司应当在歇业前向登记机关办理备案
- B. 公司歇业的期限最长为 2 年
- C. 公司在歇业期间开展营业活动的, 视为恢复营业
- D. 公司应当在歇业前与职工依法协商劳动关系处理等有关事项

【解析】选项 B: 公司歇业的期限最长不得超过“3 年”。

【例题 5·多选题】有关公司营业执照的下列说法中, 正确的有()。(2022 年忆)

- A. 营业执照的正本和副本具有同等法律效力
- B. 电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力
- C. 营业执照的签发日期为公司的成立日期
- D. 公司变更登记不能涉及营业执照记载事项

【解析】选项 D: 公司变更登记涉及营业执照记载事项的, 登记机关应当及时为公司换发营业执照。



第二单元 有限责任公司的设立

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！免费

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 05 有限责任公司的设立条件和程序

学习方法 | 理解为主

1. 设立条件

- (1) 股东人数、资格符合规定；
- (2) 有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；
- (3) 股东共同制定公司章程；
- (4) 有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；
- (5) 有公司住所。

2. 设立程序

- (1) 有限责任公司只能采用发起设立；
- (2) 制定公司章程；
- (3) 必要的行政审批；
- (4) 股东缴纳出资；
- (5) 申请设立登记；
- (6) 登记发照。

考点 06 有限责任公司的股东

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 人数

有限责任公司由 1 个以上 50 个以下股东出资设立。

2. 股东资格

(1) 股东可以为自然人、法人或其他组织，但法律、行政法规禁止从事营利性活动的人，不得成为公司股东（如国家公务员）。

提示

由于通过公开的集中交易市场购买上市公司股票实际上是一种金融投资行为，因此，除法律禁止情形外，国家公务员可以成为上市公司股东。

- (2) 除担任发起人外，股东不需要具备完全民事行为能力。
- (3) 机关法人一般不能担任公司股东，但依法对外投资时，仍然可以成为国有股东。
- (4) 除法律允许的情形外，公司不得自为股东。
- (5) 外商投资采取国民待遇加负面清单管理制度。



【例题6·多选题】下列主体中,不得成为甲有限责任公司股东的有()。

A. 法官赵某 B. 甲有限责任公司 C. 乙个人独资企业 D. 有限合伙人孙某

【解析】(1) 选项A: 法官属于法律禁止从事营利性活动的人,不得成为公司股东(金融投资行为除外);(2) 选项B: 除另有规定外,公司不得自为股东。

3. 设立协议

有限责任公司设立时的股东可以签订设立协议,明确各自在公司设立过程中的权利和义务。

4. 为设立公司从事民事活动的责任承担规则

(1) 基本规定

①公司设立时的股东为设立公司从事的民事活动,其法律后果由公司承受。

②公司未成立的,其法律后果由公司设立时的股东承受;设立时的股东为2人以上的,享有连带债权,承担连带债务。

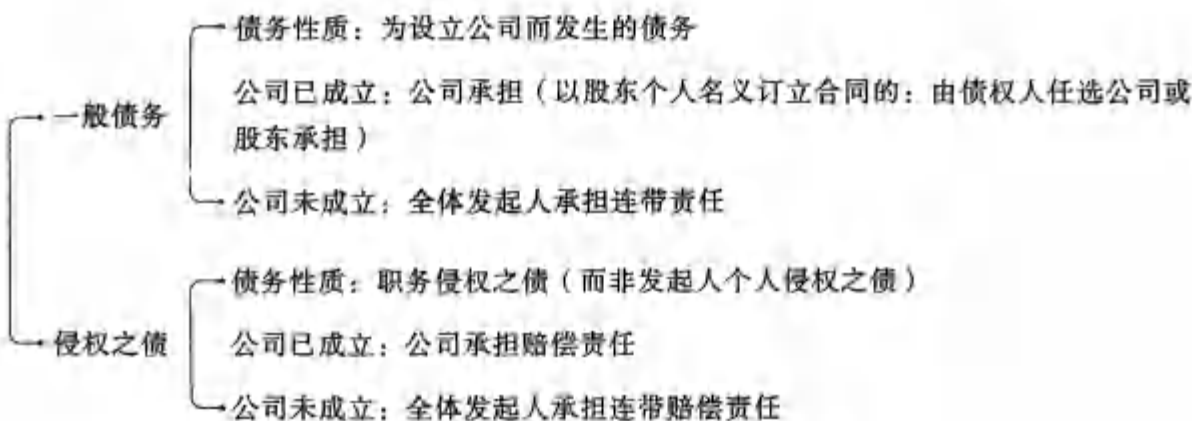
③设立时的股东为设立公司以自己的名义从事民事活动产生的民事责任,第三人有权选择请求公司或者公司设立时的股东承担。

(2) 侵权之债

设立时的股东因履行公司设立职责造成他人损害的,公司(公司已成立)或者无过错的股东(公司未成立)承担赔偿责任后,可以向有过错的股东追偿。

《公司法解释(征求意见稿)》

上述债务应当为设立公司、履行设立公司职责而发生,如果公司能够证明该民事活动与设立公司无关、其他设立人能够证明该民事活动与设立公司无关,有权拒绝承担责任。(新增)



公司设立阶段的债务及承担规则(综述)

【例题7·多选题】甲、乙、丙、丁拟设立一家贸易公司,委派丙负责租赁仓库供公司使用,丙遂以自己的名义与戊签订仓库租赁合同。下列有关该仓库租赁合同义务承担的说法中,正确的有()。

A. 若贸易公司未能成立,戊可请求丙承担合同义务



- B. 贸易公司成立后, 戊仍可请求丙承担合同义务
- C. 贸易公司成立后, 戊可请求贸易公司承担合同义务
- D. 不论贸易公司是否成立, 戊均只能请求丙承担合同义务

解析 由于合同以丙的名义签订, 戊可以选择请求贸易公司(已成立)或者丙(不论公司是否成立)承担合同义务。

【例题 8·单选题】甲、乙、丙三人拟设立一有限责任公司。在公司设立过程中, 甲在搬运为公司购买的办公家具时, 不慎将丁撞伤。下列有关对丁的侵权责任承担的表述中, 正确的是()。

- A. 若公司未成立, 丁仅能请求甲承担该侵权责任
- B. 若公司未成立, 丁应先向甲请求赔偿, 不足部分再由乙、丙承担
- C. 若公司成立, 丁可请求公司承担侵权责任
- D. 无论公司是否成立, 该侵权责任应由甲、乙、丙共同承担

解析 (1) 外部责任: 公司已成立的, 由公司向丁承担侵权责任(选项 C 正确); 公司未成立的, 由甲、乙、丙对丁承担连带责任(选项 ABD 错误)。(2) 内部责任: 公司或者无过错的乙、丙对丁承担责任后, 有权向甲追偿。

考点 07 有限责任公司的公司章程

学习方法 | 记忆为主

1. 设立公司应当依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

2. 有限责任公司章程应当载明下列事项:

- (1) 公司名称和住所;
- (2) 公司经营范围;
- (3) 公司注册资本;
- (4) 股东的姓名或者名称;
- (5) 股东的出资额、出资方式 and 出资日期;
- (6) 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则;
- (7) 公司法定代表人的产生、变更办法;
- (8) 股东会认为需要规定的其他事项。

3. 股东应当在公司章程上签名或者盖章。

考点 08 有限责任公司的资本制度

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 出资形式

(1) 股东可以用货币, 也可以用实物、知识产权、土地使用权、**股权**、**债权**等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资; 法律对数据、虚拟财产的权属等另有规定的, 股



东可以按照规定使用数据、网络虚拟财产作价出资。但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

(2) 土地所有权、非法的财产（如毒品）不能出资。

(3) 劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等不得作价出资。

2. 限期认缴资本制

(1) 实质要求

①有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

②有限责任公司全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起5年内缴足。

③法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定。

④过渡政策

2024年6月30日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超过5年的，应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内（即调整至2032年6月30日前）并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。

(2) 缴纳要求

①股东应当按期足额缴纳公司章程规定的各自所认缴的出资额。

②股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。

③对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

提示

有关“评估作价”的理解：①可以委托评估机构评估作价，也可以由股东协商评估作价（另有规定除外）；②不论以何种方式作价，不得高估或者低估。

【例题9·单选题】甲有限责任公司（简称“甲公司”）于2024年6月3日登记设立，其股东认缴出资期限均为2035年12月31日。甲公司拟修改公司章程，调整股东认缴出资期限，甲公司股东认缴出资期限最晚为（ ）。(2025年忆)

A. 2029年6月1日

B. 2029年12月31日

C. 2032年6月30日

D. 2032年12月31日

【例题10·单选题】下列股东出资方式中，不符合公司法律制度规定的是（ ）。(2024年忆、2023年忆、2021年忆)

A. 股权

B. 债权

C. 劳务

D. 设备

【例题11·多选题】2024年7月2日，甲公司与张某、王某、钱某拟共同出资设立乙有限责任公司，下列各股东采取的出资方式中，符合公司法律制度规定的有（ ）。(2024年忆、2022年忆)



- A. 甲公司以其持有的某项特许经营权作价出资
- B. 钱某以其对李某享有的债权作价出资
- C. 王某以其持有的丙公司股权作价出资
- D. 张某以其所有的商标权作价出资

3. 股东出资加速到期制度

公司不能清偿到期债务的，公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。（2024年简答题、综合题）

④ 《公司法解释（征求意见稿）》

公司因客观上缺乏清偿能力而不能清偿到期债务，又不以诉讼或者仲裁方式依法请求股东履行出资义务，公司债权人有权以该股东为被告、公司为第三人提起诉讼，请求已认缴出资但未届出资期限的股东承担责任。（新增）

④ 速懂案例

甲公司成立于2024年7月1日，股东王某认缴出资100万元，章程规定王某在公司成立时缴纳40万元，其余出资至2028年6月30日前缴足。甲公司成立后经营状况一直不佳，2025年年底已有多笔到期债务无力清偿。

【分析】

- （1）王某的其余60万元的出资期限为自公司成立之日起4年，符合规定。
- （2）若既未诉讼维权，也未仲裁维权，因甲公司已经不能清偿到期债务，甲公司或者甲公司已到期债权的债权人均可于2025年年底时要求王某提前缴纳该60万元出资，需要注意的是，即使是债权人提出上述要求，该60万元出资亦应向公司缴纳，而非直接对债权人进行清偿。

4. 股东权利的证明及取得时点

类型	作用	其他规定
有限责任公司股东的出资证明书	是确认股东出资的凭证（而非设权证券，不能仅以出资证明书认定出资人具有股东资格）	（1）出资证明书由法定代表人签名，并由公司盖章 （2）公司成立后，应当向股东签发出资证明书
股东名册	记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利	公司应当置备股东名册
公司登记	产生对外公示的效果	公司登记事项未经登记或者未经变更登记，不得对抗善意相对人



【例题 12·单选题】孙某将其持有的甲有限责任公司（简称“甲公司”）的股权依法转让给不持有甲公司股权的周某。下列关于周某行使股东权利的表述中，正确的是（ ）。(2023 年忆)

- A. 周某自与孙某签订股权转让协议之日起即取得股东资格，可向甲公司主张行使股东权利
- B. 周某需待公司登记机关办理股权变更登记后，方可向甲公司主张行使股东权利
- C. 周某向孙某支付股权转让价款后即取得股东资格，方可向甲公司主张行使股东权利
- D. 周某需待其姓名记载于甲公司股东名册后，方可向甲公司主张行使股东权利

【解析】有限责任公司股权转让的，受让人“自记载于股东名册时起”可以向公司主张行使股东权利。

【例题 13·多选题】根据公司法法律制度的规定，下列事项中，属于有限责任公司股东出资证明书应当载明的有（ ）。(2023 年忆)

- A. 公司住所地
- B. 公司成立日期
- C. 公司名称
- D. 公司注册资本

【解析】出资证明书应当载明下列事项：(1) 公司名称；(2) 公司成立日期；(3) 公司注册资本；(4) 股东的姓名或者名称、认缴和实缴的出资额、出资方式 and 出资日期；(5) 出资证明书的编号和核发日期。

【例题 14·单选题】有限责任公司股东对外转让股权，受让股东可以主张行使股东权利的时间为（ ）。(2024 年忆)

- A. 签订转让协议时
- B. 记载于股东名册时
- C. 办理完变更登记时
- D. 股权受让款支付完毕时

【解析】有限责任公司应当置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

考点 09 股东瑕疵出资的认定

三年热点

学习吉法 | 题海+记忆

情形	规定要点	规定细节
作价出资的非货币财产未经依法评估	先评估，后认定	出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价；评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，人民法院应当认定出资人未全面履行出资义务
	事后贬值原则上不影响尽到出资义务的认定	出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人不得请求该出资人承担补足出资责任；但当事人另有约定的除外（2024 年、2023 年、2022 年简答题，2022 年综合题）



情形	规定要点	规定细节
以划拨土地使用权出资	先补正, 后认定	出资人以划拨土地使用权出资, 公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的, 人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理土地权属转移手续; 逾期未办理的 , 人民法院应当认定出资人未全面履行出资义务 (2022 年简答题)
已交付, 未办理权属转移手续	在人民法院指定的合理期间内办理了权属转移手续的, 不影响其股东权利	出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资, 已经交付公司使用但未办理权属转移手续, 公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的, 人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属转移手续; 在前述期间内办理了权属转移手续的; (1) 人民法院应当认定其已经履行了出资义务 (2) 出资人有权主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利 (2023 年、2022 年简答题)
已办理权属转移手续, 但未交付	应交付, 交付之前不享有相应的股东权利	出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资, 已经办理权属转移手续但未交付给公司使用; (1) 公司或者其他股东有权主张其向公司交付 (2) 在实际交付之前不享有相应股东权利 (2023 年简答题)

《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 出资的非货币财产价值是否充实

(1) 人民法院在认定非货币财产出资的实际价值是否显著低于章程规定的股东出资额时, 可以委托依法设立的资产评估机构对该财产出资时的价值进行评估。 (调整)

(2) 出资人有关非货币财产作价的约定与评估机构对非货币财产所作的评估作价不一致的, 应当以资产评估报告作为认定非货币财产价值的依据。 (新增)

(3) 出资人以符合法定条件的非货币财产出资后, 因市场变化或者其他客观原因导致财产贬值, 公司无权请求出资人补足出资, 但公司章程另有规定或者出资人与公司另有约定的除外。 (调整)

2. 非货币财产出资的权属转移 (调整)

(1) 出资人以建设用地使用权、建筑物和其他土地附着物等不动产, 或者以需要办理权属变更登记或者核准的知识产权出资:

① 已经交付公司使用但未按照章程规定的期限办理权属变更登记, 公司有权请求出资人办理权属变更登记;

② 已经办理权属变更登记但未按照公司章程规定的期限交付公司使用, 公司有权请求出资人交付公司使用并赔偿损失。

(2) 出资人以划拨土地使用权或者其上建筑物出资, 公司请求出资人将划拨土地使用权或者其上建筑物权属变更至公司名下:

① 权属变更不存在法律上或者事实上不能履行情形的, 人民法院应予支持;



②存在法律上或者事实上不能履行情形的，人民法院可以向公司释明，告知其变更诉讼请求；公司拒绝变更诉讼请求的，应当判决驳回其诉讼请求。

3. 以有权利负担的财产出资 (新增)

出资人以设有抵押权的建设用地使用权、建筑物和其他土地附着物等出资，公司请求出资人将抵押财产的权属变更至公司名下的，应当区分以下情形处理：

(1) 当事人未约定禁止或者限制转让抵押财产的，人民法院应予支持；

(2) 当事人约定禁止或者限制转让抵押财产且已经办理登记，抵押权人同意的，人民法院应予支持；抵押权人不同意的，人民法院可以向公司释明，告知其变更诉讼请求；公司经释明后拒绝变更诉讼请求的，应当判决驳回其诉讼请求。

4. 以无处分权财产出资

出资人以其不享有处分权的财产出资，当事人之间对于出资义务履行产生争议的，人民法院可以参照善意取得制度的规定予以认定。

5. 以违法犯罪所得财产出资 (调整)

出资人以违法犯罪所得的财产出资并取得股权的，对违法犯罪行为予以追究、处罚时，应当采取拍卖或者变卖的方式处置其股权。

6. 以对他人享有的债权出资 (新增)

出资人以其对他人享有的债权出资，履行期限届满后债权不能实现，公司无权请求出资人补足出资并赔偿损失。但存在下列情形之一的除外：

(1) 公司章程规定或者出资人与公司约定出资人对债权不能实现承担补充责任；

(2) 股东以虚构的或者实际价值显著低于章程规定的债权出资。

7. 股东以其对公司享有的债权抵销其出资 (新增)

(1) 股东将其对公司享有的金钱债权用于抵销其货币出资，或者经公司股东会决议后用于抵销其非货币出资，股东有权主张其已履行出资义务，但公司已经进入破产程序或者虽未进入破产程序但已具备实质破产原因的除外。须经公司股东会决议的，主张抵销的股东应当回避表决。

(2) 人民法院在审理上述案件时，应当将股东对公司享有债权的真实性作为案件基本事实予以查明，防止股东以虚假的债权抵销逃避出资义务，损害公司及其债权人的合法权益。

8. 出资义务的证明责任

(1) 当事人之间对是否履行出资义务发生争议的，出资人应当就其已经全面履行出资义务承担证明责任。(调整)

(2) 以非货币财产出资，出资人应当举证证明已经委托依法设立的资产评估机构对出资财产进行了评估。公司、债权人等主张评估程序不合法或者高估、低估作价的，应当承担证明责任。(新增)

【例题 15·单选题】2024 年 1 月 5 日，赵某、钱某共同出资设立甲有限责任公司。公司章程规定，赵某在公司成立之日起 3 日内以其所有的一套房屋出资。1 月 8 日，赵某将房屋交付给甲公司使用，但未办理权属转移手续。4 月 10 日，甲公司向人民法院提起诉讼，请求赵某履行出资义务。8 月 1 日，人民法院判令赵某在 1 个月内办理房屋权属转移手续。8 月 15



日,赵某与甲公司办理了涉案房屋的权属转移手续。赵某享有甲公司股东权利的起始日期为()。(2024 年忆)

A. 2024 年 8 月 15 日

B. 2024 年 4 月 10 日

C. 2024 年 1 月 8 日

D. 2024 年 1 月 5 日

解析 本案属于“已交付,未办理权属转移手续”,赵某在限期内办理了权属转移手续,应当认定其已经履行了出资义务,赵某也有权主张自其实际交付财产给公司使用时(2024 年 1 月 8 日)享有相应股东权利。

【例题 16·单选题】赵某、钱某、孙某、李某共同投资设立了甲有限责任公司(简称“甲公司”)。其中,李某以其所有的房屋出资,经评估作价 1000 万元,已交付公司使用并办理了产权转移登记手续,公司章程及股东之间的设立协议对股东出资事项未作特别约定。甲公司成立后不久,周某认购增资加入甲公司。周某进入甲公司后发现李某出资的房屋因市场原因已经严重贬值,现评估价值仅为 300 万元,周某遂要求李某及相关股东承担补足出资的法律责任。根据公司法法律制度的规定,有关本案的下列说法中,正确的是()。(2022 年忆)

A. 李某应向甲公司补足 700 万元贬值款并对给公司造成的损失承担赔偿责任

B. 李某及相关股东不需承担补足出资责任

C. 赵某、钱某、孙某与李某在出资不足的范围内承担连带责任

D. 赵某、钱某、孙某对李某未按期缴纳的出资承担补充清偿责任

解析 案涉房屋为“事后贬值”,公司章程及股东之间的设立协议不存在特别约定,李某及相关股东无须补足。

考点 10 股东的瑕疵出资责任

学习方法 | 理解+记忆

1. 瑕疵出资股东的责任

股东未按期足额缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

《公司法解释(征求意见稿)》

股东未全面履行出资义务,公司或者已经足额缴纳出资的其他股东有权请求该股东向公司履行出资义务并承担损失。(调整)

已经足额缴纳出资的其他股东有权同时依据设立协议等请求该股东向其承担违约金等责任。(新增)

2. 连带责任人

(1) 有限责任公司设立时,股东未按照公司章程规定实际缴纳出资,或者实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的,设立时的其他股东与该股东在出资不足的范围内承担连带责任。



(2) 股份有限公司的发起人 not 按照其认购的股份缴纳股款, 或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认购的股份的, 其他发起人与该发起人在出资不足的范围内承担连带责任。

【例题 17·单选题】甲、乙、丙共同出资设立一家有限责任公司。甲以房屋作价 100 万元出资。公司成立 2 年后, 丁入股该公司。后查明, 甲出资的房屋价值仅为 60 万元。除甲应向公司足额缴纳并对给公司造成的损失承担赔偿责任外, 有关其他人的责任承担, 下列说法中, 正确的是 ()。

- A. 乙、丙、丁应在甲出资不足的范围内承担连带责任
- B. 乙、丙应在甲出资不足的范围内承担连带责任
- C. 如果甲无法足额缴纳, 对公司注册资本作相应减少处理
- D. 乙、丙应在甲出资不足的范围内承担补充责任

【解析】有限责任公司设立时, 股东 (甲) 实际出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的, 设立时的其他股东 (乙、丙, 不包括丁) 与该股东 (甲) 在出资不足的范围内承担连带责任。

《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 公司债权人的权利

(1) 股东未全面履行出资义务, 公司不以诉讼或者仲裁方式主张权利, 致使公司债权人对公司的到期债权未能实现, 公司债权人有权以该股东为被告、公司为第三人, 请求该股东在未出资以及因此给公司造成的损失范围内对其到期未实现的债权承担责任。(重大调整)

(2) 公司增资后, 股东未全面履行出资义务, 公司债权人依法请求该股东在未出资以及因此给公司造成的损失范围内对其到期未实现的债权承担责任, 该股东不得以债权成立时其尚未成为股东为由提出抗辩。(新增)

(3) 两个以上股东均未全面履行出资义务, 公司债权人有权依法请求各股东在各自未出资以及因此给公司造成的损失范围内承担责任, 但各设立人依据章程规定在公司设立时即应实际缴纳出资, 或者法律另有规定的除外。(新增)

2. 对股东权利的限制

(1) 股东未全面履行出资义务, 公司根据公司章程或者股东会决议对其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利作出相应的合理限制, 该股东不得请求认定该限制无效。

(2) 股东认缴出资, 代表 2/3 以上表决权的股东作出按实际出资比例等其他标准确定表决权比例的决议, 股东无权请求确认决议无效。(新增)



情形	规定要点	规定详情
未按期足额缴纳出资, 股权转让后的出资责任	转让人 100% 担责, 知情受让人连带	未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权的, 转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任; 受让人不知道且不应知道存在上述情形的, 由转让人承担责任 (2024 年简答题)

★ 链接案例

2024 年 7 月 10 日, 赵某认缴出资 100 万元与钱某、孙某共同设立了甲商贸有限公司 (简称“甲公司”), 按照公司章程规定, 赵某的出资款应于 2025 年 7 月 10 日前一次缴清。

【分析】

(1) 假定 2024 年 10 月 10 日, 赵某尚未缴纳任何出资即将其股权转让给刘某, 则 2025 年 7 月 10 日前缴清 100 万元出资的义务应由刘某承担; 如果刘某未按期足额缴纳出资, 赵某应对刘某未按期缴纳的出资承担补充责任。

(2) 假定 2025 年 10 月 10 日, 赵某仅缴纳了 60 万元出资款即将股权转让给刘某, 则如果刘某受让时对赵某未按期足额缴纳出资一事知情, 刘某与赵某在出资不足的 40 万元范围内承担连带责任; 如果刘某对赵某出资不足一事不知情且不应知情, 由赵某承担该 40 万元出资不足责任, 刘某无责。

考点 11 股东抽逃出资

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 抽逃出资的认定

公司成立后, 股东不得抽逃出资。公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由, 请求认定该股东抽逃出资的, 人民法院应予支持:

- (1) 通过虚构债权债务关系将其出资转出;
- (2) 制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配;
- (3) 利用关联交易将出资转出;
- (4) 其他未经法定程序将出资抽回的行为。

2. 抽逃出资的法律责任

(1) 违反规定的, 股东应当返还抽逃的出资; 给公司造成损失的, 负有责任的董事、监事、高级管理人员应当与该股东承担连带赔偿责任。

★ 《公司法解释 (征求意见稿)》

负有责任的董事、监事、高级管理人员承担责任后, 有权向抽逃出资的股东追偿。
(新增)

(2) 对公司债务的补充赔偿责任

公司债权人有权请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承



担补充赔偿责任,协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任。(2025年综合题)

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 股东抽逃出资,公司不以诉讼或者仲裁方式主张权利,致使公司债权人的到期债权未能实现,公司债权人有权以负有责任的董事、监事、高级管理人员为被告,公司为第三人,请求负有责任的董事、监事、高级管理人员在其责任范围内对债权人到期未实现的债权承担责任。(重大调整)

2. 股东抽逃出资,公司可以根据公司章程或者股东会决议,参照瑕疵出资的有关规定,对其股东权利作出合理的限制、通知股东失权。(新增)

3. 公司、公司债权人等请求抽逃出资的股东返还出资并赔偿损失的,应当举证证明该股东存在抽逃出资的事实。(新增)

【例题 18·多选题】赵某、钱某、孙某、李某为甲公司股东,下列损害公司权益的行为中,甲公司可以请求人民法院认定为抽逃出资的有()。(非考试标准题型)(2025 年忆、2024 年忆、2023 年忆)

- A. 赵某将价值 5 万元的机器设备评估作价 20 万元出资
- B. 钱某利用关联交易将其出资转出
- C. 孙某制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配
- D. 李某通过虚构债权关系将其出资转出
- E. 股东为公司偿还债务

【解析】(1) 选项 A: 属于未足额出资(未全面履行出资义务);(2) 选项 E: 如果股东自愿而为,属于合法行为。

第三单元 有限责任公司的组织机构

恭喜您解锁新单元!使用微信或“会计云课堂”App 扫码,过关更高效! [免费](#)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 12 公司组织机构概述

学习方法 | 记忆为主

1. 基本规定

(1) 公司的组织机构包括股东会、董事会、监事会和经理。



(2) 高级管理人员, 是指公司的 (总) 经理、副 (总) 经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

2. 特殊规定

		有限责任公司	股份有限公司	国有独资公司
不设股东会		(1) 只有一个股东的, 应当不设股东会 (2) 股东行使股东会职权作出决定时, 应当采用书面形式, 并由股东签名或者盖章后置备于公司		应当不设股东会
不设董事会		除国有独资公司外, 其他规模较小或者股东人数较少的公司: 可以不设董事会, 设 1 名董事, 行使公司法规定的董事会职权, 该董事可以兼任公司经理		应当设董事会
不设监事会	情形 1	按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权的: 既不设监事会, 也不设监事		在董事会中设置由董事组成的审计委员会, 行使监事会职权, 既不设监事会也不设监事
	情形 2	除国有独资公司外, 规模较小或者股东人数较少的有限责任公司: (1) 可以不设监事会, 设 1 名监事, 行使公司法规定的监事会职权 (2) 可以不设监事会, 经全体股东一致同意, 也可以不设监事	除国有独资公司外, 规模较小或者股东人数较少的股份有限公司: 可以不设监事会, 设 1 名监事, 行使公司法规定的监事会职权	
不设经理		可以不设经理	应当设经理	应当设经理

考点 13 有限责任公司的股东会

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 性质: 权力机构

2. 组成: 全体股东 (不论持股多少)

3. 职权

(1) 选举和更换董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项。

(2) 审议批准“2 报告、2 方案”

① 审议批准董事会的报告;

② 审议批准监事会的报告;

③ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

(3) 决议重大事项

① 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

② 对发行公司债券作出决议 (股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议);



- ③对公司合并（简易合并 / 小规模合并除外）、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- ④修改公司章程。

（4）公司章程规定的其他职权。

4. 会议类型及频率

（1）定期会议：应当按照公司章程的规定按时召开。

（2）临时会议（2021 年综合题）

下列主体提议召开临时会议的，应当召开临时会议：

- ①代表 1/10 以上表决权的股东；
- ② 1/3 以上的董事；
- ③监事会。

5. 召集和主持

（1）首次股东会会议：由出资最多的股东召集和主持。（2021 年简答题）

（2）以后的股东会会议

①股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数（ $> 1/2$ ）的董事共同推举一名董事主持。（2023 年简答题）

②董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持。

③监事会不召集和主持的，代表 1/10 以上表决权的股东可以自行召集和主持。

6. 通知

召开股东会会议，应当于会议召开 15 日前通知全体股东，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

7. 表决与作出决议

（1）表决权的计算

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但是，公司章程另有规定的除外。

（2）一般事项的决议

股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。

赞成股东所持表决权 $\div$ 公司全部股东表决权 $> 1/2$ ，为通过。

（3）绝对多数通过事项

股东会对下列事项作出决议时，应当经代表 2/3 以上表决权的股东通过：

①修改公司章程；（2021 年简答题）

②增加或者减少注册资本；

赞成股东所持表决权 $\div$ 公司全部股东表决权 $\geq 2/3$ ，为通过。

③公司合并（依法简易合并 / 小规模合并的除外）、分立、解散或者变更公司形式。（2022 年综合题）

（4）关联表决权排除事项：关联担保（详见本章考点 38）

8. 会议记录及签章

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章。

9. 不开会

对股东会行使职权的事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。



【例题 19·单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司（以下简称“甲公司”），出资比例分别为 5%、15%、36% 和 44%，公司章程对股东会召开及表决权行使无特别规定。下列有关甲公司股东会召开和表决的表述中，符合规定的是（ ）。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议
- B. 张某有权提议召开股东会临时会议
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过增加公司注册资本的决议
- D. 首次股东会会议的召开由赵某召集和主持

【解析】（1）甲公司章程对表决权行使无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。（2）选项 AC：修改公司章程、增加注册资本均属于应经代表 2/3 以上表决权的股东通过的事项；在本题中，赵某占有 44% 表决权，少了赵某的赞成，法定应经绝对多数通过的事项均无法通过。（3）选项 B：张某的表决权不足 1/10，无权提议召开股东会临时会议。（4）选项 D：有限责任公司首次股东会由出资最多的股东（赵某）召集和主持。

【例题 20·单选题】甲、乙、丙、丁为 A 有限责任公司（以下简称“A 公司”）的股东，出资比例为 4:3:2:1，公司章程对表决权行使及股东会议事规则无特别规定。A 有限责任公司股东会的下列决议可以通过的是（ ）。

- A. A 公司吸收合并 B 有限责任公司的决议，甲、乙同意，丙、丁反对
- B. A 公司增加注册资本的决议，甲同意，乙、丙、丁反对
- C. A 公司修改公司章程的决议，甲、丙同意，乙、丁反对
- D. A 公司为甲向银行借款提供担保的决议，甲、乙同意，丙、丁反对

【解析】（1）A 公司章程对表决权行使无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。（2）选项 ABC 均属于绝对多数通过事项，甲、乙的表决权合计超过了全体表决权的 2/3，选项 A 通过；甲的表决权，甲、丙的表决权合计均不足全体表决权的 2/3，选项 BC 未通过。（3）选项 D：公司为股东提供担保，接受担保的股东（甲）不得参加表决。

考点 14 有限责任公司的董事会

5 个考点

学习方法 | 记忆为王

1. 性质：公司的执行机构

2. 组成

（1）人数：3 人以上

（2）职工代表

①职工人数 300 人以上的公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。

②国有独资公司的董事会成员中，应当有职工代表。

③其他公司的董事会成员中，可以有职工代表。

④董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



(3) 董事长的产生

有限责任公司董事会设董事长1人,可以设副董事长;董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

(4) 审计委员会

①公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使公司法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。

②公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

(5) 董事任期

董事任期由公司章程规定,每届任期不得超过3年(≤ 3 年);董事任期届满,连选可以连任。

(6) 辞任规则

①董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。(2022年简答题)

②董事辞任的,应当以书面形式通知公司,公司收到通知之日辞任生效,但其辞任导致董事会成员低于法定人数的,应当继续履行职务。

是否存在正当理由不影响解任的生效,如无正当理由,公司应负赔偿责任。

(7) 解任规则

①股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。

②无正当理由,在任期届满前解任董事的,该董事可以要求公司予以赔偿。

董事的辞任 vs 解任董事

	董事辞任	解任董事
适用情形	“董事自己想走”	“公司要求董事走”
手续	书面形式通知公司	股东会作出有效决议
生效时间	收到通知之日	决议作出之日
能不能“立即走”	(1) 一般: $\checkmark$ (2) 导致董事会成员低于法定人数: $\times$	$\checkmark$

3. 职权

(1) 4项独立职权

- ①决定公司的经营计划和投资方案;
- ②决定公司内部管理机构的设置;
- ③决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- ④制定公司的基本管理制度。

(2) 5项附属职权

- ①召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- ②执行股东会的决议;
- ③制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- ④制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;



⑤制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

(3) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权(例如,股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议)。

(4) 公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。

4. 召集和主持

董事会会议由**董事长**召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由**副董事长**召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由**过半数的董事共同推举**一名董事召集和主持。

5. 表决与作出决议

(1) 表决权的计算:一人一票。

(2) 出席人数要求与决议的作出

①董事会会议**应当有**过半数的董事出席方可举行。

②董事会作出决议,应当经**全体董事的过半数**通过。

6. 会议记录及签名

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

7. 经理

(1) 有限责任公司**可以**设经理(选设),由**董事会**决定聘任或者解聘。

(2) 经理对董事会负责,根据**公司章程**的规定或者**董事会**的授权行使职权。

(3) 经理**应当**列席董事会会议。

【例题 21·单选题】甲有限责任公司(简称“甲公司”)董事会成员共 4 人,分别为赵某、钱某、孙某和李某,其中,赵某担任董事长,赵某和钱某因个人原因欲辞去董事职务。下列关于甲公司董事辞任的表述中,正确的是()。(2025 年忆)

A. 董事长赵某,任期届满前不得辞任

B. 钱某应当以书面形式向甲公司提出辞任

C. 钱某发出辞任书的通知之日,辞任生效

D. 赵某和钱某辞任后,在改选出的董事就任前,可以不再履行董事义务

【解析】(1) 选项 A:不存在相关规定;(2) 选项 BC:董事辞任的,应当以“书面”形式通知公司,公司“收到”通知之日辞任生效;(3) 选项 D:由于董事会成员仅 4 人,赵某和钱某均辞任将导致董事会成员低于法定人数(3 人),因此,在改选出的董事就任前,原董事赵某和钱某仍应当依照规定履行董事职务。

【例题 22·单选题】甲股份有限公司(简称“甲公司”)的董事长赵某和副董事长钱某均因特殊事由无法主持董事会会议,下列关于主持甲公司董事会会议人选的表述中,正确的是()。(2025 年忆)

A. 应当由持有公司股份最多的股东指定一名董事主持董事会会议

B. 应当由公司法定代表人李某主持董事会会议

C. 应当由过半数的董事共同推举一名董事主持董事会会议

D. 应当由监事会从董事会成员中指定一名董事主持董事会会议



解析 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由“过半数的董事共同推举一名董事”召集和主持。

【例题 23·判断题】有限责任公司的经理由股东会决定聘任或者解聘。() (2021 年忆)

解析 有限责任公司可以设经理，由“董事会”决定聘任或者解聘。

考点 15 有限责任公司的监事会

5 年热点

学习方法

记忆为主

1. 性质：监督机构

2. 组成

(1) 人数：成员 3 人以上。

(2) 职工代表

①监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于 1/3，具体比例由公司章程规定。

②监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(3) 监事会主席：监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

(4) 董事、高级管理人员不得兼任监事。

(5) 任期

监事的任期每届为 3 年 (=3 年)，
监事任期届满，连选可以连任。

类型	章程能否规定
董事任期	有限自由 (≤ 3 年)
监事任期	无自由 (=3 年)

(6) 辞任规则

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
(2021 年综合题)

3. 职权

(1) 监督职权

①检查公司财务；

②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的**建议**；

③当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

④依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

(2) 提议权

①提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

②向股东会会议提出提案。



(3) 公司章程规定的其他职权

4. 对监事、监事会行使职权的保障措施

(1) 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议。

(2) 监事会发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由公司承担。(2023 年综合题)

(3) 监事会行使职权所必需的费用, 由公司承担。

(4) 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权。

5. 召集和主持

监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

6. 会议类型及频率

监事会每年度至少召开一次会议, 监事可以提议召开临时监事会会议。

7. 表决与作出决议

(1) 表决权的计算: 一人一票。

(2) 监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

8. 会议记录及签名

监事会应当对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的监事应当在会议记录上签名。

【例题 24·多选题】甲股份有限公司(简称“甲公司”)的公司章程规定公司设监事会, 监事会成员为 5 人。下列关于甲公司监事会的表述中, 正确的有()。(2025 年忆)

- A. 甲公司的高级管理人员不得兼任监事
- B. 甲公司的监事在任期内不得辞任
- C. 甲公司监事会成员中职工代表至少应为 2 人
- D. 甲公司的监事不得连选连任

【解析】(1) 选项 A: 董事、高级管理人员不得兼任监事; (2) 选项 B: 不存在该规定; (3) 选项 C: 监事会应当有职工代表, 且比例不得低于 $1/3$ ($5 \times 1/3$, 至少应有 2 名职工代表监事); (4) 选项 D: 董事、监事任期届满, 连选可以连任。

【例题 25·单选题】根据公司法法律制度的规定, 下列有关有限责任公司监事会及监事的表述中, 正确的是()。(2021 年忆)

- A. 监事会主席由股东会选举产生
- B. 公司章程可以规定监事的任期为每届 5 年
- C. 高级管理人员可以兼任监事
- D. 规模较小的公司可以不设监事会

【解析】(1) 选项 A: 监事会主席由全体监事过半数选举产生; (2) 选项 B: 监事的任期每届为 3 年(=3 年), 章程不得作出相悖的规定; (3) 选项 C: 董事、高级管理人员不得兼任监事; (4) 选项 D: 除国有独资公司之外, 规模较小或者股东人数较少的有限责任公司, 可以不设监事会, 设 1 名监事, 行使公司法规定的监事会的职权, 经全体股东一致同意, 也可以不设监事。



考点 16 公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和义务

学习方法

名师点

1. 任职资格

(1) 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

① 无民事行为能力或者限制民事行为能力。

② 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序（共 5 类），被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年。

③ 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。

④ 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年。（2022 年简答题）

⑤ 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

(2) 违反上述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

(3) 董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、监事、高级管理人员的情形的，公司应当解除其职务。

【例题 26 · 多选题】2025 年 7 月，甲公司拟选举新的法定代表人，下列人员中，不得担任甲公司法定代表人的有（ ）。(2025 年忆)

- A. 赵某，担任乙公司法定代表人期间，乙公司于 2021 年 7 月因违法被吊销营业执照，赵某对此负有个人责任
- B. 钱某，因犯罪被剥夺政治权利，2021 年 7 月执行期满
- C. 孙某，因贪污被判处有期徒刑，2023 年 7 月执行期满
- D. 李某，担任丙公司法定代表人期间，丙公司于 2023 年 7 月破产清算完结，李某对丙公司破产负有个人责任

【解析】(1) 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的“董事或者经理”担任；(2) 选项 A：“吊照 + 负有个人责任”但已逾 3 年，不影响其担任公司的董事、监事、高级管理人员，不影响其担任法定代表人；(3) 选项 B：“被剥夺政治权利 + 执行期满未逾 5 年”，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员，相应地，无法担任法定代表人；(4) 选项 C：“因 5 类犯罪被判处有期徒刑 + 执行期满未逾 5 年”，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员，相应地，无法担任法定代表人；(5) 选项 D：“破产清算 + 负有个人责任 + 未逾 3 年”，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员，相应地，无法担任法定代表人。

【例题 27 · 判断题】王某任职甲公司董事期间，因个人所负数额较大债务到期未清偿，被人民法院列为失信被执行人，甲公司应当解除王某的董事职务。（ ）(2025 年忆)

【解析】(1) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员；(2) 公司董事、监事、高级管理人员出现不得任职的情形的，公司应当解除其职务。



2. 忠实义务

(1) 什么是忠实义务

董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

(2) 忠实义务的一般要求

公司董事、监事、高级管理人员不得有下列行为：

- ① 侵占公司财产、挪用公司资金；
- ② 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
- ③ 利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
- ④ 接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- ⑤ 擅自披露公司秘密；
- ⑥ 违反对公司忠实义务的其他行为。

(3) 与公司订立合同或者进行交易（关联交易）

有下列情形之一的，相关人员应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过：

- ① 董事、监事、高级管理人员，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
- ② 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易。

11 《公司法解释（征求意见稿）》

1. 董事、监事、高级管理人员以及与其有关联关系的关联人，未经法定的报告或者公司决议程序，直接或者间接与本公司进行关联交易，公司有权请求确认该交易对其不发生效力。（新增）

2. 关联交易存在无效、效力待定、可撤销或者对公司不发生效力等事由，公司没有提起诉讼的，符合条件的股东有权依法提起股东代表诉讼。（调整）

3. 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员从事的关联交易造成公司损失，公司有权请求其赔偿损失。被告不得仅以关联交易已经履行了报告、经股东会或者董事会同意等法律、行政法规或者公司章程规定的程序为由提出抗辩。（调整）

(4) 利用公司的商业机会

董事、监事、高级管理人员，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列情形之一的除外：

- ① 向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过；
- ② 根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会。

(5) 从事与公司相竞争的业务

董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。



(6) 利益冲突事项的表决

①董事会对与公司订立合同或者进行交易、利用公司商业机会、从事与公司相竞争业务事项决议时，关联董事不得参与表决，其表决权不计入表决权总数。

②出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东会审议。

(7) 董事、监事、高级管理人员违反忠实义务所得收入应当归公司所有。

利益冲突事项的共性要求（综述）

	关联交易	利用公司商业机会	竞争业务
向董事会或者股东会报告	√	√ (根据法律、行政法规或公司章程规定，公司不能利用的除外)	√
按照公司章程规定经董事会或者股东会决议通过	√	√ (根据法律、行政法规或公司章程规定，公司不能利用的除外)	√
董事的关联表决权排除	√	√	√
收入归公司所有	√	√	√

(8) 事实董事、影子董事

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用上述规定。

《公司法解释（征求意见稿）》

1. 不担任公司董事的公司控股股东、实际控制人实际执行公司事务，对造成公司、股东或者债权人的损失负有责任的，可以一般性地适用公司法有关董事责任的规定。

（新增）

2. 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员实施损害公司或者股东利益的行为的，在有证据证明就特定事项作出指示时，作出指示的控股股东、实际控制人与董事、高级管理人员承担连带责任。（新增）

3. 勤勉义务

(1) 什么是勤勉义务

①董事、监事、高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

②公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用上述规定。

(2) 公司股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东质询。

4. 董事、高级管理人员的赔偿责任

(1) 过错执行职务的赔偿责任

①董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。



②公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。

(2) 职务侵权赔偿责任的承担

董事、高级管理人员执行职务,给他人造成损害的:

①公司应当承担赔偿责任;

②董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。

(3) 公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。公司为董事投保责任保险或者续保后,董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容。

第四单元 有限责任公司的股权



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! [免费](#)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 17 股东权利的分类

学习方法 | 记忆为主

1. 法定分类

公司股东对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

2. 学理分类

	类型	界定	典型举例
按权利行使的目的	共益权	股东基于公司利益同时兼为自己利益而行使的权利	(1) 股东会参加权、提案权、表决权等 (2) 知情权(股东查阅权)
	自益权	股东仅为个人利益而行使的权利	(1) 分红权 (2) 剩余财产分配请求权 (3) 新股优先认购权 (4) 股权转让、质押的权利
按权利行使的条件	单独股东权	每一单独股份均享有的权利	(1) 分红权 (2) 表决权
	少数股东权	单独或共同持有占股本总额一定比例以上股份方可行使的权利	(1) 提议召开临时股东会的权利 (2) 自行召集主持股东会的权利

【例题 28·单选题】根据公司法法律制度的规定, 下列有限责任公司股东的权利中; 属于自益权的是()。(2025 年忆)

- A. 公司剩余财产分配权
C. 股东会会议质询权

- B. 查阅公司账簿的知情权
D. 在股东会会议的累积投票权



解析 (1) 自益权是股东仅为个人利益而行使的权利, 选项 A 属于自益权; (2) 选项 BCD 均带有一定的监督色彩, 属于股东基于公司利益同时兼为自己利益而行使的权利, 属于共益权。

考点 18 滥用股东权利及法人人格否认

学习方法 | 记忆图表

1. 禁止滥用股东权利

公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程, 依法行使股东权利, 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应承担赔偿责任。

2. 法人人格否认

(1) 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。

(2) 股东利用其控制的两个以上公司实施上述行为的, 各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

(3) 只有一个股东的公司, 股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的, 应当对公司债务承担连带责任。

《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 股东为夫妻二人的, 不适用一人公司的规定。(新增)

2. 法人人格混同的表现形式(调整)

股东滥用法人独立地位和股东有限责任, 通过过度控制公司, 与公司财产混同以及投入公司的资本显著不足等方式, 严重损害公司债权人利益, 公司债权人有权请求该股东对公司债务承担连带责任。

3. 关联公司人格否认的形式及连带责任主体(新增)

两个以上公司受同一控股股东或者实际控制人直接或者间接过度控制, 或者彼此财产混同且无法区分, 严重损害公司债权人利益, 公司债权人可以请求任一公司对其他公司的债务承担连带责任, 也可以请求相关控股股东或者实际控制人承担连带责任。

4. 一人公司财产独立性的认定(新增)

(1) 一人公司的股东举证证明公司在相关会计年度终了时都已经编制了符合法定要求的年度财务会计报告的, 人民法院可以初步认定股东完成了其财产独立于一人公司的举证责任。公司债权人主张前述年度财务会计报告存在不真实、不完整、不准确等事由的, 公司或者股东应当作出合理说明并提供相应证据。

(2) 一人公司的股东不能提供符合要求的年度财务会计报告, 但提供了完整、连续的公司财务账簿并申请专项审计的, 人民法院可予准许, 相关审计费用由该股东承担。



5. 多层一人公司中股东的责任(新增)

一人公司的股东也是一人公司,公司债权人在一起起诉一人公司及其唯一股东的同时,仅以该股东的股东不能证明其财产与股东财产相互独立为由,请求该股东的股东承担连带责任的,人民法院原则上不予支持。

考点 19 冒名出资与股权代持

学习方法 | 理解+记忆

1. 原则上有限责任公司允许代持股

有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以名义出资人为名义股东,实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的,如无法律规定的无效情形,人民法院应当认定该合同有效。

2. 内部:实际出资人享有投资权益

实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议,实际出资人有权以其实际履行了出资义务为由向名义股东主张权利。名义股东不得以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利。

3. 外部:登记对抗

(1) 名义股东不得以其为名义股东为由对抗公司债权人。

(2) 名义股东将登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方式处分,实际出资人以其对于股权享有实际权利为由,请求认定处分股权行为无效的,人民法院可以参照“善意取得”的规定处理。

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 冒名出资(调整)

冒用他人名义出资并将该他人作为股东在公司登记机关登记:

(1) 被冒名人有权以公司为被告请求确认其并非股东,并办理股权变更或者涤除登记信息。

(2) 造成被冒名人损害,被冒名人有权请求冒名人承担损害赔偿赔偿责任。

(3) 公司、公司债权人等不得请求被冒名人履行出资义务或者对公司不能履行到期债务承担损害赔偿赔偿责任。

2. 股权代持(重大调整)

(1) 无效股权代持合同

实际出资人与名义股东订立的股权代持合同,存在下列情形之一的,人民法院应当认定股权代持合同无效:

① 当事人约定代持金融机构股权,违反法律、行政法规的禁止性规定,或者违反国家监管规定影响金融秩序、金融安全的;

② 当事人约定代持上市公司股票,违反法律、行政法规的禁止性规定或者违反信息披露等国家监管规定影响证券市场秩序的;



③公务员或者参照公务员管理的人员为规避法律法规有关不得参与营利性活动等规定,由他人代持股权;

④其他违反法律、行政法规强制性规定或者违背公序良俗导致合同无效的情形。

(2) 实际出资人的显名

①有限责任公司的实际出资人与名义股东订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益、名义股东代实际出资人持有公司股权,实际出资人请求确认其具有股东资格的,应当以公司为被告、名义股东为第三人提起诉讼,其他股东可以作为第三人参加诉讼。

②存在下列情形之一,实际出资人请求公司确认其具有股东资格,并向其签发出资证明书、变更股东名册以及办理股权变更登记的,人民法院应予支持,但是,法律、行政法规或者公司章程另有规定的除外:

(A) 公司经股东会决议认可实际出资人具有股东资格的;

(B) 过半数的其他股东同意实际出资人行使股东权利,或者过半数的其他股东知道或者应当知道股权代持事实,且对其实际行使股东权利未提出异议的。

③实际出资人不能依据规定取得股东资格,有权请求拍卖、变卖股权并取得价款。

④名义股东请求支付必要报酬,股权代持合同有约定的,按照约定处理;没有约定或者约定不明的,应当综合考虑名义股东参与经营管理、股权的获益情况等因素合理确定。

(3) 名义股东处分股权

①名义股东未经实际出资人同意将其名下的股权转让、质押给他人,实际出资人有权请求相对人向名义股东返还股权或者请求确认质押未有效设立。但受让人参照规定善意取得股权的除外。

提示

原则上应当推定相对人为善意,实际出资人主张相对人不构成善意,即相对人知道或者应当知道当事人之间存在股权代持关系的,应当承担证明责任。

②名义股东处分股权造成实际出资人损失,实际出资人有权请求名义股东承担损害赔偿赔偿责任。

(4) 公司请求股东承担瑕疵出资责任

股权代持关系中,股东未全面履行出资义务的:

①公司有权请求符合显名条件的实际出资人承担出资责任,实际出资人不得仅以其尚未记载于股东名册或者未登记为股东为由主张不承担出资责任。

②公司请求名义股东全面履行出资义务,名义股东不得仅以其并非实际出资人为由提出抗辩。名义股东主张由实际出资人承担出资责任的,人民法院应当依名义股东的申请或者依职权追加实际出资人为第三人参加诉讼。

(5) 公司债权人请求股东承担瑕疵出资责任

股权代持关系中,股东未全面履行出资义务,公司债权人有权依照规定请求名义股东或者符合显名条件的实际出资人在未出资以及给公司造成的损失范围内对其到期未实现的债权承担责任。



考点 20 股东查阅权

学习方法 | 理解+记忆

1. 查阅范围要点综述 (2021 年简答题、综合题)

主体范围	对象范围	允许行为	股东资格
(1) 本公司 (2) 全资子公司	(1) 公司章程 (2) 股东名册 (3) 股东会会议记录 (4) 董事会会议决议、监事会会议决议 (5) 财务会计报告	基于正当目的 查阅 + 复制	有限责任公司 / 股份有限公司: 股东 (任一股东, 不论持股多少、不论是否参与经营管理)
	(1) 公司会计账簿 (2) 公司会计凭证	基于正当目的 查阅	有限责任公司: 股东 股份有限公司: 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东 (公司章程对持股比例有较低规定的, 从其规定)

2. 什么是不正当目的?

公司有证据证明股东存在下列情形之一的, 人民法院应当认定股东有“不正当目的”(支持公司拒绝股东查阅):

(1) 股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质性竞争关系业务的, 但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外;

(2) 股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账簿, 可能损害公司合法利益的;

(3) 股东在向公司提出查阅请求之日前的 3 年内, 曾通过查阅公司会计账簿, 向他人通报有关信息损害公司合法利益的;

(4) 股东有不正当目的的其他情形。

《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 公司举证证明股东出于以下目的的申请查阅、摘录会计账簿、会计凭证, 一般可以认定股东具有“不正当目的”: (调整)

(1) 股东自营业务与公司主营业务有实质性竞争关系的, 但是公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外;

(2) 股东为了向他人通报有关信息申请查阅的, 且该通报行为并非法律、行政法规规定该股东应当履行的义务;

(3) 股东有不正当目的的其他情形。

2. 公司章程有关股东查阅权的规定 (调整)

(1) 公司章程、股东之间的协议等实质性剥夺股东依法享有的查阅、复制公司有关文件材料的权利, 股东有权请求确认相关规定或者约定无效, 并请求查阅、复制公司有关文件材料。

(2) 公司章程、股东之间的协议等合理限制或者扩大股东依法享有的查阅、复制公司有关文件材料的权利, 股东有权据此向公司主张行使知情权。



3. 保密义务

股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料,应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

4. 适格原告

(1) 股东依法起诉请求查阅或者复制公司特定文件材料的,人民法院应当依法予以受理。

(2) 公司有证据证明原告在起诉时不具有公司股东资格的,人民法院应当驳回起诉,但原告有初步证据证明在持股期间其合法权益受到损害,请求依法查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料的除外。

14 《公司法解释(征求意见稿)》

股东查阅权纠纷的案件受理及判项表述:(调整)

(1) 股东依据公司法或者公司章程的规定请求查阅、复制公司特定文件材料,起诉时不具有股东资格的,人民法院不予受理,但是原告有初步证据证明持股期间其合法权益受到损害的除外。

(2) 股东没有提供初步证据证明已经向公司提出查阅、摘录公司会计账簿、会计凭证的书面请求且被拒绝,直接请求查阅、摘录会计账簿、会计凭证的,人民法院不予受理。

(3) 人民法院受理案件后,经审理对股东的诉讼请求予以支持的,应当在判项中明确查阅、复制公司特定文件材料的时间、地点、方式、范围等事项。

5. 请求查阅会计账簿、会计凭证的特殊规定

(1) 程序

① 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。

② 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法权益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。

③ 公司拒绝提供查阅的,股东可以向人民法院提起诉讼。

(2) 股东查阅公司会计账簿、会计凭证,可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

【例题 29·多选题】甲为一有限责任公司的小股东,不参与公司经营管理。某日,其口头向公司申请查阅和复制公司会计账簿、会计凭证,公司提出了下列拒绝理由,其中有可能得到人民法院支持的有()。

- A. 甲是不参与公司经营管理的小股东,无权要求查阅和复制公司会计账簿、会计凭证
- B. 甲可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证,但不能要求复制
- C. 甲未以书面形式提出请求
- D. 甲提出该请求有不正当目的,可能损害公司合法权益

【解析】选项 A: 是否有权查阅公司会计账簿、会计凭证与是否参与公司经营管理无关,在有限责任公司中,与出资比例亦无关,任一股东均有权查阅;但在股份有限公司中,应为连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东方有权查阅(章程规定有较低比例的除外)。



考点 21 股东分红权

5 年热点

学习方法 | 理解+记忆

1. 公司利润分配顺序

- (1) 弥补以前年度的亏损, 但不得超过税法规定的弥补期限;
- (2) 缴纳所得税;
- (3) 弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损;
- (4) 提取法定公积金;
- (5) 提取任意公积金;
- (6) 向股东分配利润。

2. 公积金

(1) 公积金的用途

① 公积金的用途主要在于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

② 公积金弥补公司亏损, 应当先使用任意公积金和法定公积金; 仍不能弥补的, 可以按照规定使用资本公积金。

③ 法定公积金转为增加注册资本时, 所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。(2025 年简答题)

(2) 公积金的提取

① 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。(2025 年简答题)

② 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金。

③ 股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款、发行无面额股所得股款未计入注册资本的金额以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目, 应当列为公司资本公积金。

【例题 30·单选题】甲公司注册资本为 100 万元, 法定公积金累计额为 46 万元, 2025 年税后利润 50 万元。根据公司法律制度的规定, 甲公司 2025 年应当提取的法定公积金最小金额为 ()。(2025 年忆)

- A. 6 万元 B. 5 万元 C. 4 万元 D. 2 万元

【解析】(1) 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金; (2) 当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时, 可以不再提取 (也可以继续提取, 但只要提取, 按利润的 10% 提取)。在本题中, 甲公司的法定公积金累计额 46 万元, 未达到注册资本的 50%, 2025 年仍应提取法定公积金, 按税后利润的 10% ($50 \text{ 万元} \times 10\% = 5 \text{ 万元}$) 提取。

【例题 31·单选题】甲、乙、丙、丁公司注册资本均为 1000 万元, 2023 年度税后利润均为 500 万元, 并拟分配 2023 年度全部税后利润。根据公司法律制度的规定, 下列情形中, 可以不再提取法定公积金的是 ()。(2024 年忆)



- A. 甲公司法定公积金 500 万元, 任意金 0
- B. 乙公司法定公积金 400 万元, 任意金 200 万元
- C. 丙公司法定公积金 300 万元, 任意金 30 万元
- D. 丁公司法定公积金 200 万元, 任意金 500 万元

解析 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上 ($\geq 1000 \times 50\%$) 的, 可以不再提取。

【例题 32 · 单选题】 甲公司的注册资本为 100 万元, 截至 2024 年 6 月 30 日, 公司法定公积金为 80 万元。甲公司可以将法定公积金转增注册资本的最大限度为 ()。(2024 年忆, 2023 年忆)

- A. 40 万元
- B. 45 万元
- C. 50 万元
- D. 55 万元

解析 所留存的法定公积金不得少于 $100 \times 25\% = 25$ (万元), 可用于转增资本的最大限度 $= 80 - 25 = 55$ (万元)。

3. 分配比例

(1) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 有限责任公司按照股东**实缴的出资比例**分配利润, 全体股东**约定**不按照出资比例分配利润的除外。

(2) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 股份有限公司按照股东所持有的**股份比例**分配利润, 公司**章程**另有规定的除外。

(3) 公司持有的本公司股份不得分配利润。

4. 违法分配

公司违反公司法规定向股东分配利润的, 股东应当将违反规定分配的利润**退还公司**; 给公司造成损失的, **股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员**应当承担赔偿责任。

5. 何时完成分配

股东会作出分配利润的决议的, 董事会应当**在股东会决议作出之日起 6 个月内**进行分配。

6. 分红权诉讼

(1) 股东请求公司分配利润案件, 应当列**公司为被告**。

(2) 一审法庭辩论终结前, 其他股东基于同一分配方案请求分配利润并申请参加诉讼的, 应当列为**共同原告**。

(3) 股东**提交载明具体分配方案的股东会的有效决议**, 请求公司分配利润, 公司拒绝分配利润且其关于无法执行决议的抗辩理由不成立的, 人民法院应当判决公司按照决议载明的具体分配方案向股东分配利润。股东未提交载明具体分配方案的股东会决议, 请求公司分配利润的, 人民法院应当驳回其诉讼请求, 但违反法律规定滥用股东权利导致公司不分配利润, 给其他股东造成损失的除外。



《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 股东依据载明具体分配方案的股东会决议请求公司分配利润, 公司无正当理由拒绝分配利润的, 人民法院应当判决公司按照决议载明的分配方案向股东分配利润。股东未提交载明具体分配方案的股东会决议即请求公司分配利润的, 人民法院不予支持。

2. 公司违反法律规定向部分股东分配利润 (新增)

(1) 其他股东依法提起股东代表诉讼, 请求该部分股东将违法分得的利润返还公司并赔偿损失, 负有责任的董事、监事、高级管理人员对因不能返还利润造成的损失承担损害赔偿责任的, 人民法院应予支持。

(2) 其他股东请求公司分配利润的, 人民法院不予支持, 但公司符合分配利润条件, 且依据公司章程规定或者公司此前利润分配等情况可以确定具体分配方案的除外。

【例题 33 · 判断题】股东请求公司分配利润的诉讼案件, 应当列公司法定代表人为被告。
() (2023 年忆)

【解析】股东请求公司分配利润案件, 应当列“公司”为被告。

【例题 34 · 多选题】根据公司法律制度的规定, 下列各项中, 公司应当在提取法定公积金之前完成的有 ()。(2022 年忆)

- A. 提取任意公积金
- B. 向股东分配利润
- C. 缴纳所得税
- D. 弥补以前年度亏损

【解析】公司在“税前补亏”“缴纳所得税”“税后补亏”后方可提取法定公积金。

考点 22 公司股东会、董事会会议决议的效力

学习方法 | 记忆为主

1. 决议的效力样态

决议效力	适用情形
决议无效	决议内容违反法律、行政法规 越权决议的处理 (征求意见稿新增) ① 股东会违反法律规定作出决议, 将依法只能由股东会行使的职权授予董事会行使, 或者将法律明确规定只能由董事会行使的职权收归股东会行使, 当事人有权请求确认该决议无效 ② 股东会或者董事会超越职权, 对依法不属于公司决议事项作出决议, 当事人有权请求确认该决议无效



决议效力	适用情形
决议可撤销	决议内容违反公司章程
	会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程（但仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响除外） 股东以参与表决的股东或者董事受到欺诈或者胁迫等为由，请求撤销公司决议，经审查相关股东或者董事的表决行为虽具有民法典规定的可撤销情形，但相关表决行为被撤销后同意决议事项的人数或者所持表决权数的变化未对决议产生实质影响的，人民法院不予支持（征求意见稿新增）
决议不成立	有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立： （1）未召开股东会、董事会会议作出决议（未开会） （2）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决的（未表决） （3）出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数（未达出席条件） （4）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到公司法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数（未达通过比例）

【例题 35·多选题】甲有限责任公司董事会、股东会作出的下列决议中，其股东可以依法请求人民法院予以撤销的有（ ）。(2023 年忆)

- A. 股东会决议的内容违反法律
- B. 股东会的会议表决方式违反公司章程，对决议有实质影响
- C. 董事会决议的内容违反公司章程
- D. 董事会的会议召集程序违反法律，对决议有实质影响

【解析】(1) 选项 AC：决议的内容违反“法律、行政法规”的，无效；违反“公司章程”的，可撤销。(2) 选项 BD：会议召集程序、表决方式违反“法律、行政法规或者公司章程”的，可撤销（但仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的除外）。

【例题 36·单选题】某有限责任公司有甲、乙两名股东，分别持有 70% 和 30% 的股权。2024 年 2 月，乙发现该公司基于股东会 2023 年 2 月作出的增资决议增加了注册资本，乙的持股比例被稀释。经查，该公司 2023 年 2 月并未召开股东会作出增资决议。如果乙拟提起诉讼推翻增资决议，其诉讼请求应当是（ ）。

- A. 撤销决议
- B. 确认决议不成立
- C. 确认决议无效
- D. 确认决议效力待定

【解析】“未开会”：决议不成立。



2. 有关认定决议无效、不成立或撤销决议的诉讼

原告	确认决议无效或者不成立之诉	公司股东、董事、监事等
	撤销决议之诉	在起诉时具有公司股东资格
被告	确认决议不成立、无效或者撤销决议之诉	列公司为被告
第三人		决议涉及的其他利害关系人
撤销决议的时限	一般情况	自决议作出之日起 60 日内
	未被通知参加股东会会议的股东	(1) 自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内 (2) 自股东会决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的, 撤销权消灭
后果	公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的: (1) 公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记 (2) 公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响	

【例题 37·单选题】赵某是甲公司股东，2024 年 11 月赵某发现公司董事会作出的一项决议内容违反公司章程的规定，向董事会提出异议，但董事会不予理睬，赵某遂向人民法院提起诉讼，请求撤销该项决议。赵某提起诉讼应当列（ ）为被告。

- [illegible]

解析 无论是确认决议不成立、无效之诉, 还是撤销决议之诉, 均列“公司”为被告。

考点 23 股东代表诉讼与股东直接诉讼

5 年热点 | 学习方法 | 理解 + 记忆

(一) 要点综述

类型	受害利益	侵权人	程序	起诉股东资格	名义
股东代表诉讼	公司利益	董事、高级管理人员	先书面请求监事会起诉	(1) 有限责任公司: 股东 (2) 股份有限公司: ①连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东	以股东自己的名义起诉
		监事	先书面请求董事会起诉	②投资者保护机构不受“连续 180 日 +1%”的限制 (详见证券法律制度考点 14)	
		他人	先书面请求董事会或者监事会起诉		



类型	受害利益	侵权人	程序	起诉股东资格	名义
双重股东代表诉讼	公司全资子公司利益	公司全资子公司的董事、高级管理人员	先书面请求公司全资子公司的监事会起诉	(1) 有限责任公司: 股东 (2) 股份有限公司:	以股东自己的名义起诉
		公司全资子公司的监事	先书面请求公司全资子公司的董事会起诉	①连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东 ②投资者保护机构不受“连续 180 日 + 1%”的限制	
		他人	先书面请求公司全资子公司的监事会或者董事会起诉		
股东直接诉讼	股东利益	董事、高级管理人员	直接提起诉讼	股东	

(二) 法条示例

1. 股东代表诉讼

(1) 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，有限责任公司股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会收到符合上述规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，符合上述规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。(2022 年简答题)

(2) 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，有限责任公司股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事会收到符合上述规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，符合上述规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

(3) 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，有限责任公司股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以书面请求监事会、董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到符合上述规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，符合上述规定的股东有权为公司利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

2. 双重股东代表诉讼

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行公司全资子公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给全资子公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照股东代表诉讼的规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。



3. 股东直接诉讼

公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

(三) 股东代表诉讼的诉讼细节

1. 还没轮到股东起诉

④《公司法解释（征求意见稿）》

(1) 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程规定执行职务，造成公司或者其他全资子公司损失，依法应当由监事会代表公司对董事、高级管理人员提起诉讼的，应当列公司为原告：(新增)

①由监事会主席或者不设监事会的监事代表公司进行诉讼；

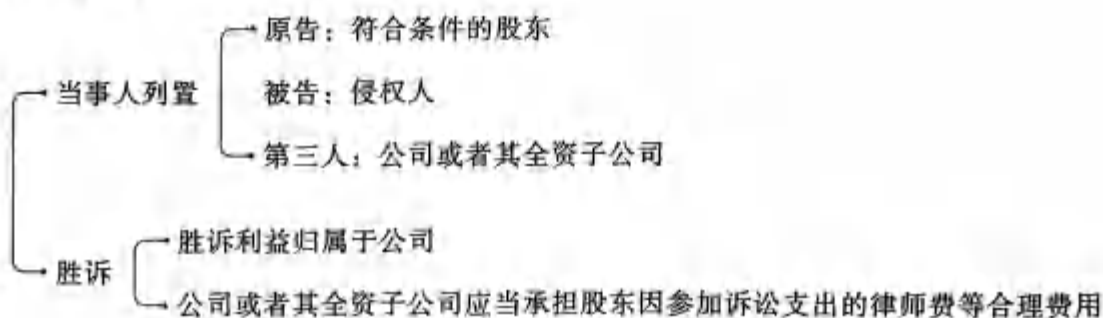
②公司不设监事的，由行使监事会职权的审计委员会中无利害关系的成员代表公司参加诉讼；

③公司既不设监事也不设行使监事会职权的审计委员会的，由书面请求公司起诉的股东或者其他与被告董事、高级管理人员无利害关系的其他股东代表公司参加诉讼。

(2) 监事违反法律法规或者公司章程规定执行职务，造成公司或者其他全资子公司损失，依法应当由董事会代表公司对监事提起诉讼的，应当列公司为原告，由董事长或者不设董事会的董事代表公司进行诉讼。(新增)

2. 股东提起股东代表诉讼

(1) 基本规定



(2) 一审法庭辩论终结前，符合条件的其他股东以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为共同原告。

④《公司法解释（征求意见稿）》

1. 有关起诉股东资格的界定时点(新增)

股东提起代表诉讼时符合规定的条件，被告不得以行为发生时原告尚未成为股东为由提出抗辩。

2. 股东代表诉讼前置程序的例外规定(新增)

股东未书面请求监事会或者董事会依法提起诉讼，直接提起股东代表诉讼的，人民法院不予受理，但具有以下情形之一的除外：



(1) 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的；

(2) 监事会或者董事会拒绝或者无法提起诉讼的；

(3) 公司既不设监事会又不设置审计委员会，符合条件的股东依法对董事、高级管理人员提起诉讼的。

3. 诉讼调解的接受【新增】

股东依法提起代表诉讼后，当事人达成调解协议且经公司股东会或者董事会决议通过后，人民法院出具调解书予以确认。

【例题 38·单选题】乙公司是甲公司的全资子公司，甲公司符合条件的股东王某发现，乙公司的董事李某侵害了乙公司的利益，一定情形下，王某可以为了乙公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。下列各项中，属于该情形的是（ ）。(2023 年忆)

- A. 王某书面请求甲公司的董事会提起诉讼，遭到拒绝
- B. 王某书面请求甲公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- C. 王某书面请求乙公司的董事会提起诉讼，遭到拒绝
- D. 王某书面请求乙公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝

【解析】本题考查“双重股东代表诉讼”。(1) 所谓“符合条件的股东”，有限责任公司指任一股东，股份有限公司指连续 180 日以上单独或者合计持有 1% 以上有表决权股份的股东；(2) 所谓“一定情形”，是指先书面请求全资子公司（乙公司）的董事会或者监事会（本题是董事侵权，应该请求监事会）提起诉讼，如果被拒绝，或者其收到书面请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急，不立即提起诉讼将会使全资子公司利益受到难以弥补的损害的，符合条件的股东才可以提起双重股东代表诉讼。

【例题 39·单选题】周某是甲股份有限公司（简称“甲公司”）持股 1% 股东，其发现董事长吴某利用关联交易侵害公司利益，遂书面请求监事会提起诉讼，监事会拒绝提起诉讼。根据公司法律制度的规定，下列说法正确的是（ ）。(2024 年忆)

- A. 周某应当持股 1 年以上才有权提起诉讼
- B. 应当以吴某为被告，甲公司为第三人提起诉讼
- C. 周某有权主张胜诉利益归自己所有
- D. 在一审判决作出前，其他股东以相同诉讼请求参加诉讼的，应列为第三人

【解析】(1) 选项 A：股份有限公司“连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东”可以依法提起股东代表诉讼；(2) 选项 C：股东提起股东代表诉讼，胜诉利益归属于公司；(3) 选项 D：一审法庭辩论终结前，符合条件的其他股东，以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为“共同原告”。

【例题 40·多选题】周某和吴某共同投资设立了甲有限责任公司（简称“甲公司”），赵某是甲公司的总经理。不久，甲公司成立了全资子公司乙有限责任公司（简称“乙公司”），钱某为乙公司的总经理。后来，周某、吴某和赵某发现，钱某擅自在外从事与乙公司相竞争的业务，侵害了乙公司的利益，遂要求乙公司监事会对钱某提起诉讼，乙公司监事会拒绝提起诉讼。根



据公司法律制度的规定,下列主体中,可以自己的名义向人民法院起诉钱某,请求钱某将所得收入返还乙公司并赔偿乙公司损失的有()。(2024 年忆)

- A. 周某 B. 吴某 C. 甲公司 D. 赵某

解析 (1) 作为乙公司唯一的股东,甲公司穷尽内部救济程序后有权提起股东代表诉讼;(2) 由于乙公司是甲公司的全资子公司,而甲公司是有限责任公司,因此不论周某、吴某持有甲公司的股权比例是多少,穷尽内部救济程序后,均可提起双重股东代表诉讼;赵某不是甲公司股东,无权提起双重股东代表诉讼。

考点 24 解散公司诉讼

学习方法 | 记忆为主

1. 公司法的基本规定

公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司 10% 以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。

2. 司法解释关于适用情形的具体规定

单独或者合计持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东,以公司有下列事由之一,公司继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决提起解散公司诉讼的,人民法院应当受理:

- (1) 公司持续 2 年以上无法召开股东会,公司经营管理发生严重困难的;
- (2) 股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例,持续 2 年以上不能作出有效的股东会决议,公司经营管理发生严重困难的;
- (3) 公司董事长期冲突,并且无法通过股东会解决,公司经营管理发生严重困难的;
- (4) 经营管理发生其他严重困难,公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形。

《公司法解释(征求意见稿)》

单独或者合计持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东提起解散公司诉讼,符合《公司法》规定的,人民法院应予受理。存在下列情形之一的,可以认定为《公司法》规定的“公司经营管理发生严重困难”:

- (1) 公司持续 2 年以上无法召开股东会;
- (2) 股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例,持续 2 年以上不能作出有效的股东会决议;
- (3) 公司董事长期冲突,且无法通过股东会解决;
- (4) 公司经营管理发生严重困难的其他情形。

3. 司法解释关于不受理情形的具体规定

股东以知情权、利润分配请求权等权益受到损害,或者公司亏损、财产不足以偿还全部债务,以及公司被吊销营业执照未进行清算等为由,提起解散公司诉讼的,人民法院不予受理。(2024 年简答题)



《公司法解释（征求意见稿）》

股东在提起解散公司诉讼的同时又申请人民法院对公司进行清算的，对其提起的解散公司诉讼，依照规定审查；对其清算申请，人民法院不予受理，但应当告知其在人民法院判决解散公司后，依照规定，由清算义务人自行组织清算或者另行申请人民法院对公司进行清算。

4. 司法解释关于诉讼被告的具体规定

股东提起解散公司诉讼应当以**公司**为被告。

《公司法解释（征求意见稿）》

1. 股东以其他股东为被告一并提起诉讼的，人民法院应当告知原告将其他股东变更为第三人；原告坚持不予变更的，人民法院应当驳回原告对其他股东的起诉。

2. 原告提起解散公司诉讼应当告知其他股东，或者由人民法院通知其参加诉讼。其他股东或者有关利害关系人申请以共同原告或者第三人身份参加诉讼的，人民法院应予准许。

3. 关于注重调解原则的具体内容

(1) 人民法院审理解散公司诉讼案件，应当注重调解：

① 当事人协商同意由公司收购股权、股东或者他人受让股权以及公司减资等方式使公司存续，且不违反法律、行政法规强制性规定的，人民法院应予支持。（调整）

② 当事人不能协商一致使公司存续的，人民法院应当及时判决。

(2) 经人民法院调解公司收购原告股权的，公司应当自调解书生效之日起6个月内将股权转让或者注销。股权转让或者注销之前，原告不得以公司收购其股权为由对抗公司债权人。

4. 关于解散裁判既判力的具体内容

(1) 人民法院关于解散公司诉讼作出的裁判，对公司全体股东发生法律效力。

(2) 人民法院判决驳回解散公司诉讼请求后，提起该诉讼的股东或者其他股东又以同一事实和理由提起解散公司诉讼的，人民法院不予受理。

【例题 41·单选题】股东以下列事项向人民法院提起解散公司诉讼，在符合《公司法》及其他有关规定的前提下，人民法院应予受理的是（ ）。(2024 年忆、2023 年忆)

- A. 利润分配请求权受到损害
- B. 股东知情权受到损害
- C. 公司被吊销企业法人营业执照未进行清算
- D. 公司持续 2 年以上无法召开股东会，公司经营管理发生严重困难

【解析】选项 ABC：属于不予受理情形。



2. 人民法院强制执行

人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时,应当通知公司及全体股东(包括被强制执行的股东),其他股东在同等条件下有优先购买权;其他股东自人民法院通知之日起满20日不行使优先购买权的,视为放弃优先购买权。

3. 股权的继承

自然人股东死亡后,其合法继承人可以继承股东资格;但是,公司章程另有规定的除外。

有限责任公司股权:转让规则与优先购买权(综述)

	内部转让	外部转让	强制执行	继承
转让规则	章程——可以	章程——书面通知其他股东	通知公司及全体股东	章程——可以
其他股东是否享有优先购买权	×	√(接到书面通知30日内行使)	√(自人民法院通知之日起20日内行使)	章程、约定——×

(二) 司法解释的细化规定

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 股权变动时点(新增)

当事人之间转让有限责任公司股权,除法律、行政法规规定合同应当办理批准手续外,受让人自记载于股东名册之日起取得股权;公司没有置备股东名册的,受让人自实际行使股东权利或者将股权转让的事实通知公司之日起取得股权。

2. 一股二卖(新增)

(1) 股权转让合同订立后但尚未在公司登记机关办理变更登记前,原股东又将其股权以转让、质押等方式予以处分,第三人主张已经取得股权或者设定了股权质押的,人民法院应当参照善意取得的规定处理。

提示

受让人主张第三人不构成善意的,应当综合考量第三人在受让股权或者设立质权时,公司是否置备了股东名册、受让人是否已被股东名册记载为股东、股东名册记载与公司登记是否一致以及第三人是否查阅了股东名册或者公司登记、是否向公司了解股权转让情况等因素予以认定。

(2) 未依法取得股权或者设定质权的第三人或者股权受让人,有权依据合同请求转让人承担违约责任。

(3) 第三人善意取得股权或者质权,受让人有权请求对未及时办理变更登记等有过错的董事、高级管理人员承担损害赔偿责任;受让人对未及时配合办理变更登记等有过错的,可以适当减轻有过错的董事、高级管理人员的责任。

3. 出资义务的法定性(新增)

(1) 股权转让协议中就转让已认缴出资但未届出资期限或者未按期足额缴纳出资的责任作出的约定与《公司法》的规定不一致的,当事人以违反法律的强制性规定



为由主张该约定无效的, 人民法院不予支持, 但是该约定不得对抗公司、公司债权人。

(2) 当事人以相关约定已由公司通过股东会或者董事会决议方式同意为由, 主张按照约定承担责任的, 人民法院不予支持。

提示

相关约定对转让人和受让人有约束力, 对公司、公司债权人无约束力 (哪怕已经股东会或者董事会决议同意)。

4. 未届期出资不因加速到期而转为按照未按期出资处理 (新增)

股东转让未届出资期限的股权时, 已经符合法定的加速到期事由, 公司、公司债权人等依据“未按期足额缴纳出资的股权转让”的规定, 请求转让人承担责任或者转让人与受让人在出资不足范围内承担连带责任的, 人民法院不予支持。

5. 出资不实场合的股权转让 (新增)

(1) 未全面履行出资义务

股东未全面履行出资义务即转让股权, 公司、公司债权人等请求转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任, 受让人以其不知道且不应当知道转让人未全面履行出资义务为由提出抗辩的, 应当承担举证责任。受让人承担责任后, 有权向转让股东追偿, 但当事人另有约定的除外。

(2) 抽逃出资

① 股东抽逃出资后转让股权, 公司、公司债权人等无权请求受让人承担连带责任。

② 股东抽逃出资后转让股权:

(A) 转让人与负有责任的董事、监事、高级管理人员不能赔偿因抽逃出资给公司造成的损失, 公司可以请求明知转让人抽逃出资的受让人承担补充赔偿责任。

(B) 公司不以诉讼或者仲裁方式主张权利, 致使公司债权人对公司的到期债权未能实现, 公司债权人可以以转让人、负有责任的董事、监事、高级管理人员以及受让人为被告、公司为第三人, 请求受让人对其到期未实现的债权承担补充赔偿责任。

6. 股东放弃转让股权

有限责任公司的股东向股东以外的人转让股权, 在其他股东主张按同等条件购买后又不同意转让股权的, 对其他股东优先购买的请求, 人民法院不予支持, 但是公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

7. 同等条件的考量 (调整)

人民法院在确定“同等条件”时, 应当考虑股权转让的数量、价格、支付方式、履行期限以及转让股东举证证明受让人向公司提供借款、服务等构成交易条件的其他事项等因素综合确定。

8. 侵害优先购买权的后果 (调整)

(1) 仍可及时主张优先购买权

有限责任公司的股东向股东以外的人转让股权, 未通知其他股东, 或者以欺诈、恶意串通等手段损害其他股东优先购买权, 其他股东主张按照同等条件购买股权的, 人民法院应予支持, 但具有以下情形之一的除外:



①其他股东自知道或者应当知道行使优先购买权的同等条件之日起 30 日内没有主张;

②其他股东自股东名册变更之日起超过 1 年没有主张;

③公司没有置备股东名册的, 其他股东自办理公司变更登记之日起超过 1 年没有主张。

(2) 不得仅主张确认合同无效

有限责任公司的股东向股东以外的人转让股权, 未通知其他股东, 或者以欺诈、恶意串通等手段损害其他股东优先购买权, 其他股东仅请求确认转让合同无效, 但未同时主张按照同等条件购买股权, 经人民法院释明后仍未主张购买的, 人民法院不予支持。

(3) 请求转让人赔偿

非因自身原因无法行使优先购买权的其他股东, 以其优先购买权遭受侵害为由请求转让人承担损害赔偿责任的, 人民法院应当依法予以支持。

(4) 请求转让人承担违约责任

因其他股东行使优先购买权而不能取得股权的受让人, 依据股权转让合同请求转让人承担违约责任的, 人民法院应予支持。

考点 26 有限责任公司股权回购

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 异议股权回购

(1) 适用情形

有下列情形之一的, 对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权, 退出公司:

①投反对票: √

②投反对意见, 投赞成票: ×

③投反对意见, 未投票: ×

①公司连续 5 年不向股东分配利润, 而公司该 5 年连续盈利, 并且符合公司法规定的分配利润条件; (2021 年简答题)

②公司合并、分立、转让主要财产; (2022 年简答题)

③公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现, 股东会通过决议修改章程使公司存续。

(2) 程序要求

①自股东会决议作出之日起 60 日内, 股东与公司不能达成股权收购协议的, 股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。

②因上述情形收购的本公司股权, 应当在 6 个月内依法转让或者注销。

【例题 43·多选题】有限责任公司发生的下列情形中, 对相关股东会决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的有 ()。(2023 年忆)

A. 公司转让主要财产

B. 公司对外提供担保

C. 公司章程规定的营业期限届满, 股东会通过决议修改章程使公司存续



D. 公司连续 5 年不向股东分配利润, 而公司该 5 年连续盈利且符合法律规定的分配利润条件

解析 选项 B: 未被法律列入可以适用异议股权回购情形中。

2. 受压迫中小股东的回购请求权

(1) 《公司法》的基本规定

有限责任公司的控股股东滥用股东权利, 严重损害公司或者其他股东利益的, 其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权。公司收购后应当在 6 个月内转让或者注销。

(2) 司法解释的细化规定

《公司法解释 (征求意见稿)》

(1) 要求回购以目的不能实现为前提 (新增)

公司的控股股东滥用股东权利, 导致其他股东参与公司经营管理或者获取投资收益的目的不能实现, 其他股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权, 公司无权以控股股东已经承担了损害赔偿为由提出抗辩。

(2) 目的仍可实现的, 不得要求回购, 但可要求损害赔偿 (新增)

公司的控股股东滥用股东权利造成其他股东损失, 但尚未导致其参与公司经营管理或者获取投资收益的目的不能实现, 其他股东依照规定请求控股股东承担损害赔偿责任的, 人民法院应予支持; 其他股东请求公司按照合理价格收购其股权的, 人民法院不予支持。

(3) 合理价格的提出与考量 (新增)

其他股东请求公司按照合理的价格收购其股权的, 应当明确股权的回购价格。人民法院应当结合当事人的诉辩对抗情况, 综合考量转让股权的数量、上一年度资产负债表记载的公司净资产、6 个月内本公司及同类公司股权交易价格等因素确定股权的合理价格; 仍难以确定的, 可以通过司法评估等方式确定。

第五单元 股份有限公司的设立



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! **免费**

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 27 股份有限公司的设立方式

学习方法 | 逻辑为王

设立股份有限公司, 可以采取**发起设立**或者**募集设立**的方式:

(1) 发起设立, 是指由发起人认购设立公司时应发行的全部股份而设立公司。



(2) 募集设立, 是指由发起人认购设立公司时应发行股份的一部分, 其余股份向特定对象募集或者向社会公开募集而设立公司。

【例题 44·判断题】有限责任公司的设立, 可以采取募集设立方式。() (2023 年忆)

解析 (1) 有限责任公司只能采用发起设立; (2) 股份有限公司可以采取发起设立或者募集设立的方式设立。

考点 28 股份有限公司的设立条件和设立程序

学习方法 | 记忆为王

1. 发起人

设立股份有限公司, 应当有 1 人以上 200 人以下发起人, 其中, 应当有半数以上的发起人在中华人民共和国境内有住所。

2. 公司章程

(1) 设立股份有限公司, 应当由发起人共同制订公司章程。

(2) 股份有限公司章程应当载明下列事项: 公司名称和住所; 公司经营范围; 公司设立方式; 公司注册资本、已发行的股份数和设立时发行的股份数, 面额股的每股金额; 发行类别股的, 每一类别股的股份数及其权利和义务; 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式; 董事会的组成、职权和议事规则; 公司法定代表人的产生、变更办法; 监事会的组成、职权和议事规则; 公司利润分配办法; 公司的解散事由与清算办法; 公司的通知和公告办法; 股东会认为需要规定的其他事项。

3. 资本制度

(1) 实缴资本制

股份有限公司 (不论发起设立的, 还是募集设立的) 的注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。法律、行政法规以及国务院决定对股份有限公司注册资本最低限额另有规定的, 从其规定。

(2) 授权资本制

①公司章程或者股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。

②董事会依照上述规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的, 对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。

③公司章程或者股东会授权董事会决定发行新股的, 董事会决议应当经全体董事 2/3 以上通过。

4. 发起设立方式设立股份有限公司的程序

(1) 认足股份

①以发起设立方式设立股份有限公司的, 发起人应当认足公司章程规定的公司设立时应发行的股份。

②有限责任公司变更为股份有限公司时, 折合的实收股本总额不得高于公司净资产。

(2) 缴纳出资

发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款。



(3) 召开成立大会

以发起设立方式设立股份有限公司, 成立大会的召开和表决程序由公司章程或者发起人协议规定。成立大会依法行使下列职权:

- ① 审议发起人关于公司筹办情况的报告;
- ② 通过公司章程;
- ③ 选举董事、监事;
- ④ 对公司的设立费用进行审核;
- ⑤ 对发起人非货币财产出资的作价进行审核;
- ⑥ 发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的, 可以作出不设立公司的决议。

(4) 申请设立登记

董事会应当授权代表, 于公司成立大会结束后 30 日内向公司登记机关申请设立登记。

5. 募集设立方式设立股份有限公司的程序

(1) 发起人认购股份

① 以募集设立方式设立股份有限公司的, 发起人认购的股份不得少于公司章程规定的公司设立时应发行股份总数的 35%; 但是, 法律、行政法规另有规定的, 从其规定。

② 在发起人认购的股份缴足前, 不得向他人募集股份。

(2) 向社会公开募集股份

① 发起人向社会公开募集股份, 应当公告招股说明书, 并制作认股书。认股书应当载明法定事项, 由认股人填写认购的股份数、金额、住所, 并签名或者盖章。

② 认股人应当按照所认购股份足额缴纳股款。

③ 向社会公开募集股份的股款缴足后, 应当经依法设立的验资机构验资并出具证明。

④ 公司向社会公开募集股份, 应当经中国证监会注册, 公告招股说明书。

⑤ 公司向社会公开募集股份, 应当由依法设立的证券公司承销, 签订承销协议。

⑥ 公司向社会公开募集股份, 应当同银行签订代收股款协议。代收股款的银行应当按照协议代收和保存股款, 向缴纳股款的认股人出具收款单据, 并负有向有关部门出具收款证明的义务。

⑦ 公司发行股份募足股款后, 应予公告。

(3) 召开成立大会

① 募集设立股份有限公司的发起人应当自公司设立时应发行股份的股款缴足之日起 30 日内召开公司成立大会。

② 发起人应当在成立大会召开 15 日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。

③ 成立大会应当有持有表决权过半数的认股人出席方可举行。

(4) 申请设立登记

董事会应当授权代表, 于公司成立大会结束后 30 日内向公司登记机关申请设立登记。

(5) 其他规定

① 公司设立时应发行的股份未募足, 或者发行股份的股款缴足后, 发起人在 30 日内未召开成立大会的, 认股人可以按照所缴股款并加算银行同期存款利息, 要求发起人返还。

② 发起人、认股人缴纳股款或者交付非货币财产出资后, 除未按期募足股份、发起人未按期召开成立大会或者成立大会决议不设立公司的情形外, 不得抽回其股本。



【例题 45·单选题】下列关于设立股份有限公司的说法中,不正确的是()。(2025 年忆)

- A. 以发起设立方式设立股份有限公司,成立大会的召开和表决程序由公司章程或者发起人协议规定
- B. 以发起设立方式设立股份有限公司的,发起人应当在公司成立前按照其认购的股份全额缴纳股款
- C. 募集设立股份有限公司的,在发起人认购的股份缴足前,不得向他人募集股份
- D. 募集设立股份有限公司只能在特定范围内募集,不得向社会公开募集

【解析】选项 D: 公司向社会公开募集股份,应当经中国证监会注册,公告招股说明书。

【例题 46·多选题】根据公司法律制度的规定,下列有关股份有限公司的发起设立的表述中,正确的有()。(2023 年忆)

- A. 半数以上的发起人在中国境内有住所
- B. 发起人不少于 5 人以上
- C. 公司章程应当由发起人共同制订
- D. 设立公司时应发行的全部股份由全体发起人认足

【解析】选项 B: 设立股份有限公司,发起人应为 1 人以上 200 人以下。

有限责任公司的设立 vs 股份有限公司的设立 (综述)

	有限责任公司	股份有限公司
设立方式	发起设立	发起设立或者募集设立
人数要求	1 个以上 50 个以下股东	1 人以上 200 人以下为发起人,其中应有半数以上发起人在中国境内有住所
公司章程	股东共同制定	发起人共同制订、成立大会通过
注册资本	在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额	在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额
资本制度	限期认缴资本制	(1) 实缴资本制 (2) 可以同时采用授权资本制
出资期限	由公司章程规定,自公司成立之日起 5 年内缴足,另有规定除外	公司成立前缴足,同时采用授权资本制的,董事会决定发行的新股按增资处理
验资要求	无法定要求	(1) 向社会公开募集股份: ✓ (2) 其他情形: 无法定要求
出资方式	(1) 可以: 货币、实物、知识产权、土地使用权、股权、债权、权属明晰的数据、权属明晰的网络虚拟财产等	



续表

	有限责任公司	股份有限公司
出资方式	(2) 不得: 土地所有权、非法的财产 (如毒品)、劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产	
出资缴纳手续	(1) 货币: 足额存入公司银行账户 (2) 非货币出资: 评估作价、切实转移权属	
及时召开成立大会	无法定要求	(1) 发起设立: 由公司章程或发起人协议规定 (2) 募集设立: 发行股份的股款缴足日起 30 日内

第六单元 股份有限公司的组织机构



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! (免券)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 29 股份有限公司股东会

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

有限责任公司股东会 vs 股份有限公司股东会 (综述)

	有限责任公司股东会	股份有限公司股东会
性质	权力机构	
组成	(1) 全体股东 (2) 只有一个股东的公司不设股东会, 股东就股东会职权范围内的事项作出决定时, 应当采用书面形式, 并由股东签名或者盖章后置备于公司	
职权	(1) 选举和更换董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项 (2) 审批“2 报告、2 方案” ① 审议批准董事会的报告 ② 审议批准监事会的报告 ③ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 (3) 决议重大事项 ① 对公司增加或者减少注册资本作出决议 ② 对发行公司债券作出决议 (股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议) ③ 对公司合并 (依法简易合并 / 小规模合并的除外)、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 ④ 修改公司章程 (4) 公司章程规定的其他职权	



续表

		有限责任公司股东会	股份有限公司股东会
会议类型	定期会议	应当按照公司章程的规定按时召开	应当每年召开一次年会
	临时会议	下列主体提议召开临时会议的,应当召开: (1) 代表 1/10 以上表决权的股东 (2) 1/3 以上的董事 (3) 监事会	股份有限公司有下列情形之一的,应当在 2 个月内召开临时股东会会议: (1) 董事人数不足 3 人或者公司章程所定人数的 2/3 时 (2) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时 (3) 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时 (2022 年综合题) (4) 董事会认为必要时 (5) 监事会提议召开时 (6) 公司章程规定的其他情形
召集和主持		(1) 首次会议: 出资最多的股东 (2) 以后的会议 ① 董事会 ② 监事会 ③ 代表 1/10 以上表决权的股东	基本思路同有限责任公司股东会, 召集主体依次如下: (1) 董事会 (2) 监事会 (3) 连续 90 日以上单独或者合计持有股份有限公司 10% 以上股份的股东
通知		应当于会议召开 15 日前通知全体股东, 但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外	(1) 期限 ① 股份有限公司股东会年会: 应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开 20 日前通知各股东 ② 股份有限公司临时股东会: 应当于会议召开 15 日前通知各股东 (2) 方式 公开发行股份的公司, 应当以公告方式作出通知 (3) 意义 股份有限公司股东会不得对通知中未列明的事项作出决议
临时提案权		法律未作规定	(1) 单独或者合计持有股份有限公司 1% 以上股份的股东, 可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会 (2025 年简答题) (2) 临时提案应当有明确议题和具体决议事项 (3) 董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东, 并将该临时提案提交股东会审议; 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定, 或者不属于股东会职权范围的除外



续表

		有限责任公司股东会	股份有限公司股东会
临时提案权		法律未作规定	(4) 公司不得提高提出临时提案股东的持股比例
决议规则	表决权的计算	股东会会议由股东按照出资比例行使表决权, 但公司章程另有规定的除外	(1) 股份有限公司股东出席股东会会议, 所持每一股份有一表决权, 类别股股东除外 (2) 公司持有的本公司股份没有表决权 (3) 股份有限公司股东委托代理人出席股东会会议的, 应当明确代理人代理的事项、权限和期限; 代理人应当向公司提交股东授权委托书, 并在授权范围内行使表决权
	相对多数通过	应当经代表过半数表决权的股东通过	应当经出席会议的股东所持表决权过半数通过
	绝对多数通过	事项	(1) 修改公司章程 (2) 增加或减少注册资本 (3) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式
		规则	应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过
	为股东、实际控制人提供担保的决议	出席会议的其他股东所持表决权过半数通过	
	累积投票制	法律未作规定	(1) 股份有限公司股东会选举董事、监事, 可以按照公司章程的规定或者股东会的决议, 实行累积投票制 (2) 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权 (3) 股东拥有的表决权可以集中使用

临时提案权:

(1) 内容要求

① 有明确议题和具体决议事项;

② 不违反法律、行政法规或者公司章程的规定;

(2) 程序要求

① 单独或者合计持股 1% 以上 (法定最高比例);

② 会议召开 10 日前提出;

③ 书面提出;

④ 向董事会提出。

赞成股东所持表决权 ÷ 出席会议股东所持表决权 > 1/2, 为通过。

赞成股东所持表决权 ÷ 出席会议股东所持表决权 ≥ 2/3, 为通过。



緯表

	有限责任公司股东会	股份有限公司股东会
	股东会应当对所议事项的决定作成会议记录	
会议记录	出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章	(1) 主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名 (2) 会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存
不开会	在有限责任公司中，对股东会职权范围内的事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章	设置股东会的，必须开会

【例题 47·单选题】甲股份有限公司共有 1000 万股，赵某持有 100 万股，甲公司章程规定，选举董事、监事应当采用累积投票制。现甲公司选举董事，共有 13 名候选人（包括赵某），拟从中选举出 9 名董事，赵某拟支持自己和另一名候选人李某。根据公司法律制度的规定，赵某在本次董事会选举中投给自己和李某的表决权数最多为（ ）万票。（2024 年忆）

- A. 900
B. 1300
C. 1800
D. 2600

解析 赵某的表决权数 = 持有股份数 × 应选董事人数 = $100 \times 9 = 900$ (万票); 在累积投票制中, 股东的表决权数与“应选”董事人数相关, 与候选董事人数、拟支持候选人人数均无关。

【例题 48·多选题】根据公司法律制度的规定,甲股份有限公司发生的下列情形中,公司应当在 2 个月内召开临时股东大会的有()。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 公司章程规定董事会人数应为 7 人，目前仅剩 4 人
B. 公司股本总额为 6000 万元，目前未弥补的亏损为 1500 万元
C. 公司监事会提议召开
D. 持有公司 12% 股份的股东请求召开

【解析】股份有限公司有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会：（1）董事人数不足3人或者公司章程所定人数的2/3时（选项A虽不低于3人，但已不足章定人数的2/3，应选）；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时（选项B未达到1/3，不选）；（3）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时（选项D应选）；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时（选项C应选）；（6）公司章程规定的其他情形。



【例题 49·单选题】根据公司法法律制度的规定，下列有关股份有限公司股东大会的表述中，正确的是（ ）。(2021 年忆)

- A. 股东人数较少的股份有限公司，股东会会议可以每两年召开一次
- B. 股东会作出决议，必须经全体股东所持表决权过半数通过
- C. 股东会可以依照公司章程的规定以累积投票制的方式选举董事
- D. 股东会可以对会议通知中未列明的事项作出决议

解析 (1) 选项 A：股东会应当“每年召开一次”年会。(2) 选项 B：股份有限公司股东大会的决议规则通常以“出席会议的股东所持表决权”为分母；另外，根据所决议事项不同，有的需要“过半数”通过，有的需要“2/3 以上”通过。(3) 选项 D：股东会不得对通知中未列明的事项作出决议。

考点 30 股份有限公司董事会

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

有限责任公司董事会 vs 股份有限公司董事会（综述）

		有限责任公司董事会	股份有限公司董事会
性质		股东大会的执行机构	
组成	不设董事会	规模较小或者股东人数较少的公司，可以不设董事会，设 1 名董事，行使董事会的职权。该董事可以兼任公司经理	
	人数	3 人以上（无上限）	
	职工代表	(1) 应当有职工代表 ① 职工人数 300 人以上的公司：除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表 ② 国有独资公司董事会成员中应当有公司职工代表 (2) 可以有公司职工代表：其他公司 (3) 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生	
	任期	≤ 3 年，任期届满，连选可以连任	
	辞任	(1) 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务 (2) 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但其辞任导致董事会成员低于法定人数的，应当继续履行职务（2022 年简答题）	
	解任	(1) 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 (2) 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿	



续表

		有限责任公司董事会	股份有限公司董事会
组成	董事长及副董事长产生办法	由章程规定	由董事会以全体董事过半数选举产生
	审计委员会	(1) 按照章程规定设置, 由董事组成 (2) 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员	
		法律无其他特殊要求	(1) 审计委员会成员为 3 名以上, 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务, 且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系 (2) 审计委员会作出决议, 应当经审计委员会成员的过半数通过 (3) 审计委员会决议的表决, 应当一人一票 (4) 审计委员会的议事方式和表决程序, 除公司法有规定的外, 由公司章程规定 (5) 公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置其他委员会
职权		(1) 4 项独立职权 ①决定公司的经营计划和投资方案 ②决定公司内部管理机构的设置 ③决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项 ④制定公司的基本管理制度 (2) 5 项附属职权 ①召集股东会会议, 并向股东会报告工作 ②执行股东会的决议 ③制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ④制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案 ⑤制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案 (3) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权 (例如, 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议、股份有限公司的授权资本制、公司简易合并、公司小规模合并、股份有限公司部分股份回购事项、股份有限公司财务资助事项的一般例外) (4) 公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人	



续表

		有限责任公司董事会	股份有限公司董事会
会议形式和通知时限		法律未作规定	(1) 股份有限公司董事会每年度至少召开 2 次会议, 每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体董事和监事 (2) 临时会议 下列主体可以提议召开股份有限公司临时董事会会议, 董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会议: ①代表 1/10 以上表决权的股东 ②1/3 以上董事 ③监事会
召集和主持		董事长——副董事长——由过半数的董事共同推举 1 名董事 (2023 年简答题)	
召开条件		(1) 应当有过半数的董事出席方可举行 (2023 年简答题) (2) 股份有限公司部分股份回购事项: 2/3 以上董事出席	
表决权	基本规定	一人一票	
	代理出席制度	法律未作规定	董事会会议, 应当由董事本人出席; 董事因故不能出席, 可以书面委托其他董事代为出席, 委托书应当载明授权范围 (2023 年简答题)
	关联表决权排除	董事会对与公司订立合同或者进行交易、利用公司商业机会、从事与公司相竞争业务事项决议时, 关联董事不得参与表决, 其表决权不计入表决权总数	
决议规则		(1) 一般情况: 应当经全体董事过半数通过 (2023 年简答题) (2) 股份有限公司授权资本制: 全体董事 2/3 以上通过 (3) 股份有限公司依法提供财务资助由董事会决议的: 全体董事 2/3 以上通过	
会议记录签章		出席会议的董事应当在会议记录上签名	
免赔规则		法律未作规定	董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议, 给公司造成严重损失的, 参与决议的董事对公司负赔偿责任; 经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的, 该董事可以免除责任
经理	可以设经理		应当设经理
	(1) 由董事会决定聘任或者解聘 (2) 对董事会负责, 根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权 (3) 经理应当列席董事会会议		



【例题 50·多选题】甲股份有限公司的公司章程规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会的职权，不设监事会和监事。下列关于甲公司审计委员会成员的表述中，正确的有（ ）。(2023 年忆)

- A. 审计委员会成员均不得在公司担任除董事以外的其他职务
- B. 审计委员会成员均不得与公司存在可能影响其独立客观判断的关系
- C. 审计委员会成员须为 3 名以上
- D. 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员

【解析】选项 AB：审计委员会“过半数成员”不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。

【例题 51·单选题】某股份有限公司共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会会议，董事甲、乙、丙、丁、戊、己参加，庚因故未能出席，也未书面委托其他董事代为出席。该次会议通过一项违反法律规定的决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事戊在该项决议表决时表明了异议。应对公司负赔偿责任的董事是（ ）。

- A. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己、庚
- B. 董事甲、乙、丙、丁、戊、己
- C. 董事甲、乙、丙、丁、己、庚
- D. 董事甲、乙、丙、丁、己

【解析】(1) 庚根本未参与，免除责任；(2) 戊表明了异议并记载于会议记录中，免除责任。

考点 31 股份有限公司监事会

学习方法 | 记忆为主

有限责任公司监事会 vs 股份有限公司监事会（综述）

		有限责任公司监事会	股份有限公司监事会
性质		监督机构	
组成	不设监事会	(1) 规模较小或者股东人数较少的公司，可以不设监事会，设 1 名监事，行使监事会的职权。 有限责任公司 经 全体 股东一致同意，也可以不设监事 (2) 公司按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权的，不设监事会或监事	
	人数	≥ 3 人（无上限）	
	职工代表	(1) 应当有 (2) 比例不得低于 1/3，具体比例由公司章程规定 (3) 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生	



续表

		有限责任公司监事会	股份有限公司监事会
组成	其他资格要求	董事、高级管理人员不得兼任监事	
	主席	设主席 1 人	设主席 1 人, 可以设副主席
		由全体监事过半数选举产生	
	任期	为 3 年 (=3 年), 任期届满, 连选可以连任	
	辞任	监事任期届满未及时改选, 或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的, 在改选出的监事就任前, 原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行监事职务	
职权		(1) 监督职权 ①检查公司财务 ②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议 ③当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求董事、高级管理人员予以纠正 ④依照公司法的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼 (2) 提议权 ①提议召开临时股东会会议, 在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 ②向股东会会议提出提案 (3) 公司章程规定的其他职权	
对监事会行使职权的保障措施		(1) 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项提出质询或者建议 (2) 监事会发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作, 费用由公司承担 (3) 监事会行使职权所必需的费用, 由公司承担 (4) 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行使职权	
召集和主持		主席——过半数的监事共同推举 1 名监事	主席—— <u>副主席</u> ——过半数的监事共同推举 1 名监事
会议类型及频率		每年度至少召开一次会议, 监事可以提议召开临时监事会会议	<u>每 6 个月至少召开一次会议</u> , 监事可以提议召开临时监事会会议
表决权的计算		一人一票	
决议规则		应当经全体监事的过半数通过	
会议记录签章		出席会议的监事应当在会议记录上签名	



【例题 52·多选题】下列有关股份有限公司监事会的表述中,正确的有()。(2023 年忆)

- A. 职工代表的比例不得少于监事会成员的 1/3
- B. 总经理可以兼任监事
- C. 监事会设主席 1 人
- D. 监事会成员为 3 人以上

解析 选项 B: 董事、高级管理人员不得兼任监事。

第七单元 股 份

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! **免费**

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 32 股票的种类

学习方法 | 记忆为主

1. 类别股

(1) 类别股的具体类型

公司可以按照公司章程的规定发行与普通股权利不同的类别股:

- ① 优先股: 优先于普通股分配利润或剩余财产的股份。
- ② 劣后股: 劣后于普通股分配利润或剩余财产的股份。
- ③ 特殊表决权股: 每一股的表决权数多于或者少于普通股的股份。

提示

(1) 公开发行股份的公司不得发行特殊表决权股, 但公开发行前已发行的除外。

(2) 对于**监事**或者**审计委员会成员**的选举和更换, 该类别股与普通股每一股的表决权数相同。

④ 转让受限股: 存在转让须经公司同意等转让限制的股份。

提示

公开发行股份的公司不得发行转让受限股, 但公开发行前已发行的除外。

(2) 发行类别股的公司, 应当在公司章程中载明以下事项:

- ① 类别股分配利润或者剩余财产的顺序;
- ② 类别股的表决权数;
- ③ 类别股的转让限制;
- ④ 保护中小股东权益的措施;
- ⑤ 股东会认为需要规定的其他事项。



(3) “2/3+2/3”决议事项

发行类别股的公司,有下列事项之一可能影响类别股股东权利的,除应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过外,还应当经出席类别股股东会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过:

- ①修改公司章程;
 - ②增加或者减少注册资本的决议;
 - ③公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议。
- (4) 公司章程可以对需经类别股股东会议决议的其他事项作出规定。

2. 优先股的具体规定

(1) 优先与限制

优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产,但参与公司决策管理等权利受到限制。

(2) 上市公司发行优先股的核心条件

①上市公司发行优先股,最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润应当不少于优先股 1 年的股息。

②上市公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的 50%,且筹资金额不得超过发行前净资产的 50%。

(3) 上市公司向不特定对象发行的优先股种类

上市公司向不特定对象发行优先股应当在公司章程中规定以下事项:

- ①采取固定股息率;(固定股息率优先股)
- ②在有可分配税后利润的情况下必须向优先股股东分配股息;(强制分红优先股)
- ③未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当累积到下一会计年度;(可累积优先股)
- ④优先股股东按照约定的股息率分配股息后,不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。

(非参与优先股)

3. 按照投资主体性质不同,可以分为国有股(包括国家股和国有法人股)、发起人股和社会公众股。

4. 记名股与无记名股

公司发行的股票,应当为记名股票,不再允许发行无记名股票。

5. 面额股与无面额股

(1) 股份有限公司的资本划分为股份。股份有限公司的全部股份,根据公司章程的规定择一采用面额股或者无面额股。公司可以根据公司章程的规定将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。

(2) 采用面额股的,每一股的金额相等。

(3) 采用无面额股的,应当将发行股份所得股款的 1/2 以上计入注册资本,其余金额计入资本公积。

**考点 33 股票的发行**

学习方法 | 记忆为主

1. 股票的发行原则**(1) 公平、公正原则**

股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

(2) 同股同价原则

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

2. 股票的发行价格

(1) 面额股股票的发行价格可以按票面金额（平价发行），也可以超过票面金额（溢价发行），但不得低于票面金额（折价发行）。

(2) 对于无面额股股票而言，无所谓平价发行或者溢价发行。

3. 股票的发行

(1) 股票采用纸面形式或者中国证监会规定的其他形式。

(2) 股份有限公司成立后，即向股东正式交付股票。公司成立前不得向股东交付股票。

(3) 公司发行新股，股东会应当对下列事项作出决议：

①新股种类及数额；

②新股发行价格；

③新股发行的起止日期；

④向原有股东发行新股的种类及数额；

⑤发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本的金额。

(4) 公司发行新股，可以根据公司经营情况和财务状况，确定其作价方案。

【例题 53·判断题】面额股股票的发行价格可以低于票面金额。（ ）（2025 年忆）

【解析】面额股股票的发行价格可以按票面金额（平价发行），也可以超过票面金额（溢价发行），但不得低于票面金额（折价发行）。

【例题 54·单选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司发行新股，股东会应当对特定事项作出决议。下列各项表述不正确的是（ ）。（2022 年忆）

A. 新股发行的起止日期

B. 新股种类及数额

C. 承销的证券公司

D. 新股发行价格

考点 34 股份转让

学习方法 | 记忆为主

1. 基本转让规则

(1) 股份有限公司的股东持有的股份可以向其他股东转让，也可以向股东以外的人转让；公司章程对股份转让有限制的，其转让按照公司章程的规定进行。



《公司法解释(征求意见稿)》

非上市的股份有限公司的股东依据公司章程中有关其他股东在同等条件下享有优先购买权的规定,向转让人主张行使优先购买权的,人民法院不予支持,但受让人知道或者应当知道公司章程规定的除外。〔新增〕

(2) 股东转让其股份,应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。

(3) 股票的转让,由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式进行;转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。

(4) 股东会会议召开前 20 日内或者公司决定分配股利的基准日前 5 日内,不得变更股东名册,另有规定除外。

(5) 自然人股东死亡后,其合法继承人可以继承股东资格;但是,股份转让受限的股份有限公司的章程另有规定的除外。

2. 股份转让的法定限制

(1) 原始股

公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者中国证监会对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的,从其规定。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

① 申报义务

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其增减变动情况。

② 25%

(A) 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%。

(B) 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的,不受上述比例的限制。

(C) 上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股的,可一次全部转让,不受上述比例的限制。

③ 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。

④ 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

⑤ 公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

(3) “窗口期”禁止交易

上市公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票:

① 上市公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内;

② 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内;

③ 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;

④ 证券交易所规定的其他期间。



考点 35 股份回购

学习方法 | 记忆为主

适用情形	决议机制	其他重要规定
减少公司注册资本	经股东会决议	自收购之日起 10 日内注销
与持有本公司股份的其他公司合并	经股东会决议	自收购之日起 6 个月内转让或者注销
股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份	不必经股东会或者董事会决议	(1) 自收购之日起 6 个月内转让或者注销 (2) 无按照合理价格收购的要求
将股份用于员工持股计划或者股权激励	经股东会决议，或者依照公司章程规定或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议	(1) 在 3 年内转让或者注销
将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券		(2) 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%
上市公司为维护公司价值及股东权益所必需		(3) 上市公司应当通过公开的集中交易方式进行

【例题 55·多选题】甲上市公司拟回购股份用于员工持股计划，经股东会授权，董事会会议依法作出回购股份的决定。根据公司法律制度的规定，有关本次收购的下列说法中，正确的有（ ）。(2022 年忆、2021 年忆)

- A. 作出决定的董事会会议应当有 2/3 以上董事出席
- B. 拟定的回购比例可以是本公司已发行股份总额的 20%
- C. 所回购的股份应当在 3 年内转让给员工
- D. 本次回购应当通过公开的集中交易方式完成

【例题 56·多选题】根据公司法律制度的规定，下列情形中，上市公司可以收购本公司股份的有（ ）。(2021 年忆)

- A. 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需
- B. 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
- C. 与持有本公司股份的其他公司合并
- D. 减少公司注册资本

考点 36 异议股份回购

学习方法 | 记忆为主

1. 股份有限公司有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股份，公开发行股份的公司除外：



- (1) 公司连续 5 年不向股东分配利润, 而公司该 5 年连续盈利, 并且符合法定的分配利润条件;
- (2) 公司转让主要财产;
- (3) 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现, 股东会通过决议修改章程使公司存续。
2. 自股东会决议作出之日起 60 日内, 股东与公司不能达成股份收购协议的, 股东可以自股东会决议作出之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。
3. 公司按照上述规定收购的本公司股份, 应当在 6 个月内依法转让或注销。

异议股权 / 股份回购的适用情形 (要点综述)

情形	有限责任公司	未公开发行股份的股份有限公司	公开发行股份的股份有限公司
“连续 5 年能分不分”	投反对票 合理价格	投反对票 合理价格	×
合并、分立	投反对票 合理价格	持异议	持异议
转让主要财产	投反对票 合理价格	投反对票 合理价格	×
“该解散不解散”	投反对票 合理价格	投反对票 合理价格	×

考点 37 股票质押与财务资助制度

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 股票质押

- (1) 公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。
- (2) 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的, 质权人不得在限制转让期限内行使质权。

【例题 57 · 判断题】公司不得接受本公司的股份作为质权标的。() (2024 年忆)

2. 财务资助

(1) 原则禁止和具体例外

公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助, 公司实施员工持股计划的除外。

(2) 一般例外

为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议, 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助, 但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。



(3) 法律责任

违反上述规定, 给公司造成损失的, 负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

【例题 58·单选题】根据公司法律制度的规定, 下列关于公司财务资助的表述中, 正确的是()。(2024 年忆)

- A. 公司实施员工持股计划时, 可以提供财务资助
- B. 为公司利益, 经股东会决议, 公司可以为他人取得本公司的股份提供累计总额不超过已发行股本总额 20% 的财务资助
- C. 公司为他人取得本公司的股份提供担保, 不视为财务资助
- D. 董事会作出提供财务资助决议应当经全体董事一致通过

解析 (1) 选项 A: 属于财务资助的具体例外; (2) 选项 B: 应为不得超过已发行股本总额的“10%”; (3) 选项 C: 财务资助的形式可以表现为赠与、借款、担保等; (4) 选项 D: 应为经全体董事的“2/3 以上”通过。

第八单元 特殊公司的特别规定

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效! [免费](#)

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 38 上市公司的特别规定

学习方法 | 记忆为主

1. 什么是上市公司

上市公司, 是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

2. 公司章程的特别规定

上市公司的公司章程除载明股份有限公司章程应当载明的事项外, 还应当依照法律、行政法规的规定载明董事会专门委员会的组成、职权以及董事、监事、高级管理人员薪酬考核机制等事项。

3. 股东会的特别规定

(1) 上市公司年度股东会应当于上一会计年度结束后的 6 个月内召开。

(2) 上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额 30% 的, 应当由股东会作出决议, 并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 上市公司设独立董事 (详细规定见下一考点)。

5. 上市公司的审计委员会

(1) 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。



(2) 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

(3) 上市公司在董事会中设置审计委员会的, 董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过:

- ①聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
- ②聘任、解聘财务负责人;
- ③披露财务会计报告;
- ④中国证监会规定的其他事项。

6. 其他专门委员会

上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

7. 董事会秘书

(1) 上市公司设立董事会秘书, 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理, 办理信息披露事务等事宜。

(2) 上市公司董事会秘书是董事会设置的服务席位, 既不能代表董事会, 也不能代表董事长。

(3) 上市公司董事会秘书是公司的高级管理人员。

8. 关联表决权排除

(1) 上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的, 该董事应当及时向董事会书面报告。

(2) 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。

(3) 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

(4) 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的, 应当将该事项提交上市公司股东大会审议。

9. 其他特殊规定

(1) 上市公司应当依法披露股东、实际控制人的信息, 相关信息应当真实、准确、完整。

(2) 禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股票。

(3) 禁止上市公司控股子公司反持上市公司股份

①上市公司控股子公司不得取得该上市公司的股份。

②上市公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有上市公司股份的, 不得行使所持股份对应的表决权, 并应当及时处分相关上市公司股份。

【例题 59·多选题】根据公司法法律制度的规定, 下列关于上市公司审计委员会的表述中, 正确的有 ()。(2024 年忆)

A. 上市公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事

B. 上市公司审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担任

C. 上市公司董事会对聘任财务负责人事项作出决议前, 应当经审计委员会全体成员一致通过



D. 上市公司董事会对披露财务会计报告事项作出决议前, 应当经审计委员会全体成员一致通过

解析 选项 CD: 应当经审计委员会“全体成员过半数”通过。

【例题 60·单选题】A 上市公司拟召开 2022 年度股东会, 董事会秘书赵某拟定了下列召开日期, 其中符合公司法律制度规定的是 ()。(2022 年忆)

A. 2023 年 6 月 30 日

B. 2023 年 7 月 31 日

C. 2023 年 8 月 31 日

D. 2023 年 9 月 30 日

解析 上市公司年度股东会应当于“上一会计年度结束后的 6 个月内”召开。

考点 39 上市公司独立董事制度

5 年热点

学习方法 | 记忆为王

1. 什么是独立董事

独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

2. 上市公司独立董事相关设置要求

(1) 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3, 且至少包括 1 名会计专业人士。

(2) 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

(3) 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

3. 独立董事的独立性要求

独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:

(1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;

解析

主要社会关系, 是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

(2) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;(2022 年简答题)

(3) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东或者在上市公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(4) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(5) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,



或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近 12 个月内曾经具有上述情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

4. 独立董事的任职资格

担任独立董事应当符合下列条件：

(1) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(2) 符合上市公司独立董事的独立性要求；

(3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(4) 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(6) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

5. 独立董事的职责

(1) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

(2) 对明列的上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；

(3) 对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

(4) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责。

6. 独立董事的特别职权

(1) 独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；(经全体独立董事过半数同意，上市公司应当及时披露)

(2) 向董事会提议召开临时股东会；(经全体独立董事过半数同意)

(3) 提议召开董事会会议；(经全体独立董事过半数同意)

(4) 依法公开向股东征集股东权利；

(5) 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

(6) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

【例题 61·多选题】下列关于上市公司独立董事的表述中，正确的有 ()。(2025 年 12 月)

A. 独立董事可以在上市公司的附属企业任职

B. 上市公司独立董事占董事会成员的比例应不低于 1/3

C. 上市公司审计委员会成员中，独立董事的人数应不低于 1/2

D. 上市公司审计委员会应当由独立董事中的会计专业人士担任召集人

【解析】(1) 选项 A：最近 12 个月内在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系，不得在该上市公司担任独立董事；(2) 选项 C：上市公司审计委员会成员中，独立董事应当“过半数”(过半数是 $> 1/2$ ，而不低于 $1/2$ 是 $\geq 1/2$)。



【例题 62·多选题】甲上市公司拟聘请独立董事。下列候选人中，没有资格担任该公司独立董事的有（ ）。(2023 年忆)

- A. 王某，因侵占财产被判刑，3 年有期徒刑刑满刚刚释放
- B. 张某，甲上市公司投资的某全资子公司的法律顾问
- C. 赵某，个人负债 100 万元到期未清偿被人民法院列为失信被执行人
- D. 李某，甲上市公司某监事的弟弟

解析 (1) 选项 AC：不具备担任公司董事的资格；(2) 选项 B：属于“正在为上市公司附属企业提供法律服务”，不得担任上市公司独立董事；(3) 选项 D：属于“在上市公司任职人员的主要社会关系”，不得担任上市公司独立董事。

考点 40 国家出资公司组织机构的特别规定

学习方法 | 记忆为主

1. 什么是国家出资公司

国家出资公司，是指国家出资的国有独资公司、国有资本控股公司，包括国家出资的有限责任公司、股份有限公司。

2. 国有独资公司

(1) 章程

国有独资公司章程由履行出资人职责的机构制定。

(2) 国有独资公司不设股东会

① 国有独资公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。

② 重大事项的决定

重大事项	决定机构
(A) 公司章程的制定和修改 (B) 公司的合并、分立、解散、申请破产 (C) 增加或者减少注册资本 (D) 分配利润	应当由履行出资人职责的机构决定
其他权力机构职权内的重大事项	履行出资人职责的机构可以授权 公司董事会决定

(3) 国有独资公司应当设董事会

① 国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表。

② 董事会成员由履行出资人职责的机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。

③ 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定。



(4) 国有独资公司的经理

- ① 国有独资公司的(总)经理由董事会聘任或者解聘。
- ② 经履行出资人职责的机构同意, 董事会成员可以兼任经理。

(5) 董事、高级管理人员的兼职限制

国有独资公司的董事、高级管理人员, 未经履行出资人职责的机构同意, 不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。

(6) 国有独资公司可以由审计委员会替代监事会、监事

国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使公司法规定的监事会职权的, 不设监事会或者监事。

【例题 63·单选题】根据公司法法律制度的规定, 下列履行出资人职责的机构可以授权国有独资公司董事会行使的是()。(2025 年忆)

- A. 制定公司章程
- B. 决定公司合并
- C. 发行公司债券
- D. 增加注册资本

【解析】公司章程的制定和修改(选项 A), 公司的合并、分立、解散、申请破产(选项 B), 增加或者减少注册资本(选项 D), 分配利润, 应当由履行出资人职责的机构决定; 其他权力机构职权内的重大事项(例如, 选项 C), 履行出资人职责的机构可以授权公司董事会决定。

【例题 64·单选题】根据公司法法律制度的规定, 下列关于国有独资公司组织机构的表述中, 正确的是()。(2025 年忆)

- A. 国有独资公司的董事会成员不得兼任经理
- B. 国有独资公司应当设立股东会, 由履行出资人职责的机构委派股东代表组成
- C. 国有独资公司的董事长和副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定
- D. 国有独资公司的董事会成员均由履行出资人职责的机构委派

【解析】(1) 选项 A: 经履行出资人职责的机构同意, 董事会成员可以兼任经理; (2) 选项 B: 国有独资公司“不设”股东会, 由履行出资人职责的机构行使股东会职权; (3) 选项 D: 董事会成员由履行出资人职责的机构委派, 但董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。

【例题 65·单选题】根据公司法法律制度的规定, 下列有关国有独资公司组织机构的表述中, 不正确的是()。(2022 年忆)

- A. 国有独资公司的董事长由全体董事过半数同意选举产生
- B. 国有独资公司不设股东会
- C. 国有独资公司董事会成员中, 应当过半数为外部董事, 并应当有公司职工代表
- D. 国有独资公司的经理由董事会聘任

【解析】选项 A: 国有独资公司的董事长、副董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中指定。



第九单元 公司法的其他考点

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！免费

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 41 公司财务与会计

学习方法 | 记忆为主

1. 公司应当在每一个会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。
2. 有限责任公司应当按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东；股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东会年会的 20 日前置备于本公司；公开发行股份的股份有限公司应当公告其财务会计报告。
3. 会计师事务所的聘用
公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，依照公司章程的规定，由股东会、董事会或者监事会决定。
4. 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资金，不得以任何个人名义开立账户存储。

【例题 66 · 判断题】公司应当在每一会计年度终了编制财务会计报告。() (2024 年忆)

考点 42 公司合并、分立、增资、减资

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

(一) 公司合并

1. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

(1) $A+B=A$ ：吸收合并；

(2) $A+B=C$ ：新设合并。

2. 公司合并的内部程序

(1) 公司合并事项，有限责任公司应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过；股份有限公司应当经股东会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

- (2) 简易合并的特别规定

① 公司与其持股 90% 以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。(2025 年简答题)

② 公司合并符合简易合并的规定不经股东会决议的，应当经董事会决议。

- (3) 小规模合并的特别规定

① 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议；但是，公司章程另有规定的除外。



②公司合并符合小规模合并的规定不经股东会决议的，应当经董事会决议。

3. 公司合并的外部程序

(1) 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。

(2) 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

(3) 债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

4. 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

【例题 67·单选题】下列关于公司合并的表述中，不正确的是（ ）。(2025 年忆)

A. 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并

B. 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单

C. 股份有限公司合并事项，应当经股东会代表 2/3 以上表决权的股东通过

D. 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继

【解析】选项 C：股份有限公司合并事项，应当经股东会“出席会议的股东”所持表决权的 2/3 以上通过。

【例题 68·多选题】甲公司持有乙公司 90% 的股权，丙公司持有乙公司 10% 的股权。2024 年 7 月 10 日甲公司拟合并乙公司，乙公司注销。下列关于合并程序的表述中，正确的有（ ）。(2024 年忆)

A. 丙公司有权请求公司按照合理的价格收购其股权

B. 乙公司应当将该项合并通知丙公司

C. 该项合并应当经乙公司股东会决议

D. 乙公司的债权债务应由甲公司承继

【解析】(1) 选项 ABC：由于甲公司持有乙公司 90% 股权，本次合并属于简易合并，不需要经乙公司股东会决议（选项 C 不选），由乙公司董事会决议即可，但应通知丙公司。丙公司有权请求公司以合理价格收购其股权；(2) 选项 D：合并后存续的公司为甲公司，乙公司的债权债务应由甲公司承继。

(二) 公司分立

(1) A 分立为 A 和 B：派生分立，

(2) A 分立为 C 和 D：新设分立。

1. 公司分立包括派生分立（存续分立）和新设分立（解散分立）两种形式。

2. 分立程序

(1) 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。

(2) 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

3. 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带清偿责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。



(三) 公司减少注册资本

1. 减少注册资本的一般程序

(1) 公司减少注册资本, 应当编制资产负债表及财产清单。

(2) 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。(2023 年综合题)

(3) 债权人自接到通知之日起 30 日内, 未接到通知的自公告之日起 45 日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。(2023 年综合题)

(4) 原则上应当“等比例”减资

公司减少注册资本, 应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份, 法律另有规定、有限责任公司全体股东另有约定或者股份有限公司章程另有规定的除外。

(5) 公司减少注册资本, 应当依法向公司登记机关办理变更登记。

2. 简易减资制度(减资补亏)

(1) “最后手段”

公司依法以税后利润、公积金弥补亏损后, 仍有亏损的, 可以减少注册资本弥补亏损。

(2) “3 不得”

①减少注册资本弥补亏损的, 公司不得向股东分配, 也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

②按照规定减少注册资本弥补亏损的, 减少注册资本后, 在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50% 前, 不得分配利润。

(3) 债权人的知情权

减少注册资本弥补亏损的, 债权人无权要求公司清偿债务或者提供担保, 但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

3. 违反规定减少注册资本的后果

违反规定减少注册资本的, 股东应当退还其收到的资金, 减免股东出资的应当恢复原状; 给公司造成损失的, 股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

《公司法解释(征求意见稿)》

公司违反规定减少注册资本, 权利受到侵害的公司债权人有权:(新增)

(1) 请求股东在其因减资所获利益范围内对公司债务承担责任;

(2) 请求存在故意或者重大过失的董事、高级管理人员承担损害赔偿赔偿责任。

【例题 69·判断题】公司减少注册资本弥补亏损, 可免除股东缴纳出资的义务。()
(2025 年忆)

【解析】“减资补亏”有“三不得”: (1) 不得向股东分配; (2) 不得免除股东缴纳出资或者股款的义务; (3) 减资后, 在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50% 前, 不得分配利润。



【例题 70·多选题】2024 年 7 月，甲公司依法弥补亏损后仍有亏损，拟通过减少注册资本弥补亏损。根据《公司法》的规定，下列关于甲公司相关义务的表述中，正确的有（ ）。(2024 年忆)

- A. 甲公司不得免除股东缴纳出资的义务
- B. 甲公司应当通知债权人
- C. 甲公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50% 前，不得分配利润
- D. 甲公司不得向股东分配

【解析】选项 B：减少注册资本弥补亏损的，债权人无权要求公司清偿债务或者提供担保，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告（而非通知）。

【例题 71·单选题】甲公司于 2024 年 7 月 21 日作出了减少注册资本的决议，下列相关说法中，不正确的是（ ）。(2024 年忆)

- A. 甲公司应当编制资产负债表及财产清单
- B. 甲公司应当于 8 月 20 日前通知债权人
- C. 甲公司应当按照股东的出资比例相应减少出资额
- D. 甲公司应当依法向公司登记机关办理变更登记

【解析】选项 B：应为“7 月 31 日前”通知债权人，8 月 20 日前在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。

【例题 72·判断题】公司拟减少注册资本的，应当自减资决议作出之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。（ ）(2022 年忆)

（四）公司增加注册资本

1. 股东的优先认缴权

（1）有限责任公司增加注册资本时，股东在同等条件下有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例优先认缴出资的除外。

（2）股份有限公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，公司章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

2. 适用法律依据

（1）有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行，股东认缴新增资本的出资按照公司章程的规定自注册资本变更登记之日起 5 年内缴足。

（2）股份有限公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照《公司法》设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。股份有限公司为增加注册资本发行新股的，应当在公司股东全额缴纳新增股款后，办理注册资本变更登记。

3. 变更登记

公司增加注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

**考点 43 公司的解散**

学习方法 | 记忆为主

1. 公司因下列原因解散

- (1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;
- (2) 股东会决议解散;
- (3) 因公司合并、分立需要解散;
- (4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (5) 人民法院依法予以解散。

2. 出现解散原因的公示

公司出现上述解散事由, 应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

考点 44 公司的解散清算

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 公司解散是否需要清算?

公司除因合并和分立而解散外, 因其他原因而解散的, 应当清算。(2025 年简答题)

2. 清算义务人及自行清算的清算组

- (1) 董事为公司清算义务人, 应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。
- (2) 清算组由董事组成, 但是, 公司章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。
- (3) 清算义务人未及时履行清算义务, 给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。

★《公司法解释(征求意见稿)》

1. 董事恶意处置公司财产, 或者未在法定期限内成立清算组开始清算导致公司财产贬值、毁损、灭失, 债权人有权主张其在造成损失范围内对公司债务承担损害赔偿赔偿责任。(新增)

2. 董事怠于履行清算义务, 导致公司因主要财产、账册、重要文件等灭失而无法进行清算, 债权人有权主张其对公司债务承担损害赔偿赔偿责任, 但董事举证证明公司在出现解散事由之前已无财产可供清算的除外。(新增)

3. 指定清算

(1) 公司依法应当清算, 逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的, 利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请, 并及时组织清算组进行清算。

(2) 公司因依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销而解散的, 作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关, 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。



《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 有下列情形之一的, 债权人、股东以及作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关等利害关系人申请人民法院指定清算组进行清算的, 人民法院应予受理: (调整)

- (1) 清算义务人逾期不成立清算组进行清算的;
- (2) 虽然成立清算组但无正当理由超过合理期限仍未清算的。

2. 董事怠于履行清算义务, 未依法组成清算组进行自行清算, 直接申请人民法院指定清算组进行清算的, 人民法院不予受理。(新增)

3. 清算组成员的确定 (新增)

人民法院受理公司清算案件, 应当及时指定有关人员组成清算组。清算组成员可以从下列人员或者机构中产生:

- (1) 公司董事、股东、监事、高级管理人员;
- (2) 依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构;
- (3) 依法设立的律师事务所、会计师事务所、破产清算事务所等社会中介机构中具备相关专业知识并取得执业资格的人员。

4. 清算组成员的更换 (调整)

人民法院指定的清算组成员有下列情形之一的, 人民法院可以根据利害关系人的申请或者依职权予以更换:

- (1) 有违反法律或者行政法规且不适合继续担任清算组成员的行为;
- (2) 丧失执业能力或者民事行为能力;
- (3) 有严重损害公司或者债权人利益的行为。

5. 清算组成员的责任 (新增)

清算组成员恶意处置公司财产, 或者未经法定清算程序即以虚假的清算报告骗取公司登记机关办理公司注销登记, 债权人有权请求其承担损害赔偿责任。

4. 清算组的职权

清算组在清算期间行使下列职权:

- (1) 清理公司财产, 分别编制资产负债表和财产清单;
- (2) 通知、公告债权人;
- (3) 处理与清算有关的公司未了结的业务;
- (4) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
- (5) 清理债权、债务;
- (6) 分配公司清偿债务后的剩余财产;
- (7) 代表公司参与民事诉讼活动。

《公司法解释 (征求意见稿)》

公司开始清算后完成注销登记前, 涉及公司的民事诉讼, 应当以公司的名义进行, 由清算组负责人代表公司参加诉讼; 清算组尚未成立的, 由原法定代表人代表公司参加诉讼。(新增)



5. 清算组成员的忠实义务和勤勉义务

(1) 清算组成员履行清算职责, 负有忠实义务和勤勉义务。

(2) 清算组成员怠于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任; 因故意或者重大过失给债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。

6. 通知债权人并公告

(1) 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 对于已经知道或者应当知道的债权人, 清算组应当采取书面或者其他适当方式通知; 对于其他债权人, 清算组可以根据公司规模和营业地域范围在全国或者公司注册登记地省级有影响的报纸、信息网络媒体或者国家企业信用信息公示系统进行公告。(新增)

2. 清算组未按照规定履行通知或者公告义务, 导致债权人因未及时申报债权而未获清偿, 债权人有权请求清算组成员对因此造成的损失承担赔偿责任。(新增)

(2) 债权人应当自接到通知之日起 30 日内, 未接到通知的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权。

(3) 在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿。

《公司法解释(征求意见稿)》

1. 补充申报(新增)

(1) 债权人在规定的期限内未申报债权, 在公司清算程序终结前补充申报的, 清算组应予登记。

解释 公司清算程序终结, 是指清算报告经股东会或者人民法院确认完毕。

(2) 债权人补充申报的债权, 可以在公司尚未分配的财产中依法清偿。公司尚未分配的财产不能全额清偿的, 债权人可以请求股东在其取得的剩余财产范围内清偿, 股东不得以债权人未在规定期限内申报债权具有重大过错为由提出抗辩。

2. 清算财产(新增)

公司清算时, 股东尚未缴纳的出资, 包括到期应缴未缴的出资以及出资期限尚未届满的认缴出资, 均应作为清算财产。

3. 债权核定(调整)

债权人、股东对清算组核定的债权有异议的, 可以要求清算组重新核定。清算组不予重新核定或者债权人对重新核定的债权仍有异议, 债权人、股东有权以公司为被告向人民法院提起诉讼。

7. 清算方案

清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制订清算方案, 并报股东会(自行清算)或者人民法院(指定清算)确认。



《公司法解释 (征求意见稿)》

1. 未经确认的清算方案, 清算组不得执行。(调整)

2. 清算组因执行未经确认的清算方案给公司或者债权人造成损失, 公司、股东、董事、公司其他利害关系人或者债权人有权请求清算组成员承担损害赔偿 responsibility。

(调整)

8. 清偿顺序

公司财产按照下列顺序清偿/分配:

(1) 支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金;

(2) 缴纳所欠税款;

(3) 清偿公司债务;

(4) 向股东分配剩余财产, 有限责任公司按照股东的出资比例分配, 股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。

9. 清算期间, 公司存续, 但不得开展与清算无关的经营活动。

10. 注销公司登记

(1) 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 报股东会或者人民法院确认, 并报送公司登记机关, 申请注销公司登记。

(2) 简易程序注销公司登记

①公司在存续期间未产生债务, 或者已清偿全部债务的, 经全体股东承诺, 可以按照规定通过简易程序注销公司登记。

②通过简易程序注销公司登记, 应当通过国家企业信用信息公示系统予以公告, 公告期限不少 20 日。公告期限届满后, 未有异议的, 公司可以在 20 日内向公司登记机关申请注销公司登记。

③公司通过简易程序注销公司登记, 股东按照规定内容作出的承诺不实的, 应当对注销登记前的债务承担连带责任。

(3) 强制注销

①公司被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销, 满 3 年未向公司登记机关申请注销公司登记的, 公司登记机关可以通过国家企业信用信息公示系统予以公告, 公告期限不少于 60 日。公告期限届满后, 未有异议的, 公司登记机关可以注销公司登记。

②公司被公司登记机关依职权注销公司登记的, 原公司股东、清算义务人的责任不受影响。

11. 申请破产清算

清算组在清理公司财产, 编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应当依法向人民法院申请破产清算。

【例题 73·判断题】公司在存续期间未产生债务, 或者已清偿全部债务的, 经全体股东承诺, 可以按照规定通过简易程序注销公司登记。() (2024 年忆)

【例题 74·单选题】甲公司吸收合并乙公司, 乙公司解散。有关乙公司解散应当办理的手续, 下列说法中, 符合公司法律制度规定的是 ()。(2023 年忆)



- A. 乙公司不必进行清算, 不必办理注销登记
- B. 乙公司必须进行清算, 但不必办理注销登记
- C. 乙公司必须进行清算, 必须办理注销登记
- D. 乙公司不必进行清算, 但必须办理注销登记

解析 (1) 公司除因“合并、分立”而解散外, 其余原因引起的解散, 都应当经过清算;
(2) 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 报股东会或者人民法院确认, 并报送公司登记机关, 申请注销公司登记。

【例题 75·单选题】根据公司法法律制度的规定, 下列各项中, 不属于清算人的职责的是 ()。(2023 年忆)

- A. 确认清算方案
- B. 代表公司参与民事诉讼活动
- C. 分配清偿债务后的公司剩余财产
- D. 通知、公告债权人

解析 选项 A: 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制订清算方案, 并报股东会 (自行清算) 或者人民法院 (指定清算) 确认。

历年经典试题回顾

本章历年经典试题均为考生回忆版本, 由 3 个部分构成:

01 历年经典试题——客观题已在上文考点讲解中结合考点阐述提供, 建议考生再集中回顾一遍, 可以利用电子题库完成。

02 历年经典试题——简答题 (列示如下)。

03 历年经典试题——综合题, 考虑到还涉及其他章节的考点, 附于本书最后 (见本书第 693 页)。



① 经典试题回顾后, 可翻至第 543 页, 练习本章同步习题, 学练结合, 查缺补漏。

一、出资

案例 1 (2024 年忆)

2024 年 7 月 3 日, A 有限责任公司 (简称“A 公司”) 依法成立。A 公司章程规定: 赵某以货币认缴出资 100 万元、钱某以房产认缴出资 100 万元, 出资期限均为 2026 年 8 月 31 日前, 公司经营期限为 20 年。

2024 年 7 月 10 日, 钱某将其一套经评估价值为 100 万元的房屋交付 A 公司使用, 并办理权属变更手续。

2025 年 8 月 9 日, A 公司提出因市场变化导致房屋贬值需要重新对钱某出资的房屋评估



作价,评估机构评估现值 85 万元,A 公司遂要求钱某补足 15 万元出资。

2025 年 8 月 23 日,A 公司因经营亏损,无力清偿债权人 B 公司的到期债务,B 公司要求赵某提前缴纳出资,赵某以未届出资期限为由拒绝。

2025 年 8 月 30 日,A 公司召开股东会议,钱某提出由于 A 公司亏损,财产不足以偿还全部债务,要求解散公司。A 公司股东会议未通过解散的决议,钱某遂以相同理由向人民法院提起解散公司诉讼。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

(1) A 公司要求钱某补足 15 万元出资是否符合公司法律制度的规定?简要说明理由。

(2) B 公司要求赵某提前缴纳出资是否符合公司法律制度的规定?简要说明理由。

(3) 钱某以 A 公司亏损、财产不足以偿还全部债务为由提起解散公司诉讼,人民法院是否应予受理?简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定,出资人以符合法定条件的非货币财产出资后,因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值,公司、其他股东或者公司债权人不得请求该出资人承担补足出资责任,但当事人另有约定的除外。

(2) 符合规定。根据规定,公司不能清偿到期债务的,公司或者已到期债权的债权人有权要求已认缴出资但未届出资期限的股东提前缴纳出资。

(3) 不应受理。根据规定,股东以公司亏损、财产不足以偿还全部债务为由提起解散公司诉讼的,人民法院不予受理。

案例 2 (2025 年忆)

2022 年 11 月 1 日,赵某、钱某、孙某共同设立甲有限责任公司(以下简称“甲公司”)。赵某以房屋出资,经评估机构评估作价 200 万元、交付给公司使用并办理了房屋权属转移登记;钱某以专利权出资,于当日交给甲公司使用但未办理权属转移手续;孙某以土地使用权出资,办理了权属转移登记但未交给甲公司使用。

2022 年 12 月 1 日,经甲公司催促后,钱某在合理期限内到国家知识产权局将专利权人转移登记为甲公司;孙某将土地交付给甲公司使用。甲公司主张钱某和孙某在 2022 年 12 月 1 日前不享有相应的股东权利,遭到钱某和孙某的反对。

2023 年 8 月 3 日,经评估机构评估,赵某出资的房屋因出资后市场变化严重贬值,市值仅为 150 万元,甲公司要求赵某承担补足出资责任。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。



- (1) 甲公司主张钱某在 2022 年 12 月 1 日之前不享有相应股东权利是否符合公司法律制度的规定? 简要说明理由。
- (2) 甲公司主张孙某在 2022 年 12 月 1 日之前不享有相应的股东权利是否符合公司法律制度的规定? 简要说明理由。
- (3) 甲公司要求赵某承担补足出资责任是否符合公司法律制度的规定? 简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定, 出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资, 已经交付公司使用但未办理权属转移手续, 如果在人民法院指定的合理期间内办理了权属转移手续, 人民法院应当认定其已经履行了出资义务, 且该出资人有权主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利。

(2) 符合规定。根据规定, 出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资, 已经办理权属转移手续但未交付给公司使用, 公司或者其他股东有权主张其向公司交付, 在实际交付之前不享有相应股东权利。

(3) 不符合规定。根据规定, 出资人以符合法定条件的非货币财产出资后, 因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值, 公司、其他股东或者公司债权人不得请求该出资人承担补足出资责任, 但当事人另有约定的除外。

二、股权

案例 3 (2024 年忆)

2024 年 7 月 1 日, 赵某、钱某、孙某依法设立甲有限责任公司 (简称 “甲公司”)。甲公司章程规定: 赵某、钱某和孙某认缴出资分别为 10 万元、20 万元和 30 万元, 出资期限分别为公司成立之日起 1 个月、2 个月和 3 个月。甲公司章程对股权转让事项未作特别规定。

2024 年 7 月 3 日, 赵某书面通知并当日送达钱某、孙某, 拟将其所持全部股权以 100 万元转让给李某, 李某于股权变更登记日当日以现金支付价款。7 月 4 日, 钱某书面通知并当日送达孙某、赵某, 拟将全部股权以 20 万元转让给周某, 周某于股权变更登记日以现金支付价款。接到通知的股东均未回复。

2024 年 8 月 5 日, 甲公司将李某记载于股东名册, 赵某与李某办理了股权变更登记, 赵某未缴纳出资, 李某对此知情。8 月 6 日, 甲公司将周某记载于股东名册, 钱某与周某办理了股权变更登记。8 月 7 日, 孙某以赵某和钱某侵犯了其优先购买权为由对上述股权转让行为提出异议。

2024 年 8 月 8 日, 甲公司请求赵某缴纳 10 万元出资, 李某承担连带责任, 赵某以股权已经转让给李某为由予以拒绝, 李某以股权转让时赵某已过出资期限为由予以拒绝。

2024 年 9 月 2 日, 甲公司请求周某缴纳 20 万元出资, 周某以其与钱某约定由钱某出资为由予以拒绝。



要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

- (1) 孙某以赵某和钱某侵犯了其优先购买权为由,对上述股权转让行为提出异议,是否符合规定?简要说明理由。
- (2) 甲公司请求赵某缴纳 10 万元出资,李某承担连带责任,是否符合规定?简要说明理由。
- (3) 甲公司请求周某缴纳 20 万元出资是否符合规定?简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定,除公司章程另有规定外,有限责任公司股东向股东以外的人转让股权的,应当将股权转让事项书面通知其他股东,其他股东在同等条件下有优先购买权。股东自接到书面通知之日起 30 日内未答复的,视为放弃优先购买权。在本题中,2 份书面转让通知分别于 7 月 3 日、7 月 4 日发出并送达,至孙某 8 月 7 日提出异议时已满 30 日。

(2) 符合规定。根据规定,未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资的股东转让股权的,转让人与受让人在出资不足的范围内承担连带责任;受让人不知道且不应当知道存在上述情形的,由转让人承担责任。在本题中,李某对受让股权属于未按期缴纳出资的股权知情,甲公司有权请求赵某补足出资,李某承担连带责任。

(3) 符合规定。根据规定,有限责任公司股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的,由受让人承担缴纳该出资的义务;受让人未按期足额缴纳出资的,转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。在本题中,周某受让未届期股权,应承担缴纳该出资的义务,钱某对周某未按期缴纳的出资承担补充责任,且上述义务属于法定义务,不因当事人的另行约定而改变。

案例 4 (2022 年忆)

2018 年 8 月,赵某、钱某、孙某和李某各出资 100 万元,设立甲有限责任公司(以下简称“甲公司”),四名股东各持股 25%,公司章程及全体股东对股东表决权、股权转让及股权继承未作特别规定。

2021 年 9 月,赵某因病去世,其女儿周某作为唯一继承人要求继承赵某所持公司全部股权。钱某不同意该股权继承,向周某主张行使优先购买权,提出按照市场公允价值 200 万元购买该股权,遭到周某拒绝,钱某向人民法院提起诉讼,请求行使优先购买权。

2022 年 2 月,孙某为儿子购买婚房缺少资金,遂与李某签订股权转让协议,将其所持甲公司 10% 的股权以 120 万元的价格转让给李某,钱某得知后,主张按照相同条件行使优先购买权购买孙某所持甲公司 5% 的股权,遭到孙某拒绝。

2022 年 5 月,因孙某与其他股东在经营理念上的差异越来越大,其他股东在甲公司股东会会议上一致通过甲公司分立的决议,由孙某独立经营一家小公司,其他股东留在甲公司。孙某不愿独立经营,对该项决议投了反对票。甲公司股东会依法通过了公司分立决议。孙某因此对甲公司经营心灰意冷,遂要求甲公司以合理的价格收购其股权,以退出公司。



要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

- (1) 2021 年 9 月, 钱某请求行使优先购买权, 人民法院是否应予支持? 简要说明理由。
- (2) 2022 年 2 月, 钱某对孙某转让的股权是否享有优先购买权? 简要说明理由。
- (3) 2022 年 5 月, 孙某是否有权请求甲公司以合理价格收购其股权? 简要说明理由。

答案:

(1) 不予支持。根据规定, 有限责任公司的自然人股东因继承发生变化时, 其他股东主张行使优先购买权的, 人民法院不予支持, 但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

(2) 不享有优先购买权。根据规定, 除公司章程另有规定外, 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权 (在股权内部转让的情形下, 法律并未赋予其他股东优先购买权)。

(3) 孙某有权请求公司收购其股权。根据规定, 有限责任公司对合并、分立决议投反对票的股东, 可以请求公司按照合理的价格收购其股权, 退出公司。

案例 5 (2021 年忆)

刘某、关某、张某等 5 位股东设立甲有限责任公司 (以下简称“甲公司”), 张某持有该公司 1.7% 的股权。鉴于甲公司连续 7 年盈利且符合法定利润分配条件, 但均未向股东分配利润。2024 年 7 月, 张某书面提出查阅公司会计账簿、会计凭证的请求, 甲公司拒绝, 理由是张某的持股比例太低, 无权查阅公司会计账簿、会计凭证。

同年 9 月, 股东关某意欲退出公司并与非股东曹某就股权转让事宜进行磋商, 确认按价格 120 万元、现金支付方式转让其全部股权。关某将上述详情书面通知其他股东, 张某要求行使优先购买权, 并提出以市场价格为 120 万元的名下房产换取关某的股权。关某予以拒绝, 并将股权转让给了曹某。

次年 3 月, 甲公司股东会会议决定, 虽然公司上一年度盈利且符合利润分配条件, 但为了扩大再生产, 上一年度的利润不作分配。刘某在该次股东会会议上投票反对, 并请求甲公司收购其股权。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

- (1) 甲公司拒绝张某查阅公司会计账簿、会计凭证的理由是否成立? 简要说明理由。
- (2) 关某将股权转让给曹某而非张某, 是否符合公司法律制度的规定? 简要说明理由。



(3) 刘某是否有权请求甲公司收购其股权? 简要说明理由。

答案

(1) 不成立。根据规定, 有限责任公司股东(任一股东, 没有持股比例要求) 有权依照法定程序请求查阅公司会计账簿、会计凭证。

(2) 符合规定。根据规定, 除公司章程另有规定外, 有限责任公司股东向股东之外的人转让股权的, 应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东, 其他股东在同等条件下有优先购买权。在本题中, 张某提出的条件是“以市场价格 120 万元的房产换取股权”, 变现速度慢于曹某的“120 万元现金”, 不属于同等条件, 张某不得主张优先购买, 关某有权将股权转让给曹某。

(3) 有权请求收购。根据规定, 有限责任公司连续 5 年不向股东分配利润, 而公司该 5 年连续盈利, 并且符合法定的分配利润条件的, 对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权。

三、组织机构

案例 6 (2023 年忆)

甲股份有限公司(以下简称“甲公司”), 董事会共 7 位董事, 周某任董事长、赵某任副董事长。

2023 年 3 月 1 日, 甲公司董事会召开年度第三次董事会, 周某因突发疾病未能出席, 赵某主持了该次董事会会议, 董事钱某、孙某、李某出席了该次会议, 董事吴某、郑某因故未能出席, 分别书面委托钱某、孙某代其表决。

该董事会会议讨论的议案是解聘承接甲公司年报审计业务的乙会计师事务所。赵某认为, 董事会有权解聘乙会计师事务所, 同意解聘。钱某认为, 应该允许乙会计师事务所陈述意见后再进行表决, 不同意解聘。但吴某给钱某的委托书上明确表示同意解聘。孙某同意解聘, 但郑某给孙某的委托书上明确表示不同意解聘。李某弃权。赵某认为, 董事会会议通过了解聘乙会计师事务所的决议, 钱某表示不认同。

已知, 甲公司章程规定, 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会决定。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 赵某主持董事会, 是否符合公司法律制度的规定? 简要说明理由。

(2) 甲公司董事会年度第三次会议的出席人数是否符合公司法律制度的规定? 简要说明理由。

(3) 赵某有关董事会通过了解聘乙会计师事务所的决议的观点是否正确? 简要说明理由。

**答案**

(1) 符合规定。根据规定, 董事会会议由董事长(周某)召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长(赵某)召集和主持。

(2) 符合规定。根据规定, 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行; 股份有限公司董事因故不能出席董事会的, 可以书面委托其他董事代为出席, 委托书中应载明授权范围。在本题中, 赵某、钱某、孙某和李某亲自出席, 吴某和郑某作了有效委托, 出席会议人数为 6 人, 全体董事人数为 7 人, 已过半数。

(3) 不正确。根据规定, 董事会对一般事项作出决议应当经全体董事过半数通过。在本题中, 仅有赵某、吴某、孙某 3 人表示同意, 未超过全体董事人数(7 人)的半数。

案例 7 (2022 年忆)

甲上市公司的公司章程规定董事会人数共 7 人, 某年发生了以下事项:

(1) 3 月, 董事会团建, 全体董事乘坐一辆中巴车出行, 不幸, 车辆在盘山公路遭遇滚石袭击发生严重交通事故, 有 4 名董事在本次事故中身亡, 而董事周某回来后伤心欲绝, 亦提出申请拟辞去董事职务, 公司要求其继续履行董事职务至新董事就任, 周某以“睹物思人”为由拒绝。

(2) 4 月, 公司拟选任独立董事, 经调查, 候选人吴某曾担任乙公司的法定代表人, 乙公司因严重违法行为 2 年前被吊销了营业执照, 吴某负有个人的责任; 另一候选人郑某则持有甲上市公司 1% 的股份。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 周某是否有权拒绝履行董事职务至新董事就任? 并简要说明理由。

(2) 吴某是否具备担任甲上市公司独立董事的资格? 并简要说明理由。

(3) 郑某是否具备担任甲上市公司独立董事的资格? 并简要说明理由。

答案

(1) 无权拒绝。根据公司法律制度的规定, 董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数(3 人)的, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定, 履行董事职务。

(2) 不具备资格。根据规定, 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人的责任的, 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年的, 不得担任公司的董事(独立董事)、监事、高级管理人员。

(3) 不具备资格。根据规定, 最近 12 个月内直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上的自然人股东及其配偶、父母、子女, 不得担任该上市公司的独立董事。



四、综合考查

案例 8 (2025 年忆)

甲公司成立于 2020 年 1 月 8 日, 注册资本 10000 万元, 乙公司成立于 2020 年 3 月 6 日, 注册资本 3000 万元, 由甲公司和张某分别持有 90% 和 10% 的股权。乙公司 2024 年度财务报告显示, 税后利润 3000 万元, 法定公积金累计额 1600 万元。2025 年 5 月 9 日, 乙公司股东会决定提取法定公积金 200 万元, 向股东分红 2800 万元。

2025 年 6 月 3 日, 甲公司与乙公司签订合并协议。合并各方随后编制了资产负债表及财产清单。7 月 2 日, 甲公司股东会作出甲公司与乙公司合并的决议, 7 月 3 日, 乙公司将公司合并事项通知张某。张某以公司合并未经乙公司股东会决议为由提出异议。2025 年 7 月 25 日, 乙公司解散并向公司登记机关申请注销登记。张某得知后, 认为乙公司解散后未进行清算不符合规定, 遂向公司登记机关提出异议。

已知: 甲公司、乙公司的公司章程对公司合并事项均未作特别规定。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 乙公司股东会决定提取法定公积金 200 万元, 是否符合规定? 简要说明理由。

(2) 乙公司与甲公司合并未经乙公司股东会决议, 是否符合规定? 简要说明理由。

(3) 乙公司解散后未进行清算, 是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定, 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金; 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。在本题中, 乙公司法定公积金累计额 (1600 万元) 已经达到注册资本 (3000 万元) 的 50% 以上, 可以不再提取法定公积金, 但也可以提取, 一旦决定提取, 应当按照税后利润的 10% (3000 万元 $\times$ 10%) 提取。

(2) 符合规定。根据规定, 公司与其持股 90% 以上的公司合并, 被合并的公司不需经股东会决议, 但应当通知其他股东, 其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。

(3) 符合规定。根据规定, 公司因合并和分立而解散的, 不需要清算; 因其他原因而解散的, 应当清算。

案例 9 (2025 年忆)

甲股份有限公司 (简称 “甲公司”) 董事会决定于 2025 年 7 月 25 日召开股东会会议, 讨论公司利润分配及法定公积金转增注册资本的议案。2025 年 7 月 11 日, 持有甲公司 2% 股份的王某向甲公司董事会书面提交临时提案, 要求增加讨论修改公司章程的议案。甲公司董事会认为王某的持股比例太小, 无权提交临时提案。



2025年7月25日,甲公司股东会会议顺利召开,会议讨论的第一项议案为甲公司2024年度利润分配方案,甲公司注册资本为1000万元,甲公司2024年度财务报表显示税后利润为300万元,法定公积金累计额为500万元,股东李某提出:若将税后利润全部分配,应当先提取30万元列入法定公积金,股东刘某提出:甲公司的法定公积金占注册资本的比例已经很高,可以不再提法定公积金。

甲公司股东会会议讨论的第二项议案为将公司部分法定公积金转为增加注册资本,股东赵某提出:为增强公司实力,应当把全部法定公积金转增为公司注册资本,股东陈某提出:应当留存适当金额的法定公积金。甲公司股东会最终决议留存法定最低金额的法定公积金后,将其余法定公积金转为增加注册资本。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

- (1) 甲公司董事会认为王某持股比例太小无权提交临时提案,是否符合规定?简要说明理由。
- (2) 股东刘某的主张是否符合规定?简要说明理由。
- (3) 甲公司转增注册资本后留存的法定最低金额的法定公积金为多少元?简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

(2) 符合规定。根据规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。在本题中,甲公司注册资本为1000万元,法定公积金累计额为500万元,可以不再提取。

(3) 至少留存250万元。根据规定,法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。在本题中,甲公司转增前注册资本为1000万元,因此,法定公积金应留存的最低金额 $=1000 \times 25\% = 250$ (万元)。

扫码领取最新变化

恭喜您已完成本章的学习,提前掌握了本章80%以上的考点。
2026年大纲和教材下发后,我们会补充、汇编更多最新内容,供您集中应对新增、变化考点,全面复习。





第三章 合伙企业法律制度

考情熟知

一、考情分析

本章在考试中的分值约为 12 分 / 卷，主要分值体现在客观题中，偶尔涉及简答题，在综合题中涉及 1 小问。

本章理解难度小、记忆压力不大，总体复习难度较低，考生应当争取拿到全部分值。

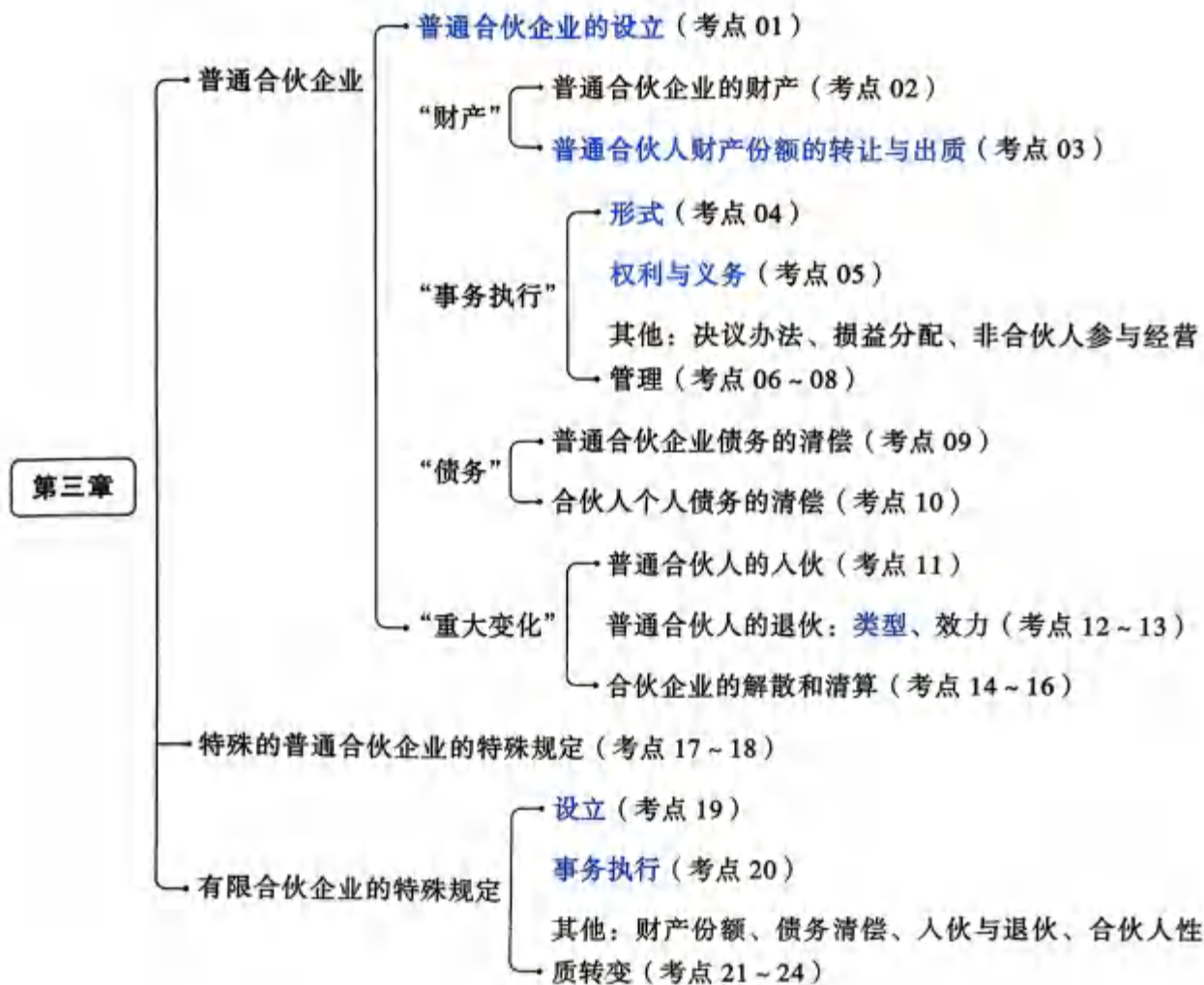
最近 3 年考试题型题量分析表

年度	2023 年			2024 年			2025 年		
试卷	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3
单项选择题	5 题 5 分	4 题 4 分	5 题 5 分	4 题 4 分	3 题 3 分	?	4 题 4 分	4 题 4 分	?
多项选择题	3 题 6 分	2 题 4 分	0 题 0 分	2 题 4 分	2 题 4 分	?	2 题 4 分	2 题 4 分	?
判断题	1 题 1 分	2 题 2 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	?	2 题 2 分	1 题 1 分	?
简答题	0 题 0 分	0 题 0 分	1 题 6 分	0 题 0 分	0 题 0 分	1 题 6 分	0 题 0 分	0 题 0 分	0 题 0 分
综合题	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分
合计	14 分	12 分	14 分	11 分	10 分	—	12 分	11 分	—

说明：上表是根据考生反馈统计，个别考试批次由于参加考生较少，客观题出题情况未能全面统计。



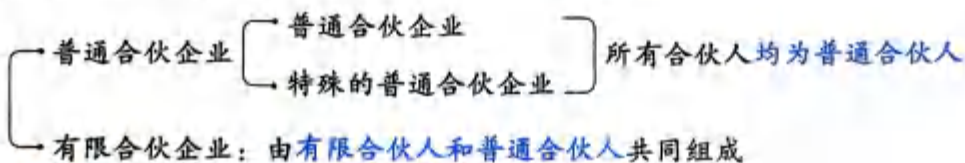
二、考点脉络



基础必备

1. 公司具有独立的法人资格, 而合伙企业属于非法人组织。

2. 合伙企业的分类



解释

(1) 普通合伙企业, 是指由普通合伙人组成, 合伙人对合伙企业债务依法承担无限连带责任的一种合伙企业。《合伙企业法》对普通合伙人承担责任的形式有特别规定的, 从其规定。



(2) 有限合伙企业, 是指由有限合伙人和普通合伙人共同组成, 普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任, 有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任的合伙组织。

3. 合伙企业是税收透明体

合伙企业的生产经营所得和其他所得, 依法由合伙人分别缴纳所得税。

速懂案例

赵某、钱某、孙某和李某共同投资设立了 A 普通合伙企业 (简称 “A 企业”), A 企业 2025 年生产经营所得和其他所得共计 500 万元。

【分析】

(1) A 企业既不缴纳企业所得税, 也不缴纳个人所得税。

(2) A 企业向其合伙人分配所得后, 由赵某、钱某、孙某和李某分别依法缴纳个人所得税。

考点精讲

第一单元 普通合伙企业的设立和财产



恭喜您解锁新单元! 使用微信或 “会计云课堂” App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 01 普通合伙企业的设立

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 有符合规定的合伙人

(1) 数量: 2 个以上 (≥ 2 人, 无上限)

(2) 资格

① 合伙人可以是自然人 (具有完全民事行为能力), 也可以是法人或者其他组织;

② 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。(2023 年综合题)

2. 有书面合伙协议

(1) 合伙协议应当依法由全体合伙人协商一致, 以书面形式订立, 经全体合伙人签名、盖章后生效。

(2) 修改或者补充合伙协议, 应当经全体合伙人一致同意, 但合伙协议另有约定的除外。



提示

请准确理解“……一致同意，但合伙协议另有约定的除外”：(1) 首先尊重合伙协议的约定（爱怎么约定就怎么约定，可以约定为不需要经过同意，可以约定为经全体合伙人过半数同意等等）；(2) 当合伙协议没有约定时，应当经一致同意。

(3) 合伙协议应当载明：

- ① 合伙企业的名称和主要经营场所的地点；
- ② 合伙目的和合伙经营范围；
- ③ 合伙人的姓名或者名称、住所；
- ④ 合伙人的出资方式、数额和缴付期限；
- ⑤ 利润分配、亏损分担方式；
- ⑥ 合伙事务的执行；
- ⑦ 入伙与退伙；
- ⑧ 争议解决办法；
- ⑨ 合伙企业的解散与清算；
- ⑩ 违约责任。

3. 有合伙人**认缴或者实际缴付**的出资

(1) 合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，**普通**合伙人也可以用**劳务**出资。

(2) 评估

① 合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，需要评估作价的，可以由全体合伙人**协商确定**，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。

② 普通合伙人以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在**合伙协议**中载明。

(3) 以非货币财产出资的，依照法律、行政法规的规定，需要办理财产权转移手续的，应当依法办理。

4. 有合伙企业的名称（应当标明“普通合伙”字样）和生产经营场所。

5. 办理设立登记

(1) 合伙企业的营业执照**签发日期**，为合伙企业成立日期。

(2) 合伙企业领取营业执照前，合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务。

(3) 普通合伙企业的登记、备案事项

劳务出资：

(1) 普通合伙人：√

(2) 公司股东：×

(3) 有限合伙人：×

普通合伙企业的登记事项	普通合伙企业的备案事项
① 名称、类型、经营范围、主要经营场所 ② 出资额 ③ 合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式 ④ 执行事务合伙人名称或者姓名（执行事务合伙人是法人或者其他组织的，登记事项还应当包括其委派的代表姓名）	① 合伙协议、合伙期限 ② 合伙人 认缴或者实际缴付 的出资数额、缴付期限和出资方式 ③ 登记联络员 ④ 外商投资合伙企业法律文件送达接受人 ⑤ 合伙企业受益所有人相关信息



(4) 实名验证

办理登记、备案事项时, 申请人应当配合登记机关通过实名认证系统, 采用人脸识别等方式对合伙企业合伙人进行实名验证。

(5) 分支机构登记

合伙企业设立分支机构, 应当向分支机构所在地的企业登记机关申请登记, 领取营业执照。

(6) 变更登记

合伙企业登记事项发生变更的, 执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或者发生变更事由之日起 15 日内, 向企业登记机关申请办理变更登记。

【例题 1·单选题】下列主体中, 可以成为普通合伙企业合伙人的是 ()。(2025 年忆、2024 年忆)

- A. 15 周岁的少年大学生李某
- B. 甲上市公司
- C. 乙合伙企业
- D. 丙慈善组织

【解析】(1) 选项 A: 作为普通合伙人的自然人应当具有完全民事行为能力, 李某属于限制民事行为能力人; (2) 选项 BCD: 国有独资公司、国有企业、上市公司 (选项 B) 以及公益性的事业单位、社会团体 (选项 D) 不得成为普通合伙人, 其他法人或者组织 (选项 C) 可以成为普通合伙人。

【例题 2·判断题】合伙企业必须有书面合伙协议。() (2025 年忆、2023 年忆)

【解析】设立合伙企业, 应当有合伙协议; 合伙协议应当依法由全体合伙人协商一致, 以书面形式订立。

【例题 3·判断题】合伙企业设立分支机构, 应当向合伙企业所在地的企业登记机关申请登记。() (2025 年忆)

【解析】合伙企业设立分支机构, 应当向“分支机构所在地”的企业登记机关申请登记, 领取营业执照。

【例题 4·单选题】张某和甲公司商议设立乙普通合伙企业 (简称“乙企业”)。下列关于乙企业设立的表述中正确的是 ()。(2025 年忆)

- A. 乙企业设立登记时, 张某应配合登记机关通过实名认证系统进行实名验证
- B. 设立乙企业的合伙协议中应载明乙企业的经营期限
- C. 甲公司以需要评估作价的土地使用权出资, 应由甲公司委托法定评估机构评估
- D. 张某以劳务出资, 无须在合伙协议中载明劳务出资的评估办法

【解析】(1) 选项 B: 经营期限不属于合伙协议应当载明的事项, 典型体现为在自愿退伙中, 合伙协议约定了经营期限的, 考虑协议退伙。未约定经营期限的考虑通知退伙; (2) 选项 C: 应由“全体合伙人”委托; (3) 选项 D: 普通合伙人可以劳务出资, 其作价可以全体合伙人协商确定, 也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估, 评估办法由全体合伙人协商确定, 并在合伙协议中载明。



【例题 5·单选题】王某、张某、李某共同设立一家普通合伙企业，下列关于该合伙企业设立条件的表述中，正确的是（ ）。(2024 年忆)

- A. 若张某以其著作权出资，其评估作价只能由全体合伙人委托法定评估机构评估
- B. 若王某以其劳务出资，其评估办法应当由全体合伙人协商确定，无须在合伙协议中载明
- C. 若李某以其所有的一套商品房出资，应当依法办理房屋权属转移手续
- D. 书面合伙协议中应当载明合伙企业的经营期限

【解析】(1) 选项 A：可以由全体合伙人协商确定，也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。(2) 选项 B：普通合伙人劳务出资的评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明。(3) 选项 C：以房屋出资，应当将房屋转移登记至合伙企业名下。(4) 选项 D：经营期限不属于普通合伙企业的合伙协议应当载明的事项，在自愿退伙（参考本章考点 12）中，我们会学到合伙协议约定了经营期限的，考虑协议退伙；未约定经营期限的考虑通知退伙。

【例题 6·单选题】合伙企业登记事项发生变更的，执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或者发生变更事由之日起（ ）日内向企业登记机关申请办理变更登记。(2023 年忆)

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 45

【例题 7·单选题】赵某、钱某共同投资设立了 A 普通合伙企业（简称“A 企业”），下列主体均看好 A 企业，其中，可以入伙 A 企业并且不改变 A 企业的普通合伙性质的是（ ）。(2022 年忆)

- A. 甲上市公司
- B. 乙志愿者协会
- C. 丙普通合伙企业
- D. 丁国有独资公司

【解析】如果选项 ABD 入伙，只能成为有限合伙人，届时，A 企业应转为有限合伙企业才能合法存续。

【例题 8·多选题】有关普通合伙企业的设立，下列说法符合合伙企业法律制度规定的有（ ）。(2022 年忆)

- A. 合伙人可以劳务出资，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明
- B. 上市公司不能成为合伙人
- C. 领取营业执照前，合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务
- D. 合伙协议经全体合伙人签名、盖章并向登记机关办理备案后生效

【解析】选项 D：合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

【例题 9·多选题】根据合伙企业法律制度的规定，下列有关普通合伙企业合伙人出资的说法中，正确的有（ ）。(2021 年忆)

- A. 出资必须一次性实缴
- B. 可以土地使用权出资
- C. 以实物出资需要评估作价的，可由全体合伙人协商确定
- D. 以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定

【解析】选项 A：设立合伙企业应当有合伙人“认缴或者实际缴付”的出资，允许“认缴”意味着允许分期出资。



考点 02 普通合伙企业的财产

学习方法 | 题源分类

1. 合伙企业财产的构成

(1) 合伙人的**出资**(指全体合伙人**认缴**的财产);

(2) 以合伙企业名义取得的**收益**, 主要包括合伙企业的公共积累资金、未分配的盈余、合伙企业债权、合伙企业取得的工业产权和非专利技术等财产权利;

(3) 合伙企业依法取得的**其他财产**, 如合法接受的赠与财产等。

【例题 10·单选题】陈某、刘某和甲公司共同出资设立乙普通合伙企业(简称“乙企业”), 下列财产中, 不属于乙企业财产的是()。(2025 年忆)

- A. 甲公司出资到乙企业的商标使用权 B. 乙企业对丙公司的应收账款
C. 陈某对周某贷款债权 D. 刘某出资到乙企业的房屋

【解析】(1) 合伙企业的财产包括合伙人的出资(选项 AD)、以合伙企业名义取得的收益(选项 B), 以及合伙企业依法取得的其他财产。(2) 选项 C: 属于合伙人陈某的个人财产。

2. 合伙企业的财产具有独立性和完整性

(1) 合伙企业的财产独立于合伙人, 合伙人对合伙企业财产权益的表现形式仅是依照合伙协议所确定的财产收益份额或者比例。

(2) 合伙人在合伙企业清算前, **不得请求分割**合伙企业的财产; 但法律另有规定的除外。合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的, 合伙企业**不得以此对抗善意第三人**。

【例题 11·单选题】赵某为甲普通合伙企业(简称“甲企业”)的合伙人, 某日, 赵某将甲企业所有的一辆三轮手推车按照市场价以个人名义转让给不知情的刘某并当场交付。有关本案的下列说法中, 正确的是()。(2023 年忆)

- A. 甲企业有权以赵某属于无权处分为由主张赵某与刘某的买卖合同无效
B. 赵某和刘某应当对甲企业承担连带赔偿责任
C. 刘某有权主张善意取得三轮手推车的所有权
D. 甲企业有权要求刘某返还三轮手推车

【解析】合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的, 合伙企业不得以此对抗善意第三人。所谓“合伙企业不得以此对抗善意第三人”, 意味着:(1) 在确认善意取得的情况下, 合伙企业的损失只能向合伙人进行追索, 不能向善意第三人追索; 本案刘某对该车属于甲企业财产不知情也不应当知情、该车以市场价转让且当场交付, 刘某已构成善意取得(选项 C 正确、选项 D 错误), 甲企业的损失只能向赵某追索(选项 B 错误)。(2) 合伙企业不能以合伙人无权处分为由主张合伙人与善意第三人订立的合同无效(选项 A 错误)。

考点 03 普通合伙人财产份额的转让与出质

5 年热点

学习方法 | 题源分类

1. 对外转让

(1) 除合伙协议另有**约定**外, 普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或



者部分财产份额时，须经其他合伙人**一致同意**。（2024 年简答题）

（2）合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，在**同等条件**下，其他合伙人有优先购买权，但合伙协议另有约定的除外。（2024 年简答题）

（3）合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，**经修改合伙协议**即成为合伙企业的合伙人。

2. 内部转让

合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当**通知**其他合伙人。（2024 年简答题）

3. 出质

普通合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人**一致同意**；未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

【例题 12·单选题】赵某、钱某、孙某和李某为甲普通合伙企业（简称“甲企业”）的合伙人，其中赵某为执行合伙事务的合伙人。钱某拟将其在甲企业的部分财产份额转让给孙某。合伙协议对合伙人财产份额转让未作特别约定。下列关于钱某转让其财产份额的表述中，正确的是（ ）。（2025 年忆）

- A. 应通知赵某和李某
- B. 应经过赵某和李某一致同意
- C. 应经过赵某同意，无须经过李某同意
- D. 同等条件下，赵某有优先购买权

（解析）（1）钱某和孙某均为甲企业的合伙人，本次转让属于合伙人之间转让（内部转让）；（2）合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人。

【例题 13·单选题】周某、吴某、郑某和王某共同投资设立了甲普通合伙企业（简称“甲企业”），周某自行决定将其在甲企业中的财产份额出质给善意的赵某。有关本案的下列说法中，正确的是（ ）。（2024 年忆，2023 年忆）

- A. 周某有权自行决定将其在甲企业中的财产份额出质
- B. 周某将其在甲企业中的财产份额出质应当经其他合伙人过半数同意
- C. 周某自行决定将其在甲企业中的财产份额出质的行为无效
- D. 周某对自行决定出质行为给赵某带来的损失不必赔偿

（解析）本题涉及普通合伙人财产份额出质，不看约定，只要未经其他合伙人一致同意，出质行为即告无效，并由擅自出质的普通合伙人（周某）对善意第三人（赵某）的损失承担赔偿责任。

【例题 14·单选题】甲普通合伙企业的合伙人张某将其在合伙企业中的财产份额对外转让。有关受让人刘某取得合伙人资格的时间，下列说法正确的是（ ）。（2021 年忆）

- A. 向张某支付转让款之日
- B. 修改合伙协议，将刘某列为合伙人之日
- C. 企业登记机关变更登记之日
- D. 与合伙人张某签订财产份额转让合同之日

（解析）合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，“经修改合伙协议”即成为合伙企业的合伙人。



第二单元 普通合伙企业事务执行



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 04 合伙事务执行的形式

5 年真题

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 合伙事务可以由**全体**普通合伙人共同执行。

2. **委托一个或者数个**普通合伙人执行

(1) 按照合伙协议的**约定**或者经**全体合伙人决定**，可以委托一个或者数个普通合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。委托一个或者数个普通合伙人执行合伙事务的，其他合伙人不再执行合伙事务。

(2) 对外代表权

①由全体合伙人共同执行合伙企业事务的，全体合伙人都有权对外代表合伙企业；由部分合伙人执行合伙企业事务的，只有受委托执行合伙企业事务的那一部分合伙人有权对外代表合伙企业，而不参加执行合伙企业事务的合伙人则不具有对外代表合伙企业的权利；由于特别授权在单项合伙事务上有执行权的合伙人，依照授权范围可以对外代表合伙企业。

②执行事务合伙人的代表行为，对全体合伙人发生法律效力，即其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

(3) 法定限制（“6 件大事”）

除合伙协议另有**约定**外，合伙企业的下列事项应当经全体普通合伙人**一致同意**：

①改变合伙企业的名称；

②改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（2025 年综合题）

③处分合伙企业的不动产；

④转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；

⑤以合伙企业名义为他人提供担保；（2024 年综合题）

⑥聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

(4) 任意限制

合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制，**不得对抗善意第三人**。（2025 年、2024 年、2023 年综合题）

☛ 理解案例

甲普通合伙企业（简称“甲企业”）由赵某执行合伙事务，合伙协议约定，赵某有权独立决定金额 200 万元以下的经营业务事项。2025 年 9 月，赵某擅自以甲企业的名义与乙企业签订了金额为 500 万元的原材料采购合同。



【分析】

(1) 如果乙企业对“200 万元以下”的权限限制知情, 甲企业有权以赵某越权且乙企业并非善意第三人为由拒绝履行该合同。

(2) 如果乙企业对“200 万元以下”的权限限制不知情且不当知, 甲企业应当履行该合同, 相关损失可要求赵某赔偿。

【例题 15·判断题】普通合伙企业对合伙人执行合伙事务以及对外代表合伙企业权利的限制不得对抗善意第三人。() (2025 年忆)

【例题 16·单选题】赵某、钱某、孙某和李某共同投资设立了甲普通合伙企业(简称“甲企业”), 合伙协议约定: 由赵某执行合伙事务, 但赵某代表合伙企业签订价款超过 80 万元的合同时, 应当经钱某、孙某和李某同意。甲企业成立后, 赵某以甲企业名义与不知情的张某签订了 100 万元的原材料采购合同。有关本案的下列说法中, 正确的是()。(2023 年忆)

- A. 甲企业有权以赵某超越权限为由, 拒绝履行该原材料采购合同
- B. 甲企业对赵某代表权限的限制无效, 应当履行该原材料采购合同
- C. 由于张某对甲企业对赵某代表权限的限制并不知情, 甲企业应当履行该原材料采购合同
- D. 不论张某对甲企业对赵某代表权限的限制是否知情, 甲企业均应当履行该原材料采购合同

【解析】甲企业对赵某的权限限制在甲企业和赵某之间有效(选项 B 错误), 但不直接产生对外效力(由于对该权限限制不知情也不应当知情, 张某属于善意第三人, 该限制不得对抗张某, 因此, 甲企业应当履行该合同, 相关损失可以向赵某追偿, 选项 AD 错误, 选项 C 正确)。

【例题 17·单选题】甲普通合伙企业(简称“甲企业”)的合伙协议对决议规则没有特别约定, 2022 年 10 月拟对下列事项作出决议, 其中, 不需要经过全体合伙人一致同意的是()。(2022 年忆)

- A. 合伙人周某为甲企业向乙银行借款提供保证担保
- B. 改变甲企业主要经营场所的地点
- C. 转让甲企业所有的商标权
- D. 转让甲企业所有的办公大楼

【解析】选项 A, 属于“为本企业提供担保”, 而非“以本企业名义为他人提供担保”, 一旦承担担保责任, 受损的是周某的个人财产, 周某自行决定是否提供担保即可。

考点 05 合伙人在执行合伙事务中的权利与义务

5 年热点

学习方法 | 理解为主

1. 权利

(1) 事务执行权

①普通合伙人对执行合伙事务享有**同等的权利**, 即各普通合伙人无论其出资多少, 都有权平等享有执行合伙企业事务的权利。



②执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业；作为合伙人的法人、其他组织执行合伙企业事务的，由其委派的代表执行。

(2) 查账权

普通合伙人有查阅合伙企业会计账簿等财务资料的权利。(不论是否执行合伙事务，不论是否个人利益)

(3) 监督权

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

(4) 异议权和撤销委托权

①普通合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。

②提出异议时，应当暂停该项事务的执行；如果发生争议，依照合伙企业法律制度规定的决议办法作出决定。

③受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。

	监督权	异议权
权利人	不执行事务的合伙人	执行事务的合伙人
是否应当暂停事务执行	×	√

2. 义务

(1) 报告义务及收益、费用与亏损的负担

由一个或者数个合伙人执行合伙事务的，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

(2) 禁止从事相竞争的业务

普通合伙人不得(绝对不得，没有例外)自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。(2023年简答题)

(3) 限制与本企业交易

除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易。

(4) 不得侵害其他合伙人、合伙企业利益

合伙人在执行合伙事务过程中，不得为了自己的私利，损害其他合伙人的利益，也不得与其他人恶意串通，损害合伙企业的利益。

【例题 18·多选题】赵某、孙某和钱某共同设立甲普通合伙企业(简称“甲企业”)，合伙协议约定，全体合伙人委托赵某执行企业事务，合伙协议对其他事项未作特别约定。下列关于甲企业合伙事务执行的表述中，正确的有()。(2025年忆)

- A. 经孙某同意，赵某有权以甲企业名义为他人提供担保
- B. 赵某可以代表甲企业和自己签订买卖合同
- C. 孙某和钱某不再执行甲企业的事务
- D. 若赵某不按全体合伙人的决定执行事务，孙某和钱某有权撤销委托

【解析】(1) 选项 A：除合伙协议另有约定外，以合伙企业名义为他人提供担保应当经全体普通合伙人一致同意。(2) 选项 B：除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易。(3) 选项 C：按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可



以委托一个或者数个普通合伙人对外代表合伙企业, 执行合伙事务; 委托一个或者数个普通合伙人执行合伙事务的, 其他合伙人不再执行合伙事务。(4) 选项 D: 受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的, 其他合伙人可以决定撤销该委托。

【例题 19·多选题】李某、张某、王某是甲普通合伙企业的合伙人, 3 位合伙人一致同意李某担任甲企业的合伙事务执行人, 但合伙协议对合伙事务执行未作特别约定。根据合伙企业法律制度的规定, 下列关于各合伙人权利义务的表述中, 正确的有 ()。(2024 年忆)

- A. 张某、王某有权监督李某执行合伙事务的情况
- B. 张某、王某有权查阅甲企业的会计账簿
- C. 李某可以甲企业的名义为第三人乙公司提供担保
- D. 李某有义务向张某、王某报告甲企业的经营状况

【解析】选项 C: 以合伙企业名义对外提供担保的, 除合伙协议另有约定外, 应当经全体合伙人一致同意。

【例题 20·单选题】赵某、钱某、孙某和李某共同投资设立了甲普通合伙企业 (简称“甲企业”), 有关甲企业合伙事务执行的下列说法中, 正确的是 ()。(2022 年忆)

- A. 如果合伙协议约定由赵某和钱某共同执行合伙事务, 则孙某和李某不得代表甲企业
- B. 如果合伙协议约定由赵某和钱某共同执行合伙事务, 则孙某对赵某执行的事务提出异议时, 赵某应当暂停相关事务的执行
- C. 如果合伙协议未约定合伙事务执行人, 应由出资最多的赵某执行合伙事务
- D. 如果合伙协议约定由赵某和钱某共同执行合伙事务, 则不论赵某和钱某如何执行事务, 孙某和李某不得干预

【解析】(1) 选项 BD: 不执行合伙事务的合伙人只享有“监督权”, 该权利的行使不直接导致“暂停执行”; (2) 选项 C: 如果合伙协议没有约定合伙事务执行人, 可以由全体普通合伙人共同执行合伙事务, 或者经全体合伙人决定, 委托一个或者数个普通合伙人执行合伙事务。

考点 06 合伙事务的决议办法

学习方法 记忆为王

1. 《合伙企业法》对合伙企业的表决办法另有规定的, 按规定执行。(参考本章第 207 页【综述 3】)

2. 没有法定要求的情况

(1) 按照合伙协议约定的表决办法办理;

(2) 合伙协议未约定或者约定不明确的, 实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

【例题 21·单选题】甲、乙、丙、丁出资设立 A 普通合伙企业 (简称“A 企业”), 各出资 25%。在合伙协议没有特殊约定的情况下, 各合伙人提出的下列事项中, 可以通过的是 ()。(2023 年忆)



- A. 甲提出将自己所有的设备卖给 A 企业, 乙、丙同意, 丁不同意
- B. 乙提出自己转为有限合伙人, 甲、丙同意, 丁不同意
- C. 丙提出修改 A 企业的经营范围, 甲、乙同意, 丁不同意
- D. 丁提出装修 A 企业店面, 甲、乙同意, 丙不同意

解析 (1) 选项 ABC: 均为有法定要求的情形, 且均为按照规定应当“有约定按约定, 无约定经全体合伙人一致同意”的事项, 在本题中, 合伙协议没有特殊约定而“丁不同意”, 相关决议不能通过; (2) 选项 D: 属于没有法定要求的事项, 按照合伙协议约定的表决办法办理, 合伙协议未约定或者约定不明确的, 实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

考点 07 合伙企业的损益分配

学习方法 | 理解为主

1. 合伙企业的利润分配、亏损分担, 按照合伙协议的约定办理; 合伙协议未约定或者约定不明确的, 由合伙人协商决定; 协商不成的, 由合伙人按照实缴出资比例分配、分担; 无法确定出资比例的, 由合伙人平均分配、分担。

2. 普通合伙企业的合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。

【例题 22·单选题】周某、吴某、郑某和王某共同投资设立了甲普通合伙企业 (简称“甲企业”), 甲企业的合伙协议中就利润分配约定了下列内容, 其中不符合合伙企业法律制度规定的是 ()。(2023 年忆, 2022 年忆)

- A. 每年的经营利润向全体合伙人平均分配
- B. 每年的经营利润由全体合伙人按出资比例分配
- C. 每年的经营利润全部分配给周某
- D. 每年的经营利润的 80% 分配给周某, 其余向吴某、郑某和王某平均分配

解析 选项 C: 属于将全部利润分配给部分合伙人, 此类约定在普通合伙企业中受到禁止, 有限合伙企业可以作此类约定。

【例题 23·判断题】普通合伙企业的合伙人在合伙协议中未对该合伙企业的利润分配、亏损分担进行约定的, 应由合伙人平均分配、分担。()

解析 约定——协商——实缴——平均, 一定按顺序确定, 本题只是进行到“约定”, 因此, 接下来应当“协商”, 而非“平均”。

考点 08 非合伙人参与经营管理

学习方法 | 理解为主

1. 除合伙协议另有约定外, 经全体合伙人一致同意, 可以聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

2. 被聘任的经营管理人员, 不具有合伙人的资格。



3. 被聘任的合伙企业的经营管理人员应当在合伙企业授权范围内履行职务；被聘任的合伙企业的经营管理人员，超越合伙企业授权范围履行职务，或者在履行职务过程中因故意或者重大过失给合伙企业造成损失的，依法承担赔偿责任。

【例题 24·单选题】张某、王某和李某共同设立甲有限合伙企业（以下简称“甲企业”），合伙协议对聘请经营管理人员事项未作特别约定。现甲企业聘请孙某担任经营管理人员。根据合伙企业法律制度的规定，下列说法正确的是（ ）。(2023 年忆)

- A. 孙某受聘后即成为甲企业的合伙人
- B. 孙某有权自行决定甲企业的经营范围
- C. 孙某有权自行决定以甲企业的不动产设定抵押
- D. 对孙某聘任的事项经全体合伙人一致同意

【解析】(1) 选项 AD：除合伙协议另有约定外，聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员，应当经全体合伙人一致同意；被聘任的经营管理人员，不因聘任而成为合伙人。(2) 选项 BC：属于“6 件大事”，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意。

【例题 25·单选题】周某、吴某、郑某、王某共同投资设立了甲普通合伙企业（简称“甲企业”），甲企业拟聘任赵某担任经营管理人员。已知，甲企业的合伙协议对聘请经营管理人员事项未作特别约定。根据合伙企业法律制度的规定，有关赵某的聘任程序和职责，下列说法正确的是（ ）。(2022 年忆)

- A. 如果周某、吴某、郑某同意，则不论王某同意与否，甲企业均可聘赵某担任经营管理人员
- B. 赵某一旦被聘为经营管理人员，即取得甲企业普通合伙人资格
- C. 赵某一旦被聘为经营管理人员，即取得甲企业有限合伙人资格
- D. 如果赵某在履行职务过程中因重大过失给甲企业造成损失，应当依法承担赔偿责任

【解析】(1) 选项 A：甲企业的合伙协议对聘请经营管理人员事项未作特别约定，需要周某、吴某、郑某、王某 4 人一致同意方可聘任赵某担任经营管理人员。(2) 选项 BC：被聘任的经营管理人员，不因聘任而成为合伙人。

第三单元 普通合伙企业与第三人关系

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 09

普通合伙企业债务的清偿

5 年真题

学习方法

名师指导

1. 合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。



2. 合伙企业不能清偿到期债务的, 普通合伙人承担**无限连带责任**。

(1) 当合伙企业的全部财产不足以偿付到期债务时, 债权人可以根据**自己的清偿利益**, 请求全体普通合伙人中的一人或数人承担全部清偿责任, 也可以按照自己确定的清偿比例向各合伙人分别追索。

(2) **合伙人之间的分担比例对债权人没有约束力**。普通合伙人不得以其出资份额大小、合伙协议有特别约定、合伙企业债务另有担保人或自己已偿付所承担的份额等理由, 拒绝向债权人承担该责任。(2025 年综合题, 2023 年简答题)

3. 普通合伙人由于承担无限连带责任, 清偿数额超过规定的**亏损分担比例**的, 有权按照合伙企业的亏损分担规则向其他普通合伙人追偿。(2024 年综合题)

📖 理解案例

赵某、钱某、孙某、李某共同投资设立 A 普通合伙企业 (以下简称“A 企业”), 约定亏损分担比例为 2:1:1:1。现 A 企业欠 B 公司 100 万元的贷款到期无法偿付, 而 A 企业的全部财产仅剩 60 万元。

【分析】

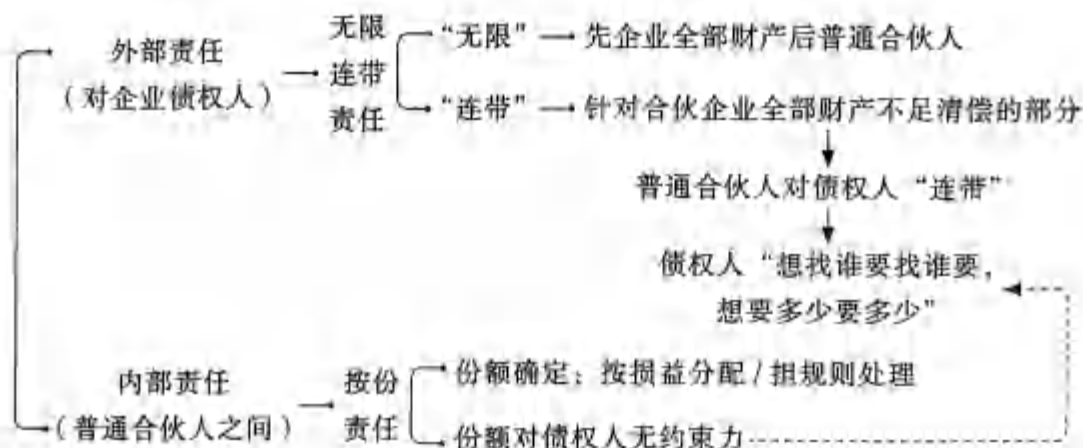
(1) 外部责任的处理

① 欠付 B 公司的 100 万元应当先以 A 企业的全部财产清偿;

② A 企业财产不足清偿的 40 万元债务, B 公司有权根据自己的清偿利益要求赵某、钱某、孙某、李某中的一人、数人或者全体承担全部或者部分债务 (赵某、钱某、孙某、李某, B 公司爱找谁要找谁要; 在 40 万元范围内, B 公司爱要多少要多少)。

(2) 内部责任的处理

假定赵某根据 B 公司的要求向其清偿了 40 万元债务, 赵某可以按照约定的亏损分担比例向钱某、孙某、李某依次分别追偿 $40 \times 1/5$ 、 $40 \times 1/5$ 、 $40 \times 1/5$ 。



普通合伙企业债务清偿规则 (要点综述)

【例题 26·多选题】甲、乙、丙设立普通合伙企业, 约定按实缴的出资比例 (50:30:20) 分配收益, 负担亏损。现该合伙企业欠丁贷款 100 万元, 到期未清偿。根据合伙企业法律制度的规定, 下列各项中, 正确的有 ()。(2025 年忆)

- A. 如果甲向丁清偿了该 100 万元, 甲可以向乙追偿 30 万元, 向丙追偿 20 万元
- B. 债权人丁有权请求甲清偿全部 100 万元



- C. 债权人丁应当先请求甲、乙、丙清偿, 甲、乙、丙均无力清偿的部分才能请求该合伙企业清偿
- D. 甲、乙、丙按照各自的实缴出资比例向债权人丁承担责任

解析 (1) 选项 C: 应当“先企业后个人”; (2) 选项 D: 普通合伙人对债权人承担的是“无限连带责任”, 合伙人之间的分担比例对债权人没有约束力。

【例题 27·单选题】下列有关普通合伙企业债务清偿的说法中, 正确的是 ()。

- A. 债权人应当首先向合伙企业求偿
- B. 债权人应当首先向合伙人求偿
- C. 债权人应当同时向合伙企业及其合伙人求偿
- D. 债权人可以选择向合伙企业或其合伙人求偿

解析 合伙企业对其债务, 应先以其全部财产进行清偿。

考点 10 合伙人个人债务的清偿

学习方法 | 理解为主

1. 不得“代位”, 不得“抵销”

合伙人发生与合伙企业无关的债务, 相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务, 也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。

2. 可以“收益”, 可以“强执”

(1) 合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的, 该合伙人可以其从合伙企业中分取的收益用于清偿。

(2) 强制执行财产份额

①债权人可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在合伙企业中的财产份额用于清偿;

②人民法院强制执行普通合伙人的财产份额时, 应当通知全体合伙人, 其他合伙人有优先购买权; 其他合伙人未购买, 又不同意将该财产份额转让给他人的, 依法为该合伙人办理退伙结算, 或者办理削减该合伙人相应财产份额的结算。

【例题 28·单选题】合伙人发生与合伙企业无关的债务, 其债权人采取的下列措施中, 符合合伙企业法律制度规定的是 ()。(2023 年忆)

- A. 请求代位行使该合伙人在合伙企业中的权利
- B. 请求接管该合伙人在合伙企业中的财产份额
- C. 请求以其对该合伙人的债权抵销其对合伙企业的债务
- D. 请求以该合伙人从合伙企业中分取的收益用于清偿

解析 (1) “不得代位、不得抵销”, 选项 AC 错误; (2) “可以收益”, 选项 D 正确; (3) “可以强执 (而非自行接管)”, 选项 B 错误。

【例题 29·单选题】周某是甲普通合伙企业 (简称“甲企业”) 的合伙人, 因个人原因欠乙公司股东吴某 10 万元到期无力清偿。恰巧, 吴某欠甲企业 15 万元到期无力清偿, 而甲企业



欠乙公司货款 20 万元到期无力清偿。根据合伙企业法律制度的规定,有关上述债务的清偿,下列说法正确的是()。(2022 年忆)

- A. 吴某有权代位行使周某在甲企业中的权利
- B. 吴某有权向甲企业主张抵销 10 万元,仅偿还甲企业 5 万元
- C. 乙公司有权要求甲企业一并清偿 30 万元
- D. 乙公司有权要求周某对甲企业所欠货款承担无限连带责任

解析 (1) 选项 AB: “不得代位、不得抵销”; (2) 选项 C: 周某欠吴某的 10 万元,属于周某私人债权债务关系,不能由甲企业替周某承担。

第四单元 普通合伙企业的入伙与退伙



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 11

普通合伙人的入伙

学习方法 | 理解为主

1. 新合伙人入伙, 除合伙协议另有约定外, 应当经全体合伙人一致同意, 并依法订立书面入伙协议。

2. 新入伙的合伙人与原合伙人享有同等权利, 承担同等责任。如果原合伙人愿意以更优越的条件吸引新合伙人入伙, 或者新合伙人愿意以较为不利的条件入伙, 也可以在入伙协议中另行约定。

3. 新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

【例题 30·单选题】 赵某、孙某和郑某共同设立一家普通合伙企业, 合伙协议对入伙事项未作特别约定, 经营过程中周某拟入伙。下列关于周某入伙的表述中, 正确的是()。(2025 年忆)

- A. 经出资最多的赵某同意, 周某即可入伙
- B. 周某入伙可以对原合伙协议进行口头补充约定, 无须再签订书面合伙协议
- C. 周某入伙后, 与赵某、孙某和郑某享有同等权利
- D. 周某对入伙前合伙企业的债务以其出资额为限承担责任

解析 (1) 选项 AB: 新合伙人入伙, 除合伙协议另有约定外, 应当经全体合伙人一致同意, 并依法订立书面入伙协议。 (2) 选项 C: 新入伙的合伙人与原合伙人享有同等的权利, 承担同等责任; 如果原合伙人愿意以更优越的条件吸引新合伙人入伙, 或者新合伙人愿意以较为不利的条件入伙, 也可以在入伙协议中另行约定。 (3) 选项 D: 新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。



【例题 31·判断题】新入伙的普通合伙人仅对入伙后合伙企业的债务承担无限连带责任，对入伙前合伙企业的债务不承担责任。() (2022 年忆)

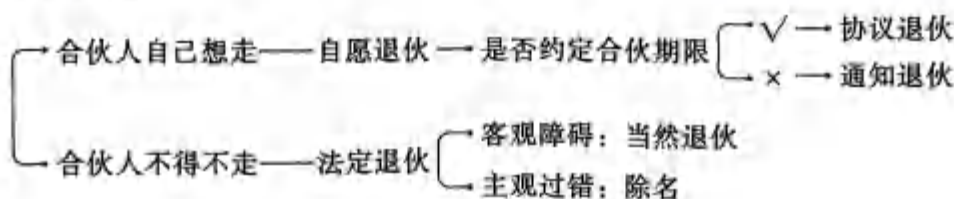
【解析】新入伙的普通合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

考点 12 普通合伙人退伙的类型

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 退伙类型概述



2. 退伙的具体事由或者条件

类型	具体事由或条件
协议退伙	合伙协议约定合伙期限的，在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙： (1) 合伙协议约定的退伙事由出现 (2) 经全体合伙人一致同意 (3) 发生合伙人难以继续参加合伙的事由 (4) 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务
通知退伙	同时满足下列条件： (1) 合伙协议未约定合伙企业的经营期限 (2) 合伙人的退伙不给合伙企业的事务执行造成不利影响 (3) 提前 30 日通知其他合伙人
当然退伙	(1) 作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡 (2) 普通合伙人个人丧失偿债能力 (3) 作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产 (4) 法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格 (5) 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行 (6) 普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经其他合伙人一致同意，可以依法转为有限合伙人，普通合伙企业依法转为有限合伙企业；其他合伙人未能一致同意的，该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人退伙 丧失偿债能力 - 普通合伙人：当然退伙 - 有限合伙人：不必退伙 丧失行为能力 - 普通合伙人：不一定退伙 - 有限合伙人：不必退伙



类型	具体事由或条件
除名	合伙人有下列情形之一的, 经其他合伙人一致同意, 可以决议将其除名: (1) 未履行出资义务 (2) 因故意或者重大过失给合伙企业造成损失 (3) 执行合伙事务时有不正当行为 (4) 发生合伙协议约定的事由

【例题 32·单选题】下列各项中, 不属于合伙人当然退伙事由的是 ()。(2025 年忆)

- A. 作为合伙人的自然人死亡
- B. 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行
- C. 作为合伙人的法人被吊销营业执照
- D. 发生合伙人难以继续参加合伙的事由

【解析】选项 D: 如果该合伙企业的合伙协议中约定有合伙期限, 该合伙人可以协议退伙; 如果没有约定合伙期限, 该合伙人可以考虑依法通知退伙。

【例题 33·多选题】根据合伙企业法律制度的规定, 合伙人发生的下列情形中, 经其他合伙人一致同意, 可以决议将其除名的有 ()。(2025 年忆)

- A. 执行合伙事务时有不正当行为
- B. 因故意给合伙企业造成损失
- C. 个人丧失偿债能力
- D. 未履行出资义务

【解析】选项 C: 属于普通合伙人当然退伙事由。

【例题 34·单选题】根据合伙企业法律制度的规定, 下列各项中, 不属于当然退伙情形的是 ()。(2024 年忆)

- A. 作为合伙人的甲公司因资不抵债被依法宣告破产
- B. 普通合伙企业乙会计师事务所的合伙人张某因财务造假被吊销注册会计师执业证书
- C. 合伙人秦某在丙合伙企业中的部分财产份额因偿还债务被人民法院强制执行
- D. 作为合伙人的李某长期下落不明, 被依法宣告死亡

【解析】选项 C: 如果是“全部”财产份额被人民法院强制执行, 当然退伙, 而该选项中秦某被强制执行的是“部分”财产份额, 秦某在合伙企业中尚有财产份额, 不必退伙 (只是财产份额减少)。

【例题 35·多选题】根据合伙企业法律制度的规定, 普通合伙企业合伙人发生的下列情形中, 导致其当然退伙的有 ()。(2023 年忆)

- A. 作为合伙人的自然人死亡
- B. 作为合伙人的自然人丧失民事行为能力
- C. 作为合伙人的自然人丧失偿债能力
- D. 作为合伙人的法人资不抵债

【解析】(1) 选项 B: 普通合伙人丧失民事行为能力的, 经其他合伙人一致同意, 可以依法转为有限合伙人, 普通合伙企业依法转为有限合伙企业; 只有其他合伙人未能一致同意的, 才当然退伙。(2) 选项 D: “资不抵债” ≠ 丧失偿债能力 ≠ 被宣告破产, 不直接导致合伙人当然退伙。



考点 13 普通合伙人退伙的效力

学习方法 | 目标为主

(一) 退伙的生效

1. 当然退伙, 以退伙事由实际发生之日为退伙生效日。

2. 除名

(1) 对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人, 被除名人接到除名通知之日, 除名生效, 被除名人退伙。

(2) 被除名人对除名决议有异议的, 可以自接到除名通知之日起 30 日内, 向人民法院起诉。

(二) 退伙的效果

1. 继承 or 退伙结算

(1) 普通合伙人死亡或者被依法宣告死亡的, 对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权的继承人, 按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意, 从继承开始之日起, 取得该合伙企业的合伙人资格。

(2) 有下列情形之一的, 合伙企业应当向普通合伙人的继承人退还被继承合伙人的财产份额:

① 继承人不愿意成为合伙人;

② 法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格, 而该继承人未取得该资格;

③ 合伙协议约定不能成为合伙人的其他情形。

(3) 普通合伙人的继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的, 经全体合伙人一致同意, 可以依法成为有限合伙人, 普通合伙企业依法转为有限合伙企业; 全体合伙人未能一致同意的, 合伙企业应当将被继承合伙人的财产份额退还该继承人。

2. 退伙的普通合伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务, 应当承担无限连带清偿责任。

【例题 36·单选题】王某因未履行出资义务被甲合伙企业除名, 有关王某被除名的下列说法中, 符合合伙企业法律制度规定的是 ()。(2022 年忆)

A. 应当经过甲合伙企业其他合伙人一致同意方可作出除名决议

B. 王某对除名决议有异议的, 可以自接到除名通知之日起 45 日内向人民法院起诉

C. 只要王某接到除名通知后提出异议, 除名决议不生效

D. 甲合伙企业可以将除名决议口头通知王某

【解析】选项 CD: 不论被除名人是否提出异议、是否提起诉讼, 只要除名是可以生效的 (例如, 虽经诉讼但法院支持了除名决议), 均自被除名人接到书面除名通知之日起生效。

【例题 37·单选题】普通合伙企业的合伙人王某不幸去世, 王某的继承人小王拟继承王某在该企业中的财产份额, 合伙协议对合伙人的资格取得或者丧失无特殊约定。有关小王对王某财产份额的继承, 下列说法不正确的是 ()。

A. 小王当然取得合伙人资格

B. 如果小王是完全民事行为能力人, 经其他合伙人一致同意, 小王自继承开始之日起取得合伙人资格



- C. 如果小王是无民事行为能力人, 经其他合伙人一致同意, 可以成为有限合伙人, 普通合伙企业依法转为有限合伙企业
- D. 如果小王不愿意成为合伙人的, 合伙企业应当向其退还王某的财产份额

解析 合伙人死亡时其继承人取得该合伙企业的合伙人资格的条件主要有: (1) 具备法定或约定的资格; (2) 有合伙协议的约定或者全体合伙人的一致同意; (3) 继承人愿意。因此, 选项 A 所述“当然取得”明显错误。

第五单元 合伙企业的解散和清算



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 14 合伙企业的解散

学习方法 | 记忆为主

1. 合伙企业有下列情形之一的, 应当解散:

- (1) 合伙期限届满, 合伙人决定不再经营;
- (2) 合伙协议约定的解散事由出现;
- (3) 全体合伙人决定解散;
- (4) 合伙人已不具备法定人数满 30 天;
- (5) 合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现;
- (6) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (7) 法律、行政法规规定的其他原因 (如有限合伙企业仅剩有限合伙人的, 应当解散)。

2. 合伙企业解散后应当进行清算。

3. 经企业登记机关注销登记, 合伙企业终止。

【例题 38·判断题】 合伙期限届满, 即使合伙人决定继续经营, 合伙企业也应当解散。
() (2024 年忆)

解析 合伙期限届满, 合伙人决定“不再经营”的, 合伙企业应当解散。

【例题 39·多选题】 刘某、关某和张某共同投资设立甲普通合伙企业 (简称“甲企业”)。根据合伙企业法律制度的规定, 下列情形中, 甲企业应当解散的有 ()。(2022 年忆)

- A. 刘某、关某退伙 1 个多月, 张某仍未寻得新合伙人
- B. 刘某、关某协商一致拟解散甲企业, 张某不同意
- C. 甲企业的营业执照因故被市场监督管理部门吊销
- D. 甲企业的合伙目的无法实现



解析 (1) 选项 A: 普通合伙人“不得”从事与本企业相竞争的业务; (2) 选项 B: 是“为本企业”提供担保, 而非“以企业名义”提供担保, 不需要经过合伙人同意; (3) 选项 D: 经全体合伙人过半数同意, 可以自合伙企业解散事由出现后 15 日内指定一个或者数个合伙人, 或者委托第三人担任清算人。

【例题 42·多选题】 根据合伙企业法律制度的规定, 下列情形中, 属于清算人职责的有 ()。(2023 年忆)

- A. 清理合伙企业财产
- B. 清理债权、债务
- C. 清缴所欠税款
- D. 代表合伙企业参加诉讼

【例题 43·单选题】 根据合伙企业法律制度的规定, 有关合伙企业的清算人确定, 下列说法正确的是 ()。(2023 年忆)

- A. 合伙企业只能自行清算, 不得申请人民法院指定清算人
- B. 清算人只能在执行合伙企业事务的合伙人中选任
- C. 合伙企业不可以委托合伙人以外的第三人担任清算人
- D. 经全体合伙人过半数同意, 可以指定一个或者数个合伙人担任清算人

解析 (1) 选项 A: 自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定清算人的, 合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人; (2) 选项 BC: 清算人可以由全体合伙人担任 (不论是否执行事务), 经全体合伙人过半数同意, 也可以自合伙企业解散事由出现后 15 日内指定一个或者数个合伙人 (不论是否执行事务), 或者委托第三人担任清算人。

考点 16 合伙企业的清算

学习方法 | 记忆为主

1. 确定清算人

合伙企业解散, 应当由清算人进行清算。

2. 通知、公告债权人

清算人自被确定之日起 10 日内将合伙企业解散事项通知债权人, 并于 60 日内在报纸上公告。

3. 申报债权

债权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算人申报债权。

4. 清偿顺序

(1) 清算费用 (包括管理合伙企业财产的费用, 如仓储费、保管费、保险费等; 处分合伙企业财产的费用, 如聘任工作人员的费用等; 清算过程中的其他费用, 如通告债权人的费用、调查债权的费用、咨询费用、诉讼费用等);

(2) 合伙企业职工工资、社会保险费用和法定补偿金;

(3) 缴纳所欠税款;

(4) 清偿债务;

(5) 分配剩余财产 (约定——协商——实缴——平均)。



5. 注销登记

清算结束,清算人应当编制清算报告,经全体合伙人签名、盖章后,在15日内向企业登记机关报送清算报告,申请办理合伙企业注销登记。

6. 其他规定

(1) 清算期间,合伙企业存续,但不得开展与清算无关的经营活动。

(2) 合伙企业注销后,原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。

(3) 合伙企业依法被宣告破产的,普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任。

【例题 44·判断题】合伙企业注销的,原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。() (2025 年忆)

【例题 45·单选题】从事餐饮业的甲普通合伙企业,因亏损严重决定解散。清算人发现甲企业拖欠职工工资、社会保险费用、法定补偿金、税款。根据合伙企业法律制度的规定,下列关于甲企业清算的表述中,正确的是()。(2024 年忆)

- A. 清算人在清算期间应当清理债权、债务
- B. 甲企业申请办理企业注销登记,无须向企业登记机关报送清算报告
- C. 清算人员只能由全体合伙人共同担任
- D. 甲企业的财产应当首先用于缴纳所欠税款

【解析】(1) 选项 B: 清算结束,清算人应当编制清算报告,经全体合伙人签名、盖章后,在15日内向企业登记机关报送清算报告,申请办理合伙企业注销登记。(2) 选项 C: 经全体合伙人过半数同意,可以自合伙企业解散事由出现后15日内指定一个或者数个合伙人,或者委托第三人担任清算人。(3) 选项 D: 合伙企业的财产应当首先用于缴纳清算费用,之后依次为清偿合伙企业职工工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿债务,分配剩余财产。

第六单元 特殊的普通合伙企业

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 17 特殊的责任承担规则

学习万法 | 名师指导

1. 一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的,应当承担无限责任或者无限连带责任,其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

2. 合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务,以合伙企业财产对外承担责任后,该合伙人应当按照合伙协议的约定,对给合伙企业造成的损失承担赔偿责任。



案例

赵某、钱某、孙某、李某四名合伙人成立 A 会计师事务所（特殊普通合伙），赵某、钱某二人故意为某客户出具了虚假的审计报告，审计报告使用人要求 A 会计师事务所承担 100 万元的损害赔偿。而 A 会计师事务所全部财产仅剩 60 万元。

【分析】本案的债务清偿顺序如下：

- （1）由于是企业债务，应先以企业全部财产 60 万元清偿；
- （2）由于是赵某、钱某二人在执业活动（审计）中故意造成的合伙企业债务，不足清偿的 40 万元，审计报告使用人有权要求赵某、钱某（“肇事者”）承担无限连带责任；
- （3）对不足清偿的 40 万元，审计报告使用人无权要求孙某、李某（“非肇事者”）再掏腰包了，因为孙某、李某只以其在合伙企业中的财产份额为限承担有限责任（当企业财产全部用于对外承担责任时，孙某、李某的有限责任也就承担完毕了）；
- （4）赵某、钱某二人应当对因故意给合伙企业及其他合伙人造成的损失承担赔偿责任。

【例题 46·单选题】李某、王某和赵某为甲特殊的普通合伙企业（简称“甲企业”）的合伙人，李某在执业活动中因重大过失给甲企业造成 10 万元债务。下列关于该 10 万元债务承担的表述中，正确的是（ ）。（2025 年忆）

- A. 应由李某、王某和赵某承担无限连带责任
- B. 应由李某承担无限责任，王某和赵某以其在甲企业中的财产份额为限承担责任
- C. 应由李某、王某和赵某按其在甲企业中的财产份额比例承担责任
- D. 应由李某承担无限责任，王某和赵某无须承担责任

【解析】一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

【例题 47·单选题】周某、吴某、郑某和王某共同投资设立了甲会计师事务所（特殊普通合伙），有关该所的下列说法中，正确的是（ ）。（2022 年忆）

- A. 周某在执业活动中故意造成合伙企业债务，相关债权人有权请求周某、吴某、郑某和王某承担无限连带责任
- B. 周某在执业活动中故意造成合伙企业债务，相关债权人无权要求吴某、郑某和王某承担责任
- C. 王某在执行合伙事务为该所签订参加服务贸易展览会的《会展服务合同》时，因重大过失造成合伙企业债务，相关债权人有权请求周某、吴某、郑某和王某承担无限连带责任
- D. 王某在执行合伙事务为该所签订参加服务贸易展览会的《会展服务合同》时，因重大过失造成合伙企业债务，相关债权人无权要求周某、吴某和郑某承担责任



解析 (1) 选项 AB: 在执业活动中因故意或重大过失造成的合伙企业债务, 属于特殊债务, 造成债务的周某应当承担无限责任, 其他合伙人仅以其在合伙企业中的财产份额为限承担有限责任; (2) 选项 CD: 在执行合伙事务时签订《会展服务合同》不属于“执业活动中发生的债务”, 不属于特殊债务, 全体普通合伙人对特殊的普通合伙企业发生的一般债务应当承担无限连带责任。

考点 18 其他特殊之处

学习方法 | 记忆为主

1. 特殊的领域

特殊的普通合伙企业, 是指以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构。

2. 特殊的名称

特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样。

3. 特殊的风险

特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金、办理职业保险; 执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务; 执业风险基金应当单独立户管理。

【例题 48 · 多选题】 根据合伙企业法律制度的规定, 有关特殊的普通合伙企业的下列表述中正确的有 ()。(2023 年忆)

- A. 应当建立执业风险基金、办理职业保险
- B. 名称中应当标明“特殊普通合伙”字样
- C. 合伙人对于合伙企业债务均应承担无限连带责任
- D. 合伙人对于合伙企业债务均应承担有限责任

解析 选项 CD: 如果是“执业活动中因故意或重大过失造成的债务”, 造成债务的一个合伙人或数个合伙人应当承担无限责任或无限连带责任, 其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任; 如果是其他债务, 则全体合伙人承担无限连带责任。

【例题 49 · 单选题】 有关特殊普通合伙企业的设立, 下列说法正确的是 ()。(2022 年忆)

- A. 应当有两类合伙人, 普通合伙人和有限合伙人
- B. 合伙人人数不得超过 50 人
- C. 企业名称中应当标明“普通合伙”字样
- D. 应当建立执业风险基金、办理职业保险

解析 (1) 选项 A: 特殊普通合伙企业的全体合伙人均为普通合伙人; (2) 选项 B: 普通合伙企业 (包括特殊普通合伙企业) 的合伙人人数应为 2 人以上 (无上限), 有限合伙企业的合伙人人数为 2~50 人 (法律另有规定除外); (3) 选项 C: 特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样。



第七单元 有限合伙企业



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 19 有限合伙企业设立的特殊规定

5 年热点

学习方法 | 理解+记忆

1. 合伙人

(1) 有限合伙企业由 2 个以上 50 个以下合伙人设立；但法律另有规定的除外。

(2) 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人，但可以成为有限合伙人。

(3) 有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人；有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散；有限合伙企业仅剩普通合伙人的，应当转为普通合伙企业。

2. 名称

有限合伙企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

3. 有限合伙企业协议

有限合伙企业协议除符合普通合伙企业合伙协议的规定外，还应当载明下列事项：

- (1) 普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所；
- (2) 执行事务合伙人应具备的条件和选择程序；
- (3) 执行事务合伙人权限与违约处理办法；
- (4) 执行事务合伙人的除名条件和更换程序；
- (5) 有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任；
- (6) 有限合伙人和普通合伙人相互转变程序。

4. 出资

普通合伙人可以劳务出资，但有限合伙人不得以劳务出资。

5. 强制补缴

有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。

6. 特殊的登记事项

有限合伙企业登记事项中应当载明有限合伙人的姓名或者名称及认缴的出资额。

【例题 50·多选题】下列关于有限合伙企业设立的表述中，正确的有（ ）。(2025 年忆)

- A. 有限合伙企业应当至少有 1 名普通合伙人
- B. 有限合伙企业的所有合伙人均不得以劳务出资
- C. 有限合伙人可以知识产权作价出资
- D. 有限合伙企业登记事项中应当载明有限合伙人的姓名或者名称



解析 选项 B: 有限合伙企业的普通合伙人可以劳务出资, 有限合伙人不得以劳务出资。

【例题 51·单选题】 根据合伙企业法律制度的规定, 有限合伙企业的合伙协议除符合普通合伙企业协议的规定外, 还应当载明特别事项。下列各项中, 不属于该特别事项的是 ()。
(2023 年忆)

- A. 有限合伙人的姓名、名称
- B. 有限合伙人和普通合伙人相互转变程序
- C. 合伙企业的名称
- D. 执行事务合伙人的更换程序

解析 有限合伙协议的特殊记载事项往往与有限合伙人、执行事务合伙人相关。

【例题 52·多选题】 赵某、钱某、孙某、李某拟成立甲有限合伙企业, 其中孙某为有限合伙人, 其他为普通合伙人。下列拟采取的出资方式中, 符合法律规定的有 ()。(2024 年忆, 2023 年忆)

- A. 赵某以自有的一辆货车出资
- B. 钱某以自有的一项专利权出资
- C. 孙某以其劳务出资
- D. 李某以自有的一套房屋出资

解析 选项 C: 普通合伙人可以劳务出资, 有限合伙人不得以劳务出资。

【例题 53·单选题】 甲国有企业、乙上市公司、丙公益性社会团体与赵某共同投资设立一个合伙企业, 拟定的合伙协议部分条款如下。其中, 符合合伙企业法律制度规定的是 ()。
(2023 年忆)

- A. 甲国有企业可以从事与合伙企业同类或相似的业务
- B. 乙上市公司可以参与合伙企业的经营管理
- C. 丙公益性社会团体可以代表合伙企业对外签订合同
- D. 赵某不得执行合伙事务

解析 (1) 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性事业单位、社会团体, 不得成为普通合伙人, 只能成为有限合伙人, 因此, 在该合伙企业中只有赵某可以成为普通合伙人。(2) 有限合伙人不得执行合伙事务, 该合伙企业只能由赵某执行合伙事务 (选项 CD 错误)。(3) 有限合伙人可以对企业的经营管理 “提出建议”, 不视为执行合伙事务 (而非 “参与经营管理”, 选项 B 错误)。(4) 有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务, 但合伙协议另有约定的除外 (选项 A 正确)。

【例题 54·判断题】 有限合伙企业协议应当载明普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所。() (2021 年忆)

【例题 55·多选题】 有关有限合伙人未按期足额缴纳出资的法律后果, 下列说法正确的有 ()。

- A. 该有限合伙人应当承担补缴义务
- B. 该有限合伙人应当对其他合伙人承担违约责任
- C. 其他有限合伙人应当承担连带出资责任
- D. 普通合伙人应当承担连带出资责任



解析 (1) 选项 AB: 有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资; 未按期足额缴纳的, 应当承担“补缴”义务, 并对其他合伙人承担“违约责任”。(2) 选项 CD: 区别于公司, 合伙企业不实行“注册资本”制度, 不存在其他合伙人负连带出资责任的问题。

考点 20 有限合伙企业合伙事务执行的特殊规定

5 年热点

学习方法 | 理解+记忆

1. 合伙事务的执行

(1) 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务, **有限合伙人不得执行合伙事务。**

(2) 有限合伙人的下列行为, **不视为**执行合伙事务 (允许有限合伙人从事):

- ① 参与决定普通合伙人入伙、退伙;
- ② 对企业的经营管理提出建议;
- ③ 参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所;

- ④ 获取经审计的有限合伙企业财务会计报告;
- ⑤ 对涉及自身利益的情况, 查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料;

⑥ 在有限合伙企业中的利益受到侵害时, 向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼;

⑦ 执行事务合伙人怠于行使权利时, 督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼;

⑧ 依法为**本企业**提供担保。

关于“查账权”:

- (1) 普通合伙人: 100% 享有;
- (2) 有限合伙人: 涉及自身利益时享有;
- (3) 有限公司股东: 任一股东;
- (4) 股份公司股东: 1% 且 100 日以上 (章程规定更低比例的除外)。

关于“担保”:

- (1) 以企业名义提供担保, 除另有约定外……一致同意;
- (2) 为本企业提供担保: 不视为执行合伙事务。

【例题 56 · 多选题】根据合伙企业法律制度的规定, 下列关于有限合伙企业事务执行的表述中, 正确的有 ()。(2023 年忆)

- A. 有限合伙人可以参与选择承办本企业审计业务的会计师事务所
- B. 有限合伙人可以参与决定普通合伙人入伙
- C. 有限合伙人不得为本企业提供担保
- D. 执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式

解析 选项 C: 有限合伙人为本企业提供担保的, 不视为执行合伙事务。

【例题 57 · 单选题】王某为甲有限合伙企业 (简称“甲企业”) 的有限合伙人, 甲企业合伙协议对有限合伙人的权利义务未作特别约定。根据合伙企业法律制度的规定, 下列关于王某权利义务的表述中, 正确的是 ()。(2024 年忆)

- A. 王某不得参与选择承办甲企业审计业务的会计师事务所
- B. 王某不承担竞业禁止义务
- C. 王某不能同甲企业进行交易
- D. 王某不得为甲企业提供担保



解析 (1) 选项 AD: 属于“不视为执行合伙事务”的情形; (2) 选项 B: 有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务, 但合伙协议另有约定的除外; (3) 选项 C: 有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易, 但合伙协议另有约定的除外。

(3) 有限合伙人表见代理

①第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的, 该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。

②有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易, 给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的, 该有限合伙人应当承担赔偿责任。

【例题 58·多选题】甲原来是 A 有限合伙企业的普通合伙人, 后转为有限合伙人, 合伙企业未就该事项通知其客户乙, 原来与乙进行的交易一直由甲在负责, 甲转为有限合伙人后又以 A 有限合伙企业的名义与乙订立了一个 10 万元的合同。有关本案的下列说法正确的有 ()。(2021 年忆)

- A. A 有限合伙企业可以甲订立合同时已经转为有限合伙人为由, 主张该合同对其不产生效力
- B. 甲可以自己已经转为有限合伙人为由, 拒绝承担无限连带责任
- C. 甲应该对该笔债务承担无限连带责任
- D. 因该行为给合伙企业或其他合伙人造成损失的, 甲应当承担赔偿责任

解析 甲一直负责合伙企业与乙的交易, 且甲转变身份一事乙不知情, 乙有理由相信甲仍为普通合伙人, 因此, 对该项合同甲仍需承担无限连带责任。

(4) 执行事务合伙人

①如合伙协议约定数个普通合伙人执行合伙事务, 这些普通合伙人均为合伙事务执行人; 如合伙协议无约定, 全体普通合伙人是合伙事务的共同执行人。

②合伙事务执行人除享有一般合伙人相同的权利外, 还有接受其他合伙人的监督和检查、谨慎执行合伙事务的义务, 若因自己的过错造成合伙财产损失的, 应向合伙企业或其他合伙人负赔偿责任。

③执行事务合伙人可以就执行事务的劳动付出要求企业支付报酬。对于报酬的支付方式及其数额, 应由合伙协议规定或全体合伙人讨论决定。

【例题 59·单选题】下列关于有限合伙企业事务执行的表述中, 不正确的是 ()。(2022 年忆)

- A. 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务
- B. 执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式
- C. 如合伙协议无约定, 应由出资最多的普通合伙人执行合伙事务
- D. 合伙事务执行人因自己的过错造成合伙财产损失的, 应向合伙企业或其他合伙人负赔偿责任

解析 选项 C: 如合伙协议无约定, “全体普通合伙人” 是合伙事务的共同执行人。



2. 利润分配

有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人, 但合伙协议另有约定的除外。

3. 与本企业交易

有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易, 但合伙协议另有约定除外。

4. 从事相竞争业务

有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务, 但合伙协议另有约定的除外。

(1) 全部亏损由部分合伙人承担:

普通合伙企业: ×

有限合伙企业: ×

(2) 全部利润分配给部分合伙人:

普通合伙企业: ×

有限合伙企业: √

【例题 60·多选题】甲普通合伙企业 (简称“甲企业”) 有赵某、钱某和乙公司 3 位合伙人, 其中, 赵某、乙公司为合伙事务执行人, 乙公司委派王某代表乙公司执行合伙事务。下列关于各合伙人权利义务的表述中, 正确的有 ()。(2025 年忆)

- A. 钱某有权查阅甲企业会计账簿
- B. 钱某有权对外代表甲企业
- C. 钱某有权监督赵某和王某执行合伙事务的情况
- D. 赵某和乙公司应定期向钱某报告甲企业的财务状况

【解析】(1) 选项 A: 普通合伙人 (不论是否执行合伙事务), 均有查阅合伙企业会计账簿等财务资料的权利; (2) 选项 B: 执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业, 钱某不执行合伙事务, 不对外代表合伙企业; (3) 选项 C: 不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况; (4) 选项 D: 由一个或者数个合伙人执行合伙事务的, 执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况。

【例题 61·单选题】甲有限合伙企业 (简称“甲企业”) 现有 3 名合伙人, 周某为普通合伙人, 吴某、郑某为有限合伙人, 现乙上市公司 (简称“乙公司”) 申请入伙。已知, 甲企业的合伙协议对选项中所涉相关事项均未作特别约定。根据合伙企业法律制度的规定, 有关乙公司的入伙, 下列说法正确的是 ()。(2022 年忆)

- A. 乙公司入伙后, 不得从事与甲企业相竞争的业务
- B. 乙公司入伙后, 不得参与选择承办甲企业审计业务的会计师事务所
- C. 乙公司入伙后, 以其实缴的出资额为限对甲企业债务承担责任
- D. 乙公司入伙后, 可以自行决定将其财产份额出质

【解析】(1) 乙公司是上市公司, 只能成为有限合伙人; (2) 选项 A: 除合伙协议另有约定外, 有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务; (3) 选项 B: 有限合伙人参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所, 不视为执行合伙事务; (4) 选项 C: 有限合伙人以其“认缴”的出资额为限对合伙企业债务承担责任; (5) 选项 D: 除合伙协议另有约定外, 有限合伙人可以决定将财产份额出质。



【例题 62·单选题】根据合伙企业法律制度的规定,有关有限合伙企业设立和事务执行,下列说法正确的是()。(2023 年忆)

- A. 有限合伙人可以劳务出资
- B. 有限合伙企业至少应当有一名普通合伙人
- C. 有限合伙企业的名称中应当标明“有限责任”字样
- D. 有限合伙人有权代表合伙企业执行合伙事务

【解析】(1) 选项 A: 普通合伙人可以劳务出资,有限合伙人不得以劳务出资;(2) 选项 C: 有限合伙企业的名称中应当标明“有限合伙”字样;(3) 选项 D: 有限合伙人不得执行合伙事务。

考点 21 有限合伙人财产份额出质与转让的特殊规定

学习方法 | 记忆为主

1. 出质

有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质,但合伙协议另有约定的除外。

2. 财产份额转让

有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额,但应当提前 30 日通知其他合伙人。

【例题 63·判断题】有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额,但应当提前 30 日通知其他合伙人。()

考点 22 有限合伙人债务清偿的特殊规定

学习方法 | 记忆为主

1. 企业债务

有限合伙企业,是指由有限合伙人和普通合伙人共同组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任的合伙组织。

🔗 思维案例

赵某、钱某、孙某、李某四名合伙人各出资 10 万元共同投资设立了 A 有限合伙企业(以下简称“A 企业”),赵某、钱某是普通合伙人,孙某、李某是有限合伙人,合伙人出资全部缴清。A 企业欠债权人 B 企业货款 100 万元到期无法偿付,此时 A 企业的全部财产仅剩下 60 万元。

【分析】本案的债务清偿顺序如下:

- (1) 先以 A 企业的 60 万元财产清偿;
- (2) 不足清偿的 40 万元, B 企业有权要求赵某、钱某承担连带责任;
- (3) 不足清偿的 40 万元, B 企业无权要求孙某、李某再掏自己的腰包了,因为孙



某、李某只承担有限责任,当企业财产全部用于清偿债务时,孙某、李某的有限责任也就承担完毕了;

(4) 假定赵某清偿了全部(40万元)债务,对内可以按照亏损分担规则向其他普通合伙人(钱某)进行追偿。

2. 个人债务

有限合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的,该合伙人可以以其从有限合伙企业中分取的收益用于清偿;债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在有限合伙企业中的财产份额用于清偿。人民法院强制执行有限合伙人的财产份额时,应当通知全体合伙人,在同等条件下,其他合伙人有优先购买权。

【例题 64·单选题】张某和甲公司为乙有限合伙企业(简称“乙企业”)的有限合伙人,均认缴出资 100 万元。下列关于张某和甲公司出资义务的表述中,不正确的是()。(2023 年忆)

- A. 甲公司可以以其取得的土地使用权作价出资
- B. 甲公司以其实缴的出资额为限对乙企业债务承担责任
- C. 张某不得以劳务作价出资
- D. 若张某未按期足额缴纳出资,应承担补缴义务,并对其他合伙人承担违约责任

【解析】选项 B: 有限合伙人以其“认缴”的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

【例题 65·多选题】A、B、C、D 各出资 10 万设立甲有限合伙企业(简称“甲企业”),A 为有限合伙人,其他 3 人为普通合伙人。甲企业欠付乙企业 80 万元到期无力清偿。关于乙企业的权利,下列表述正确的有()。(2023 年忆)

- A. 乙企业有权要求 B 清偿 80 万元
- B. 乙企业有权要求 A、B、C、D 每人清偿 20 万元
- C. 乙企业有权要求 B、C 每人清偿 40 万元
- D. 乙企业有权要求 A、B 每人清偿 40 万元

【解析】(1) 选项 BD: A 为有限合伙人,仅以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任,对合伙企业财产不足清偿的债务, A 不必再掏腰包承担责任;(2) 选项 AC: B、C、D 均为普通合伙人。对该项债务承担无限连带责任,乙企业有权根据自己的清偿利益要求 B、C、D 中的一人、数人或者全体对合伙企业无力清偿的 80 万元承担全部或者部分清偿责任。

考点 23 有限合伙人入伙与退伙的特殊规定

5 年热点

学习方法 | 理解为王

1. 入伙

新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务,以其认缴的出资额为限承担责任。



【例题 66·多选题】甲有限合伙企业因发展需要，吸收新合伙人赵某加入，并告知甲企业的负债情况，赵某表示只愿意做有限合伙人，认缴出资 80 万元，实缴出资 70 万元。经其他合伙人一致同意后，赵某签订了书面入伙协议。赵某入伙后，未经授权以甲企业名义和乙签订买卖合同，但因不了解市场行情，导致甲企业损失 50 万元。下列关于赵某责任承担的表述中，正确的有（ ）。(2024 年忆、2021 年忆)

- A. 赵某应对 50 万元的损失承担赔偿责任
- B. 赵某对入伙前甲企业的债务承担连带责任
- C. 赵某对入伙前甲企业的债务以 80 万元为限承担责任
- D. 赵某无须对 50 万元的损失承担责任

【解析】(1) 选项 AD：有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任；(2) 选项 BC：新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

2. 当然退伙

有限合伙人出现下列情形之一时当然退伙：

- (1) 作为有限合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；
- (2) 作为有限合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；
- (3) 法律规定或者合伙协议约定有限合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
- (4) 有限合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

3. 丧失民事行为能力

作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。

4. 退伙的效果

(1) 继承

作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡或者作为有限合伙人的法人及其他组织终止时，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。(直接继承，不必其他合伙人同意)

(2) 有限合伙人退伙后，对基于其退伙前原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。(2023 年综合题、简答题)

◎ 法律案例

赵某、钱某、孙某、李某 4 人成立 A 有限合伙企业(以下简称“A 企业”)，赵某、钱某是普通合伙人，孙某、李某是有限合伙人，赵某、钱某、孙某、李某 4 人的出资额均为 10 万元，并约定 4 人平均分配、分担损益，合伙人出资全部缴清。A 企业经营一段时间后，资产增加至 100 万元，但是对外负债 40 万元(欠付 B 企业的货款)；此时，李某退伙，取回财产 15 万元；后来 A 企业欠付 B 企业的 40 万元货款到期，全部企业财产仅剩下 10 万元。



【分析】本案的债务清偿顺序如下：

(1) A 企业应当先以仅剩的 10 万元资产清偿 B 企业的债务；

(2) 对不足清偿的 30 万元债务，B 企业可以要求赵某、钱某承担无限连带责任，也可以要求退伙的有限合伙人李某以其取回的 15 万元财产为限承担责任（李某用以承担有限责任的财产已经不包括在企业财产中，因此对企业财产不足清偿部分仍然负有责任，即对企业债权人的有限责任仍应承担），但是不得要求未退伙的有限合伙人孙某再掏腰包（孙某用以承担有限责任的财产仍包括在企业财产中，当企业财产对外承担责任完毕时，孙某的有限责任也就承担完毕了）。

【例题 67·判断题】作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人可以因此要求其退伙。（ ）（2024 年忆）

【解析】作为有限合伙人的自然人在有限合伙企业存续期间丧失民事行为能力的，其他合伙人不得因此要求其退伙。

【例题 68·单选题】赵某、钱某、孙某、李某共同出资设立甲有限合伙企业（简称“甲企业”）。赵某、钱某为有限合伙人，孙某、李某为普通合伙人。有关本案的下列说法中，符合合伙企业法律制度规定的是（ ）。（2022 年忆）

- A. 如果赵某死亡，其财产份额继承人无权继承，甲企业应当为赵某办理退伙结算
- B. 如果赵某死亡而钱某的全部财产份额被人民法院强制执行，则甲企业应当解散
- C. 如果赵某、钱某一切安好，而孙某丧失偿债能力，则孙某当然退伙
- D. 如果赵某、钱某、孙某一切安好，而李某将其全部财产份额转让给周某，李某对甲企业债务不再承担责任，周某仅对其入伙后甲企业的债务承担责任

【解析】（1）选项 A：作为有限合伙人的自然人死亡、被依法宣告死亡，其继承人或者权利承受人可以依法取得该有限合伙人在有限合伙企业中的资格。（2）选项 B：有限合伙企业至少应当有 1 个普通合伙人；有限合伙企业仅剩普通合伙人的，应当“转为普通合伙企业”。（3）选项 C：普通合伙人个人丧失偿债能力的，当然退伙。（4）选项 D：退伙的普通合伙人对其基于其退伙前原因发生的合伙企业债务，仍需承担无限连带责任；新入伙的普通合伙人对其入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

考点 24 有限合伙企业合伙人性质的特殊规定

掌握方法 | 理解为主

1. 除合伙协议另有约定外，普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意。

2. 有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

(1) “有转普”：全阶段无限连带责任。

(2) “普转有”：分阶段分别确定责任。



【例题 69·单选题】根据合伙企业法律制度的规定，普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务应承担责任的下列表述中，正确的是（ ）。

（2025 年忆）

- A. 该合伙人不承担责任
- B. 该合伙人以其出资额为限承担责任
- C. 该合伙人只对其参与经营事项产生的债务承担连带责任
- D. 该合伙人承担无限连带责任

【解析】普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担“无限连带责任”。

【例题 70·单选题】2024 年 3 月，甲、乙、丙、丁成立一个有限合伙企业，甲为普通合伙人，乙、丙、丁为有限合伙人，2024 年 12 月丙转为普通合伙人。2024 年 11 月该有限合伙企业欠银行 30 万元，直至 2025 年 1 月合伙企业被宣告破产仍未偿还。有关甲、乙、丙、丁对该 30 万元银行债务的责任承担，下列说法正确的是（ ）。

- A. 乙、丁应以其认缴的出资额为限对 30 万元债务承担清偿责任，甲、丙承担无限连带责任
- B. 乙、丙、丁应以其认缴的出资额为限对 30 万元债务承担清偿责任，甲承担无限责任
- C. 乙、丁应以其实缴的出资额为限对 30 万元债务承担清偿责任，甲、丙承担无限连带责任
- D. 乙、丙、丁应以实缴的出资额为限对 30 万元债务承担清偿责任，甲承担无限责任

【解析】（1）有限合伙人（乙、丁）对有限合伙企业的债务，以其“认缴”（而非实缴）的出资额为限承担责任；（2）有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任；在本题中，丙由有限合伙人转为普通合伙人，对其转变性质前发生的合伙企业债务应与普通合伙人甲一起承担无限连带责任。

【综述 1】普通合伙人 vs 有限合伙人

事项	普通合伙人	有限合伙人
劳务出资	√ (可以评估作价, 评估办法由全体合伙人协商确定并在合伙协议中载明)	×
强制补缴	×	√
国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体	×	√



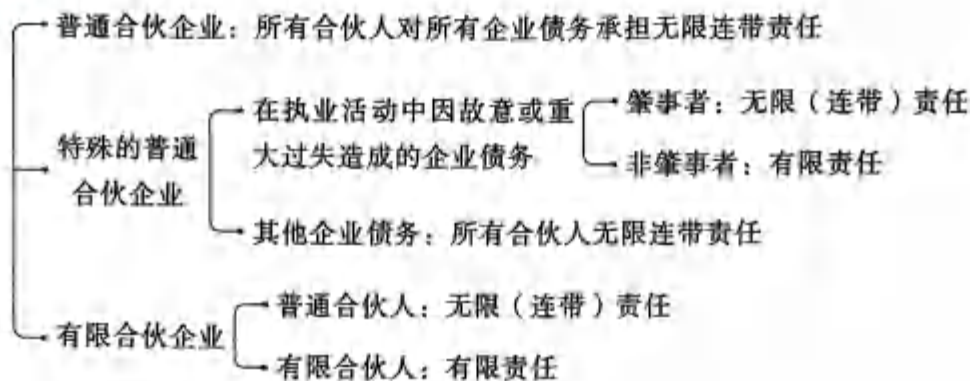
事项	普通合伙人	有限合伙人
事务执行	(1) 按照合伙协议约定, 全体普通合伙人共同执行 (2) 按照合伙协议约定或者经全体合伙人决定委托一个或数个普通合伙人执行	(1) 不得执行合伙事务 (2) 法定的 8 项行为不视为执行事务
对外转让财产份额	除合伙协议另有约定外, 须经其他合伙人一致同意	(1) 按照合伙协议的约定对外转让财产份额 (2) 至少应提前 30 日通知其他合伙人
财产份额出质	经其他合伙人一致同意	有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质; 但合伙协议另有约定的除外
查账权	不论是否执行合伙事务, 不论是否涉及自身利益	仅限涉及自身利益的情况
与本企业交易	除合伙协议另有约定或者经全体合伙人一致同意外, 普通合伙人不得同本合伙企业进行交易	有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易; 但合伙协议另有约定的除外
从事相竞争的业务	普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务	有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务; 但合伙协议另有约定的除外
将全部利润分配给部分合伙人	普通合伙企业的合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人	有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人; 但合伙协议另有约定的除外
个人丧失偿债能力	当然退伙	无须退伙
丧失民事行为能力	经其他合伙人一致同意, 可以依法转为有限合伙人, 普通合伙企业依法转为有限合伙企业; 否则, 该无民事行为能力或者限制民事行为能力的合伙人只能退伙	无须退伙
继承	继承人要继承普通合伙人资格应当满足下列条件: (1) 具备法定或约定的资格 (2) 有合伙协议的约定或者全体合伙人的一致同意 (3) 继承人愿意	无论其继承人是否具备完全民事行为能力, 都可以依法取得有限合伙人的资格



事项	普通合伙人	有限合伙人
对入伙前债务的责任	无限连带责任	以其认缴的出资额为限承担责任
对基于退伙前原因发生的合伙企业债务的责任	无限连带责任	以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任
合伙人的性质转变	普通合伙人转变为有限合伙人的, 对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任 (分段确定责任承担规则)	有限合伙人转变为普通合伙人的, 对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任 (全阶段无限连带责任)

【综述2】 合伙人对合伙企业的债权人应承担的责任

1. 从企业类型角度



2. 从合伙人性质角度

(1) 通常情形

普通合伙人对合伙企业债务承担无限(连带)责任; 有限合伙人以认缴的出资额/退伙时取回的财产为限承担有限责任。

(2) 特殊情形

① “非肇事” 普通合伙人承担有限责任

一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的: 引起该债务的合伙人应当承担无限责任或者无限连带责任; 其他合伙人(“非肇事者”) 以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

② 有限合伙人承担无限连带责任

第三人 有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的, 该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任(无限连带责任)。

【综述3】 各种“同意”

1. 通知

(1) 合伙人之间转让合伙企业中的全部或者部分财产份额时, 应当通知其他合伙人。

(2) 人民法院强制执行合伙人的财产份额时, 应当通知全体合伙人, 其他合伙人有优先购买权。



(3) 合伙协议未约定合伙企业的经营期限, 合伙人的退伙不给合伙企业的事务执行造成不利影响的, 合伙人提前 30 日通知其他合伙人可以退伙。

2. 一致同意

(1) 普通合伙人以其财产份额出质必须经其他合伙人一致同意;

(2) 将合伙人除名必须经其他合伙人一致同意;

(3) 普通合伙人死亡或被依法宣告死亡, 继承人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的, 经全体合伙人一致同意, 可以依法成为有限合伙人;

(4) 普通合伙人被依法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的, 经其他合伙人一致同意, 可以依法转为有限合伙人;

(5) 合伙协议应当依法由全体合伙人协商一致, 以书面形式订立;

(6) 受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的, 其他合伙人可以决定撤销该委托;

(7) 合伙企业未出现其他解散情形, 而全体合伙人决定解散合伙企业。

3. 过半数同意

合伙企业解散时如指定一个或者数个合伙人, 或者委托第三人担任清算人的, 应当经全体合伙人过半数同意。

4. 无约定, 则一致同意

(1) 按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定, 可以委托一个或者数个普通合伙人对外代表合伙企业, 执行合伙事务。

(2) 合伙企业委托一个或者数个合伙人执行合伙事务的, 除合伙协议另有约定外, 合伙企业的下列事项应当经全体普通合伙人一致同意:

① 改变合伙企业的名称;

② 改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点;

③ 处分合伙企业的不动产;

④ 转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利;

⑤ 以合伙企业名义为他人提供担保;

⑥ 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的管理人员。

(3) 除合伙协议另有约定外, 修改或者补充合伙协议, 应当经全体合伙人一致同意。

(4) 除合伙协议另有约定外, 普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额时, 须经其他合伙人一致同意。

(5) 新普通合伙人入伙, 除合伙协议另有约定外, 应当经全体合伙人一致同意。

(6) 除合伙协议另有约定外, 普通合伙人转变为有限合伙人, 或者有限合伙人转变为普通合伙人, 应当经全体合伙人一致同意。

(7) 按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意, 普通合伙人可以同本企业进行交易。

(8) 普通合伙人死亡或者被依法宣告死亡的, 对该合伙人在合伙企业中的财产份额享有合法继承权、具备法律规定或者合伙协议约定资格的继承人, 按照合伙协议的约定或者经全体合伙人一致同意, 从继承开始之日起, 取得该合伙企业的合伙人资格。

5. 不属于上述 4 个层次列举情形

合伙协议有约定按照合伙协议约定的表决办法办理, 合伙协议没有约定或者约定不明确的, 实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。



历年经典试题回顾

本章历年经典试题均为考生回忆版本，由3个部分构成：

01 历年经典试题——客观题已在上文考点讲解中结合考点阐述提供，建议考生再集中回顾一遍，可以利用电子题库完成。

02 历年经典试题——简答题（列示如下）。

03 历年经典试题——综合题，考虑到还涉及其他章节的考点，附于本书最后（见本书第693页）。



经典试题回顾后，可翻至第569页，练习本章同步习题，学练结合，查缺补漏。

一、普通合伙企业

案例1（2024年忆）

2024年1月2日，赵某、钱某、孙某和李某设立甲普通合伙企业（简称“甲企业”），分别持有甲企业25%的份额。合伙协议对财产份额转让未作特别约定。

2024年2月1日，赵某通知孙某和李某，拟将其持有的甲企业25%的财产份额转让给钱某。孙某和李某均要求按比例购买赵某的份额，不同意赵某将其全部份额转让给钱某。赵某未理会孙某和李某的异议，仍然将上述份额转让给钱某。

2024年3月1日，钱某通知李某和孙某，拟将其持有甲企业5%的财产份额以10万元的价格转让给周某，周某在财产份额变更当日以现金形式一次性支付全部价款。3月2日，孙某表示同意。3月3日，李某要求以10万元的价格购买该份额，自份额变更当日起一个月内支付价款。3月4日，钱某将上述份额转让给周某，李某以侵犯其优先购买权为由提出异议。

2024年4月1日，孙某经钱某同意后，将其持有的甲企业1%的财产份额转让给秦某。李某得知后提出，孙某将上述份额转让给秦某必须经过李某同意。孙某则认为其和钱某持有甲企业过半数的财产份额，其和钱某同意即可转让。

要求：

根据上述资料及相关规定，不考虑其他因素，回答下列问题。

（1）赵某未理会孙某和李某的异议将持有的份额转让给钱某是否符合规定？简要说明理由。

（2）李某以侵犯其优先购买权为由对钱某转让份额提出异议是否符合规定？简要说明理由。

（3）李某提出孙某将其份额转让给秦某必须经李某同意是否符合规定？简要说明理由。



答案

(1) 符合规定。根据规定, 合伙人之间转让在合伙企业中的全部或者部分财产份额时, 应当通知其他合伙人。

(2) 不符合规定。根据规定, 普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的, 在同等条件下, 其他合伙人有优先购买权, 但合伙协议另有约定的除外。在本题中, 李某的付款条件是“10 万元+现金+财产份额变更当日 1 次性支付”, 李某的付款条件是“10 万元+现金+1 个月内支付”, 李某的付款条件更优, 钱某有权将财产份额转让给李某。

(3) 符合规定。根据规定, 除合伙协议另有约定外, 普通合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时, 须经其他合伙人一致同意。

疑难问题解答

/ 财产份额转让到底应该考虑谁的意见 /

关于财产份额 / 股权 / 股份转让与出质的条件 (综述)

	普通合伙人	有限合伙人	有限责任公司 股东	股份有限 公司股东
对外转让	约定——一致 同意	(1) 按约定条件、程序转让 (2) 至少提前 30 日通知	章程——书面 通知	自由, 如无 法定、章定 限制
对内转让	通知	通知	章程——自由	
出质	一致同意	可以, 除非另有约定	质权自登记时 设立	质权自登记 时设立

关于财产份额 / 股权 / 股份转让时的优先购买权综述 (同等条件下)

	普通合伙人	有限合伙人	有限责任公司股东	股份有限公司股东
对外转让	√ (另有约定除外)	√ (另有约定除外)	√ (章程另有规定 除外)	×
对内转让	×	×	×	×
强制执行	√	√	√	×

二、有限合伙企业

案例 2 (2023 年忆)

甲合伙企业 (简称“甲企业”) 成立于 2020 年 5 月 12 日, 经营范围为日用品批发, 赵某、李某为普通合伙人, 周某等 3 人为有限合伙人。甲企业的合伙协议约定: 合伙人各出资 10 万元, 赵某的出资 10 万元应于 2025 年 12 月 31 日之前缴清, 企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例



例分担, 协议未对其他事项作特别约定。除赵某外, 其他合伙人的出资均于甲企业成立时全部缴清。

2021 年 3 月 1 日, 李某与他人合伙设立了一家从事日用品批发的普通合伙企业, 李某向甲企业通报了该事宜, 部分合伙人提出异议。

2022 年 4 月 15 日, 因甲企业出现亏损, 经全体合伙人同意, 周某退伙且从甲企业取回财产 2 万元。

2023 年 7 月 5 日, 甲企业债权人冯某因 2021 年发生的 15 万元债务对甲企业、赵某和周某提起诉讼, 由于甲企业已无可供执行的财产, 冯某主张赵某和周某对 15 万元债务承担连带责任。赵某拒绝向冯某承担责任, 认为合伙协议明确约定按实缴出资比例分担亏损, 自己未缴纳出资无须对冯某承担任何责任。周某也拒绝向冯某承担责任, 认为自己已经退伙, 不应承担任何责任。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 李某出资与他人合伙设立普通合伙企业, 是否符合规定? 简要说明理由。

(2) 赵某拒绝向冯某承担责任, 是否符合规定? 简要说明理由。

(3) 周某拒绝向冯某承担责任, 是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定, 普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。

(2) 不符合规定。根据规定, 合伙企业不能清偿到期债务的, 普通合伙人承担无限连带责任, 合伙人之间的分担比例对债权人没有约束力。

(3) 不符合规定。有限合伙人退伙后, 对基于其退伙前原因发生的有限合伙企业债务, 以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。

扫码领取最新变化

恭喜您已完成本章的学习, 提前掌握了本章 80% 以上的考点。

2026 年大纲和教材下发后, 我们会补充、汇编更多最新内容, 供您集中应对新增、变化考点, 全面复习。





第四章 物权法律制度

考情熟知

一、考情分析

本章在考试中的分值约为 16 分/卷,全题型考查,经常涉及简答题,在综合题中涉及 1 小问。

本章理解难度较大,但记忆压力较小,考生复习时应先侧重于理解,纯记忆性内容再适当记忆。

最近 3 年考试题型题量分析表

年度	2023 年			2024 年			2025 年		
试卷	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3
单项选择题	3 题 3 分	4 题 4 分	4 题 4 分	3 题 3 分	3 题 3 分	?	4 题 4 分	5 题 5 分	?
多项选择题	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	2 题 4 分	?	2 题 4 分	3 题 6 分	?
判断题	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	?	1 题 1 分	1 题 1 分	?
简答题	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	1 题 6 分	0 题 0 分	0 题 0 分
综合题	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分
合计	16 分	17 分	17 分	16 分	16 分	—	17 分	14 分	—

说明:上表是根据考生反馈统计,个别考试批次由于参加考生较少,客观题出题情况未能全面统计。



二、考点脉络





考点精讲

第一单元 物权法概述



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 01 物权的客体——物

学习方法 | 理解为主

1. 物的界定

(1) 作为物权客体的物，是指人们能够支配和利用的物质实体和自然力：

①物须具有客观物质性，属于有体物，且可为人们支配和使用。

②人体虽具物理属性，但基于人性尊严的考量，活人的身体并不属于物。

提示

①股权、票据权利、债权等，因其不具有有体性，不属于物；②太阳、月亮、星星等，因通常不具有可支配性，不属于物；③汽车尾气、无利用价值的废弃物等，因其不可为人们使用，不属于物；④活人是主体，活人的身体不属于物，但已经与人身相分离的人体器官、组织（如毛发、血液），可以成为物；⑤已经植入人体、与人体不可分离的心脏支架、假牙、假肢，应当作为人体的组成部分对待，不属于物。

(2) 权利也可以成为物权的客体，例如，以股权质押，质权的客体为该项设质的股权；以应收账款质押，质权的客体为该项债权。

2. 物的分类

分类标准	分类	典型例子	区分的主要意义
物能否移动且是否因移动而损害其价值	动产	桌子、手机、书本、汽车、船舶、航空器等	(1) 动产物权与不动产物权的公示方法、物权变动要件不同 (2) 涉诉时的裁判管辖不同（因不动产纠纷提起的诉讼，适用专属管辖）
	不动产	土地、建筑物、构筑物、在建房屋、纪念碑、林木、矿藏、海域、水库、贮水池、停车位、停车库等	
两个独立存在的物在用途上是否客观存在主从关系	主物	如机器与配套的维修工具、电视机与遥控器等	除法律有特别规定或当事人另有约定外，对于主物的处分，及于从物
	从物		

界定主从物，原物与孳息物时，应当两个条件同时具备：

(1) 两个独立物。

(2) 存在“主从”或者“来源”关系。



分类标准	分类	典型例子	区分的主要意义
两物之间存在的原有物产生新物的来源关系	原物	(1) 天然孳息, 如果实、鸡蛋、幼畜	(1) 天然孳息, 由 所有权人 取得; 既有所有权人又有用益物权人的, 由 用益物权人 取得。当事人另有约定的, 按照其 约定
	孳息物	(2) 法定孳息, 如利息、股利、租金	(2) 法定孳息, 当事人有 约定 的, 按照约定取得; 没有约定或者约定不明确的, 按照 交易习惯 取得 (2022 年简答题)
物是否因实物分割而变更其性质或减损其价值	可分物	如大米、石油、牛奶	共有物分割时, 可分共有物可采用实物分割; 不可分共有物只能采取变价分割或作价补偿等方法
	不可分物	如 1 间房屋、1 辆汽车、1 头耕牛	

【例题 1·判断题】物上既有所有权人又有用益物权人的, 产生的天然孳息应由所有权人取得, 当事人另有约定的, 按照其约定。() (2023 年忆)

【解析】如无特殊约定, 应由“用益物权人”取得。

【例题 2·单选题】根据物权法律制度的规定, 下列各项中, 属于原物和孳息物的是()。(2022 年忆)

- A. 机器设备与其配套维修工具 B. 电视机与遥控器
C. 母牛与腹中的小牛 D. 储蓄存款的本金与相应的利息

【解析】(1) 选项 AB: 属于主物和从物; (2) 选项 C: 由于小牛未出生, 尚不属于独立物, 不界定为孳息物; (3) 选项 D: 储蓄存款的利息属于法定孳息。

考点 02 物权的概念、种类和效力

5 年热点

学习方法: 1 记忆为主

1. 什么是物权

(1) 物权的概念

物权, 是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利, 包括所有权、用益物权和担保物权。

(2) 物权的属性

物权的属性	合同债权的属性
物权是 支配权 , 是主体直接支配标的物的权利	合同债权作为请求权, 其实现通常需要债务人的履行行为予以配合



物权的属性	合同债权的属性
物权是 排他权 ，同一标的物上不得存在两个或两个以上不相容的物权	合同债权是相对权，原则上不具有对抗第三人的效力
物权的 客体是物、权利，具有特定性	合同债权的客体是行为，不具有特定性
物权是 对世权 ，权利人特定而义务人不特定	合同债权是对人权，权利人和义务人特定

(3) 物权法定主义

①**类型法定**，即当事人不得创设民法或其他法律所不承认的物权类型。

②**内容法定**，即当事人不得创设与物权法定内容相异的内容。

2. 物权的种类

(1) 基本分类 (综述)



(2)(3) 两项分类可待全章学习完后再记忆。

(2) 动产物权与不动产物权

物权客体的类型 (综述)

物权类型		客体类型		
		不动产	动产	权利
所有权		√	√	×
用益物权		√	×	×
担保物权	抵押权	√	√	×
	质权	×	√	√
	留置权	×	√	×



(3) 登记生效的物权与登记对抗的物权

基于法律行为、有权处分的物权公示规则(综述)

类别		权利变动公示	权利享有公示	要点	
不动产	所有权		登记	登记	登记生效
	建设用地使用权		登记	登记	登记生效
	土地承包经营权		合同生效	登记	登记对抗
	宅基地使用权		(不探讨)	(不探讨)	(不探讨)
	居住权		登记	登记	登记生效
	地役权		合同生效	登记	登记对抗
	法定的“4类”不动产物权抵押		登记	登记	登记生效
	土地经营权抵押		合同生效	登记	登记对抗
动产	所有权	普通动产	交付	占有	不涉及登记
		船舶、航空器、 机动车等	交付	登记	登记对抗
	质权		交付	(不探讨)	(不探讨)
	抵押权		合同生效	登记	登记对抗

3. 物权的效力

效力		具体阐述
物权的优先效力	物权相互间的优先效力	例如, 限制物权优先于所有权、留置权最优先等
	物权优先于债权的效力	(1) 物权存在于某标的物上, 而债权请求的内容也指向该物而与物权发生冲突时, 无论物权成立于债权之前或之后, 物权均具有优先于债权的效力 (2) 物权优于债权的效力存在例外, 如“买卖不破租赁”“先租后抵”“经预告登记的债权”
物权的追及效力		物权的追及效力, 是指物权设立后, 其标的物不论辗转至何人之手, 物权人都有权追及标的物之所在而直接支配该物的效力
物权的妨害排除效力		物权是直接且排他地支配物的权利, 该权利受到侵害时可以行使物权请求权



【例题 3·单选题】下列物权中,既属于用益物权,又以登记为生效要件的是()。(2025 年忆)

- A. 建筑物区分所有权 B. 建设用地使用权
C. 留置权 D. 地役权

【解析】(1) 选项 A: 属于所有权;(2) 选项 C: 属于担保物权;(3) 选项 D: 属于用益物权,但以登记为对抗要件。

【例题 4·单选题】根据物权法律制度的规定,下列权利中,其设立需要登记的是()。(2024 年忆、2023 年忆)

- A. 土地承包经营权 B. 留置权 C. 不动产抵押权 D. 动产质权

【解析】(1) 选项 A: 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立;(2) 选项 B: 留置权是法定产生的担保物权,满足法定条件时产生;(3) 选项 C: 不动产抵押(土地经营权抵押除外),应当办理抵押登记,抵押权自登记时起设立;(4) 选项 D: 动产质权,质权自出质人交付质押财产时设立。

【例题 5·单选题】根据物权法律制度的规定,下列各项权利中,客体只能是动产的是()。(2023 年忆)

- A. 所有权 B. 质权 C. 留置权 D. 抵押权

【解析】(1) 选项 AD: 所有权、抵押权的客体均既可以是不动产,也可以是动产;(2) 选项 B: 质权的客体可以是动产,也可以是权利;(3) 选项 C: 留置权的客体只能是动产。

【例题 6·单选题】根据物权法律制度的规定,下列各项中,属于担保物权的是()。(2022 年忆)

- A. 居住权 B. 地役权 C. 留置权 D. 建设用地使用权

【解析】选项 ABD: 属于用益物权。

【例题 7·单选题】根据物权法律制度的规定,下列各项中,既可用于质押又可留置的是()。(2022 年忆)

- A. 专利权财产权 B. 建设用地使用权
C. 正在建造中的建筑物 D. 超豪华小汽车

【解析】(1) 选项 A: 可用于质押,但不得用于抵押,也不适用留置;(2) 选项 BC: 可用于抵押,但不得用于质押,也不适用留置;(3) 选项 D: 可用于抵押、质押,也适用留置。

考点 03 物权的保护

学习方法 | 记忆为主

类型	权利	具体规定
确认物权请求权		因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利



类型	权利	具体规定
债法层面的保护	替代救济	造成不动产或者动产毁损的, 权利人可以依法请求修理、重作、更换或者恢复原状
	损害赔偿	侵害物权, 造成权利人损害的, 权利人可以依法请求损害赔偿, 也可以依法请求承担其他民事责任
物权请求权的主要类型	标的物返还请求权	(1) 无权占有不动产或者动产的, 权利人可以请求返还原物 (2) 请求人行使标的物返还请求权, 须举证证明自己是 物权人 或依法可以行使 标的物返还请求权 的人。占有人可以举证证明请求人欠缺物权或者自己对物的占有存在正当权源
	妨害排除请求权	妨害物权或者可能妨害物权的, 权利人可以请求排除妨害(包括停止侵害)或者消除危险
	消除危险请求权	

(1) 妨害, 是已经构成的障碍; (2) 危险, 是将来可能发生的危害; (3) 损害, 是已经造成的毁损、灭失。

【例题 8·单选题】居住于 1 楼的王大爷在自己家里挖地下室, 楼上的住户得知后以有可能挖到承重墙为由要求王大爷停止其行为, 王大爷不理睬。根据物权法律制度的规定, 楼上住户可以行使的物权请求权为 ()。(2025 年忆)

- A. 损害赔偿请求权 B. 妨害排除请求权
C. 消除危险请求权 D. 恢复原状请求权

【解析】(1) 王大爷尚未挖到承重墙, 损害尚未发生, 选项 A 排除; 案情并未交代王大爷挖出的建筑垃圾妨碍邻居通行等情节, 并无实际存在的妨害, 选项 B 排除; 但确实存在挖到承重墙的危险, 楼上住户可以请求消除危险。(2) 选项 D: 王大爷要不要恢复他家屋里的地面原状, 是王大爷自己的事情。

考点 04 占有的分类和保护

5 年热点

学习方法 逻辑为王

1. 占有的分类

分类标准	分类	典型例子
占有是否具有法律依据	有权占有	基于各种物权或债权的占有
	无权占有	欠缺法律依据的占有, 如抢夺人对于赃物的占有
无权占有人是否误信其占有为依法占有	善意占有	继承人误以为是遗产而占有该财产
	恶意占有	占有人对物知其无占有的法律依据而占有, 或者对于是否有权占有虽有怀疑而仍为占有, 如小偷对盗窃物的占有



分类标准	分类	典型例子
占有人对物的占有是否具有所有的意思	自主占有	以所有的意思对物为占有,例如: (1) 货物买卖中,货物交付前卖方对该货物的占有,货物交付后买方对该货物的占有 (2) 盗窃者对于所盗赃物的占有
	他主占有	不以所有的意思而为占有,如承租人、借用人、保管人、质权人等对标的物的占有
占有人在事实上是否直接占有其物	直接占有	质权人、保管人、承租人等对物的占有
	间接占有	自己不直接占有物,但基于一定法律关系而对事实上占有其物之人有返还请求权,从而对该物有间接控制力,如出质人、出租人等基于一定法律关系对物的占有

提示

(1) 善意占有与恶意占有是对无权占有的进一步分类,有权占有不区分善恶意。

(2) 自主占有与他主占有的区分,是从主观上进行的推定:①主观上以所有的意思而占有,即为自主占有;②自主占有可能是有权占有,也可能是无权占有。

【例题9·单选题】赵某将其所有的笔记本电脑委托钱某保管,钱某未经赵某同意使用该笔记本电脑和周某、吴某一起参加机器人比赛。周某使用的笔记本电脑是从甲公司租赁而来的,吴某使用的笔记本电脑为其舍友郑某所有,吴某借用电脑时郑某不在家,吴某自行先取走电脑,打算比赛结束再告知郑某。根据物权法律制度的规定,下列有关各主体占有类型的表述中,不正确的是()。(2022 年忆)

- A. 赵某对笔记本电脑的占有属于间接占有 B. 钱某对笔记本电脑的占有属于有权占有
C. 周某对笔记本电脑的占有属于自主占有 D. 吴某对笔记本电脑的占有属于无权占有

【解析】(1) 选项 A: 赵某已经将笔记本电脑委托钱某保管,赵某的占有属于间接占有,钱某的占有属于直接占有;(2) 选项 B: 钱某虽然未经所有权人赵某同意擅自使用电脑,但其对电脑的占有是基于有效存在的保管合同而发生的,属于有权占有;(3) 选项 C: 作为承租人,周某对笔记本电脑的占有属于他主占有;(4) 选项 D: 吴某未经所有权人郑某的同意擅自取走电脑,属于无权占有。

2. 区分善意占有和恶意占有的意义

(1) 动产的善意取得,以善意受让占有为要件。

(2) 不动产或者动产被占有人占有的,权利人可以请求返还原物及其孳息;但应当支付善意占有人因维护该不动产或者动产支出的必要费用。

(3) 占有人因使用占有的不动产或者动产,致使该不动产或者动产受到损害的,恶意占有人应当承担赔偿责任。

(4) 占有的不动产或者动产毁损、灭失,该不动产或者动产的权利人请求赔偿的,占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人;权利人的损害未得到足够弥补的,恶意占有人还应当赔偿损失。



3. 占有保护请求权

权利种类	占有物返还请求权	占有的不动产或者动产被侵占的, 占有人有权请求返还原物 (2023 年综合题)
	占有妨害排除 / 防止请求权	对妨害占有的行为, 占有人有权请求排除妨害或者消除危险
	占有损害赔偿请求权	因侵占或者妨害造成损害的, 占有人有权依法请求损害赔偿 (2023 年综合题)
权利行使期间	占有人返还原物的请求权, 自侵占发生之日起 1 年内未行使的, 该请求权消灭	

【例题 10·单选题】根据物权法律制度的规定, 占有人返还原物的请求权, 自侵占发生之日起一定期限内未行使的, 该请求权消灭。该期限为 ()。(2025 年忆)

- A. 6 个月 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年

【例题 11·多选题】根据物权法律制度的规定, 下列关于动产占有的表述中, 正确的有 ()。(2024 年忆)

- A. 占有的动产被侵占的, 占有人有权请求返还原物
B. 动产被占有人占有的, 权利人可以请求返还原物及其孳息
C. 恶意占有人使用动产导致该动产受到损害的, 应当承担赔偿责任
D. 占有的动产因毁损获得的保险金, 动产的权利人请求赔偿的, 占有人可以不返还给权利人

【解析】选项 D: 占有的不动产或者动产毁损、灭失, 该不动产或者动产的权利人请求赔偿的, 占有人应当将因毁损、灭失取得的保险金、赔偿金或者补偿金等返还给权利人; 权利人的损害未得到足够弥补的, 恶意占有人还应当赔偿损失。

第二单元 不动产物权变动

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 05 不动产物权的变动规则

5 年热点 学习方法 | 理解 + 记忆

1. 基于法律行为的不动产物权变动

(1) 以登记生效为原则

①不动产物权的设立、变更、转让和消灭, 经依法登记, 发生效力; 未经登记, 不发生效力, 但法律另有规定的除外。



②当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或当事人另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

(2) 例外情形

①土地承包经营权的设定、地役权的设定、土地经营权的抵押，均自合同生效时物权设立，登记仅为对抗要件。

②依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。

速读案例

1月1日，王某与张某签订《房屋买卖合同》，王某将自己所有的房屋以20万元的价格出售给张某；2月1日，张某付清了购房款，双方于2月10日办理完房屋过户手续（产权转移登记）。

【分析】

(1) 如无其他因素影响，《房屋买卖合同》于1月1日成立、生效，因为物权登记不影响合同效力，1月1日时，虽然产权转移登记尚未办理，但王某和张某已经达成买卖合意，合同依法成立的同时生效。

(2) 房屋自2月10日起归张某所有，因为登记是不动产物权的变动要件。

(3) 登记使得房屋所有权具有公信力，即由于房屋登记在王某名下，张某可以相信王某的房屋所有权，放心地从王某处购买房屋。

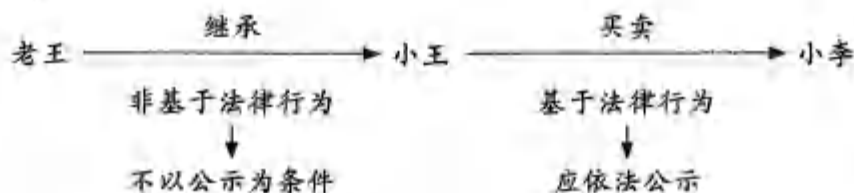
2. 非基于法律行为的不动产物权变动

(1) 不以登记为生效要件

①非基于法律行为而取得不动产物权的，不以登记为生效要件。

②若其拟进一步处分上述不动产物权，则需要依照法律的一般规定处理，法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权变动效力。

速读案例



(2) 情形

①因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。

提示

人民法院、仲裁机构在分割共有不动产或者动产等案件中作出并依法生效的改变原有物权关系的判决书、裁决书、调解书，以及人民法院在执行程序中作出的拍卖成交裁定书、变卖成交裁定书、以物抵债裁定书，均属于导致物权设立、变更、转让或者消灭的人民法院、仲裁机构的法律文书。



②因继承取得物权的，自**继承开始时**发生法律效力。

③因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自**事实行为成就时**发生法律效力。

【例题 12·单选题】2025 年 4 月 1 日，赵某通过网上竞拍购得一套法拍房，于当日付清房款。4 月 2 日，人民法院依法作出拍卖成交裁定书，4 月 3 日拍卖成交裁定书生效，4 月 7 日，赵某办理房屋产权过户登记手续。赵某取得该房屋所有权的时间为（ ）。(2025 年忆)

A. 2025 年 4 月 1 日

B. 2025 年 4 月 2 日

C. 2025 年 4 月 3 日

D. 2025 年 4 月 7 日

【解析】拍卖成交裁定书属于导致物权变动的法律文书，因此，自法律文书生效时（2025 年 4 月 3 日）发生物权变动效力。

【例题 13·多选题】下列关于不动产物权变动的表述中，正确的有（ ）。(2025 年忆、2023 年忆、2022 年忆)

A. 赵某购买商品房，自办理产权登记时起，赵某取得该商品房的所有权

B. 钱某因继承取得房屋，自办理产权登记时起，钱某取得该房屋所有权

C. 孙某合法建造自己的房屋，自办理产权登记时起，孙某取得该房屋的所有权

D. 李某合法拆除自己的房屋，自房屋拆除完成时起，李某对该房屋的所有权消灭

【解析】(1) 选项 A：基于法律行为的建筑物所有权变动，以登记为生效要件；(2) 选项 B：因继承取得物权的，自“继承开始时”发生法律效力；(3) 选项 CD：因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自“事实行为成就时”发生法律效力。

【例题 14·单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于不动产物权变动的表述中，正确的是（ ）。(2015 年忆)

A. 土地承包经营权的设定，以登记为生效要件

B. 依法属于国家所有的自然资源，必须登记所有权

C. 因继承取得不动产物权的，不以登记为生效要件

D. 地役权的设定，以登记为生效要件

【解析】(1) 选项 AD：土地承包经营权的设定、地役权的设定，土地经营权的抵押，均自合同生效时物权设立，登记仅为对抗要件；(2) 选项 B：依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记；(3) 选项 C：因继承取得物权的，自继承开始时发生法律效力。

考点 06 不动产登记制度

5 年热点

学习方法 | 题源 | 记忆

1. 登记机构

不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

2. 不动产权属证书与不动产登记簿

不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致；记载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以**不动产登记簿**为准。



3. 总登记、首次登记、他项权利登记、转移登记和变更登记

(1) 总登记, 是指登记机构对特定行政管辖区域内所有不动产进行的全部登记, 包括土地总登记和建筑物所有权的第一次登记。

(2) 首次登记, 是指不动产物权的第一次登记, 未经办理不动产首次登记, 不得办理不动产其他类型的登记, 法律、行政法规另有规定的除外。

(3) 他项权利登记

他项权利登记, 又称 **他物权登记**, 如在不动产上创设建设用地使用权、地役权、抵押权等。

(4) 转移登记与变更登记

① 转移登记, 俗称过户登记, 是指不动产物权从转让人转移至受让人所办理的登记。(权利主体发生变化)

② 变更登记, 是指不动产物权的分割、合并和增减时进行的登记。

4. 更正登记与异议登记

vs 变更登记: 更正登记旨在纠错, 变更登记旨在同步不动产物权各方面的变化 (权利主体变化除外)。

(1) 更正登记

经申请更正	申请人	权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的, 可以申请更正登记
	更正条件	不动产登记簿记载的 权利人书面同意更正 或者 有证据证明登记确有错误 的, 登记机构应当予以更正
依职权更正	不动产登记机构发现不动产登记簿记载的事项错误, 应当 通知当事人在 30 个工作日内办理更正登记 。当事人逾期不办理的, 不动产登记机构应当在公告 15 个工作日 后, 依法予以更正; 但在错误登记之后已经办理了涉及不动产权利处分的登记、预告登记和查封登记的除外	

(2) 异议登记

适用情形	不动产登记簿记载的权利人不同意更正的, 利害关系人 可以 (而非 “应当”) 申请异议登记
效力	① 申请人 自异议登记之日起 15 日内 不提起诉讼的, 异议登记失效; 申请人自提起异议登记之日起 15 日内提起诉讼的, 异议登记将维持效力至法院作出生效判决 (申请人一旦胜诉, 登记机构可依据生效的判决文书或协助执行通知书进行更正登记; 申请人如果败诉, 申请人或登记簿记载的权利人可以申请注销异议登记) ② 异议登记不当, 造成权利人损害的, 权利人可以向申请人 请求损害赔偿 ③ 异议登记一经完成, 即 中止不动产登记权利的推定效力和公信力, 第三人因此不得依据登记的公信力主张善意取得登记的不动产物权

【例题 15·单选题】根据物权法律制度的规定, 下列关于异议登记的表述中, 不正确的是 ()。(2024 年忆)

- A. 申请人自异议登记之日起 15 日内不提起诉讼的, 异议登记失效
- B. 异议登记不当, 造成权利人损害的, 权利人可以向申请人请求损害赔偿
- C. 申请人自提起异议登记之日起 15 日内提起诉讼的, 异议登记自法院开庭审理后失效
- D. 申请人自提起异议登记之日起 15 日内提起诉讼的, 异议登记将维持效力至法院作出生效判决



解析 选项 C: 应为“异议登记将维持效力至法院作出生效判决”。

【例题 16·单选题】利害关系人申请更正登记而不动产登记簿记载的权利人不同意更正的,利害关系人可以申请异议登记,但申请人自法定期限内不提起诉讼的,异议登记失效。根据物权法律制度的规定,该法定期限为()。(2023 年忆)

- A. 自申请更正登记之日起 15 日内 B. 自申请更正登记之日起 30 日内
C. 自异议登记之日起 15 日内 D. 自异议登记之日起 30 日内

5. 预告登记

概念	预告登记,是指以保全不动产物权的请求权为目的进行的登记
适用情形	当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议,为保障将来实现物权,按照约定可以向登记机构申请预告登记
登记效力	预告登记后,未经预告登记的权利人同意,处分该不动产的,不发生物权效力(但不导致合同无效)。“处分不动产”的行为包括转让不动产所有权等物权,或者设立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等物权
失效情形	(1) 债权消灭,包括预告登记的买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销,预告登记的权利人放弃债权等 (2) 自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请登记

【例题 17·单选题】2025 年 2 月 10 日,王某与甲公司签订了《商品房预售合同》并于 2 月 20 日办理了预告登记。甲公司依约于 2025 年 6 月 1 日交付房屋,该房屋于 2025 年 6 月 20 日可以办理产权登记,但王某一直未办理。根据物权法律制度的规定,王某在该房屋上的预告登记失效时间为()。(2025 年忆、2023 年忆)

- A. 2025 年 5 月 11 日 B. 2025 年 5 月 21 日
C. 2025 年 8 月 30 日 D. 2025 年 9 月 18 日

解析 自能够进行不动产登记之日(2025 年 6 月 20 日)起 90 日内未申请登记的,预告登记失效。

【例题 18·多选题】根据物权法律制度的规定,下列关于不动产物权预告登记的表述中,正确的有()。(2024 年忆)

- A. 未经预告登记权利人的同意转让不动产所有权的,不发生物权效力
B. 预告登记目的是保全不动产物权的请求权
C. 预告登记的买卖不动产物权的协议被撤销,预告登记失效
D. 未经预告登记权利人的同意,转让不动产所有权的,预告登记义务人与第三人签订的合同无效

解析 (1) 选项 AD: 未经预告登记的权利人同意,转让不动产所有权等物权,或者设立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等其他物权的,应当认定其不发生“物权”效力(但不导致合同无效);(2) 选项 B: 所谓预告登记,是指为保全关于不动产物权的请求权而将此请求权进行的登记;(3) 选项 C: 预告登记后,债权消灭的,预告登记失效。



第三单元 动产物权变动



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!
(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 07 基于法律行为的动产物权变动

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 动产所有权

(1) 普通动产: 交付生效、占有对抗

动产物权的设立和转让, 自交付时发生法律效力, 但法律另有规定的除外。(2024 年综合题)

(2) 特殊动产: 交付生效、登记对抗

船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭, 未经登记, 不得对抗善意第三人。

2. 动产抵押: 合同生效设立、登记对抗

以动产抵押的, 抵押权自抵押合同生效时设立; 未经登记, 不得对抗善意第三人。(2024 年简答题、综合题, 2023 年、2022 年简答题)

3. 动产质押: 交付生效(对抗要件不予探讨)

以动产质押的, 质权自出质人交付质押财产时设立。

速懂案例

1. 交付生效

甲公司将生产设备和小汽车售予乙公司, 双方 1 月 1 日签订买卖合同, 1 月 5 日交付标的物, 1 月 10 日办理了登记手续。

【分析】

	买卖合同 生效时间	标的物所有权 转移时间	乙公司的所有权何时 可对抗善意第三人
生产设备	1 月 1 日	1 月 5 日	1 月 5 日
小汽车	1 月 1 日	1 月 5 日	1 月 10 日

2. 对抗有什么用

甲汽车 4S 店(以下简称“甲店”)与乙公司签订汽车买卖合同, 约定乙公司从甲店购入 10 辆货车, 由所购品牌汽车生产商直接向乙公司发货, 车到后甲店 10 日内上门为其完成后续的检测、保险及登记手续。1 月 5 日, 货车送达乙公司, 1 月 10 日甲店利用将货车送往办理后续手续的机会, 将其中 1 辆货车高价售予急需货车、不知情的丙公司并交付。



【分析】

(1) 乙公司已于1月5日取得货车的所有权，但因未办理登记手续，其所有权不得对抗善意的丙公司。

(2) 甲店的行为属于无权处分行为，丙公司对此事实尚不知情，又因乙公司的货车所有权尚未登记，丙公司也不应当知情，丙公司属于善意第三人，有权主张取得货车的所有权，乙公司的所有权不得对抗丙公司，相关损失只能向甲店追偿。

【例题 19·单选题】2023 年 4 月 10 日，王某到甲汽车销售公司（简称“甲公司”）购买一辆小汽车，当日签订合同并支付定金。5 月 10 日，王某交付剩余款项后，甲公司向其交付了小汽车，但因尚未取得自家住宅小区的停车证，王某经甲公司同意将该车暂时停放在甲公司的停车场内。5 月 20 日，王某将该车从甲公司的停车场开走，5 月 22 日正式办理了机动车登记。根据物权法律制度的规定，王某取得该车辆所有权的日期是（ ）。(2023 年忆)

A. 2023 年 4 月 10 日

B. 2023 年 5 月 10 日

C. 2023 年 5 月 20 日

D. 2023 年 5 月 22 日

【解析】小汽车于 5 月 10 日交付，王某相应取得所有权；自 5 月 10 日至 5 月 20 日，王某与甲公司之间属于保管合同关系；5 月 22 日办理登记手续后，王某对小汽车的所有权可以对抗善意第三人。

考点 08 动产交付制度

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

交付的类型及物权变动时点（综述）

类型		概念	物权变动时点
现实交付		当事人双方形成合意后，物的出让人将出让之物实际交受让人占有	出让之物实际交受让人占有时
观念交付	简易交付	动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力	民事法律行为（如买卖合同）生效时
	指示交付 （返还请求权的让与）	动产物权设立和转让前，第三人占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付	出让人将返还请求权让与受让人，并告知占有人向受让人交付该动产时
	占有改定	动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力（2022 年综合题）	占有改定约定生效时



【例题 20·单选题】5 月 20 日，赵某出售一台电脑给钱某，约定付款时交付电脑。5 月 23 日，钱某依约付款，但双方又另行签订租赁合同，约定赵某再租用该电脑 1 个月，待赵某毕业离校时再向钱某实际交付电脑。根据物权法律制度的规定，下列关于该电脑所有权转移及交付方式的表述中，正确的是（ ）。(2025 年忆)

- A. 钱某于 5 月 23 日取得该电脑的所有权，交付方式为简易交付
- B. 钱某于 5 月 23 日取得该电脑的所有权，交付方式为占有改定
- C. 钱某尚未取得该电脑的所有权，交付方式为指示交付
- D. 钱某尚未取得该电脑的所有权，交付方式为现实交付

【解析】动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，属于占有改定，物权自该约定生效时发生法律效力；在本题中，5 月 23 日，赵钱签订的是“租赁合同”，说明电脑所有权已归钱某，只是卖方赵某继续基于租赁合同占有该电脑，该交付方式为占有改定，所有权自占有改定约定生效时（5 月 23 日）发生变动。

【例题 21·单选题】2023 年 5 月 10 日，张某将其所有的小汽车出售给李某，双方签订《买卖合同》约定当日小汽车所有权归李某，但由张某继续使用 1 个月，合同当日生效。5 月 20 日，李某支付了购车款；6 月 10 日，张某向李某交付了小汽车；6 月 25 日，张某将小汽车正式过户至李某名下。根据物权法律制度的规定，李某取得小汽车所有权的时间为（ ）。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 2023 年 5 月 10 日
- B. 2023 年 5 月 20 日
- C. 2023 年 6 月 10 日
- D. 2023 年 6 月 25 日

【解析】动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，属于占有改定，物权自该约定生效时（5 月 10 日）发生法律效力。

【例题 22·单选题】2023 年 9 月 10 日，赵某从甲公司租赁了一台摄像机，租用期间，双方于 9 月 20 日达成转让协议，约定赵某以 2500 元的价格购买该摄像机并于 9 月 25 日付清价款。9 月 21 日，赵某又与孙某就该摄像机达成转让协议，孙某以 3000 元的价格购买该摄像机。但双方约定赵某继续借用该摄像机至 10 月 8 日再交还给孙某。9 月 25 日，赵某向甲公司支付了购买价款，孙某在转让协议达成当日支付了价款，赵某于 10 月 8 日向孙某交还了摄像机。根据物权法律制度的规定，下列有关该摄像机权属的说法中，正确的是（ ）。(2022 年忆)

- A. 赵某于 2023 年 9 月 10 日取得摄像机所有权
- B. 赵某于 2023 年 9 月 20 日取得摄像机所有权
- C. 孙某于 2023 年 9 月 25 日取得摄像机所有权
- D. 孙某于 2023 年 10 月 8 日取得摄像机所有权

【解析】(1) 选项 AB：赵某先基于租赁合同占有摄像机，后与甲公司达成转让协议，因此，赵某系基于简易交付取得摄像机的所有权，自转让协议达成之日（2023 年 9 月 20 日）起取得摄像机的所有权；(2) 选项 CD：孙某在已经取得摄像机所有权的情况下，允许赵某继续借用摄像机，孙某系基于占有改定取得摄像机所有权，自占有改定约定生效之日（2023 年 9 月 21 日）起取得摄像机的所有权。



考点 09 非基于法律行为的动产物权变动

5 年热点

学习方法 | 速读 + 记忆

动产物权非基于法律行为而发生变动，除了与不动产物权变动一样，可以以继承、人民法院或仲裁机构的法律文书、人民政府的征收决定等为由外，还包括：

1. 拾得遗失物

(1) 拾得遗失物，拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。

(2) 有关部门收到遗失物，知道权利人的，应当及时通知其领取；不知道的，应当及时发布招领公告。遗失物自发布招领公告之日起 1 年内无人认领的，归国家所有。

(3) 拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。

(4) 必要费用与报酬

① 权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。

② 权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务（如支付报酬）。

③ 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务。

	不侵占	侵占
必要费用	√	×
报酬	取决于悬赏承诺	×

★ 解释

所谓拾得人侵占遗失物，是指拾得人在权利人提出返还请求后无正当理由拒绝返还遗失物，或者对于遗失物无权处分的情形。

【例题 23·判断题】拾得人因重大过失致使遗失物毁损的，应当承担民事责任。（ ）（2023 年忆）

【解析】拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因“故意或者重大过失”（不包括一般过失、轻过失、无过失）致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。

【例题 24·多选题】有关拾得遗失物的法律效果，下列说法中，正确的有（ ）。（2024 年忆、2023 年忆）

- A. 权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用
- B. 拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务
- C. 遗失物自有关部门发布招领公告之日起 6 个月内无人认领的，归国家所有
- D. 因拾得人过失致使遗失物毁损、灭失的，拾得人应当承担民事责任

【解析】（1）选项 C：应为“1 年内”；（2）选项 D：因“故意或重大过失”才应承担民事责任。



(5) 遗失物被无权处分

①所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。

②该遗失物通过转让被他人占有的, 权利人有权向无处分权人请求损害赔偿, 或者自知道或者应当知道受让人之日起 2 年内向受让人请求返还原物; 但是, 受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的, 权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后, 有权向无处分权人追偿。

【例题 25·多选题】2023 年 6 月 1 日, 赵某拾得钱某丢失的一幅名家书法作品; 6 月 10 日, 赵某将该书法作品转让给周某; 6 月 11 日, 周某将该书法作品交给拍卖行拍卖; 6 月 15 日, 吴某在拍卖会上拍得该书法作品。有关本案的下列说法中, 正确的有 ()。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 钱某有权自知道或者应当知道受让人吴某之日起 2 年内向吴某请求返还该书法作品
- B. 赵某无权将该书法作品转让给周某
- C. 钱某有权向赵某请求双倍赔偿其损失
- D. 钱某请求吴某返还时, 吴某有权请求钱某支付其购买该书法作品的费用

【解析】(1) 拾得人赵某无权转让遗失物, 失主钱某有权要求其赔偿损失 (而非双倍赔偿, 选项 B 正确, 选项 C 错误); (2) 钱某能否请求吴某返还, 关键看时间是否在“知道或者应当知道受让人之日起 2 年内”, 选项 A 正确; (3) 钱某请求吴某返还时是否需要向吴某“支付购买费用”, 关键看吴某的购买途径是否为“拍卖或者具有经营资格的经营者”, 选项 D 正确。

2. 添附

(1) 形态

形态	界定	典型举例
附合	不同所有权人的物因密切结合形成难以分割或分割损失较大的新物	错拿邻居家的砖块砌墙、错拿他人油漆粉刷家具
混合	不同所有权人的动产混杂合并, 难以挑拣或挑拣耗费过大	不同所有人的同品质大米被倒在一个米缸里
加工	在他人之物上劳作, 改造而形成价值更高的新物	雕刻他人木材为木雕作品、在他人的画布上作画

提示

添附制度解决的是, 添附发生后, 因恢复原状不可能或不合理, 只能承认新物的存在, 解决新物所有权归属的问题。因此, 如果新物并不难以分割 (分离), 不构成添附。例如, 错将他人的车辆备胎换到自己的车上, 轮胎与车辆不难分离, 不构成添附。

(2) 法律效果

①因加工、附合、混合而产生的物的归属, 有约定的, 按照约定; 没有约定或者约定不明确的, 按照法律规定; 法律没有规定的, 按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。



②因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的,应当给予赔偿或者补偿。

【例题 26·单选题】王某误以为宿舍桌子上放着的油漆是室友李某为其购买的,遂用该油漆粉刷了自己的小桌子,后发现油漆是另一位室友张某的。王某误用张某油漆的行为属于()。(2025 年忆)

- A. 借用 B. 附合 C. 混合 D. 加工

【解析】(1) 选项 A: 漆已经还不回去了,不属于借用;(2) 选项 B: 张某的漆和王某的桌子密切结合,难以分割,构成附合;(3) 选项 C: 不属于“混杂合并”,不构成混合;(4) 选项 D: 不属于“在他人之物上劳作、改造”,王某改造的是自己的桌子,不构成加工。

第四单元 所有权

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 10 善意取得所有权

学习方法 | 理解为主

1. 基本规定 (2022 年综合题)

(1) 无权处分不影响合同效力

出卖人因未取得处分权致使标的物所有权不能转移, 买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。

(2) 受让方善意取得物权的界定

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的, 所有权人有权追回; 除法律另有规定外, 符合下列情形的, 受让人取得该不动产或者动产的所有权:

- ①受让人受让该不动产或者动产时是善意;
- ②以合理的价格转让;
- ③转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记, 不需要登记的已经交付给受让人。

2. 关于适用环境

善意取得制度的适用, 须让与人无权处分。

3. “善意”的判定

(1) 判断时点

受让人受让不动产或者动产时, 不知道转让人无处分权, 且无重大过失的, 应当认定受让



人为善意。“受让不动产或者动产时”是指依法完成不动产物权转移登记或者动产交付之时，其中“交付”如为观念交付，又可以具体理解为：

①当事人以简易交付方式交付动产的，转让动产民事法律行为生效时为动产交付之时；

②当事人以指示交付方式交付动产的，转让人与受让人之间有关转让返还原物请求权的协议生效时为动产交付时；

③我国现行物权的善意取得制度尚不承认占有改定构成交付。

(2) 举证责任

真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任，需证明受让人明知或者有重大过失。

4. 关于“合理的价格”

(1) “合理的价格”应当根据转让标的物的性质、数量以及付款方式等具体情况，参考转让时交易地市场价格以及交易习惯等因素综合认定。

(2) 在善意取得构成判断中，价格是否合理，通常是推断受让人是否善意的参考因素。

5. 关于机动车属于“应当登记的”还是“不需要登记的”

转让人将船舶、航空器和机动车等交付给受让人的，应当认定符合善意取得的交付条件。

6. 法律效果

(1) 受让人取得动产或不动产的所有权。

(2) 原所有权人可向让与人主张损害赔偿。

【例题 27·多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于物权善意取得的表述中，正确的有()。(2025 年忆)

A. 受让人应当承担善意的举证证明责任

B. 物权善意取得须受让人以合理的价格有偿受让

C. 受让人受让不动产时，不知道转让人无处分权，且无重大过失的，应当认定受让人为善意

D. 受让人善意取得动产所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿

【解析】(1) 选项 AC：受让人受让不动产或者动产时，不知道转让人无处分权，且无重大过失的，应当认定受让人为善意；真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。(2) 选项 B：物权善意取得须受让人以合理的价格有偿受让，在赠与等无偿受让情形中，赠与人无权处分，即使受赠人属于善意，也无权主张善意取得。(3) 选项 D：受让人善意取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。

考点 11 共有

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 共有形态的界定

(1) 共有人对共有的不动产或者动产没有约定为按份共有或者共同共有，或者约定不明确的，除共有人具有家庭关系等外，视为按份共有。



(2) 按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额, 没有约定或者约定不明确的, 按照出资额确定; 不能确定出资额的, 视为等额享有。

2. 对外关系

因共有的不动产或者动产 (不论按份共有, 还是共同共有) 产生的债权债务, 在对外关系上, 共有人享有连带债权、承担连带债务, 但是法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的除外。

3. 共有物的管理

共有人按照约定管理共有的不动产或者动产; 没有约定或者约定不明确的, 各共有人都有管理的权利和义务。

4. 管理费用等的内部分担 (2025 年简答题)

共有人对共有物的管理费用以及其他负担, 有约定的, 按照其约定; 没有约定或者约定不明确的, 按份共有人按照其份额负担, 共同共有人共同负担。

【例题 28·单选题】赵某和钱某按份共有一辆小汽车, 份额比例为 7:3, 对其他事项未作特别约定。钱某使用该小汽车期间, 不慎撞坏周某家的围墙, 给周某造成损失 5000 元。有关本案的下列说法中, 正确的是 ()。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 周某只能请求赵某、钱某中的一人赔偿该 5000 元损失
- B. 如果赵某赔偿了周某该 5000 元损失, 赵某可以向钱某追偿 2500 元
- C. 周某可以请求赵某、钱某就该 5000 元损失承担连带责任
- D. 钱某的份额比例较低, 不需要向周某承担责任

【解析】(1) 选项 ACD: “向周某承担”, 属于对外责任, 不论按份共有还是共同共有, 通常为连带责任 (即周某有权按照自己的清偿利益请求赵某、钱某中的一人或全体承担全部或部分责任, 不受赵某、钱某内部约定的限制); (2) 选项 B: “赵某与钱某之间”, 属于内部责任, 由于赵某和钱某是按份共有, 在无特殊约定的情况下, 应按份承担, 赵某可以向钱某追偿 1500 元。

5. 处分共有物

处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产作重大修缮、变更性质或者用途的, 应当经占份额 2/3 以上的按份共有人或者全体共同共有人同意, 但是共有人之间另有约定的除外。

2. 遵循案例

甲、乙、丙、丁、戊、庚六人对一台挖掘机按份共有, 甲的份额是 2/3, 其余五人的份额各为 1/15。

【分析】如果六人之间不存在特殊约定, 甲占有份额 2/3, 有权自行决定转让挖掘机。

6. 按份共有人转让共有份额

(1) 按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额, 其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。(2025 年综合题)



7 提示

按份共有人转让其共有份额,不论是内部转让,还是外部转让,均不需要其他共有人同意,但对外转让时其他共有人在同等条件下享有优先购买权(内部转让、继承的情形下,其他共有人不享有优先购买权)。

(2) 优先购买权的行使期间

优先购买权的行使期间,除按份共有人之间另有约定外,按照下列情形确定:

①转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的,以该期间为准;

②通知中未载明行使期间,或者载明的期间短于通知送达之日起15日的,为15日;(2025年简答题)

③转让人未通知的,为其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件之日起15日;

④转让人未通知,且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的,为共有份额权属转移之日起6个月。

(3) 优先购买权不具有排他的物权性质

按份共有人转让其享有的共有的不动产或者动产份额时,其他按份共有人不得以其优先购买权受到侵害为由,仅请求撤销共有份额转让合同或者认定该合同无效。

(4) 两个以上其他共有人主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。(2025年简答题)

【例题 29·多选题】赵某、钱某、孙某、李某和周某共有一处不动产,各占 1/5 的份额。周某拟将其共有份额转让给吴某,遂将转让条件书面通知赵某和钱某,给赵某的通知中载明的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日,给钱某的通知中未载明优先购买权的行使期间。孙某因与钱某在一起与钱某同时得知转让条件,李某一直未得知周某共有份额转让事项。下列关于按份共有人优先购买权行使期间的表述中,正确的有()。(2024 年忆)

- A. 赵某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 20 日
- B. 钱某的优先购买权行使期间为通知送达之日起 15 日
- C. 孙某的优先购买权行使期间为知道转让条件之日起 15 日
- D. 李某的优先购买权行使期间为共有份额权属转移之日起 3 个月

【解析】(1) 选项 A: 周某向赵某发出了包含同等条件内容的通知,且载明的优先购买权行使期间不低于 15 日,以载明期间(20 日)为优先购买权行使期间。(2) 选项 B: 周某虽向钱某发出了包含同等条件内容的通知,但未载明优先购买权行使期间,优先购买权行使期间为通知送达之日起 15 日。(3) 选项 C: 周某未就转让事项通知孙某,但孙某已经知道周某转让共有份额及同等条件,优先购买权的行使期间为知道之日起 15 日。(4) 选项 D: 转让人未通知,且无法确定其他按份共有人知道或者应当知道最终确定的同等条件的,优先购买权的行使期间为共有份额权属转移之日起 6 个月。



【例题 30·单选题】赵某和钱某系好朋友，2023 年 10 月，二人各出资 500 万元共同购买了一处铺面，但未对共有方式及其他事项作出约定。根据物权法律制度的规定，有关赵某和钱某对该处铺面共有关系的下列说法中，正确的是（ ）。(2022 年忆)

- A. 由于未约定共有方式，应推定赵某和钱某对该处铺面共同共有
- B. 赵某将该处铺面出售给第三人，不必取得钱某的同意
- C. 赵某向第三人转让共有份额，需要取得钱某的同意
- D. 赵某向第三人转让共有份额，钱某享有同等条件下的优先购买权

【解析】(1) 选项 A：赵某和钱某系好朋友，不具有家庭关系，应推定为按份共有。(2) 选项 B：赵某和钱某未约定共有份额但出资额相等，应推定为等额共有，又因双方不存在特殊约定，赵某转让铺面应当取得钱某的同意。(3) 选项 CD：按份共有人可以转让其享有的共有份额（自由转让，并无征得同意的要求），对外转让的，其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。

考点 12 建筑物区分所有权

学习指引 理解为主

1. 什么是建筑物区分所有权

建筑物区分所有权，是指由区分所有建筑物的专有部分所有权（专有权）、共有部分共有权（共有权）以及因区分所有建筑物共同关系所生的成员权（共同管理权）共同构成的特别所有权。

2. 业主共有

- (1) 建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。
- (2) 建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。
- (3) 建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。
- (4) 占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。

3. 费用分摊与收益分配

建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。

【例题 31·判断题】业主对建筑物及其附属设施的费用分摊没有约定，按照业主专有部分面积所占比例确定。() (2025 年忆)

【例题 32·单选题】甲公司和乙公司共同买下了一个住宅小区，全楼盘共 1000 套房屋，甲公司拥有其中 600 套房屋，建筑面积共计 5100 平方米，总价值 5200 万元；乙公司拥有其中 400 套房屋，建筑面积共计 4900 平方米，总价值 5000 万元。2023 年，该小区电梯广告收益共 100 万元。已知，甲公司和乙公司对相关费用分摊、收益分配等事项没有约定。根据物权法律制度的规定，2023 年该小区的广告收益，甲公司应当分得（ ）万元。(2024 年忆)

- A. 50
- B. 51
- C. 52
- D. 60

【解析】建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，按照业主专有部分面积所占比例确定。



考点 13 相邻关系

学习方法 | 理解为主

相邻关系,是指相邻各方在对各自所有或使用的不动产行使所有权或使用权时,因相互间依法应当给予对方方便或接受限制而发生的权利义务关系。具体包括:

1. 避免邻地地基动摇或其他危险的相邻关系;
2. 相邻用水与排水关系;
3. 相邻必要通行关系;
4. 相邻管线铺设关系;
5. 因建造建筑物利用邻地的关系,不得影响相邻方通风、采光、日照的关系;
6. 固体污染物(如垃圾)、不可量物(如厨房油烟)不得侵入的相邻关系。

第五单元 用益物权



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 14 土地承包经营权

5 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 土地承包经营权的特征

- (1) 土地承包经营权的主体只能是农业经营者。
- (2) 土地承包经营权的客体是耕地、林地、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等不动产。
- (3) 土地承包经营权的内容是权利人在他人土地上为农业性质的耕作、养殖、畜牧等用益。

2. 土地承包经营权的期限

- (1) 耕地的承包期为 30 年; 草地的承包期为 30 年至 50 年; 林地的承包期为 30 年至 70 年。
- (2) 承包期限届满, 土地承包经营权人可以依照规定继续承包。

3. 通过土地承包经营权合同取得的土地承包经营权

- (1) 取得: 合同生效时

土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证等证书并登记造册, 确认土地承包经营权。

(2) 内部流转土地承包经营权

- ① 土地承包经营权人依照法律规定, 有权将土地承包经营权互换、转让。
- ② 互换、转让的对象只能是本集体经济组织成员。
- ③ 互换需要向发包方备案, 转让需要经发包方同意。
- ④ 土地承包经营权互换、转让的, 当事人可以向登记机构申请登记; 未经登记, 不得对抗善意第三人。



(3) 对外流转土地经营权

①土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人(不限于本集体经济组织成员)流转土地经营权。

②流转期限为5年以上的土地经营权,自流转合同生效时设立。当事人可以向登记机构申请土地经营权登记;未经登记,不得对抗善意第三人。

③土地经营权的流转,不得改变土地所有权性质和农业用途。

④土地经营权流转的期限不得超过承包期的剩余期限。

4. 通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地

通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地,经依法登记取得权属证书的,可以依法采取出租、入股、抵押或者其他方式流转土地经营权。

【例题 33·多选题】根据物权法律制度的规定,下列关于土地经营权流转的表述中,正确的有()。(2025 年忆)

- A. 土地经营权可以采取出租、入股方式流转
- B. 土地经营权流转的期限不得超过承包期的剩余期限
- C. 土地经营权流转不得改变土地所有权性质和农业用途
- D. 土地经营权流转受让方限于本集体经济组织成员

【解析】选项 D: 土地“承包经营权”互换、转让的对象只能是本集体经济组织成员,土地“经营权”的流转(不论对内还是对外)由土地承包经营权人自主决定。

【例题 34·单选题】根据物权法律制度的规定,下列关于土地承包经营权的表述中,正确的是()。(2024 年忆)

- A. 土地承包经营权的转让需经发包方同意
- B. 土地承包经营权的期限届满,土地承包经营权人不得继续承包
- C. 土地承包经营权自土地承包经营权合同登记后设立
- D. 土地承包经营权人不得以入股方式向他人流转土地经营权

【解析】(1) 选项 B: 承包期限届满,土地承包经营权人可以依照农村土地承包的法律规定继续承包;(2) 选项 C: 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立;(3) 选项 D: 土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权。

【例题 35·单选题】周庄村村委会代表村集体与周小军就村集体所有的一块耕地签订了《土地承包经营权合同》,合同拟定的下列条款中,符合物权法律制度规定的是()。(2023 年忆)

- A. 周小军可以将该耕地用于兴建住宅
- B. 周小军可以将该耕地的土地承包经营权转让给外村人员
- C. 该耕地的承包期为 30 年
- D. 该耕地的土地承包经营权自登记时生效

【解析】(1) 选项 A: 兴建住宅属于用于非农建设。应经批准,而非由《土地承包经营权合同》约定;(2) 选项 B: 互换、转让的对象只能是本集体经济组织成员;(3) 选项 D: 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。

**考点 15 建设用地使用权**

5 年考点

学习方法 | 记忆为主

1. 概念

《民法典》所称“建设用地使用权”，是指建设用地使用权人依法对“国家所有”的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。但按照《土地管理法》的规定，集体所有的土地也存在集体经营性建设用地。因此，中级经济法教材从学理角度或者说广义角度谈到“建设用地使用权是存在于国家或集体所有土地之上的权利”。

2. 划拨取得建设用地使用权

- (1) 公益性（通常国家机关、国防等公益事业用地才有可能获得划拨建设用地使用权）；
- (2) 无偿性；
- (3) 取得的土地使用权的转让受到限制（转让应依法办理相关手续并缴足土地出让金）；
- (4) 无期限性；
- (5) 行政性（须经严格的行政审批程序）。

3. 出让取得建设用地使用权**(1) 期限**

- ①居住用地为 70 年；
- ②工业用地和教育、科技、文化、卫生、体育用地为 50 年；
- ③商业、旅游、娱乐用地为 40 年；
- ④综合或者其他用地为 50 年。

(2) 期满的处理

①住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理。

②非住宅建设用地使用权期限届满后的续期，依照法律规定办理。

(3) 工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。

(4) 土地使用权出让，依法须订立书面出让合同，应向登记机构申请建设用地使用权登记，**建设用地使用权自登记时设立**。（2023 年简答题）

4. 建设用地使用权移转

(1) 移转方式包括转让、互换、赠与等。

(2) 依建设用地使用权移转，受移转人即成为新的土地使用权人，可依法行使**剩余年限内**的建设用地使用权。

(3) 建设用地使用权转让，同样须订立书面转让合同，并办理过户的登记，**登记是建设用地使用权转让的生效条件**。

5. 建设用地使用权人的权利与义务**(1) 权利**

①建设用地使用权人可以占有使用土地，将建设用地使用权转让（房地一体）、抵押、出租、互换、赠与、出资等，从事附属行为（如修筑围墙、养殖、种植花木等），取得地上建筑物、构筑物及其附属设施的补偿。

②建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。（2024 年简答题）



③在建设用地使用权期限届满前，因公共利益需要提前收回土地的，出让人应当依法对该土地上的房屋以及其他不动产给予补偿，并退还相应的出让金。

(2) 义务

①建设用地使用权人应当支付土地使用费，合理使用土地，归还土地、恢复土地的原状。

②建设用地使用权消灭时，建设用地使用权人有权取回地上建筑物及其他附着物，相应地，建设用地使用权人应负恢复土地原状的义务。

【例题 36·判断题】住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。() (2025 年忆)

【例题 37·单选题】根据物权法律制度的规定，下列关于建设用地使用权的表述中，正确的是()。(2024 年忆)

- A. 划拨取得的建设用地使用权具有无期限性
- B. 建设用地使用权消灭时，建设用地使用权人无权取回地上建筑物及其他附着物
- C. 建设用地使用权消灭时，建设用地使用权人不必恢复土地原状
- D. 建设用地使用权只能在国家所有的土地上设立

【解析】(1) 选项 BC：建设用地使用权消灭时，建设用地使用权人有权取回地上建筑物及其他附着物，相应地，建设用地使用权人应负恢复土地原状的义务；(2) 选项 D：建设用地使用权是存在于“国家或集体所有”土地之上的权利。

【例题 38·判断题】住宅建设用地使用权期限届满的，需经土地管理部门审批后才能续期。() (2023 年忆)

【解析】应为“自动续期”。

考点 16 宅基地使用权

学习方法 | 记忆为主

1. 农村宅基地使用权是无偿取得的、永久性的权利。

2. 宅基地使用权原则上禁止流转，即不得买卖、赠与、投资入股、抵押等。作为例外，承认宅基地使用权可以继承，以及随宅基地上的房屋所有权的转让而流转。

3. 宅基地使用权随地上房屋所有权的转让而流转的限制

(1) 受让人只能是本集体经济组织的成员；

(2) 根据“一户一宅”原则，农村村民出卖住房后，再申请宅基地的，不予批准；

(3) 受让人受让后的宅基地面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准，否则，不得受让。

考点 17 居住权

5 年热点 学习方法 | 理解 + 记忆

1. 什么是居住权

居住权，是指按照合同约定，为了满足生活居住的需要，对他人所有的住宅得以占有、使用并排除房屋所有权人干涉的用益物权。



◎ 典型案例

老王去世了，生前立下遗嘱称其所有的房屋由小王继承，但小王的姑姑只要未婚，就可以在该房屋内一直居住。

【分析】

(1) 小王的姑姑对小王继承所得的房屋所享有的权利就是居住权，基于老王的遗嘱设立但应办理居住权登记，其居住权自登记时取得。

(2) 居住权区别于住房租赁权，**居住权是“物权”而住房租赁权是“债权”**；居住权往往是无偿的，而住房租赁权往往是有偿的；居住权不可转让，而住房租赁权通常可以转让；居住权的权利人只能是自然人，而住房租赁权的权利人可以是单位；居住权期限可以是“终身”，而住房租赁的租赁期限不得超过 20 年，超过 20 年的，超过部分无效。

2. 居住权的设立

(1) 当事人设立居住权，应当采用**书面形式订立居住权合同**，也可以以**遗嘱方式**设立居住权，**居住权自登记时设立**。

(2) 居住权**无偿**设立，但是当事人另有**约定**的除外。

3. 设立居住权的住宅**不得出租**，但当事人另有**约定**的除外。

4. 居住权**不得转让、继承**。

5. 居住权的消灭

居住权**期限届满**或者**居住权人死亡**的，居住权消灭，居住权消灭的，应当及时办理注销登记。

【例题 39·单选题】王某将其所有的一套房屋赠与儿子李某，李某在该房屋上为王某设立居住权。下列关于该居住权的表述中，正确的是（ ）。(2025 年忆)

- A. 该居住权不得转让
- B. 王某死亡时，该居住权不消灭
- C. 该居住权可以继承
- D. 设立该居住权无须进行登记

【解析】(1) 选项 AC：居住权不得转让、继承；(2) 选项 B：居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭；(3) 选项 D：当事人设立居住权，应当采用书面形式订立居住权合同，也可以以遗嘱方式设立居住权，居住权自登记时设立。

【例题 40·多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于居住权的表述中，正确的有（ ）。(2025 年忆)

- A. 设立有居住权的住宅，可以按约定出租
- B. 居住权可以通过口头约定设立
- C. 居住权自登记时设立
- D. 居住权可以按照约定转让

【解析】(1) 选项 A：设立居住权的住宅不得出租，但当事人另有约定的除外；(2) 选项 BC：当事人设立居住权，应当采用书面形式订立居住权合同，也可以以遗嘱方式设立居住权，居住权自登记时设立；(3) 选项 D：居住权不得转让、继承。

【例题 41·多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于居住权的表述中，不正确的有（ ）。(非考试标准题型)(2024 年忆、2023 年忆、2022 年忆)



- A. 居住权可以转让, 但不能超过居住权的剩余期限
- B. 当事人以书面合同设立居住权的, 居住权自登记时设立
- C. 居住权既可以有偿设立, 也可以无偿设立
- D. 居住权人死亡的, 居住权消灭
- E. 设立居住权的房屋, 可以按约定出租
- F. 居住权是设立在他人所有的住宅之上的用益物权
- G. 居住权可以继承
- H. 当事人可以口头形式订立居住权合同

解析 (1) 选项 AG: 居住权不得转让、继承; (2) 选项 B: 居住权自登记时设立; (3) 选项 C: 居住权无偿设立, 但当事人另有约定的除外; (4) 选项 D: 居住权期限届满或者居住权人死亡的, 居住权消灭; (5) 选项 E: 设立居住权的住宅不得出租, 但当事人另有约定的除外; (6) 选项 H: 居住权合同应当以书面形式订立。

考点 18 地役权

学习方法 | 记忆为主

1. 什么是地役权

地役权, 是指权利人为提高自己不动产的效益, 与他人签订合同并按照合同约定利用他人不动产的权利。其中, 为自身效益而利用他人土地的土地为**需役地**; 供他人土地利用的土地为**供役地**。(2023 年简答题)

2. 地役权的设立

(1) 设立地役权, 当事人应当采用书面形式订立地役权合同, **地役权自地役权合同生效时设立**。(2023 年简答题)

(2) 当事人要求登记的, 可以向登记机构申请地役权登记; 未经登记, 不得对抗善意第三人。

3. 期限

地役权的期限由当事人**约定**, 但不得超过土地承包经营权、建设用地使用权等用益物权的剩余期限。

【例题 42·多选题】王某的承包地被李某的承包地团团包围在中间, 北侧的李某承包地有一条小路通向王某的承包地。王某和李某签订协议, 将该路拓宽至 1 米宽方便王某的电动三轮车出入其承包地, 王某一次性支付李某 1 万元。根据物权法律制度的规定, 下列说法正确的有 ()。(2023 年忆)

- A. 拓宽前王某在小路上通行的权利, 属于相邻权
- B. 拓宽前王某在小路上通行的权利, 属于地役权
- C. 拓宽后王某对该 1 米宽道路的通行权, 属于相邻权
- D. 拓宽后王某对该 1 米宽道路的通行权, 属于地役权

解析 (1) 选项 AB: 拓宽前是王某去向自己的承包地必要的通行权, 属于相邻权; (2) 选项 CD: 拓宽后是限制了李某对自己承包地的使用, 属于地役权。



第六单元 担保物权概述



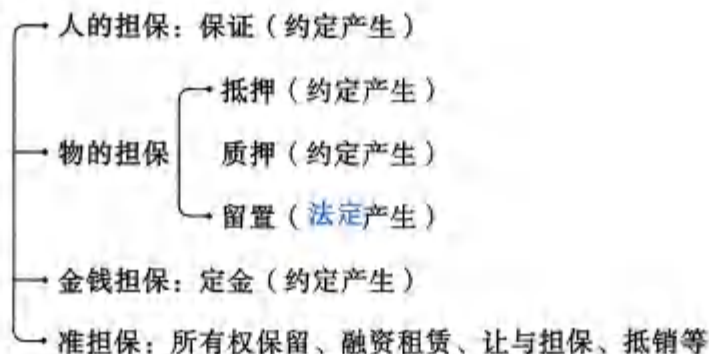
恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 19 担保方式

学习方法 | 记忆为主

1. 担保方式概览



2. 反担保

(1) 为了换取担保人提供保证、抵押或质押等担保方式，由债务人或第三人向该担保人新设担保，以担保该担保人承担担保责任后实现其追偿权的制度。

(2) 反担保方式可以是债务人提供的抵押或者质押，也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。

提示 反担保的方式不得是债务人自己提供的保证。

考点 20 担保物权的特性

学习方法 | 理解为主

1. 从属性

主债权债务合同无效的，担保合同无效，但是法律另有规定的除外。

2. 不可分性

(1) 主债权被分割

被担保的债权即使被分割、部分清偿或消灭，担保物权仍为担保各部分的债权或余存的债权而存在。

(2) 主债务被分割

主债务被分割或者部分转移：

① 债务人自己提供物的担保，债权人请求以该担保财产担保全部债务履行的，人民法院应予支持；



②第三人提供物的担保。主张对未经其**书面同意**转移的债务不再承担担保责任的,人民法院应予支持。

(3) 担保标的物被分割

担保标的物即使被分割或部分灭失,分割后各部分或余存的部分担保物,仍为担保全部债权而存在。

☞ 通懂案例

1. 甲公司向乙银行借款100万元,抵押物为一幢房屋。借款期间,乙银行将其60万元债权转让给丙银行并通知了甲公司。借款到期后,甲公司向乙银行清偿了40万元借款及相应利息,对已经转让给丙银行的部分拒不清偿。

【分析】不论该房屋的所有权人是否为甲公司,丙银行均有权就该房屋实现抵押权,且在60万元借款及相应利息的范围内优先受偿。

2. 甲公司向乙银行借款100万元,抵押物为一幢房屋。借款期间,甲公司派生分立出A公司,经乙银行同意,所欠乙银行的借款由甲公司和A公司各承担50%。借款期限届满时,甲公司偿还了其承担的50%借款,而A公司无力偿还,乙银行拟行使抵押权。

【分析】

①如果房屋的所有权人是甲公司,即甲公司为抵押人,则乙银行有权就该房屋折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿;

②如果房屋的所有权人是丙公司,即丙公司为抵押人,乙银行能否行使抵押权,取决于其许可该笔借款由甲公司和A公司各承担50%时是否经过丙公司的书面同意,由于未能偿还借款的是A公司,如果未经丙公司书面同意,乙银行无权就该房屋行使抵押权。

3. 甲公司向乙银行借款100万元,抵押物为一幢房屋(两层)。借款期间,甲公司派生分立出A公司,分立时作为抵押物的房屋,一层产权归甲公司,二层产权归A公司,而欠付乙银行的借款,经乙银行同意全部由甲公司负责偿还。借款到期,甲公司拒不向乙银行作任何清偿。

【分析】虽然作为抵押物的房屋产权已经分割,但乙银行仍有权就该房屋整体行使抵押权,而非仅有权就甲公司分割得到的一层行使抵押权。

3. 物上代位性

担保期间,担保财产毁损、灭失或者被征收等,担保物权人可以**就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿**。被担保债权的履行期限未届满的,也可以提存该保险金、赔偿金或者补偿金等。

4. 补充性

只有在**债务人不履行到期债务**或者**发生当事人约定的实现担保物权的情形**,担保物权补充性的担保功能才会发动,保障债权的实现。



考点 21 担保合同的无效

学习方法 | 记忆为主

1. 机关法人提供担保的,担保合同无效,但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

2. 居民委员会、村民委员会提供担保的,担保合同无效,但是依法代行村集体经济组织职能的村民委员会,依照规定的讨论决定程序对外提供担保的除外。

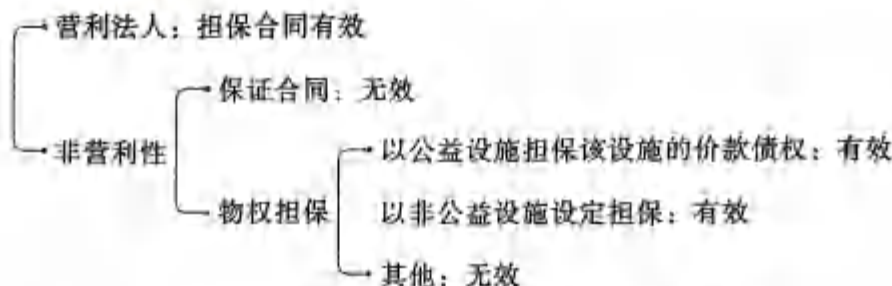
3. 学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等

(1) 以公益为目的的非营利性学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保的,担保合同无效,但是有下列情形之一的除外:

① 在购入或者以融资租赁方式承租教育设施、医疗卫生设施、养老服务设施和其他公益设施时,出卖人、出租人为担保价款或者租金实现而在该公益设施上保留所有权。

② 以教育设施、医疗卫生设施、养老服务设施和其他公益设施以外的不动产、动产或者财产权利设立担保物权。

(2) 登记为营利法人的学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保,当事人不得以其不具有担保资格为由主张担保合同无效。



学校、医疗机构等提供的担保是否有效 (综述)

4. 担保合同无效的法律后果

(1) 主合同有效而第三人提供的担保合同无效:

① 债权人与担保人均有过错的,担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的 1/2;

② 担保人有过错而债权人无过错的,担保人对债务人不能清偿的部分承担赔偿责任;

③ 债权人有过错而担保人无过错的,担保人不承担赔偿责任。

(2) 主合同无效导致第三人提供的担保合同无效:

① 担保人无过错的,不承担赔偿责任;

② 担保人有过错的,其承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的 1/3。

【例题 43·单选题】2023 年 3 月 10 日,甲公司和乙公司签订借款合同,约定乙公司借给甲公司 100 万元,借款期限 1 年。同日,为担保乙公司 100 万元债权的实现,乙公司与丙公司签订了担保合同。2024 年 5 月 15 日,甲公司无力清偿乙公司 60 万元债务。随后,人民法院认定担保合同无效,乙公司与丙公司对此均有过错。对该 60 万元债务,丙公司应当承担的最高赔偿责任金额为 ()。(2024 年忆)

A. 60 万元

B. 30 万元

C. 20 万元

D. 0



解析 主合同有效而第三人提供的担保合同无效，债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分（60万元）的1/2。

【例题 44·判断题】 登记为营利法人的学校提供担保，当事人不得以其不具有担保资格为由主张担保合同无效。（ ）（2024 年忆）

解析 登记为营利法人的学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等提供担保，当事人不得以其不具有担保资格为由主张担保合同无效。

第七单元 抵押权

恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

（STEP 1）听作者好课 → （STEP 2）做精选好题 → （STEP 3）测学习成果



考点 22 抵押权的设立

5 年热点

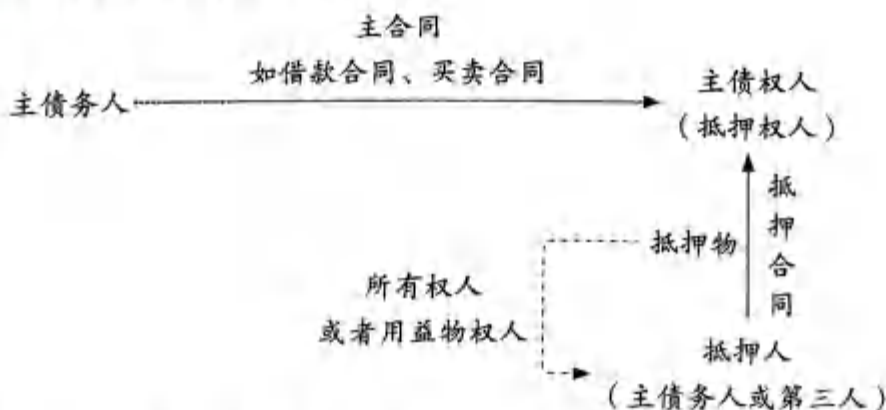
学习方法 | 理解 + 记忆

1. 什么是抵押权

抵押权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人**不转移财产的占有**，将该财产作为债权的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人**有就该财产优先受偿**的权利。

提示

（1）抵押的 2 个合同、3 方关系：



（2）抵押与质押的最根本区别在于：抵押不转移抵押物的占有，相应不存在交付抵押物的问题；而动产质押，必须转移质物的占有，质权自动产交付时设立。

2. 抵押合同

（1）设立抵押权，当事人应当采取**书面形式**订立抵押合同。（要式合同）



(2) 流押条款 (2022 年简答题)

抵押权人在债务履行期限届满前, 与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的, 只能依法就抵押财产优先受偿 (抵押权人并不能直接取得抵押财产的所有权)。

速懂案例

甲向乙借款, 将其房屋抵押给乙, 甲、乙在抵押合同中约定, 若甲到期不返还借款本息, 该房屋所有权归乙。现借款到期, 甲无力还款。

【分析】

①抵押合同中关于“若甲到期不返还借款本息, 该房屋所有权归乙”的约定为流押条款。

②该条款属于无效条款, 借款到期, 甲无力还款, 乙不能直接取得抵押房屋的所有权, 如果已经办理房屋抵押登记, 可以就该房屋优先受偿。(即该约定无效, 但不影响设定抵押的意思表示)

3. 抵押登记

抵押物	抵押登记的意义
(1) 建筑物和其他土地附着物 (2) 建设用地使用权 (3) 海域使用权 (4) 正在建造的建筑物	登记生效: 以建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、海域使用权、正在建造的建筑物设定抵押的, 应当办理抵押登记, 抵押权自登记时起设立 (2022 年简答题, 2025 年、2022 年综合题)
(1) 生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器等动产 (2) 土地经营权	登记对抗: (1) 可以对抗一般的善意第三人 当事人以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具和正在建造的船舶、航空器等动产或者土地经营权设定抵押, 抵押权自抵押合同生效时设立; 抵押权未经登记, 不得对抗善意第三人 (2) 不得对抗正常买受人 (详见本章考点 29) 以动产抵押的, (不论是否办理了抵押登记) 不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人 (2023 年综合题)

速懂案例

王某向李某借款, 以其所有的电脑一台设定抵押, 但未办理抵押登记。借款后不久, 王某将该电脑以市价转让给不知情的刘某并交付。

【分析】

(1) 本案是自然人之间的抵押, 不涉及正常买受人规则。

(2) 由于李某的抵押权未经登记, 不得对抗善意的刘某 (在该电脑上, 李某的抵押权不优于刘某的所有权), 因此, 刘某有权取得该电脑的所有权, 李某无权就刘某的电脑主张行使抵押权。



【例题 45·多选题】甲公司向乙银行申请贷款，拟以下列财产担保，其中无须登记抵押权即可设立的有（ ）。(2024 年忆)

- A. 一架飞机
- B. 一艘正在建造的船舶
- C. 一座正在建造的大楼
- D. 一辆汽车

【解析】(1) 选项 ABD：均为以动产抵押，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人；(2) 选项 C：属于以不动产抵押，抵押权自登记时起设立。

【例题 46·单选题】2023 年 6 月 10 日，赵某向钱某借款 30 万元，双方约定以赵某所有的一辆小汽车设定抵押。6 月 12 日，抵押合同生效；6 月 15 日，双方办理了抵押登记；6 月 18 日，赵某将小汽车交付给钱某。根据物权法律制度的规定，钱某在该小汽车上的抵押权的设立时间为（ ）。(2023 年忆)

- A. 2023 年 6 月 10 日
- B. 2023 年 6 月 12 日
- C. 2023 年 6 月 15 日
- D. 2023 年 6 月 18 日

【解析】“小汽车”属于动产，其抵押权自抵押合同生效时（6 月 12 日）设立，登记仅产生对抗效力。

考点 23 抵押财产

学习方法 | 理解为主

1. 债务人或者第三人 **有权处分** 的下列财产可以抵押：

- (1) 建筑物和其他土地附着物；
- (2) 建设用地使用权；
- (3) 海域使用权；
- (4) 生产设备、原材料、半成品、产品；
- (5) 正在建造的建筑物、船舶、航空器；
- (6) 交通运输工具；
- (7) 法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

2. 不得设立抵押权的财产

- (1) 土地 **所有权**。
- (2) 宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外。
- (3) 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他 **公益设施**。
- (4) 所有权、使用权不明或者有争议的财产。
- (5) 依法被查封、扣押、监管的财产。
- (6) 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

【例题 47·单选题】根据物权法律制度的规定，下列财产中，不得设立抵押权的是（ ）。(2025 年忆)



3. 代位物（物上代位性）

（1）抵押权依法设立后，抵押财产毁损、灭失或者被征收等，抵押权人可以请求按照原抵押权的顺位就保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。

（2）给付义务人已经向抵押人给付了保险金、赔偿金或者补偿金，抵押权人不得请求给付义务人向其给付保险金、赔偿金或者补偿金，但是给付义务人接到抵押权人要求向其给付的通知后仍然向抵押人给付的除外。

▣ 速记案例

甲公司以一幢写字楼设定抵押，先后向 A 银行、B 银行借款，借款金额均为 1000 万元并依次办理了抵押登记。后该写字楼发生火灾全部毁损，属于保险事故，承保的保险公司应赔付保险金 1600 万元。

【分析】

（1）如果承保的保险公司尚未向甲公司支付保险金，A 银行、B 银行可以向该保险公司主张就保险金行使抵押权，A 银行可以优先受偿 1000 万元，B 银行可以优先受偿 600 万元（A 银行的抵押权登记在先，受偿顺位优于 B 银行，详见考点 27）。

（2）如果承保的保险公司未接到 A 银行、B 银行拟就保险金行使抵押权的通知，已经按照保险合同约定向甲公司支付了保险金，A 银行、B 银行不得要求该保险公司重复支付保险金。

4. 从物

（1）从物产生于抵押权依法设立前，抵押权人有权主张抵押权的效力及于从物，但当事人另有约定的除外；

（2）从物产生于抵押权依法设立后，抵押权人无权主张抵押权的效力及于从物，但是在抵押权实现时可以一并处分。

▣ 速记案例

王某向甲银行借款，以其所有的一幢别墅设定抵押，双方办理抵押登记后，王某在其别墅前安装了新能源汽车充电桩。

【分析】

（1）充电桩和别墅属于从物和主物。

（2）充电桩安装于抵押权设立后，甲银行的抵押权不及于该充电桩，但甲银行实现抵押权时，可以将别墅和充电桩一并拍卖、变卖，但就充电桩对应的价款不享有优先受偿权。

5. 房地一体原则

（1）以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。（2024 年简答题）

（2）抵押人将建设用地使用权、土地上的建筑物或者正在建造的建筑物分别抵押给不同债权人的，人民法院应当根据抵押登记的时间先后确定清偿顺序。



◆ 理解案例

甲公司因急需资金，以其拥有的一项建设用地使用权设定抵押，向 A 银行借款 2000 万元，1 月 5 日办理抵押登记，抵押物登记为前述建设用地使用权，实际上，该地上已有建成竣工的办公楼一幢。不久，甲公司又向 B 银行借款 5000 万元，1 月 10 日办理抵押登记，抵押物登记为前述办公楼。现甲公司无力清偿其欠付 A 银行、B 银行的本息。

【分析】

① 因为“房地一体”，所以，虽然 A 银行的抵押物仅登记为建设用地使用权，但 A 银行的抵押权及于建设用地使用权及其上已建成竣工的办公楼。同理，虽然 B 银行的抵押物仅登记为办公楼，但 B 银行的抵押权及于办公楼及其占用范围内的建设用地使用权。

② 实现抵押权时应将办公楼及其占用范围内的建设用地使用权一并拍卖、变卖，假定得款 6000 万元，则由于 A 银行的抵押权登记在先，A 银行的 2000 万元借款的本息可以得到全额清偿，余款才用于清偿所欠 B 银行的本息，但 B 银行未能得到全额清偿。

6. 抵押权设立后新增的建筑物

(1) 建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分。但新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。(2024 年、2023 年简答题)

(2) 当事人仅以建设用地使用权抵押，债权人有权主张抵押权的效力及于土地上已有的建筑物以及正在建造的建筑物已完成部分。债权人不得主张抵押权的效力及于正在建造的建筑物的续建部分以及新增建筑物。

(3) 当事人以正在建造的建筑物抵押，抵押权的效力范围限于已办理抵押登记的部分。当事人按照担保合同的约定，主张抵押权的效力及于续建部分、新增建筑物以及规划中尚未建造的建筑物的，人民法院不予支持。

◆ 理解案例

甲公司向 A 银行借款，将其一宗土地的建设用地使用权抵押给 A 银行，双方签订书面抵押合同，并办理了抵押登记。此后不久，甲公司在已设立抵押权的建设用地上开始建造建筑物 M。现借款到期，甲公司无法归还借款本息，A 银行拟实现抵押权。经评估，抵押的建设用地使用权连同建筑物 M 价值为 800 万元，其中建筑物 M 的价值为 300 万元。(不考虑评估、拍卖的税费)

【分析】

① 建筑物 M 是建设用地使用权抵押后新增的建筑物，不属于抵押财产；

② A 银行实现抵押权时，可将建筑物 M 和建设用地使用权一并拍卖，但 A 银行就建筑物 M 拍卖所得价款 300 万元无权优先受偿，A 银行就拍卖所得优先受偿的数额应为 500 万元 (800 万元 - 300 万元)。



7. 添附物

(1) 抵押权依法设立后, 抵押财产被添附, 添附物归第三人所有的, 抵押权效力及于抵押人应获得的补偿金。

(2) 抵押权依法设立后, 抵押财产被添附, 抵押人对添附物享有所有权的, 抵押权的效力及于添附物, 但是添附导致抵押财产价值增加的, 抵押权的效力不及于增加的价值部分。

(3) 抵押权依法设立后, 抵押人与第三人因添附成为添附物的共有人, 抵押权的效力及于抵押人对共有物享有的份额。

速懂案例

王某的铂金戒指(价值2000元)与李某的宝石(价值60000元)被承揽人甲店误镶为宝石戒指且无法再无破损分开。(不考虑甲店对王某或李某的赔偿责任, 各方当事人之间不存在特别约定)

【分析】

情形1	王某的戒指此前已向乙公司设定抵押	宝石戒指归李某所有, 李某应向王某支付赔偿金2000元, 乙公司的抵押权在赔偿金2000元上存续
情形2	李某的宝石此前已向丙公司设定抵押	宝石戒指归李某所有, 李某应向王某支付赔偿金2000元, 丙公司的抵押权效力及于宝石戒指, 即抵押权实现时可将宝石戒指拍卖、变卖, 但就增加的2000元价值不享有优先受偿权

【例题50·多选题】甲公司向乙公司借款, 以自有货车设定抵押, 签订了抵押合同但未办理抵押登记。抵押期间, 该货车在经营使用过程中遭遇事故全部毁损, 获得责任人赔款20万元。有关乙公司的抵押权, 下列说法不正确的有()。(2023年忆)

- A. 由于未办理抵押登记, 乙公司不享有抵押权
- B. 由于抵押物已经全部毁损, 乙公司的抵押权消灭
- C. 20万元的责任人赔款继续担保乙公司的债权
- D. 乙公司不能就该20万元的责任人赔款主张任何权利

【解析】(1) 选项A: 货车属于动产, 乙公司的动产抵押权自抵押合同生效时设立;(2) 选项BCD: 虽然抵押物已经全部毁损, 但赔款20万元继续担保乙公司债权的实现, 乙公司可以就该赔款优先受偿。

【例题51·判断题】建设用地使用权抵押后, 该土地上新增的建筑物属于抵押财产。() (2023年忆)

【解析】建设用地使用权抵押时:(1) 土地上已有的建筑物, 一并抵押;(2) 抵押后新增的建筑物, 不属于抵押财产。



考点 25 抵押人的权利 1——抵押与租赁

学习方法 | 理解为主

1. 先出租后抵押：抵押不破租赁

抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，**原租赁关系不受该抵押权的影响**。(2023 年综合题)

🔗 速懂案例

王某将其自有房屋出租给李某 10 年，租赁期限开始后的第 2 年，王某又将房屋抵押给 A 银行借款 1 年。

【分析】

(1) 由于抵押并不转移抵押物的占有，已用于出租的财产，可以设定抵押，只要办理了抵押登记，A 银行对该房屋享有抵押权。

(2) 如果借款期限届满而王某无力还款，A 银行可以实现抵押权，但**只能将该房屋“带租”变现**，即 A 银行就变现所得优先受偿，但李某对该房屋的租赁权不受影响（对李某而言，房东换人了，但租金、租期等不变）。

2. 先抵押后出租

(1) 抵押权已登记

抵押期间，抵押人可以将抵押物用于出租，但**租赁权不得对抗已登记的抵押权**。

🔗 提示

所谓“**租赁权不得对抗已登记的抵押权**”，是指因租赁关系的存在致使抵押权行使时无人购买抵押物或售价降低导致**不利于被担保债权实现**等情况下，**抵押权人有权主张租赁关系终止**。相反，若租赁关系的存在不影响被担保债权的受偿实现，则应确认租赁关系的存续，且在抵押物（租赁物）变卖关系中，应有“买卖不破租赁”规则的适用。

(2) 抵押权未登记

动产抵押合同订立后未办理抵押登记，抵押人将抵押财产出租给他人并转移占有，抵押人行使抵押权的，**租赁关系不受影响**，但是抵押权人能够举证证明承租人知道或者应当知道已经订立抵押合同的除外。

🔗 速懂案例

王某向 A 银行借款 20 万元，借款期限 3 个月，以自有的小汽车设定抵押。抵押贷款办理完毕后不久，王某将该小汽车出租给李某，租期 1 年。

【分析】

是否办理抵押登记	带租变现是否影响被担保债权的实现	处理方法
√	×	A 银行无权解除租赁合同，小汽车带租变现，李某继续承租至租期届满
	√	A 银行有权先通知李某解除租赁合同，再将小汽车变现



是否办理抵押登记	带租变现是否影响被担保债权的实现	处理方法
×	×	A 银行无权解除租赁合同, 小汽车带租变现, 李某继续承租至租期届满
	√	(1) 李某承租时明知抵押合同存在: A 银行有权先通知李某解除租赁合同, 再将小汽车变现 (2) 李某承租时不知抵押合同存在: A 银行无权解除租赁合同, 小汽车带租变现, 李某继续承租至租期届满

考点 26 抵押人的权利 2——抵押期间转让抵押物

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 不存在“禁转”约定、抵押权已登记

- (1) 抵押期间, 抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的, 按照其约定。
- (2) 抵押人转让抵押财产的, 应当及时通知抵押权人。
- (3) 抵押财产转让的, 抵押权不受影响。

速懂案例

甲公司向乙公司借款, 以其自有的房屋设定抵押, 抵押合同对抵押物转让事项未作约定, 双方办理了抵押登记。抵押期间, 甲公司拟将房屋转让给丙公司。

【分析】

(1) 从甲公司角度

抵押合同未约定“禁转”, 甲公司转让该房屋属于有权处分, 且转让不需要取得乙公司同意, 及时通知乙公司即可。

(2) 从丙公司角度

由于抵押登记的存在, 丙公司受让该房屋时应当知道抵押权的存在, 丙公司有 2 种选择: ①代甲公司清偿债务, 消灭抵押权, 从而受让“无押房”; ②与甲公司协商一致, 受让“带押房”。

(3) 从乙公司角度

抵押权已经登记, 除非丙公司代偿债务消灭抵押权, 否则, 不论房屋归甲公司所有, 还是丙公司所有, 抵押权在该房屋上继续存续 (“认房不认人”), 甲公司到期无力还款或者发生约定的实现抵押权的情形, 乙公司均可就该房屋优先受偿。

2. 不存在“禁转”约定、抵押权未登记

(1) 动产抵押合同订立后未办理抵押登记, 抵押人转让抵押财产, 受让人占有抵押财产后, 抵押权人不得向受让人请求行使抵押权, 但是抵押权人能够举证证明受让人知道或者应当知道已经订立抵押合同的除外。



(2) 抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的, 可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有, 不足部分由债务人清偿。

📌 案例

甲公司向乙公司借款, 以其自有的生产设备设定抵押, 抵押合同对抵押物转让事项未作约定, 合同签订后双方未办理抵押登记。抵押期间, 甲公司拟将该生产设备转让给丙公司。

【分析】

(1) 从甲公司角度

抵押合同未约定“禁转”, 甲公司转让该生产设备属于有权处分, 且转让不需要取得乙公司同意, 及时通知乙公司即可。

(2) 从丙公司角度

由于未办理抵押登记, 丙公司购买时不应当知道抵押权的存在, 因此, 除非乙公司证明丙公司事实上知情, 否则丙公司有权主张其购得的是“无押”的生产设备(乙公司的未登记抵押权不能追及至丙公司购得的生产设备, 或者说乙公司无权要求以丙公司购得的生产设备优先受偿)。

(3) 从乙公司角度

由于其未登记的抵押权无法追及至丙公司购得的生产设备, 在甲公司通知乙公司转让相关事项时, 乙公司“能够证明抵押财产转让可能损害抵押权”的, 有权要求甲公司将转让所得价款用于提前清偿债务或者提存, 但无权禁止甲公司转让生产设备。

3. 存在“禁转”约定且该约定未登记(2022 年简答题)

当事人约定禁止或者限制转让抵押财产但是未将约定登记, 抵押人违反约定转让抵押财产:

(1) 抵押权人不得请求确认转让合同无效; 抵押权人有权请求抵押人承担违约责任。

(2) 抵押财产已经交付或者登记, 抵押权人不得请求确认转让不发生物权效力, 但是抵押权人有证据证明受让人知道的除外。

📌 案例

1. 甲公司向乙银行借款, 以其自有的房屋设定抵押, 抵押合同约定抵押期间不得转让抵押物, 双方办理了抵押登记, 但未办理抵押物禁止转让登记。抵押期间, 甲公司与丙公司签订了房屋买卖合同并完成房屋产权转移登记。

【分析】

① 甲公司的转让行为构成无权处分;

② 乙银行无权以约定了“禁止转让”为由主张房屋买卖合同无效, 但有权请求甲公司承担违约责任;

③ 除非乙银行能够证明丙公司对“禁止转让”知情, 否则, 只要房屋已经办理转移登记, 丙公司取得房屋所有权;



④由于抵押权已经登记（丙公司应当知道抵押权的存在），乙银行的抵押权可追及至丙公司的房屋（丙公司取得的是“带押房”）。

2. 甲公司向乙银行借款，以其自有的设备设定抵押，抵押合同约定抵押期间不得转让抵押物，双方未办理抵押登记，亦未办理抵押物禁止转让登记。抵押期间，甲公司与丙公司签订了设备买卖合同并完成交付。

【分析】

①甲公司的转让行为构成无权处分；

②乙银行无权以约定了“禁止转让”为由主张设备买卖合同无效，但有权请求甲公司承担违约责任；

③乙银行的设备抵押权未办理登记手续，不得对抗善意的丙公司，丙公司自受领交付时起享有设备的所有权且为“无押”设备；

④乙银行“能够证明抵押财产转让可能损害抵押权”的，有权要求甲公司将转让所得价款用于提前清偿债务或者提存。

4. 存在“禁转”约定且该约定已登记（此情形下，抵押权必定已登记）（2022年综合题）

当事人约定禁止或者限制转让抵押财产且已将该约定登记，抵押人违反约定转让抵押财产：

（1）抵押权人无权请求确认转让合同无效；

（2）抵押财产已经交付或者登记，抵押权人有权主张转让不发生物权效力，但是因受让人代替债务人清偿债务导致抵押权消灭的除外。

📖 通懂案例

甲公司向乙银行借款，以其自有的生产设备设定抵押，抵押合同约定抵押期间不得转让抵押物，双方办理了抵押登记和抵押物禁止转让登记。抵押期间，甲公司与丙公司签订了生产设备买卖合同并完成交付。

【分析】

（1）甲公司的转让行为构成无权处分；

（2）乙银行无权以约定了“禁止转让”为由主张生产设备买卖合同无效，但有权请求甲公司承担违约责任；

（3）因为“禁止转让”约定已经登记，丙公司应当知情，因此，除非丙公司代向乙银行清偿债务，否则，丙公司无法取得该生产设备所有权。

【例题 52·单选题】甲将其所有的房屋抵押给乙，签订了抵押合同并办理抵押登记，甲乙未约定抵押期间抵押物不得转让。不久，甲又将该房屋抵押给丙，但双方未办理抵押登记。后来，甲将房屋转让给丁，并与丁办理了房屋产权转移登记手续。根据物权法律制度的规定，下列说法正确的是（ ）。（2024 年 11 月）

- A. 甲有权不通知乙，直接将房屋转让给丁
- B. 因丁已经取得房屋所有权，乙在该房屋上的抵押权消灭
- C. 因甲未经乙的同意转让抵押物，转让无效
- D. 丙对该房屋的抵押权未设立



解析 (1) 选项 AC: 除当事人另有约定外, 抵押期间, 抵押人可以转让抵押财产; 抵押人转让抵押财产的, 应当及时通知抵押权人。(2) 选项 B: 抵押财产转让的, 抵押权不受影响。

考点 27 抵押权人的权利

学习方法 | 理解为主

1. 抵押权的顺位

(1) 同一财产向两个以上债权人抵押的, 拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:

- ①抵押权已经登记的, 按照**登记的时间先后**确定清偿顺序;
- ②抵押权**已经登记的先于未登记的**受偿;
- ③抵押权均未登记的, 按照**债权比例**清偿。

提示 抵押权的顺位与登记与否、登记先后有关, 与合同签订时间、债权到期时间无关。

★ 速懂案例

1. 1月1日, 甲公司和乙公司签订借款合同借款1000万元, 并以其自有房屋设定抵押, 双方1月10日办理了抵押登记; 1月3日, 甲公司和丙公司签订借款合同借款1000万元, 以上述房屋设定抵押, 双方1月5日办理了抵押登记。(不考虑利息、费用等)

【分析】

- ①两个借款合同均于签订当日成立并生效;
- ②乙公司的抵押权1月10日设立, 丙公司的抵押权1月5日设立;
- ③假定借款到期甲公司无力清偿, 房屋变现所得1500万元, 由于丙公司的抵押权登记在先, 应由丙公司优先受偿1000万元, 乙公司仅能受偿500万元。

2. 1月1日, 甲公司和乙公司签订借款合同借款80万元, 并以其自有的飞机设定抵押, 双方办理了抵押登记; 1月5日, 甲公司和丙公司签订借款合同借款50万元, 以上述飞机设定抵押, 但未办理登记手续; 1月10日, 甲公司和丁公司签订借款合同借款30万元, 仍以上述飞机设定抵押, 但未办理登记手续。

【分析】

- ①三个借款合同均于签订当日成立并生效;
- ②三个抵押权均自抵押合同生效当日设立;
- ③假定借款到期甲公司无力清偿, 飞机变现所得100万元, 乙公司可以得到80万元的优先受偿, 余额20万元由丙公司和丁公司按债权比例受偿, 即丙公司可以受偿12.5万元($20 \times 5/8$), 丁公司可以受偿7.5万元($20 \times 3/8$)。



(2) 变更顺位

抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。但是，抵押权的变更未经其他抵押权人书面同意的，不得对其他抵押权人产生不利影响。

📌 经典案例

黄河公司以其房屋作抵押，先后向甲银行借款 400 万元，乙银行借款 300 万元，丙银行借款 500 万元，并依次办理了抵押登记。后丙银行、甲银行与黄河公司商定交换各自抵押权的顺位，并办理了变更登记，但乙银行并不知情。因黄河公司无力偿还三家银行的到期债务，银行申请法院拍卖其房屋，仅得价款 600 万元。（不考虑利息、费用等）

【分析】

①只要不对乙银行产生不利影响，甲银行、丙银行之间变更抵押权的顺位不必取得乙银行的同意。

②变更前 3 项抵押权的顺位为：甲银行 > 乙银行 > 丙银行；变更后 3 项抵押权的顺位为：丙银行 > 乙银行 > 甲银行。

③所谓“不得对乙银行产生不利影响”，意味着顺位变更前后乙银行获得的优先受偿额不变，因此，顺位变更前 3 项抵押权的优先受偿额依次为：甲银行 400 万元、乙银行 200 万元、丙银行 0；顺位变更后 3 项抵押权的优先受偿额依次为：丙银行 400 万元、乙银行 200 万元、甲银行 0。

2. 抵押权的处分

(1) 抵押权的从属性

抵押权不得与所担保的债权分离而单独转让，债权转让的，担保该债权的抵押权一并转让，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

(2) 抵押权的抛弃

债务人以自己的财产设定抵押，抵押权人放弃该抵押权的，其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外。

📌 经典案例

黄河公司向甲银行借款 400 万元，以其自有货车设定抵押，同时长江公司以其房屋设定抵押为黄河公司提供担保。后黄河公司无力偿还甲银行到期债务，甲银行以货车变价比较麻烦且价值不高为由放弃就黄河公司的货车实现抵押权，直接要求以长江公司的房屋变价优先受偿。假定长江公司的房屋变价所得为 500 万元，货车市价为 80 万元。

【分析】由于甲银行放弃了债务人黄河公司以自己财产提供的抵押，甲银行就长江公司房屋变价所得仅可优先受偿 320 万元（400 万元 - 80 万元）。

3. 抵押权的保全

抵押权人应当容忍抵押财产正常使用中的合理损耗，但抵押人不合理实施减少抵押财产价值的行为时：

(1) 抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权请求抵押人停止其行为；



(2) 抵押人的行为使抵押财产价值减少的, 抵押权人**有权请求恢复**抵押财产的价值, 或者**提供与减少的价值相应的担保**。抵押人不恢复抵押财产的价值也不提供担保的, 抵押权人有权请求债务人**提前清偿债务**。

【例题 53·单选题】2025 年 2 月 1 日, 赵某向李某无息借款 30 万元, 以其所有的 M 房屋与李某签订抵押合同, 但未办理抵押登记。3 月 5 日, 赵某向钱某无息借款 50 万元, 以 M 房屋设立抵押权并于同日办理了抵押登记。5 月 6 日, 赵某又向孙某无息借款 80 万元, 以 M 房屋设立抵押权并于同日办理了抵押登记。上述债务到期后, 赵某均无力清偿。M 房屋被依法拍卖, 扣除拍卖费用后, 所得价款 100 万元。各债权人主张就 M 房屋拍卖价款优先受偿。下列关于李某、钱某、孙某受偿结果的表述中, 正确的是 ()。(2025 年 4 月)

- A. 孙某受偿 80 万元, 钱某受偿 20 万元, 李某受偿 0
- B. 钱某受偿 50 万元, 孙某受偿 50 万元, 李某受偿 0
- C. 钱某受偿 40 万元, 孙某受偿 40 万元, 李某受偿 20 万元
- D. 李某受偿 30 万元, 钱某受偿 50 万元, 孙某受偿 20 万元

【解析】(1) 以建筑物 (M 房屋) 抵押的, 应当办理抵押登记, 抵押权自登记时设立, 李某未办理抵押登记, 不享有抵押权, 不享有优先受偿权; (2) 同一财产向两个以上债权人抵押, 抵押权均已登记的, 按照登记的时间先后确定清偿顺序, 即登记在先 (3 月 5 日) 的抵押权人钱某优于登记在后 (5 月 6 日) 的抵押权人孙某受偿。

【例题 54·单选题】甲公司先后向 A、B、C 三家银行借款, 均以甲公司所有的一幢办公楼设定抵押并依次办理了抵押登记。A 银行的债权为 400 万元、B 银行的债权为 300 万元、C 银行的债权为 500 万元。后 A 银行与 C 银行商定交换各自抵押权的顺位, 通知甲公司并办理了变更登记, B 银行对此完全不知情。现 3 项借款均已到期, 甲公司无力清偿, 用于抵押的办公楼变现所得为 800 万元。根据物权法律制度的规定, 有关本案的下列说法中, 正确的是 ()。(2022 年 11 月)

- A. 由于甲公司同一幢办公楼设定多重抵押, 各项抵押均为无效
- B. 由于 A 银行与 C 银行交换顺位未征得 B 银行同意, 顺位交换无效
- C. 办公楼变现所得 800 万元应优先清偿 B 银行的债权
- D. 办公楼变现所得 800 万元应优先清偿 C 银行的债权

【解析】(1) 选项 A: 法律并不禁止同一财产设定多重抵押, 是否接受已经设有抵押权的财产再次设定抵押, 完全取决于债权人的意愿; (2) 选项 B: 变更顺位只要不影响 B 银行, 不必征得 B 银行的同意; (3) 选项 CD: 不论优先受偿的数额是多少, 单从顺位角度, 变更后的顺位为 “C 银行 > B 银行 > A 银行”。

考点 29 抵押权的实现

教材 47 页 | 新增考点

1. 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形, 抵押权人可以与抵押人协议以**该抵押财产折价**或者以**拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿**。



2. 抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，按下列顺序清偿：

- (1) 实现抵押权的费用；
- (2) 主债权的利息；
- (3) 主债权。

3. 抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

【例题 55·单选题】抵押物折价或者拍卖、变卖所得的价款，当事人没有约定的，应当按照法定顺序清偿。根据物权法律制度的规定，上述法定顺序应为（ ）。(2023 年忆)

- A. ①主债权；②主债权的利息；③实现抵押权的费用
- B. ①实现抵押权的费用；②主债权的利息；③主债权
- C. ①实现抵押权的费用；②主债权；③主债权的利息
- D. ①主债权的利息；②实现抵押权的费用；③主债权

考点 29 动产抵押的特别规定

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 正常买受人规则——“存货抵押”

(1) 以动产抵押的，(不论是否办理了抵押登记)不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的买受人(简称“正常买受人”)。

(2) 正常经营活动

所谓“出卖人正常经营活动”，是指出卖人的经营活动属于其营业执照明确记载的经营范围，且出卖人持续销售同类商品。

提示 适用正常买受人规则的案例，卖方应为“商主体”，抵押物是卖方的“商品”。

(3) 不属于正常买受人的情形

- ①购买商品的数量明显超过一般买受人；
- ②购买出卖人的生产设备；
- ③订立买卖合同的目的在于担保出卖人或者第三人履行债务；
- ④买受人与出卖人存在直接或者间接的控制关系；
- ⑤买受人应当查询抵押登记而未查询的其他情形。

速懂案例

甲手机店因资金周转困难将库存的全部 A 型号手机(100 台)抵押给乙银行借款 20 万元，借期 1 周并办理了抵押登记。抵押登记后第 2 天，王某从该手机店购买了一台 A 型号手机，支付了购买价款并取走手机。一周后，甲手机店无力向乙银行清偿欠款。已知，甲手机店 A 型号手机本周只售出 1 台。



【分析】王某属于在正常经营活动中购得该手机，并已经支付合理对价，乙银行的抵押权即使办理了登记手续，也不得对抗王某，乙银行仅能就甲手机店其余库存的 99 台 A 型号手机行使抵押权。

2. 正常买受人规则——“浮动抵押”

(1) 什么是浮动抵押

企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就抵押财产确定时的动产优先受偿。

(2) 登记能否对抗

①设立浮动抵押权，抵押权人应当在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统办理登记，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。(2025 年简答题，2022 年综合题)

②浮动抵押权无论是否办理抵押登记，均不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人。(2022 年综合题)

(3) 抵押财产的确定

浮动抵押，抵押财产自下列情形之一发生时确定：

- ①债务履行期限届满，债权未实现；
- ②抵押人被宣告破产或者解散；
- ③当事人约定的实现抵押权的情形；
- ④严重影响债权实现的其他情形。

3. 同一动产上留置权、抵押权、质权并存

(1) 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。

(2) 同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。(2022 年简答题)

【例题 56·多选题】2025 年 3 月 1 日，王某向甲银行贷款购买汽车；3 月 3 日，双方办理了汽车抵押登记。6 月 3 日，王某向林某借款 10 万元，将该汽车抵押给林某并办理了抵押登记。7 月 2 日，王某将该汽车送乙汽修厂修理。后因王某未支付修理费，乙汽修厂将该汽车留置，王某对甲银行和林某的债务也均已到期但未清偿。下列关于本案担保物权顺位的表述中，正确的有()。(2025 年忆，2022 年忆)

- A. 乙汽修厂的留置权优先于林某和甲银行的抵押权
- B. 甲银行的抵押权优先于乙汽修厂的留置权
- C. 林某的抵押权优先于乙汽修厂的留置权
- D. 甲银行的抵押权顺位优先于林某的抵押权

【解析】(1) 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人(乙汽修厂)优先受偿；(2) 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权均已登记的，按照登记的时间先后确



定清偿顺序（甲银行的抵押权3月3日办理登记，林某的抵押权6月3日办理登记，甲银行优于林某受偿）。

【例题57·单选题】王某向乙银行借款，以其所有的小汽车设定了抵押，于2023年5月5日办理了抵押登记。后来，王某向丙公司借款，将该小汽车质押给丙公司，于2023年6月20日将该车交付给丙公司。丙公司占有该车期间，因车库进水，车辆涉水送往丁修理店维修，欠付丁修理店5万元修理费几经催告一直未予支付，车辆被丁修理店留置。根据物权法律制度的规定，有关乙银行、丙公司、丁修理店的权利顺位，下列说法正确的是（ ）。(2023年忆)

- A. 乙银行>丙公司>丁修理店
B. 丁修理店>乙银行>丙公司
C. 丁修理店>丙公司>乙银行
D. 丙公司>乙银行>丁修理店

【解析】(1)同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿，因此，丁修理店的权利最优，选项AD排除；(2)同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序，因此，乙银行（其抵押权于5月5日登记）>丙公司（其质物于6月20日交付）。

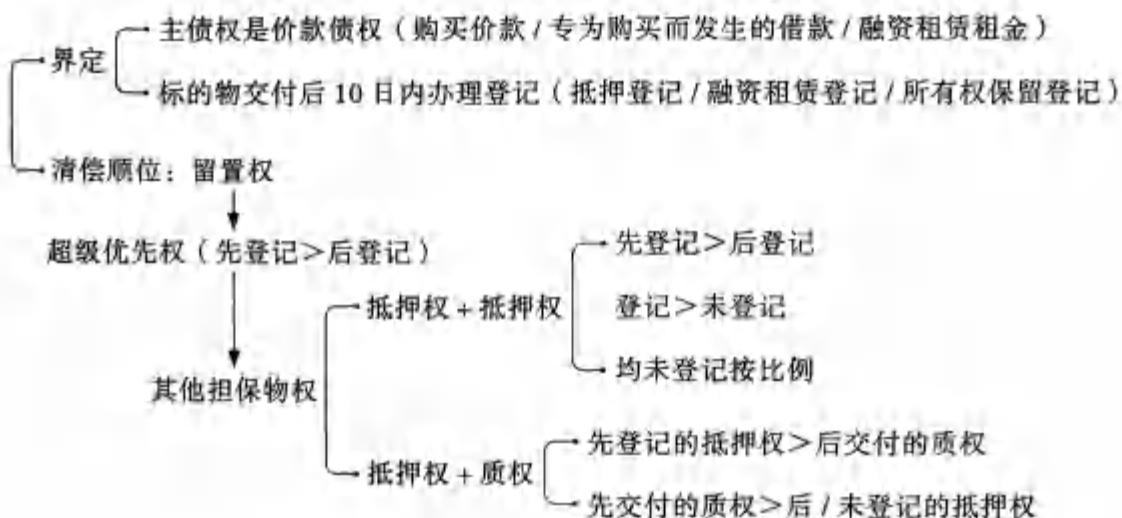
4. 超级优先权（价款债权抵押权）

(1) 动产抵押担保的主债权是抵押物的价款（简称“价款债权”），标的物交付后10日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。(2025年、2023年简答题)

提示

“价款债权”主要有：①出卖人允许买受人赊购标的物形成的债权；②融资机构提供贷款专用于购置标的物形成的债权；③融资租赁标的物的租金。

(2) 同一动产上存在多个价款优先权的，人民法院应当按照登记的时间先后确定清偿顺序。



超级优先权要点梳理（综述）



④ 真题案例

1. 甲公司向 A 公司购买一台设备, 价款 40 万元, 约定平均分 10 期, 10 个月内付清。1 月 1 日, 双方签订了买卖合同, 同日, A 公司向甲公司交付了设备。1 月 8 日, 双方就该设备办理了抵押登记, 为价款作担保。甲公司收到设备后, 因流动资金周转困难, 以该设备向 B 公司抵押, 借款 10 万元并于 1 月 5 日办理了抵押登记。1 月 15 日, 设备损坏送到 C 公司处维修, 欠付 C 公司维修费 5 万元, 设备被 C 公司留置, 现 C 公司依法行使留置权, 设备变现所得 50 万元。(不考虑利息、费用)

【分析】

(1) C 公司的留置权最优, C 公司可以获得 5 万元的全额清偿;

(2) A 公司享有超级优先权(主债权是价款债权+设备交付后 10 日内办理抵押登记), 可以获得 40 万元的全额清偿;

(3) B 公司的抵押权虽登记在前(1 月 5 日登记), 但 B 公司享有的是普通抵押权, 应后于超级优先权人 A 公司受偿。

2. 甲公司向 A 公司融资租赁机床, A 公司按照甲公司的要求向乙公司分期付款购买了一台机床, 签订了所有权保留条款, 约定 A 公司付清价款前, 机床所有权由乙公司保留。1 月 1 日, 乙公司按照约定向甲公司交付了机床, 1 月 8 日, 为担保价款的支付, A 公司和乙公司就该机床办理了抵押登记。1 月 5 日, 甲公司经 A 公司同意以该机床设定抵押向 B 公司借款 10 万元并办理了抵押登记。1 月 6 日, 为担保融资租赁租金的支付, A 公司与甲公司就机床办理了抵押登记。

【分析】

(1) B 公司就机床享有的是一般抵押权。

(2) 由于担保的主债权是分期付款买卖合同的价款、融资租赁合同的租金, 且均在机床交付(1 月 1 日)起 10 日内办理抵押登记, A 公司、乙公司享有的均为超级优先权, 应按登记的时间先后确定顺位。

(3) A 公司 > 乙公司 > B 公司。

【例题 58·单选题】2025 年 6 月 5 日, 甲公司向乙银行借款 500 万元, 以其现有以及将有的生产设备设定浮动抵押, 并办理抵押登记。2025 年 7 月 6 日, 甲公司从丙公司购入一台价值 300 万元的 M 设备, 为担保支付货款, 设备交付后, 甲公司于 2025 年 7 月 10 日, 以 M 设备为丙公司设定抵押并登记。7 月 20 日, 甲公司向丁公司借款 50 万元, 对 M 设备设立抵押, 未对抵押进行登记, 上述债务现均已到期, 因甲公司无力清偿, M 设备被拍卖, 几名债权人均主张就 M 设备拍卖款优先受偿, 下列关于债权人受偿顺序的表述中, 正确的是()。(2025 年 12)

- A. 乙银行最先受偿, 丙公司次之, 丁公司最后受偿
- B. 乙银行最先受偿, 丁公司次之, 丙公司最后受偿
- C. 丙公司最先受偿, 乙银行次之, 丁公司最后受偿
- D. 丙公司最先受偿, 丁公司次之, 乙银行最后受偿

【解析】(1) 动产抵押担保的主债权是抵押物的价款, 标的物交付后 10 日内办理抵押登记的, 该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿, 但是留置权人除外; 在本题中, M 设备系为担保支付货款而抵押给丙公司, 且 7 月 6 日购入, 紧接着交付, 7 月



10 日登记, 丙公司享有价款优先权, 优于乙银行、丁公司受偿。(2) 同一财产向两个以上债权人抵押的, 抵押权已经登记的先于未登记的受偿; 抵押权已登记的乙银行优于未登记的丁公司受偿。

5. 其他特殊规定

(1) 动产抵押合同订立后未办理抵押登记, 抵押人的其他债权人向人民法院申请保全或者执行抵押财产, 人民法院已经作出财产保全裁定或者采取执行措施, 抵押权人不得主张对抵押财产优先受偿。

(2) 动产抵押合同订立后未办理抵押登记, 抵押人破产, 抵押权人不得主张对抵押财产优先受偿。

考点 30 最高额抵押权

3 年热点

学习方法 | 记忆为主

1. 什么是最高额抵押权

最高额抵押权, 是指为担保债务的履行, 债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产, 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形, 抵押权人有权在最高债权额度内就该担保财产优先受偿的特殊抵押权。

2. 最高额抵押权的特征

(1) 抵押担保的是将来发生的债权, 现在尚未发生, 但最高额抵押权设立前已经存在的债权, 经当事人同意, 可以转入最高额抵押担保的债权范围。

(2) 抵押担保的债权额不确定, 但没有最高限制额。

(3) 实际发生的债权是连续的、不特定的, 即债权人并不规定对方实际发生债权的次数和数额。

(4) 债权人仅对抵押财产行使最高额度内的优先受偿权。

(5) 最高额抵押权只需首次登记即可设立, 即尽管最高额抵押权所担保的是一定期间内连续发生的债权, 但无须每个新生债权都到登记部门办理抵押登记, 只需办理首次抵押登记即可。

3. 债权的确定

有下列情形之一的, 抵押权人的债权确定:

(1) 约定的债权确定期间届满;

(2) 没有约定债权确定期间或者约定不明确, 抵押权人或者抵押人自最高额抵押权设立之日起满 2 年后请求确定债权;

(3) 新的债权不可能发生;

(4) 抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封、扣押;

(5) 债务人、抵押人被宣告破产或者被解散;

(6) 法律规定债权确定的其他情形。

4. 最高额抵押与主债权的关系

(1) 最高额抵押担保的债权确定前, 债权可转让, 但最高额抵押权不得转让, 当事人另有约定的除外。



(2) 最高额抵押担保的债权确定前, 抵押权人与抵押人可以通过协议变更债权确定的期间、债权范围以及最高债权额, 但变更的内容不得对其他抵押权人产生不利影响。

【例题 59·多选题】根据物权法律制度的规定, 下列关于最高额抵押权的表述中, 正确的有 ()。(2025 年忆)

- A. 实际发生的债权是连续的、不特定的
- B. 抵押担保的债权额不确定, 没有最高额限制
- C. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- D. 债权人仅可对抵押财产行使最高额限度内的优先受偿权

【解析】选项 B: 抵押担保的债权额不确定, 但“设有”最高限制额。

【例题 60·单选题】根据物权法律制度的规定, 下列关于最高额抵押的表述中, 不正确的是 ()。(2024 年忆)

- A. 债务人被宣告破产时, 最高额抵押权人的债权确定
- B. 最高额抵押权只需首次登记即可设立
- C. 抵押权人实现最高额抵押权时, 若实际发生的债权余额高于最高限额, 抵押权无效
- D. 最高额抵押权所担保的债权确定前, 部分债权转让的, 最高额抵押权不随之转让, 另有约定除外

【解析】选项 C: 抵押权人实现最高额抵押权时, 如果实际发生的债权余额高于最高限额的, 以最高限额为限, 超过部分不具有优先受偿的效力。

【例题 61·多选题】根据物权法律制度的规定, 下列情形中, 导致最高额抵押权所担保的债权确定的有 ()。(2023 年忆)

- A. 约定的债权确定期间届满
- B. 抵押权人知道或者应当知道抵押财产被查封
- C. 债务人被宣告破产
- D. 新的债权不可能发生

第八单元 质权与留置权



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 31 动产质权

5 年热点

学习方法 | 逻辑为主

1. 什么是动产质权

动产质权是指为担保债务的履行, 债务人或者第三人将其动产 **出质给债权人占有**, 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形, 债权人有权就该动产优先受偿的担保物权。



2. 质押合同

(1) 当事人应当采取书面形式订立质押合同。

(2) 流质条款

质权人在债务履行期届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的，质权人只能依法就质押财产优先受偿。(2023 年简答题)

(3) 质押担保的范围

质押担保的范围由当事人约定；当事人未约定的，质押担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用。(2022 年简答题)

3. 动产质权的设立

质押合同自成立时生效，但动产质权自出质人交付质押财产时设立。(2023 年、2022 年简答题)

(1) 质押合同：要式，诺成

(2) 动产质权：交付时设立

4. 质权人对质物的权利

(1) 质权人有权收取质押财产的孳息，但合同另有约定的除外。

(2) 因不能归责于质权人的事由可能使质押财产毁损或者价值明显减少，足以危害质权人权利的，质权人有权要求出质人提供相应的担保；出质人不提供的，质权人可以拍卖、变卖质押财产，并与出质人通过协议将拍卖、变卖所得的价款提前清偿债务或者提存。

5. 质权人对质物的责任

(1) 无权处分

质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任。

(2) 妥善保管质物

① 质权人负有妥善保管质押财产的义务；因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

② 质权人的行为可能使质押财产毁损、灭失的，出质人可以请求质权人将质押财产提存，或者请求提前清偿债务并返还质押财产。(2022 年简答题)

6. 质权的实现

(1) 债务人履行债务或者出质人提前清偿所担保的债权的，质权人应当返还质押财产。

(2) 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人可以与出质人协议以质押财产折价，也可以就拍卖、变卖质押财产所得的价款优先受偿。质押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归出质人所有，不足部分由债务人清偿。(2023 年简答题)

(3) 出质人可以请求质权人在债务履行期届满后及时行使质权；质权人不行使的，出质人可以请求人民法院拍卖、变卖质押财产。出质人请求质权人及时行使质权，因质权人怠于行使权利造成损害的，由质权人承担赔偿责任。

(4) 为债务人提供质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。

【例题 62·判断题】为债务人提供质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。() (2024 年忆)



考点 32 权利质权

5 年热点

学习方法

刷题+记忆

1. 基本规定

可用于质押的权利	质权的设立时间
汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单	自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立（2024 年简答题）
可以转让的基金份额、股权	自办理出质登记时设立（2025 年综合题，2024 年简答题）
可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权	
现有的以及将有的应收账款	
法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利	—

提示

（1）建设用地使用权可用于抵押，不可用于质押。

（2）根据《公司法》的规定，股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。（限转期内可以出质、不得实现）

【例题 63·单选题】2025 年 6 月 1 日，张某和甲公司签订质押合同。约定张某将其持有的乙公司股权质押给甲公司。6 月 3 日，张某将出资证明书交付给甲公司。6 月 4 日，双方办理了出质登记。6 月 5 日，张某将股权质押事项通知乙公司。该质权设立的日期为（ ）。

（2025 年忆）

A. 2025 年 6 月 5 日

B. 2025 年 6 月 4 日

C. 2025 年 6 月 1 日

D. 2025 年 6 月 3 日

【解析】以股权质押，质权自办理出质登记时（6 月 4 日）设立。

【例题 64·多选题】根据物权法律制度的规定，下列关于权利质权设立时间的表述中，正确的有（ ）。（2024 年忆）

A. 以汇票出质的，质权自汇票交付质权人时设立

B. 以应收账款出质的，质权自质押合同生效时设立

C. 以股权出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立

D. 以注册商标专用权中的财产权出质的，质权自办理出质登记时设立

【解析】（1）以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。（2）以其他权利出质的，质权自办理出质登记时设立。

【例题 65·单选题】周某因向吴某借款，拟将其对甲公司的应收服务费出质。2022 年 9 月 1 日，周某将出质事项书面通知了甲公司，甲公司于 9 月 3 日回复无异议。周某遂与吴某于



9月10日签订了质押合同并于次日办理了出质登记。根据物权法律制度的规定,吴某对该项应收账款的质权设立时间为()。(2022年忆)

A. 2022年9月1日

B. 2022年9月3日

C. 2022年9月10日

D. 2022年9月11日

【解析】以现有的以及将有的应收账款出质的,质权自办理出质登记时(9月10日的次日)设立。

2. 若干细节

(1) 汇票质押

以汇票出质,当事人以背书记载“质押”字样并在汇票上签章。汇票已经交付质权人的,质权自汇票交付质权人时设立。

(2) 仓单质押

①存货人或者仓单持有人在仓单上以背书记载“质押”字样,并经保管人签章,仓单已经交付质权人的,质权自仓单交付质权人时设立。没有权利凭证的仓单,依法可以办理出质登记的,仓单质权自办理出质登记时设立。

②出质人既以仓单出质,又以仓储物设立担保,按照公示的先后确定清偿顺序;难以确定先后的,按照债权比例清偿。

(3) 以基金份额、股权出质

①基金份额、股权出质后,不得转让,但出质人与质权人协商同意的除外。

②出质人转让基金份额、股权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。

(4) 以知识产权中的财产权出质

①知识产权中的财产权出质后,出质人不得转让或者许可他人使用,但出质人与质权人协商同意的除外。

②出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。

(5) 应收账款质押

①应收账款出质后,不得转让,但出质人与质权人协商同意的除外;出质人转让应收账款所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。

②以现有的应收账款出质,应收账款债务人向质权人确认应收账款的真实性后,不得又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任。(2024年简答题)

③以现有的应收账款出质,应收账款债务人已经向应收账款债权人履行了债务,质权人不得请求应收账款债务人履行债务,但是应收账款债务人接到质权人要求向其履行的通知后,仍然向应收账款债权人履行的除外。

④以基础设施和公用事业项目收益权、提供服务或者劳务产生的债权以及其他将有的应收账款出质,当事人为应收账款设立特定账户,发生法定或者约定的质权实现事由时,质权人有权请求就该特定账户内的款项优先受偿;特定账户内的款项不足以清偿债务或者未设立特定账户,质权人有权请求折价或者拍卖、变卖项目收益权等将有的应收账款,并以所得的价款优先受偿。



【例题 66·单选题】根据物权法律制度的规定,下列关于应收账款出质的表述中,不正确的是()。(2024 年忆)

- A. 应收账款出质后,不得转让,但出质人与质权人协商同意的除外
- B. 以应收账款出质的,质权自办理出质登记时设立
- C. 应收账款债务人接到质权人要求向其履行的通知后,仍然向应收账款债权人履行的,质权人有权请求应收账款债务人履行债务
- D. 基础设施收益权不得用于出质

【解析】(1) 选项 C: 以现有的应收账款出质,应收账款债务人已经向应收账款债权人履行了债务,质权人请求应收账款债务人履行债务的,人民法院不予支持,但应收账款债务人接到质权人要求向其履行的通知后,仍然向应收账款债权人履行的除外。(2) 选项 D: 可以以基础设施收益权、提供服务或劳务产生的债权以及其他将有的应收账款出质。

考点 33 留置权

5 年热点

学习方法 | 理解为主

1. 能否留置

(1) 基本规定

留置权,是指债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产,并有权就该动产优先受偿的担保权利。(2021 年简答题)

速懂案例

王某委托甲店修理其自有小汽车,后期限届至但王某无力支付修理费。

【分析】甲店有权留置王某的小汽车以担保王某支付修理费,因为:

- ①修理费已经到期而债务人王某无力支付;
- ②被留置的小汽车属于修理合同(承揽合同)标的物,修理费属于修理合同价款,属于同一法律关系;
- ③债权人甲店基于修理合同合法占有小汽车。

(2) 留置债务人的财产

债权人留置债务人的动产,应当与债权属于同一法律关系,但企业之间留置的除外。

速懂案例

甲企业向乙企业购买了一批总价款 100 万元的建筑材料,甲企业支付了 60 万元,约定其余的 40 万元在 3 个月内付清。后甲企业将一台价值 30 万元的施工设备交由乙企业代为保管。3 个月后,几经催告,甲企业仍未支付乙企业 40 万元材料款。



【分析】本案涉及两个合同，“建筑材料买卖合同”和“施工设备保管合同”，甲企业欠付的40万元是“建筑材料买卖合同”的价款，施工设备是“施工设备保管合同”的标的物，二者显然不属于同一法律关系：

①由于本案发生在甲企业和乙企业两个企业之间，不必拘泥于同一法律关系，乙企业可以留置施工设备。

②如果本案发生在王某和乙企业之间、王某和李某之间（涉及自然人），则不属于同一法律关系，不得留置施工设备。

（3）留置第三人财产

①债务人不履行到期债务，债权人因同一法律关系留置合法占有的第三人的动产，并主张就该留置财产优先受偿的，人民法院应予支持。（2024年综合题、简答题，2023年简答题）

②企业之间留置的动产与债权并非同一法律关系，债权人留置第三人的财产，第三人有权请求债权人返还留置财产。

🔗 链接案例

1. 甲食品企业委托A冷库保管一批冷冻食品，保管费用已付清。A冷库由于设备故障，将该批冷冻食品转委托B冷库保管，但欠付B冷库2万元保管费到期未支付。

【分析】保管费的债务人是A冷库，而该批冷冻食品的所有权人是甲食品企业，但：①该批冷冻食品与2万元保管费属于同一法律关系；②该2万元保管费已经到期；③B冷库对该批冷冻食品的占有属于合法占有。因此，B冷库仍可留置。

2. 甲食品企业委托A冷库保管一批冷冻食品，保管费用已付清。A冷库由于设备故障，将该批冷冻食品转委托B冷库保管，保管费现付，但A冷库此前向B冷库购入一批制冷剂，欠付2万元货款到期未支付。

【分析】制冷剂购买款的债务人是A冷库，而该批冷冻食品的所有权人是甲食品企业，但该批冷冻食品与2万元制冷剂购买款不属于同一法律关系，B冷库无权留置。

（4）法定产生而约定排除

当事人可以在合同中约定不得留置的物。

【例题 67·单选题】2025年3月1日，甲公司委托乙服装厂加工西服，双方签订合同约定加工500件西服，加工费每件200元，合计10万元，甲公司3月20日取货时付清加工费，乙服装厂不得留置该批西服。3月20日甲公司因资金紧张仅支付了8万元加工费，乙服装厂遂留置了300件西服。下列关于乙服装厂能否行使留置权的表述中，正确的是（ ）。（2025年预）

- A. 乙服装厂无权留置该批西服，因双方合同约定不得留置
- B. 乙服装厂只能留置100件西服，多留置的200件西服交付甲公司
- C. 乙服装厂有权留置该批全部西服直至甲公司付清全款
- D. 乙服装厂无权留置该批西服，因甲公司已经支付了部分加工费

【解析】（1）选项A：留置权虽然是法定产生的担保物权，但当事人可以在合同中约定不得留置的物。在本题中，甲公司和乙服装厂约定不得留置该批西服，约定有效，甲公司未能付



清全部价款的,乙服装厂不得留置。(2)选项B:如果本题改为“未约定不得留置”,该选项可选,因为留置的财产为可分物的,留置物的价值应当相当于债务的金额。

2. 留置权担保的范围

留置权担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用。

3. 留置财产

(1)留置权人在债权未受全部清偿前,留置物为不可分物的,留置权人可以就其留置物的全部行使留置权。

(2)留置的财产为可分物的,留置物的价值应当相当于债务的金额。

4. 留置权的实现

(1)同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置的,留置权人优先受偿。

(2)留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间;没有约定或者约定不明确的,留置权人应当给债务人 60 日以上履行债务的期间,但鲜活易腐等不易保管的动产除外。

(3)债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权;留置权人不行使的,债务人可以请求人民法院拍卖、变卖留置财产。留置财产折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归债务人所有,不足部分由债务人清偿。

历年经典试题回顾



本章历年经典试题均为考生回忆版本,由3个部分构成:

01 历年经典试题——客观题已在上文考点讲解中结合考点阐述提供,建议考生再集中回顾一遍,可以利用电子题库完成。

02 历年经典试题——简答题(列示如下)。

03 历年经典试题——综合题,考虑到还涉及其他章节的考点,附于本书最后(见本书第693页)。

④ 经典试题回顾后,可翻至第587页,练习本章同步习题,学练结合,查缺补漏。

一、物权的设立与顺位

案例1 (2025 年忆)

甲公司向乙银行借款100万元、期限1年,并以其现有及将有的生产设备、原材料、半成品和产品设定浮动抵押。双方于2024年6月7日签订了借款合同及抵押合同,6月11日办理了抵押登记手续。



2024年8月6日,甲公司与丙公司签订了分期付款购买M设备的合同,价款总额为50万元。8月10日,丙公司向甲公司交付M设备。8月25日,为担保买卖价款的履行,双方约定以M设备设立抵押。8月26日,双方办理了抵押登记。2025年6月,甲公司将M设备交由丁公司维修,但无力支付维修款,丁公司留置M设备。

后因甲公司无力清偿乙银行100万元贷款本息、丙公司8万元剩余价款及丁公司2万元维修款,乙银行、丙公司和丁公司均向人民法院请求行使权利。对于M设备拍卖所得的价款,丁公司请求优先于乙银行和丙公司受偿,丙公司以其抵押权属于价款债权抵押权为由,请求优先于乙银行和丁公司受偿。

要求:

根据上述资料及物权法律制度的规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

- (1) 乙银行的浮动抵押权于哪一天设立? 简要说明理由。
- (2) 丁公司请求优先于乙银行和丙公司受偿是否符合规定? 简要说明理由。
- (3) 丙公司以其抵押权属于价款债权抵押权为由, 请求优先于乙银行受偿是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 于2024年6月7日设立。根据规定, 浮动抵押权自抵押合同生效时设立, 未经登记, 不得对抗善意第三人。

(2) 符合规定。根据规定, 同一动产上已设立抵押权或者质权, 该动产又被留置的, 留置权人优先受偿。

(3) 不符合规定。根据规定, 动产抵押担保的主债权是抵押物的价款, 标的物交付后10日内办理抵押登记的, 该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿, 但是留置权人除外。在本题中, M设备虽担保的是抵押物的价款, 但未在交付之日起10日内办理抵押登记, 丙公司不享有价款债权抵押权。

疑难问题解答

1 如何判断超级优先权(价款债权抵押权)是否成立?

(1) 超级优先权的成立与周边的抵押关系无关, 成立之后论及顺位时方与其他抵押关系挂上钩, 因此, 做题时应集中思考焦点, 以本题为例, 应将思考集中在甲公司和丙公司之间, 不必将甲公司与乙银行、丁公司的关系牵扯进来。

(2) 超级优先权是否成立两个要件应当同时具备:

- ① 主债权为价款债权(购买价款、为购买发生的专项借款、融资租赁的租金);
- ② 标的物交付之日起10日内登记(抵押登记、融资租赁登记、所有权保留登记)。



以本题为例:

①甲公司和丙公司之间的主债权为购买 M 设备的价款 (购买抵押物的价款), 属于价款债权;

②M 设备于 8 月 10 日交付, 抵押登记于 8 月 26 日办理, 超过 10 日。

因第二个要件不具备, 不成立超级优先权 (价款债权抵押权), 丁公司 > 乙银行 > 丙公司。

如果抵押登记于 8 月 16 日办理, 则超级优先权成立, 丁公司 > 丙公司 > 乙银行。

案例 2 (2023 年忆)

2023 年 2 月 1 日, 甲公司向乙银行贷款 100 万元, 期限 7 个月, 约定甲公司以现有及在贷款清偿前将获得的生产设备、原材料、半成品和产品为乙银行设立浮动抵押。当日, 甲公司与乙银行在借款合同和抵押合同上签章, 合同生效。2023 年 2 月 10 日, 双方办理了抵押登记。

2023 年 6 月 20 日, 丙公司将 W 机床赊销给甲公司。6 月 22 日, 甲公司与丙公司签订抵押合同约定, 在 W 机床上设立抵押权, 用于担保购买 W 机床的价款。6 月 23 日, 抵押合同生效; 6 月 25 日丙公司交付 W 机床; 6 月 27 日, 办理抵押登记。

2023 年 8 月 1 日, 甲公司将 W 机床出借给丁公司使用并约定由丁公司承担维修费用。后来, 丁公司在使用 W 机床时出现故障, 将 W 机床送到戊修理厂修理。由于丁公司不愿支付 5 万元修理费, 8 月 25 日, 戊修理厂将 W 机床留置。甲公司得知后主张 W 机床不属于丁公司所有, 戊修理厂无权留置。

2023 年 9 月 1 日, 甲公司无力清偿债务, 乙银行和丙公司向人民法院提起诉讼, 请求就 W 机床的拍卖价款优先受偿, 乙银行主张其应优先于丙公司受偿。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 丙公司的抵押权于何时设立? 简要说明理由。

(2) 甲公司以 W 机床不属于丁公司所有为由主张戊修理厂无权留置是否符合规定? 简要说明理由。

(3) 乙银行请求就 W 机床拍卖价款优先于丙公司受偿是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 丙公司的抵押权于 2023 年 6 月 23 日设立。根据规定, 以动产抵押的, 抵押权自抵押合同生效时设立; 未经登记, 不得对抗善意第三人。

(2) 不符合规定。根据规定, 债务人不履行到期债务, 债权人因同一法律关系留置合法占有的第三人的动产, 并主张就该留置财产优先受偿的, 人民法院应予支持。



(3) 不符合规定。根据规定, 动产抵押担保的主债权是抵押物的价款, 标的物交付后 10 日内办理抵押登记的, 该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿, 但是留置权人除外。

解析 在甲公司和丙公司之间, W 机床担保的是购买该机床的价款, 且交付后 10 日内办理了抵押登记 (6 月 25 日交付、6 月 27 日登记), 丙公司就该机床享有的是超级优先权。乙银行仅享有一般的浮动抵押权。就 W 机床的拍卖款优先受偿的顺序为: 戊修理厂 > 丙公司 > 乙银行。

案例 3 (2025 年记)

2021 年 10 月 12 日, 甲公司通过拍卖方式拍得位于某市郊区的一处工业建设用地。10 月 15 日, 甲公司与该市土地管理部门签订建设用地使用权出让合同; 10 月 21 日, 甲公司缴纳全部土地出让金; 11 月 5 日, 甲公司办理了建设用地使用权登记并获得建设用地使用权证。

2021 年 11 月 22 日, 甲公司与附近土地的建设用地使用权人乙公司签订书面合同, 约定: 甲公司在乙公司的土地上修筑一条机动车道, 以方便甲公司土地使用, 使用期限为 20 年, 甲公司每年向乙公司支付 2 万元使用费。该合同签订当日生效, 但该合同所设立的权利没有办理登记手续。

2022 年 3 月 15 日, 甲公司以建设用地使用权作为抵押财产向丙银行贷款 1000 万元。贷款期限 1 年, 办理了抵押登记手续。此后, 甲公司在该建设用地上依法建设了一幢写字楼。

2023 年 3 月 16 日, 因甲公司无力按期归还贷款, 丙银行主张拍卖建设用地使用权及地上的写字楼来清偿欠款。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 甲公司建设用地使用权的设立日期是哪一天? 简要说明理由。

(2) 甲公司与乙公司订立合同设立的是何种物权? 该物权是否已设立? 简要说明理由。

(3) 该地上的写字楼是否属于丙银行抵押财产? 简要说明理由。

答案

(1) 甲公司建设用地使用权的设立日期是 2021 年 11 月 5 日。根据规定, 建设用地使用权自登记时设立。

(2) 甲公司与乙公司订立合同设立的是地役权, 该物权已经设立。根据规定, 权利人为提高自己不动产的效益, 与他人签订合同并按照合同约定利用他人不动产的权利为地役权; 地役权自地役权合同生效时设立, 未经登记, 不得对抗善意第三人。

(3) 不属于丙银行的抵押财产。根据规定, 建设用地使用权抵押后, 该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。



疑难问题解答

/ 如何区分地役权和土地使用权租赁 /

甲公司与乙公司签订的书面合同为何不属于“租赁合同”？

(1) 应对考题角度：题目提问的是“设立何种物权”，如果理解为甲公司租赁乙公司的土地使用权，甲公司享有的仅为债权，而非物权，显然，题意指向地役权。

(2) 实质理解角度：地役权人仅得依地役权合同约定享有权利，虽为用益物权，但其权利范围通常小于土地使用权租赁。例如本案，甲公司的权利范围限于修筑一条机动车道并通行，甲公司并不能禁止乙公司在该机动车道上的必要通行，也不能禁止乙公司在不破坏机动车道的情况下于该车道下方挖地下通道，亦不能禁止乙公司在不妨碍甲公司通行的情况下于该车道上方架设桥梁。而如果甲公司承租乙公司的土地使用权则全然不同，甲公司对其承租的土地将享有专用性的权利（包括地面、地下及地上）。

案例 4 (2022 年忆)

2022 年 7 月 7 日，甲公司向乙公司借款，协商以甲公司所有的一辆小汽车抵押。次日，甲公司和乙公司签订了《借款合同》和《抵押合同》，由于时间紧张，未办理小汽车抵押登记手续。

2022 年 7 月 10 日，甲公司向丙公司借款，以前述小汽车设定质押，当日，签订了《借款合同》和《质押合同》并将小汽车交付给丙公司。

2022 年 7 月 20 日，乙公司接受外部审计，审计人员认为小汽车抵押权尚未设立，要求乙公司尽快办理前述小汽车抵押登记手续，次日，前述小汽车抵押登记手续办理完毕。

现各项债务到期，甲公司均无力清偿，乙公司请求人民法院将小汽车拍卖、变卖并就所得款项优先于丙公司受偿。

要求：

根据上述资料及相关规定，不考虑其他因素，回答下列问题。

(1) 乙公司对小汽车的抵押权何时设立？简要说明理由。

(2) 丙公司对小汽车的质权何时设立？简要说明理由。

(3) 乙公司的请求能否得到人民法院的支持？简要说明理由。

答案

(1) 2022 年 7 月 8 日。根据规定，以动产抵押的，（不论是否办理了抵押登记）抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。

(2) 2022 年 7 月 10 日。根据规定，动产质权自出质人交付质押财产时设立。

(3) 不能得到支持。根据规定，同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。在本题中，丙公司的质物交付在先，乙公司的抵押权登记在后，丙公司优先于乙公司受偿。



疑难问题解答

/ 动产合同成立时点与物权的设立时点 (综述) /



二、抵押

案例 5 (2024 年忆)

2023 年 3 月 1 日, 甲公司与 P 银行签订借款合同, 约定: 甲公司向 P 银行借款 100 万元, 年利率为 3.5%, 借款期限为 1 年, 以甲公司所有的一套 M 设备设定抵押。同日, 该合同生效。3 月 3 日, 双方办理了抵押登记。3 月 6 日, P 银行将 100 万元转入甲公司账户。

2023 年 7 月 1 日, 甲公司与乙公司签订 M 设备租赁合同, 约定: 乙公司每月向甲公司支付租金 2000 元, 租赁期限为 1 年。

2024 年 4 月 10 日, 因甲公司未按时还款, 经 P 银行申请, M 设备被人民法院扣押。P 银行随后请求乙公司将 M 设备后续租金交给 P 银行。乙公司以并未收到甲公司的通知为由拒绝。

2024 年 7 月 15 日, M 设备被人民法院拍卖, 拍卖所得价款 120 万元, 甲公司主张抵押财产只担保主债权, P 银行应当返还其 20 万元。经查, P 银行为实现抵押权发生费用 5 万元, 根据甲公司与 P 银行签订的合同计算的借款利息为 4.8 万元, 违约金为 2 万元。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) P 银行的抵押权于哪天设立? 简要说明理由。

(2) P 银行是否有权请求乙公司将 M 设备后续租金交给自己? 简要说明理由。

(3) P 银行应当返还给甲公司的金额是多少? 请说明理由。

**答案**

(1) 于 2023 年 3 月 1 日设立。根据规定, 以动产抵押的, 抵押合同生效时抵押权设立, 未经登记, 不得对抗善意第三人。

(2) P 银行有权提出该请求。根据规定, 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形, 致使抵押财产被人民法院依法扣押的, 自扣押之日起, 抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息, 但是抵押权人未通知应当清偿法定孳息义务人的除外。

(3) 应返还的数额为 8.2 万元。根据规定, 抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用, 抵押合同另有约定的, 按照约定。在本题中, 当事人不存在特殊约定, 借款本金 100 万元 + 利息 4.8 万元 + 违约金 2 万元 + 实现抵押权的费用 5 万元 = 111.8 万元, 应返还的数额 = 120 - 111.8 = 8.2 (万元)。

案例 6 (2024 年忆)

2024 年 1 月 10 日, 甲公司和乙公司签订买卖合同, 为担保甲公司支付价款 100 万元, 双方同时签订了抵押合同, 约定抵押财产为甲公司 M 工业用地使用权。抵押合同对 M 工业用地上已建的甲公司的 N 房屋是否为抵押财产未作约定。1 月 12 日, 双方办理了登记。

2024 年 3 月 15 日, 甲公司在 M 工业用地上开始建设 L 冷库。7 月 1 日 L 冷库竣工, 2024 年 8 月 15 日, 由于甲公司未能按时支付买卖合同约定的价款, 乙公司拟行使抵押权, 提出以下主张: (1) 因 N 房屋在抵押登记之前已建在 M 工业用地上, 所以属于抵押财产; (2) L 冷库建设在已经设立抵押权的 M 工业用地上, 所以也属于抵押财产; (3) 为保证抵押权实现, N 房屋、L 冷库与 M 工业用地使用权应一并处分。甲公司认为, 乙公司的主张均不合理, 抵押财产仅限 M 工业用地使用权, 乙公司只能处分 M 工业用地使用权。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 乙公司主张 N 房屋属于抵押财产是否符合规定? 简要说明理由。

(2) 乙公司主张 L 冷库属于抵押财产是否符合规定? 简要说明理由。

(3) 乙公司主张对 N 房屋、L 冷库与 M 工业用地使用权一并处分是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 符合规定。根据规定, 以建设用地使用权抵押的, 该土地上的建筑物一并抵押。(或者, 当事人仅以建设用地使用权抵押, 债权人有权主张抵押权的效力及于土地上已有的建筑物)

(2) 不符合规定。根据规定, 建设用地使用权抵押后, 该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。



(3) 符合规定。根据规定: ①建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的, 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。②建设用地使用权抵押后, 该土地上新增的建筑物不属于抵押财产, 该建设用地使用权实现抵押权时, 应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分, 但新增建筑物所得的价款, 抵押权人无权优先受偿。

案例 7 (2022 年忆)

2022 年 3 月 1 日, 周某向吴某借款 100 万元, 约定借款期限 6 个月, 年利率为 10%, 到期一次还本付息。双方同时签订了书面抵押合同, 约定以周某所有的一处价值 120 万元的房屋设定抵押, 如果周某未能按期还本付息, 该房屋的所有权由吴某取得。3 月 5 日, 双方办理了抵押登记。3 月 20 日, 吴某主动找周某协商, 双方达成了补充协议, 禁止周某在抵押期间转让抵押物, 但未将该约定补办登记手续。

2022 年 8 月 10 日, 周某因急需周转资金, 擅自将该房屋以 110 万元的价格转让给李某并与李某办理了房屋所有权转移登记手续。

2022 年 9 月 1 日, 借款到期, 周某无力偿还吴某的借款本息, 吴某向人民法院提起诉讼, 要求确认周某的房屋转让行为不发生物权转移效力, 该房屋按照抵押合同约定由吴某取得所有权。

经查, 李某对周某与吴某存在禁止抵押期间转让抵押物的约定不知情。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

- (1) 吴某对周某房屋的抵押权何时设立? 简要说明理由。
- (2) 吴某能否按照抵押合同有关“如果周某未能按期还本付息, 该房屋的所有权由吴某取得”的约定直接取得房屋的所有权? 简要说明理由。
- (3) 吴某是否有权请求确认周某的房屋转让行为不发生物权转移效力? 简要说明理由。

答案

(1) 2022 年 3 月 5 日设立。根据规定, 以建筑物设定抵押的, 应当办理抵押登记, 抵押权自登记时起设立。

(2) 吴某不能按照该约定直接取得房屋的所有权。根据规定, 抵押权人在债务履行期限届满前, 与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的, 只能依法就抵押财产优先受偿。

(3) 吴某无权提出该项请求。根据规定, 当事人约定禁止或者限制转让抵押财产但是未将约定登记, 抵押人违反约定转让抵押财产, 抵押财产已经交付或者登记, 抵押权人不得主张转让不发生物权效力, 但是抵押权人有证据证明受让人知道的除外。



三、质押

案例 8 (2024 年忆)

2024 年 1 月 8 日,甲公司因生产经营需要向乙公司借款 100 万元。为担保乙公司债权的实现,同日双方另行签订了质押协议,甲公司以一张金额为 20 万元的(纸质)银行承兑汇票以及 80 万元的应收账款为乙公司设立质权。1 月 9 日,甲公司在汇票上背书记载“质押”字样,并在汇票上签章后将汇票交付乙公司。

2024 年 1 月 10 日,乙公司向应收账款的债务人丙公司发送了确认函。1 月 11 日,丙公司确认该笔 80 万元应收账款的真实性并加盖了公章。1 月 12 日,乙公司办理了应收账款出质登记。

2024 年 7 月 8 日借款到期后,甲公司无力偿还,7 月 9 日,质押的应收账款到期,乙公司请求丙公司支付 80 万元。丙公司以仅仅为甲公司帮忙,实际上并不存在真实的应收账款为由予以拒绝。乙公司遂向人民法院提起诉讼,请求丙公司支付 80 万元。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

(1) 乙公司对 20 万元汇票享有的质权设立的日期是哪一天? 简要说明理由。

(2) 乙公司对 80 万元应收账款享有的质权,设立的日期是哪一天? 简要说明理由。

(3) 丙公司拒绝支付 80 万元的主张是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 2024 年 1 月 9 日。根据规定,以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单质押的,自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的,质权自办理出质登记时设立。

(2) 2024 年 1 月 12 日。根据规定,以应收账款出质的,质权自办理出质登记时设立。

(3) 不符合规定。根据规定,以现有的应收账款出质,应收账款债务人向质权人确认应收账款的真实性的,又以应收账款不存在或者已经消灭为由主张不承担责任的,人民法院不予支持。

案例 9 (2023 年忆)

2022 年 1 月 9 日,赵某将 100 万元出借给冯某,约定:短期借款 1 年,到期后一次性还清借款本息 110 万元。

2022 年 1 月 10 日,为担保赵某债权的实现,冯某与赵某签订质押合同。约定:冯某将一套价值 100 万元的清代珐琅器质押给赵某。如冯某未能如期偿还借款本息,该套珐琅器将直接归赵某所有。质押合同自双方签章当日生效,赵某的质权于质押合同签订当日设立。双方于当日在质押合同上签章。

因冯某将该套珐琅器交给甲博物馆进行展览,冯某在展览结束后于 2022 年 2 月 10 日将该套珐琅器交给赵某保管。



2023年1月10日,冯某通知赵某因投资亏损将无法如期偿还借款本息。1月11日,经专业机构鉴定,该套珐琅器市面价值105万元。赵某提出将该套珐琅器折价105万元抵偿借款本息,冯某同意。1月12日,赵某请求冯某清偿剩余借款本息5万元,冯某拒绝。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

- (1) 赵某能否按照“如冯某未能如期偿还借款本息,该套珐琅器自动归赵某所有”的约定直接取得该套珐琅器的所有权?简要说明理由。
- (2) 赵某对该套珐琅器质权设立的日期是哪天?简要说明理由。
- (3) 赵某请求冯某清偿剩余借款本息5万元,是否符合物权法律制度的规定?简要说明理由。

答案

(1) 赵某不能直接取得该套珐琅器的所有权。根据规定,质权人在债务履行期届满前,与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的,质权人只能依法就质押财产优先受偿。

(2) 2022年2月10日。根据规定,动产质权自出质人交付质押财产时设立。

(3) 符合规定。根据规定,质押财产折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归出质人所有,不足部分由债务人清偿。

① 疑难问题解答

/ 占有改定的适用范围 /

《民法典》第228条规定占有改定时,只允许“动产物权转让时,当事人又约定由出让人继续占有该动产的,物权自该约定生效时发生效力”,并未允许“动产物权设立和转让时……”。因此,占有改定仅在动产物权转让时适用,质权的设立不适用占有改定。

另外,善意取得动产所有权的情境下,虽属于“转让”,但民法典物权编司法解释第17条不承认占有改定在该情境下的适用。

总之,善意取得、动产质押均不适用占有改定;动产抵押则根本不涉及交付的问题,更不可能适用占有改定。

案例 10 (2022 年忆)

2022年12月3日,甲公司向乙公司借款150万元,借期3个月的利息为4万元,约定以甲公司自有的一辆货车和一箱古董设定质押,双方签订了借款合同和质押合同。次日,甲公司按照约定向乙公司交付了用于设质的一箱古董,但货车一直未予交付。



2022 年 12 月 20 日, 甲公司发现乙公司对其古董未采取适当保护措施, 担心古董会损坏, 遂要求乙公司将古董提存。

2023 年 3 月 3 日, 借款到期甲公司无力清偿任何款项, 乙公司依法将甲公司用于设质的古董拍卖, 古董以 160 万元成交, 乙公司另向拍卖行支付拍卖费用 5 万元。甲公司得知古董拍卖的情况后, 请求乙公司退还余款 6 万元。

已知, 甲公司和乙公司对质权担保的范围未作特别约定。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 乙公司对甲公司的货车是否享有质权? 简要说明理由。

(2) 甲公司能否请求乙公司将古董提存? 简要说明理由。

(3) 甲公司能否请求乙公司退还余款 6 万元? 简要说明理由。

答案

(1) 不享有质权。根据规定, 动产质权自出质人交付质押财产时设立。

(2) 可以请求提存。根据规定, 质权人的行为可能使质押财产毁损、灭失的, 出质人可以请求质权人将质押财产提存, 或者请求提前清偿债务并返还质押财产。

(3) 无权请求返还 6 万元。根据规定, 质押担保的范围由当事人约定, 当事人未约定的, 质押担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用。在本题中, 甲公司所欠乙公司的本金 150 万元、借期内利息 4 万元、逾期利息、拍卖费用 (实现质权的费用) 5 万元等均在质权的担保范围内, 均可以古董拍卖所得 160 万元优先清偿, 甲公司最多可要求返还 1 万元 (160-150-4-5)。

四、共有制度

案例 11 (2025 年忆)

张某、李某和王某共同出资购买一套居住用商品房, 对该套住房分别拥有 60%、30% 和 10% 的份额。三人对该套住房的物业费和其他负担的分担比例以及共有份额的处分方式均未作出约定。

2025 年 2 月 1 日, 该套住房的窗户被大风吹落砸伤路人赵某。因李某和王某出差在外, 张某承担了赵某的医疗费用 12000 元, 后张某请求李某和王某各分担医疗费 4000 元。李某和王某以医疗费分担不公为由予以拒绝。

2025 年 4 月 1 日, 张某电话告知李某和王某, 其拟将该套住房的 60% 的份额以 30 万元转让给周某, 付款期限为合同签订后的 3 日内, 付款方式为现金。李某和王某均表示考虑一段时间后再答复张某是否购买。



2025年4月10日, 张某和周某签订了该套住房60%份额的买卖合同。4月13日, 周某向张某支付30万元现金。4月14日, 李某和王某均向张某表示愿意以同等条件购买该套住房60%的份额, 且互不相让。张某以李某和王某未及时回复为由拒绝两人的购买请求。

要求:

根据上述资料及物权法律制度的规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

- (1) 李某和王某应当承担的医疗费分别是多少? 简要说明理由。
- (2) 若李某和王某有权购买张某持有的60%的房屋份额, 且对各自的购买比例协商不成, 则两人购买的房屋份额比例分别是多少? 简要说明理由。
- (3) 张某以李某和王某未及时回复为由拒绝两人的购买请求, 是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 李某应承担3600元, 王某应承担1200元。根据规定, 共有人对共有物的管理费用以及其他负担, 有约定的, 按照其约定; 没有约定或者约定不明确的, 按份共有人按照其份额负担。在本题中, 赵某的医疗费用共计12000元, 张某应负担的金额 $=12000 \times 60\% = 7200$ (元); 李某应负担的金额 $=12000 \times 30\% = 3600$ (元); 王某应负担的金额 $=12000 \times 10\% = 1200$ (元)。

(2) 李某购买45%份额, 王某购买15%份额。根据规定, 两个以上其他共有人主张行使优先购买权的, 协商确定各自的购买比例; 协商不成的, 按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。在本题中, 李某和王某均主张行使优先购买权且互不相让, 其转让时的共有份额比例为3:1, 李某可以购得的房屋份额比例 $=60\% \times 3/4 = 45\%$, 王某可以购得的房屋份额比例 $=60\% \times 1/4 = 15\%$ 。

解析 不建议回答“对该60%的房屋份额, 李某和王某按照3:1的比例购买”, 因为题目提问的是“房屋份额比例”。

(3) 不符合规定。根据规定, 优先购买权的行使期间, 除按份共有人之间另有约定外, 通知中未载明行使期间, 或者载明的期间短于通知送达之日起15日的, 为15日。在本题中, 张某发出的同等条件通知未载明优先购买权的行使期间, 其他股东有权在同等条件通知送达之日起15日内行使优先购买权, 李某和王某在4月14日主张行使优先购买权时, 该期间尚未经过。

扫码领取最新变化

恭喜您已完成本章的学习, 提前掌握了本章80%以上的考点。
2026年大纲和教材下发后, 我们会补充、汇编更多最新内容, 供您集中应对新增、变化考点, 全面复习。





第五章 合同法律制度

考情熟知

一、考情分析

本章在考试中的分值约为 16 分/卷,全题型考查,经常涉及简答题,在综合题中涉及 1 小问。

本章考点虽然比较接近生活,但考题多以案例形式体现、比较灵活,希望考生复习过程中注意:(1)纠正常识误区;(2)先准确理解再进行要点记忆。

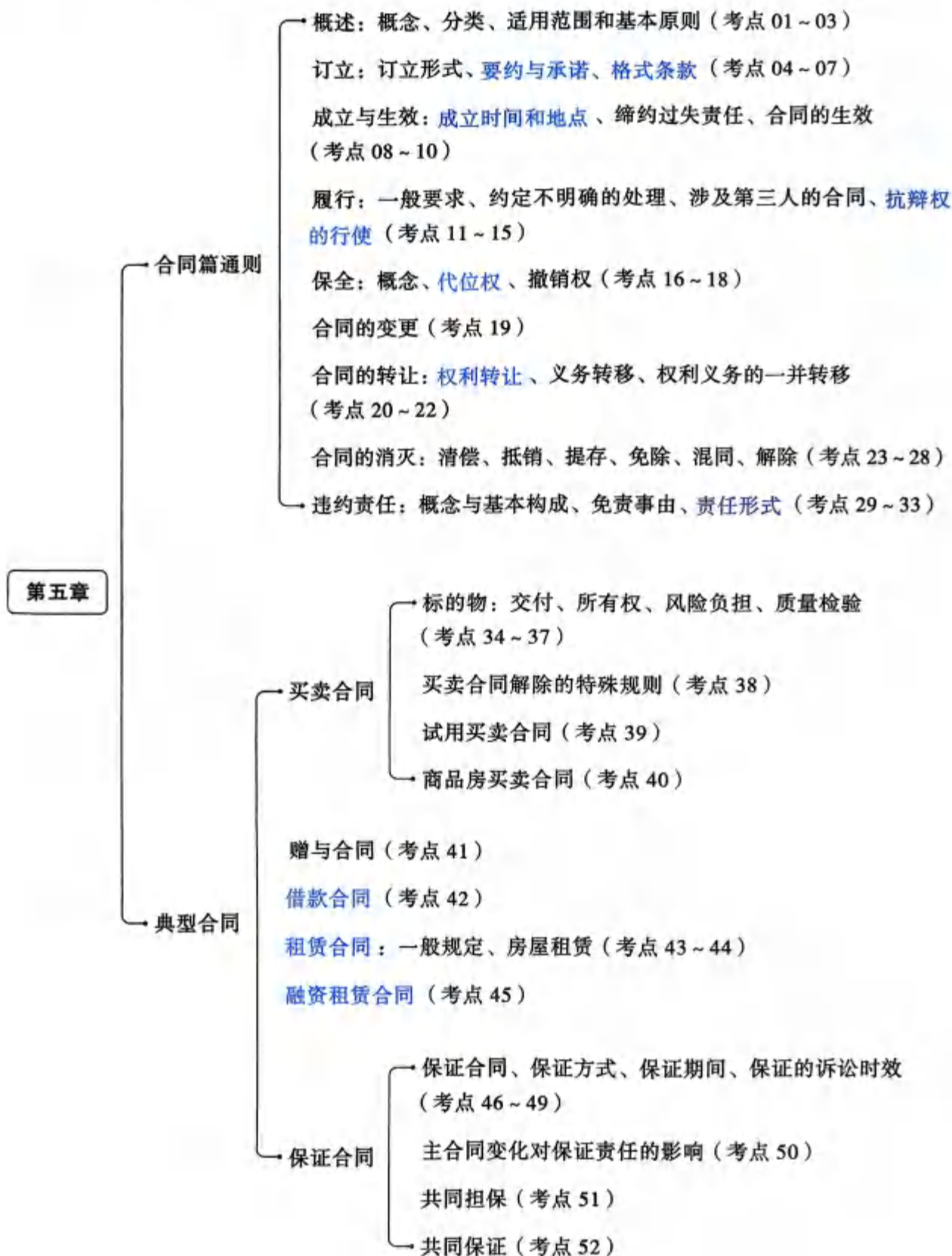
最近 3 年考试题型题量分析表

年度	2023 年			2024 年			2025 年		
试卷	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3	卷 1	卷 2	卷 3
单项选择题	6 题 6 分	5 题 5 分	5 题 5 分	4 题 4 分	5 题 5 分	?	5 题 5 分	4 题 4 分	?
多项选择题	3 题 6 分	1 题 2 分	4 题 8 分	2 题 4 分	2 题 4 分	?	2 题 4 分	2 题 4 分	?
判断题	2 题 2 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	1 题 1 分	?	1 题 1 分	2 题 2 分	?
简答题	0 题 0 分	1 题 6 分	0 题 0 分	1 题 6 分	1 题 6 分	0 题 0 分	0 题 0 分	1 题 6 分	1 题 6 分
综合题	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分	1 问 2 分
合计	16 分	16 分	16 分	17 分	18 分	—	12 分	18 分	—

说明: 上表是根据考生反馈统计,个别考试批次由于参加考生较少,客观题出题情况未能全面统计。



二、考点脉络





考点精讲

第一单元 合同法律制度概述



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 01 合同的概念和分类

学习方法 | 记忆为主

1. 概念

合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，是民事主体之间意思表示一致的民事法律行为。

2. 分类

分类标准	分类	典型例子 / 注意事项
法律是否赋予其名称并作出明确规定	有名合同 (典型合同)	无名合同相关纠纷，适用《民法典》合同编通则的规定，并可以参照适用合同编分则或者其他法律最相类似合同的规定
	无名合同 (非典型合同)	
除双方意思表示一致外，是否还需要交付标的物才能成立	诺成合同	在中级经济法考试范围内，法定的实践合同限于定金合同、自然人之间的借款合同
	实践合同	
法律、法规或者当事人约定是否要求合同具备特定形式和手续	要式合同	常见的要式合同主要有：居住权合同、地役权合同、建设用地使用权出让或者移转合同、担保合同、融资租赁合同、借款合同（自然人之间的借款合同除外）、建设工程合同、技术开发合同、技术转让合同、技术许可合同
	不要式合同	
双方是否互负给付义务	单务合同	如赠与合同、保证合同
	双务合同	如买卖合同、租赁合同
合同相互间的主从关系	主合同	例如，借款合同（主合同）与作为履行债务担保的保证合同（从合同）
	从合同	
合同的订立是否以订立另一合同为内容	预约合同	详见下一考点
	本约合同	

合同，均为双方民事法律行为，只是存在单务和双务之分。



【例题1·单选题】甲公司和乙公司签订了建设工程合同，为了担保建设工程价款的支付，丙公司与乙公司签订了保证合同。甲公司和乙公司签订的建设工程合同属于（ ）。(2024年忆)

- A. 非要式合同 B. 主合同
C. 从合同 D. 单务合同

解析 (1) 选项 AD: 建设工程合同应为要式合同、双务合同; (2) 选项 BC: 在本题中, 建设工程合同为主合同, 保证合同为从合同。

【例题2·多选题】下列合同中，属于诺成合同的有（ ）。(2022年忆)

- A. 周某与赵某签订的借款合同
B. 吴某与 A 银行签订的借款合同
C. 郑某与钱某签订的房屋租赁合同
D. 王某与孙某签订的定金合同

解析 定金合同（选项 D）、自然人之间的借款合同（选项 A）属于实践合同。

考点 02 预约合同

学习方法 | 理解为主

1.《民法典》的基本规定

(1) 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等, 构成预约合同。
(履行预约合同而订立的合同, 为本约合同)

(2) 当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的, 对方可以请求其承担预约合同的违约责任。

2. 预约合同是否成立的认定

(1) 认定预约合同成立

当事人以认购书、订购书、预订书等形式约定在将来一定期限内订立合同，或者为担保在将来一定期限内订立合同交付了定金，能够确定将来所要订立合同的主体、标的等内容的，人民法院应当认定预约合同成立。

（2）认定预约合同不成立

当事人通过签订意向书或者备忘录等方式，仅表达交易的意向，未约定在将来一定期限内订立合同，或者虽然有约定但是难以确定将来所要订立合同的主体、标的等内容，一方不得主张预约合同成立。

(3) 认定本约合同成立

当事人订立的认购书、订购书、预订书等已就合同标的、数量、价款或者报酬等主要内容达成合意，符合合同成立条件，未明确约定在未来一定期限内另行订立合同，或者虽然有约定但是当事人一方已实施履行行为且对方接受的，人民法院应当认定本约合同成立。

3. 违反预约合同

(1) 是否违反预约合同

预约合同生效后，当事人一方拒绝订立本约合同或者在磋商订立本约合同时违背诚信原则导致未能订立本约合同的，人民法院应当认定该当事人不履行预约合同约定的义务。



(2) 违反预约合同的法律后果

预约合同生效后,当事人一方不履行订立本约合同的义务,对方有权请求其赔偿因此造成的损失。

【例题 3·判断题】当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的,对方可以请求其承担预约合同的违约责任。() (2023 年忆)

考点 03 《民法典》合同编的调整范围和基本原则

学习方法 | 记忆为主

1. 在政府机关参与的合同中,政府机关作为平等的主体与对方签订合同时,适用《民法典》合同编的规定。

2. 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用《民法典》合同编的规定。

3. 用人单位与劳动者之间订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用《劳动合同法》。

4. 《民法典》合同编的基本原则有:平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则和不违反法律或公序良俗原则。

第二单元 合同的订立



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 04 合同订立的形式

学习方法 | 记忆为主

形式		具体规定
书面形式		(1) 合同书 信件 数据电文 (电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件) 等均属于书面形式 (2) 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式的, 应当采用书面形式
口头形式		指当事人双方就合同内容面对面或以通信设备交谈达成的协议
其他形式	推定	指当事人没有口头或文字的意思表示, 由特定行为间接推知其意思而成立合同
	沉默	沉默原则上不具有意思表示价值, 只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时, 才可以视为意思表示

【例题 4·判断题】甲公司与乙公司通过某电子合同签署平台签订了一份办公用品供应合同, 该合同属于书面形式的合同。() (2022 年忆)



考点 05 合同订立的方式——要约

5年高频

学习方法

理解+记忆

(一) 要约的界定

1. 基本概念

(1) 要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。

(2) 要约是一方当事人以订立合同为目的, 向对方当事人提出合同条件, 希望其接受的意思表示。

(3) 承诺是受要约人同意要约的意思表示。

2. 要约

要约可以向特定的相对人发出, 也可以向不特定的相对人发出。构成要约的意思表示应当同时符合下列条件:

(1) 内容具体确定;

(2) 表明经受要约人承诺, 要约人即受该意思表示约束。

提示

(1) 要约必须具有足以使合同成立的必要条款。当事人对合同是否成立存在争议, 人民法院能够确定当事人姓名或者名称、标的和数量的, 一般应当认定合同成立, 但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

(2) 要约必须表达出如果对方接受要约, 合同即告成立, 单纯的初步磋商、贸易谈判的邀请或戏谑等, 不构成要约。

3. 要约邀请

(1) 拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、寄送的价目表等为要约邀请。

④ 读懂案例

1. 甲公司委托 A 拍卖行拍卖, 拍卖行发出的拍卖公告并未表达“一挙牌即应购买”, 只是吸引人们参加拍卖会, 应界定为要约邀请。但拍卖会上人们挙牌应买时, 表达了一经落槌即购买的意思, 属于要约, 相应地, 落槌属于承诺。

2. 甲公司发出招标公告, 拟建办公大楼, 招标公告并未表达“一投标即中标”, 只是吸引人们参加投标, 应界定为要约邀请。但人们递交投标书, 表达了一经定标即按中标方案为甲公司建造办公大楼的意思, 投标属于要约, 相应地, 定标属于承诺。

3. A 公司发出招股说明书, 意图是向公众说明招股方案, 吸引认股, 并未表达“一认购即中签”, 只是吸引人们参加认购, 应界定为要约邀请。而人们申请认购股份则表达了一经“中签”即可从其账户中扣收用于认股的款项的意思, 认购属于要约, 中签属于承诺。

4. A 餐馆向附近写字楼的上班人群寄送的价目表意在吸引订餐, 属于要约邀请, 订餐电话 (或者 App 下单) 属于要约, 餐馆接单属于承诺。

(2) 商业广告和宣传通常属于要约邀请, 但商业广告和宣传的内容符合要约条件的, 构成要约。



◎ 價值案例

1. 某公司在广告中声称“我公司现有某型号涂料 1000 桶，每桶 200 元，**先到先得，欲购从速**”，该广告表达了“来晚则无”的意思，即不存在“一经接受即受约束”的意思表示，只能界定为要约邀请。

2. 某公司在广告中声称“我公司现有某型号涂料，每桶200元，现货供应充足，随到随购”，该广告可以界定为要约，客户携带资金前往购买的行为可以界定为承诺。

【例题 5·多选题】下列意思表示中,属于要约邀请的有()。(2024 年忆、2023 年忆)

- A. 甲发布的符合要约条件的商业广告 B. 乙向客户寄送的价目表
C. 丙发布的招股说明书 D. 丁在报纸上发布的拍卖公告

解析 (1) 选项 A: 商业广告和宣传的内容符合要约条件的, 构成要约; (2) 选项 BCD: 拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、寄送的价目表等为要约邀请。

【例题6·单选题】甲公司以招标方式采购新一年的技术服务，向包括乙公司在内的十余家技术服务供应商发出招标书，招标书中包含设备性能、规格、品质、交货日期等内容。乙公司等8家供应商参与投标，按要求提交了投标书。甲公司经过决标决定乙公司中标，并向乙公司发出了中标通知书。下列各项中，属于发出要约行为的是（ ）。(2022年忆)

- A. 甲公司发出招标书
B. 乙公司向甲公司提交投标书
C. 甲公司对所有标书进行决标
D. 甲公司向乙公司发出中标通知书

解析 招标公告为要约邀请，投标为要约，定标（中标）为承诺。

（二）要约的生效、失效、撤回与撤销

1. 要约的生效时间

(1) 以对话方式作出的要约, 自相对人知道其内容时生效。

(2) 以非对话方式作出的要约, 自到达受要约人时生效。

提示

(1) 要约到达受要约人，并不是指要约一定实际送达受要约人或者其代理人手中，要约只要送达受要约人通常的地址、住所或者其他能够控制的现实或虚拟空间（如信箱或邮箱等），即为送达。

(2) 以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

2. 要约的效力

(1) 要约一经生效, 要约人即受到要约的约束, 不得随意撤销要约或者对要约加以限制、变更和扩张。



达受要约人通常的地址、住所或者其他能够控制的现实或虚拟空间,即为送达;该要约于1月10日已经送到乙公司的住所地,1月10日生效,选项C为应选项。

【例题8·单选题】2024年6月1日,甲公司向乙公司发出一封信件表示“采购10件绣花窗帘,1000元一件”。6月2日,乙公司收到该要约。6月3日,甲公司向乙公司发出撤销要约的信件,但该信件因天气原因于6月5日才到达乙公司。6月4日,乙公司电话回复甲公司“暂无绣花窗帘,是否愿意选购800元一件印花窗帘”。甲公司经过考虑,6月6日电话回复乙公司,拒绝购买印花窗帘。甲公司购买绣花窗帘的要约失效时间为()。(2024年忆)

- A. 6月6日 B. 6月5日 C. 6月4日 D. 6月3日

【解析】6月4日乙公司将“绣花窗帘”变更为“印花窗帘”,属于对原要约进行了实质性变更,原要约失效。

【例题9·多选题】张某向李某发出要约表示愿意以1万元购买李某的限量版M相机,1个月内答复有效。下列关于该要约效力的表述中,正确的有()。(2024年忆)

- A. 若李某在收到要约后1个月内未作出承诺,该要约失效
B. 若张某撤销要约的通知在李某作出承诺之前到达,该要约撤销
C. 若李某回复该相机行情火爆需要2万元才能购得,应当视为对张某要约的拒绝
D. 若李某回复愿意出售,但必须签订书面合同,该回复为新要约

【解析】(1)选项B:“1个月内答复有效”,属于要约人以确定承诺期限的形式明示要约不可撤销,该要约不可撤销;(2)选项D:由于李某的回复并未对要约的“内容”作出任何改变,只是增加了订立合同的形式要求,如无其他因素影响,不属于对“内容”作出实质性变更,不构成新要约。

【例题10·多选题】甲公司通过顺丰快递向乙公司发出一份要约,与该要约相关的下列情形中,导致甲公司不得撤销要约的有()。(2022年忆)

- A. 甲公司在要约中明确注明“该要约为不可撤销要约”
B. 甲公司的要约已经到达乙公司法定地址,且乙公司尚未作出承诺
C. 乙公司有理由认为要约不可撤销,且已为履行合同做了合理准备工作
D. 甲公司以确定承诺期限的形式明示要约不可撤销

【解析】(1)选项ACD:要约可以撤销,但是有下列情形之一的除外:①要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销;②受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了合理准备工作。(2)选项B:该要约已经生效,甲公司在乙公司作出承诺之前,可以撤销要约。

【例题11·多选题】刘某喜获一对清道光粉彩八吉祥纹碗,10月1日,周某得知后开价200万元要求购买;10月3日,刘某回复称350万元可售;10月5日,周某回复称350万元没问题,但请刘某“送碗上门”;10月7日,刘某回复同意。根据合同法律制度的规定,下列各项中,属于要约的有()。(2022年忆)

- A. 10月1日周某的开价 B. 10月3日刘某的回复
C. 10月5日周某的回复 D. 10月7日刘某的回复



解析 (1) 选项 A: 周某的开价, 内容具体确定且表明经受要约人承诺, 要约人即受该意思表示约束, 属于要约; (2) 选项 B: 刘某 10 月 3 日的回复对价格进行了重大变更, 属于新要约; (3) 选项 C: 周某 10 月 5 日的回复对送货方式进行了重大变更, 属于新要约; (4) 选项 D: 刘某 10 月 7 日的回复构成承诺。

【例题 12·单选题】 根据合同法律制度的规定, 下列情形中, 不属于要约失效原因的是 ()。(2021 年忆)

- A. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人
- B. 受要约人对要约的内容作出实质性变更
- C. 承诺期限届满, 受要约人未作出承诺
- D. 在受要约人作出承诺后, 要约人表示撤销要约

解析 选项 D: 撤销要约是要约失效的原因之一, 但要约人撤销要约的意思表示应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人 (为受要约人知道)。

考点 06 合同订立的方式——承诺

5 年热点

学习方法 | 题源·记忆

1. 承诺应当具备的条件

- (1) 承诺必须由受要约人向要约人作出。
- (2) 承诺的内容必须与要约的内容一致, 不得对要约内容作出实质性变更。
- (3) 承诺必须在承诺期限内作出并到达要约人。

2. 承诺期限

- (1) 要约没有确定承诺期限的, 承诺应当依照下列规定到达:

- ① 要约以对话方式作出的, 应当即时作出承诺;
- ② 要约以非对话方式作出的, 承诺应当在合理期限内到达。

(2) 承诺期限的起算

① 要约以信件或者电报作出的, 承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的, 自投寄该信件的邮戳日期开始计算。

② 要约以电话、传真、电子邮件等快速通讯方式作出的, 承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

(3) 承诺的“迟发”与“迟到”

	承诺的“迟发”	承诺的“迟到”
界定	受要约人超过承诺期限发出承诺, 或者在承诺期限内发出承诺, 按照通常情形不能及时到达要约人	受要约人在承诺期限内发出承诺, 按照通常情形能够及时到达要约人, 但因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限
法律后果	作为新要约; 但要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外	除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外, 该承诺有效



3. 承诺的方式与生效时间

情形	承诺的方式	承诺的生效时间
一般情况	承诺通常应以口头或者书面通知的方式作出	(1) 承诺通知到达要约人时生效 (2) 采用数据电文形式订立合同的, 承诺到达的时间同上述要约到达时间的规定
特殊情况	根据交易习惯可以通过行为作出承诺 如果要约人在要约中规定承诺需用特定方式的, 只要该种方式不为法律所禁止或不属于在客观上根本不可能, 承诺人在作出承诺时就必须符合要约人规定的承诺方式	承诺不需要通知的, 根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效

4. 承诺的撤回

承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺到达要约人之前或者与承诺同时到达要约人。

提示 承诺只能撤回, 不能撤销, 因为原则上承诺生效时合同成立。

【例题 13·单选题】2025 年 5 月 3 日, 甲公司向乙公司发出要约, 5 月 4 日乙公司收到要约。5 月 15 日, 乙公司作出承诺, 5 月 16 日承诺到达甲公司。该合同的成立日期为 ()。

(2019 年忆)

- A. 2025 年 5 月 3 日 B. 2025 年 5 月 4 日
C. 2025 年 5 月 15 日 D. 2025 年 5 月 16 日

解析 (1) 以通知方式作出的承诺, 承诺通知到达要约人时生效; (2) 承诺生效时合同成立, 但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

【例题 14·单选题】2024 年 5 月 21 日, 甲公司向乙公司发函, 表示“以每吨 5000 元的价格出售钢材 100 吨, 如欲购买, 请于 6 月 10 日前告知”, 乙公司于 5 月 23 日收到该函件。5 月 29 日, 乙公司回函表示同意, 按要约条件购之, 但由于投递错误, 回函于 6 月 12 日才到达甲公司。下列关于要约和承诺效力的表述中, 不正确的是 ()。(2024 年忆)

- A. 若甲公司撤回要约的通知在 5 月 23 日前到达乙公司, 要约可撤回
B. 若甲公司撤销要约的通知在 5 月 29 日前到达乙公司, 要约可撤销
C. 乙公司回函表示同意按要约条件购买钢材, 构成承诺
D. 若甲公司及时通知乙公司其承诺超过期限不接受该承诺, 乙公司承诺无效

解析 (1) 选项 A: 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 (不晚于 5 月 23 日到达, 发生撤回的效果); (2) 选项 B: 要约人以确定承诺期限 (6 月 10 日前) 形式明示要约不可撤销的, 要约不可撤销; (3) 选项 CD: 受要约人在承诺期限内发出承诺 (5 月 29 日已回函), 按照通常情形能够及时到达要约人, 但因其他原因 (投递错误) 致使承诺到达要约人时超过承诺期限, 除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外, 该承诺有效。



【例题 15·多选题】根据合同法律制度的规定,下列有关承诺的表述中,正确的有()。

(2023 年忆)

- A. 承诺到达要约人后,可以撤销
- B. 承诺不得对要约的内容作出实质性变更
- C. 承诺通知方式可以是口头的,也可以是书面的
- D. 承诺通知到达要约人时生效

【解析】选项 A: 承诺只能“撤回”,不能“撤销”。

【例题 16·多选题】赵某在古玩市场兜售其祖传的青花瓷瓶时遇到朋友钱某,赵某询问钱某是否愿意购买,价格 2 万元,钱某当场未答复。次日,钱某找到赵某表示愿意以 2 万元的价格购买瓷瓶,赵某告知钱某瓷瓶昨天已经卖掉了。有关本案的下列说法中,正确的有()。

(2022 年忆)

- A. 赵某询问钱某“是否愿意购买,价格 2 万元”的行为构成要约
- B. 钱某当场未答复的行为使得赵某的要约失效
- C. 钱某找到赵某表示愿意以 2 万元的价格购买瓷瓶的行为构成承诺
- D. 钱某找到赵某表示愿意以 2 万元的价格购买瓷瓶的行为构成要约

【解析】(1) 选项 A: 赵某的询问内容具体确定,且表达了一经接受即受约束的意思表示,构成要约;(2) 选项 B: 赵某的要约没有确定承诺期限,且以对话方式作出,钱某应当“即时”作出承诺,未即时作出承诺属于“承诺期限届满,受要约人未作出承诺”,要约失效;(3) 选项 CD: 由于赵某的要约已经失效,钱某表示愿意购买的行为不构成承诺,只能认定为要约。

考点 07 合同的格式条款

5 年熟读

学习方法 | 理解+记忆

1. 什么是格式条款

(1) 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。

(2) 当事人不得仅以合同系依据合同示范文本制作或者双方已经明确约定合同条款不属于格式条款为由主张该条款不是格式条款。

(3) 从事经营活动的当事人一方不得仅以未实际重复使用为由主张其预先拟定且未与对方协商的合同条款不是格式条款。但是,有证据证明该条款不是为了重复使用而预先拟定的除外。

2. 格式条款提供方的提示和说明义务

(1) 基本规定

采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。

(2) 是否已尽提示或说明义务

①提供格式条款的一方在合同订立时采用通常足以引起对方注意的文字、符号、字体等明



属行示,提示对方注意免除或者减轻其责任、排除或者限制对方权利等与对方有重大利害关系的异常条款的,可以认定其已经履行法律规定的提示义务。

②提供格式条款的一方按照对方的要求,就与对方有重大利害关系的异常条款的概念、内容及其法律后果以书面或者口头形式向对方作出通常能够理解的解释说明的,可以认定其已经履行法律规定的说明义务。

③提供格式条款的一方对其已经尽到提示义务或者说明义务承担举证责任。对于通过互联网等信息网络订立的电子合同,提供格式条款的一方不得仅以采取了设置勾选、弹窗等方式为由主张其已经履行提示义务或者说明义务,但是其举证符合上述两项规定的除外(例如,弹窗内容存在足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识;又如,设置勾选的内容属于以书面形式向对方作出通常能够理解的解释说明)。

(3) 未尽提示或说明义务的法律后果

提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。

3. 格式条款的无效

有下列情形之一的,该格式条款无效:

- (1) 具有民事法律行为无效的情形和免责条款无效的情形;
- (2) 提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利;
- (3) 提供格式条款一方排除对方主要权利。

113 限制对方主要权利等

① 不合理限制: 无效

② 合理限制: 有效

127 排除对方主要权利: 无效
(不论是否合理)

27 理解案例

“本店商品一经售出概不退换”的店堂告示,完全排除了消费者退换货的权利,属于无效格式条款;但“该商品属于特殊性商品,如无质量问题不退不换”的店堂告示属于对消费者退换货的权利作出了合理限制,可以认定为有效格式条款。

4. 格式条款的解释

(1) 对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出有利于提供格式条款一方的解释。

(2) 格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。

【例题 17·多选题】根据合同法律制度的规定,下列格式条款中,无效的有()。(2025 年 4 月)

- A. 提供格式条款的一方排除对方主要权利的格式条款
- B. 造成对方人身损害的免责格式条款
- C. 提供格式条款的一方不合理地加重对方责任的格式条款
- D. 无过错造成对方财产损失的免责格式条款

【解析】选项 D: 因“故意或者重大过失”(不包括轻过失、无过错)造成对方财产损失免责的条款无效。



【例题 18·单选题】根据合同法律制度的规定,下列格式条款无效的是()。(2023 年忆、2022 年忆、2021 年忆)

- A. 提供格式条款的一方免除其责任 B. 提供格式条款的一方减轻其责任
C. 提供格式条款的一方限制对方主要权利 D. 提供格式条款的一方排除对方主要权利

【例题 19·判断题】根据合同法律制度的规定,格式条款和非格式条款不一致的,应当采用格式条款。() (2023 年忆、2021 年忆)

解析 应当采用“非格式条款”。

第三单元 合同的成立与生效

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 08 合同成立的时间和地点

5 年热点 | 学习方法 | 理解 + 记忆

1. 合同成立的时间

(1) 承诺生效时合同成立, 但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

(2) 当事人采用合同书形式订立合同的, 自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。

(3) 实际履行原则

①当事人采用合同书形式订立合同, 在签名、盖章或者按指印之前, 当事人一方已经履行主要义务, 对方接受时, 该合同成立。

②法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立, 当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务, 对方接受时, 该合同成立。

(4) 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的, 签订确认书时合同成立。

(5) 特殊情形下, 合同成立时间的认定

①当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的, 对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立, 但是当事人另有约定的除外。(2024 年简答题)

②采取招标方式订立合同, 当事人有权请求确认合同自中标通知书到达中标人时成立。合同成立后, 当事人拒绝签订书面合同的, 人民法院应当依据招标文件、投标文件和中标通知书等确定合同内容。

③采取现场拍卖、网络拍卖等公开竞价方式订立合同, 当事人有权请求确认合同自拍卖师落槌、电子交易系统确认成交时成立。合同成立后, 当事人拒绝签订成交确认书的, 人民法院应当依据拍卖公告、竞买人的报价等确定合同内容。



④产权交易所等机构主持拍卖、挂牌交易,其公布的拍卖公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件,当事人有权请求确认合同自该条件具备时成立。

2. 合同成立的地点

当事人对合同的成立地点有约定的,按照其约定;没有约定的,通常承诺生效的地点为合同的成立地点,但涉及特殊形式的合同时:

(1)采用数据电文形式订立合同的,收件人(要约人)的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的,其住所地为合同成立的地点;

(2)当事人采用合同书、确认书形式订立合同的,最后签名、盖章或者按指印的地点为合同成立的地点;

(3)合同需要完成特殊的约定或法定形式才能成立的,以完成合同的约定形式或法定形式的地点为合同的成立地点。

【例题 20·单选题】甲公司与乙公司经过口头磋商在 M 地达成了签订合同的意向,约定该合同的成立地点为 N 地。形成书面合同后,甲公司在 P 地签字、盖章后邮寄给乙公司,乙公司在 Q 地签字、盖章后邮寄回甲公司。根据合同法律制度的规定,该合同的成立地点为()。
(2025 年忆、2022 年忆)

- A. M 地 B. N 地 C. P 地 D. Q 地

【解析】当事人对合同的成立地点有约定的,按照其约定;没有约定的,通常以承诺生效的地点为合同成立地点。

【例题 21·单选题】赵某与钱某订立买卖合同,在 A 地磋商达成基本意向,形成合同文本后,赵某在 B 地签名并寄往 C 地,钱某在 C 地签名,合同约定的履行地点为 D 地。已知,当事人对合同成立地点未作约定。根据合同法律制度的规定,该买卖合同的成立地点为()。
(2022 年忆)

- A. A 地 B. B 地 C. C 地 D. D 地

【解析】本题属于对合同成立地点未作约定的情形,当事人采用合同书形式订立合同的,以最后签名、盖章或者按指印的地点为合同的成立地点。

【例题 22·单选题】根据合同法律制度的规定,下列有关采用数据电文形式订立合同的表述中,不正确的是()。(2021 年忆)

- A. 以电子邮件等数据电文形式订立的合同,属于采用书面形式的合同
B. 对通过电子邮件发出的要约,当事人未约定生效时间的,该要约自电子邮件发出时生效
C. 采用数据电文形式订立合同,收件人没有主营业地的,收件人的住所地为合同成立的地点
D. 当事人采用数据电文形式订立合同,在合同成立前要求签订确认书的,签订确认书时合同成立

【解析】选项 B:通过电子邮件发出的要约,当事人未约定生效时间而相对人指定特定邮箱接收的,要约进入邮箱时生效;如果相对人未指定邮箱接收,则相对人知道或应当知道该要约进入邮箱时生效。



考点 09 缔约过失责任

学习方法 | 记忆为主

1. 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

- (1) 假借订立合同，恶意进行磋商；
- (2) 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- (3) 有其他违背诚信原则的行为。

2. 当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

3. 缔约过失责任 vs 违约责任

	缔约过失责任	违约责任
适用情形	合同不成立、无效、被撤销、不发生效力	生效合同
赔偿范围	信赖利益损失： (1) 一般以实际损失为限，包括所受损失与所失利益 (2) 不得超过合同有效时相对人所可能得到的履行利益	履行利益损失

【例题 23·判断题】在承担缔约过失责任时，信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所能得到的履行利益。() (2025 年忆)

考点 10 合同的生效

学习方法 | 理解为主

1. 依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2. 附生效条件、生效期限

当事人可以对合同的生效附条件或附期限。附生效条件的合同，自条件成就时生效；附生效期限的合同，自期限届至时生效。

3. 依法经批准后生效、报批义务条款的独立性

	要点	具体内容
基本规定	(1) 合同经批准后生效 (2) 报批义务条款先行生效	依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任



	要点	具体内容
负有报批义务的一方不履行报批义务	可先要求继续履行报批义务,也可直接主张解除合同	合同依法成立后,负有报批义务的当事人不履行报批义务或者履行报批义务不符合合同的约定或者法律、行政法规的规定,对方有 2 种选择: (1) 可以请求其继续履行报批义务;人民法院判决当事人一方履行报批义务后,其仍不履行,对方有权主张解除合同并参照违反合同的违约责任请求其承担赔偿责任 (2) 可以直接主张解除合同并请求其承担违反报批义务的赔偿责任
获批前请求履行合同	获批前无权请求履行合同义务	合同获得批准前,当事人一方起诉请求对方履行合同约定主要义务,经释明后拒绝变更诉讼请求的,人民法院应当判决驳回其诉讼请求,但是不影响其另行提起诉讼
合同未获批准的处理	如非迟延履行报批导致,无权要求赔偿	(1) 负有报批义务的当事人已经办理申请批准等手续或者已经履行生效判决确定的报批义务,批准机关决定不予批准,对方不得请求其承担赔偿责任 (2) 迟延履行报批义务等可归责于当事人的原因导致合同未获批准的,对方可以请求赔偿因此受到的损失

4. 备案登记、批准手续、物权登记不改变合同的实质瑕疵

合同存在无效或者可撤销情形,当事人不得以该合同已在有关行政管理部门办理备案、已经批准机关批准或者已依据该合同办理财产权利的变更登记、移转登记等为由主张合同有效。

第四单元 合同的履行



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 11 合同履行的一般要求

学习方法 | 理解为主

1. 依约全面履行

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

2. 提前履行

债权人可以拒绝债务人提前履行债务,但是提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用,由债务人负担。



3. 部分履行

债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但是部分履行不损害债权人利益的除外。债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。

【例题 24·判断题】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。()
(2024 年忆)

考点 12

合同内容约定不明确时的履行规则

学习方法：理解 + 记忆

总原则	合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定 提示 必须先使用“总原则”解决，仍无法确定的，才适用“具体规则”	
具体规则	质量要求不明确	(1) 按照强制性国家标准履行 (2) 没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行 (3) 没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行 (4) 没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行
	价款或者报酬不明确	按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，依照规定履行
	履行地点不明确	给付货币的，在接受货币一方所在地履行
		交付不动产的，在不动产所在地履行
		其他标的，在履行义务一方所在地履行
	履行期限不明确	债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但应当给对方必要的准备时间
	履行方式不明确	按照有利于实现合同目的的方式履行
	履行费用的负担不明确	(1) 由履行义务一方负担 (2) 因债权人原因增加的履行费用，由债权人负担

【例题 25·单选题】根据合同法律制度的规定，当事人就有关合同约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定的，适用法定规则。下列有关该法定规则的表述中，正确的是()。(2021 年忆)

- A. 履行费用的负担不明确的，由接受履行一方承担
- B. 价款或者报酬约定不明确的，按照履行合同时履行地的市场价格履行
- C. 履行地点约定不明确，给付货币的，在支付货币一方所在地履行
- D. 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行



解析 (1) 选项 A：应为“履行义务一方”负担；(2) 选项 B：应为“订立合同时”履行地的市场价格；(3) 选项 C：应为“接受货币一方所在地”履行。

【例题 26·单选题】甲、乙两公司的住所地分别位于北京和海口。甲公司向乙公司购买一批海南产香蕉，3 个月后交货。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，依照合同其他条款及交易习惯也无法确定。有关本案合同履行价格的下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 按合同订立时海口的市场价格履行 B. 按合同订立时北京的市场价格履行
C. 按合同履行时海口的市场价格履行 D. 按合同履行时北京的市场价格履行

解析 (1) 本题涉及“价格约定不明”，“总原则”解决不了时，一般按照“订立合同时”（排除选项 CD）“履行地”的市场价格履行。(2) 履行地本题亦未约定，“总原则”解决不了，由于是货物买卖合同：①履行地点约定不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地（海口）履行；②履行地点约定不明确，交付货物的，应以卖方所在地（海口）为合同履行地，故选项 A 正确，选项 B 错误。

【例题 27·单选题】地处江南甲地的陈某向地处江北乙地的王某购买五吨苹果，约定江边交货。后双方就交货地点应在甲地的江边还是乙地的江边发生了争议，无法达成一致意见，且按合同有关条款或者交易习惯无法确定。苹果的交付地点应是（ ）。

- A. 乙地的江边 B. 由陈某选择甲地或者乙地的江边
C. 由王某选择甲地或者乙地的江边 D. 甲地的江边

解析 当事人就履行地点没有约定或者约定不明确的，按照“总原则”仍不能确定：本题是苹果买卖合同，以卖方所在地（乙地江边）为合同履行地。

考点 13 由第三人履行的合同

学习方法 | 理解为主

1. 当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。
2. 第三人向债权人履行债务所增加的费用，除合同另有约定外，一般由债务人承担。

【例题 28·单选题】甲公司向乙公司购买一批货物，约定 1 个月后由乙公司的子公司丙公司送货上门。1 个月后，丙公司未如约交货。根据合同法律制度的规定，有关甲公司主张违约责任的下列说法中，正确的是（ ）。（2023 年忆）

- A. 请求乙公司承担 B. 请求丙公司承担
C. 请求乙公司或丙公司承担 D. 请求乙公司和丙公司共同承担

解析 合同当事人为甲公司和乙公司，但由丙公司履行，本题属于由第三人履行的合同，违约责任仅得在合同当事人甲公司和乙公司之间谈及。

【例题 29·单选题】甲公司和赵某签订了运输合同，约定合同签订次日，由赵某负责为甲公司运输一批货物。第 2 天，赵某因家里临时有事无法出车，向甲公司提出由李某代为履行义务。



甲公司同意。谁知，李某在运送货物途中擅自改变了运输路线，导致货物未能准时送达，给甲公司造成了损失。关于甲公司主张违约责任的下列说法中，正确的是（ ）。(2024 年忆)

- A. 请求赵某承担
B. 请求李某承担
C. 请求赵某或者李某承担
D. 请求赵某和李某连带承担

解析 本题有两处易混：(1) 赵某是不是将合同义务转移给李某承担？从题目描述“代为履行”而非“转移给李某”，可以体会出，赵某仍然承担合同义务，合同当事人仍为甲公司和赵某；(2) 本题是否属于本章考点 23 所述“代为履行”？不属于，因为在赵某提出而甲公司同意之前，李某对运输合同的履行不存在合法利益。本题是单纯的“由第三人履行”，第三人李某履行不符合约定的，向债权人甲公司承担违约责任的，应当是合同的另一方当事人赵某。

考点 14 向第三人履行的合同（利他合同）

学习方法 1 理解+记忆

1. 不真正利他

当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。

2. 真正利他

法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人承担违约责任；债务人对债权人的抗辩，可以向第三人主张。

3. 费用负担

因向第三人履行债务增加的费用,除双方当事人另有约定外,由债权人承担。

考点 15 抗辩权的行使

5 年热点

学习方法 1. 理解+记忆

1. 同时履行抗辩权

(1) 基本规定

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

例 3 读不懂案例

甲公司与乙公司签订买卖合同。双方约定：“甲公司向乙公司出售机床5台，每台21万元；甲公司应于同年7月11日前交付机床，交付机床的同时，乙公司支付货款”。7月11日，甲公司欲向乙公司交付机床，同时要求乙公司支付货款。乙公司以资金紧张为由请求延期付款，甲公司不同意延期，遂停止交付机床。

【分析】在该买卖合同中，甲公司和乙公司互负债务但没有先后履行顺序，当履行期届至，乙公司拒绝支付货款时，甲公司可以行使同时履行抗辩权，停止交付机床。



(2) 行使条件

- ①双方因同一双务合同互负债务；
- ②双方债务已届清偿期；
- ③双方的互负债务没有先后履行顺序；
- ④对方当事人未履行或未适当履行债务。

(3) 效力

①同时履行抗辩权只是暂时阻止对方当事人请求权的行使，并非永久地消灭对方当事人的请求权。

②当事人因行使同时履行抗辩权致使合同迟延履行，迟延履行责任由对方当事人承担。

【例题 30·多选题】有关同时履行抗辩权的行使条件，下列说法正确的有（ ）。(2022 年忆)

- A. 至少有一方的债务已届清偿期
- B. 双方因同一双务合同互负债务
- C. 双方互负债务无先后履行顺序
- D. 对方当事人未履行或未适当履行

【解析】选项 A：应为“双方债务已届清偿期”。

2. 后履行抗辩权

当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

速懂案例

甲与乙签订一份买卖合同，双方约定，甲提供一批货物给乙，货到后一个月内付款。合同签订后甲迟迟没有发货，乙催问甲，甲称由于资金紧张，暂无法购买生产该批货物的原材料，要求乙先付货款，乙拒绝了甲的要求。

【分析】该买卖合同的履行顺序为先甲供货后乙付款，现甲未能依约供货，作为后履行义务一方，乙有权行使后履行抗辩权，拒绝甲的要求。

3. 不安抗辩权

(1) 适用情形

应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以行使不安抗辩权，中止履行：

- ①经营状况严重恶化；
- ②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
- ③丧失商业信誉；
- ④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

提示 没有确切证据而行使不安抗辩权，造成对方损失的，应当承担违约责任。



(2) 行使程序

①中止履行

当事人行使不安抗辩权中止履行的,应当及时通知对方。对方提供适当担保或者恢复履行能力的,应当恢复履行。

②解除合同

中止履行后,对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,视为以自己的行为表明不履行主要债务,中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

④ 经典案例

甲、乙双方签订一份煤炭买卖合同,约定甲向乙购买煤炭1000吨,甲于4月1日向乙支付全部煤款,乙于收到煤款半个月后装车发煤。3月31日,甲调查发现,乙的煤炭经营许可证将于4月15日到期,目前煤炭库存仅剩700余吨,且正加紧将库存煤炭发往别处。甲遂决定暂不向乙付款,并于4月1日将暂不付款的决定及理由通知了乙。

【分析】

(1) 该买卖合同的履行顺序为甲先付款而乙后发煤,有先后履行顺序。

(2) “乙的煤炭经营许可证即将到期,目前煤炭库存仅剩700余吨,且正加紧将库存煤炭发往别处”,属于可能丧失履行债务的能力。

因此,甲有权行使不安抗辩权,中止付款并及时通知乙。如果乙提供担保或者恢复供应能力,甲应当继续付款。

【例题 31·单选题】2025 年 6 月 1 日,甲公司和乙公司签订了一份买卖合同约定,甲公司向乙公司购买一件价格为 100 万元的设备,乙公司于 2025 年 6 月 30 日送货到甲公司,甲公司收货后,10 日内付款。2025 年 6 月 30 日,乙公司得知甲公司经营状况严重恶化,于是中止履行并要求甲公司提前付款或提供担保,遭到甲公司拒绝。下列关于当事人权利义务的表述中,不正确的是()。(2025 年忆)

- A. 若乙公司有确切证据证明甲公司可能丧失履行债务能力,无须中止履行,可以直接解除合同
- B. 若乙公司没有确切证据证明甲公司丧失或者可能丧失履行债务能力,应当承担违约责任
- C. 若甲公司在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保,乙公司可以解除合同
- D. 若甲公司在合理期限内恢复履行能力或提供相应担保,乙公司应当恢复合同履行

【解析】(1) 选项 ACD: 如果乙公司有确切证据证明甲公司丧失或可能丧失履行债务的能力,有权中止履行并及时通知对方(而非直接解除合同);甲公司提供适当担保或者恢复履行能力的,应当恢复履行;甲公司在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,乙公司可以解除合同并请求甲公司承担违约责任。(2) 选项 B: 应当先履行债务的当事人没有确切证据而行使不安抗辩权,造成对方损失的,应当承担违约责任。

【例题 32·单选题】甲公司与乙公司签订买卖合同,约定甲公司先向乙公司支付货款,乙公司再向甲公司交付货物。后来乙公司经营状况严重恶化,对于乙公司提出的给付请求,甲公



司拟行使不安抗辩权。有关不安抗辩权行使的下列表述中,不正确的是()。(2023 年忆、2021 年忆)

- A. 甲公司行使不安抗辩权,必须有确切证据证明乙公司经营状况严重恶化
- B. 乙公司提供相应担保的,甲公司应当恢复合同的履行
- C. 甲公司可以主张行使不安抗辩权直接解除合同
- D. 甲公司行使不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知乙公司

解析 选项 C:“先中止,看表现;表现不好再解除”。



“双务合同履行中的抗辩权”要点综述

第五单元 合同的保全



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 16

合同保全的概念

学习方法 | 理解为王

1. 合同保全, 又称责任财产的保全, 是指为防止因债务人的财产本不应减少却不当地减少, 或者本应增加却不当地未增加而给债权人的债权带来损害, 法律允许债权人行使代位权、撤销权以保护其债权。

2. 合同保全突破了合同的相对性, 其效力触及第三人。

3. 合同保全可及于债务人的全部财产 (责任财产), 而合同的担保要么及于第三方担保人的财产, 要么及于债务人用于设定担保的特定财产。



考点 17 债权人代位权

5 年热点 | 学习方法 | 理解 + 记忆

1. 什么是债权人代位权

因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但该权利专属于债务人自身的除外。

2. 债权人代位权的行使条件

(1) 基本规定

①债权人对债务人的债权必须合法且已经到期。

②债务人怠于行使其合法且到期的债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人到期债权的实现。

③债务人对债务人的相对人所享有的权利不是专属于债务人自身的权利。

(2) 细节 1：保全代位权

债务人的债务到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形，影响债权人的债权实现的，债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必要的行为。

提示

债权人的债权未到期，债权人无权行使代位权，只是允许债权人采取必要措施保全代位权，该必要措施是指：①代为中断诉讼时效（代为请求相对人向债务人履行）；②代为向破产管理人申报债权。

(3) 细节 2：怠于行使权利

债务人不履行其对债权人的到期债务，又不以诉讼或者仲裁方式向相对人主张其享有的债权或者与该债权有关的从权利，致使债权人的到期债权未能实现的，人民法院可以认定为“债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现”。

(4) 细节 3：专属于债务人自身的权利，包括：

①抚养费、赡养费或者扶养费请求权；

②人身损害赔偿请求权；

③劳动报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；

④请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利；

⑤其他专属于债务人自身的权利。

3. 代位权的行使

(1) 名义、方式

债权人行使代位权应以自己的名义向人民法院提起诉讼（而非申请仲裁、直接通知）。

(2) 诉讼当事人的列置

在代位权诉讼中，债权人是原告，债务人的相对人是被告，债务人是诉讼第三人。

(3) 管辖法院

债权人依法对债务人的相对人提起代位权诉讼的，由被告住所地人民法院管辖，但是依法应当适用专属管辖规定的除外。



(4) 范围

①债权人代位权的行使范围以债权人的到期债权为限，但及于债务人的从权利。

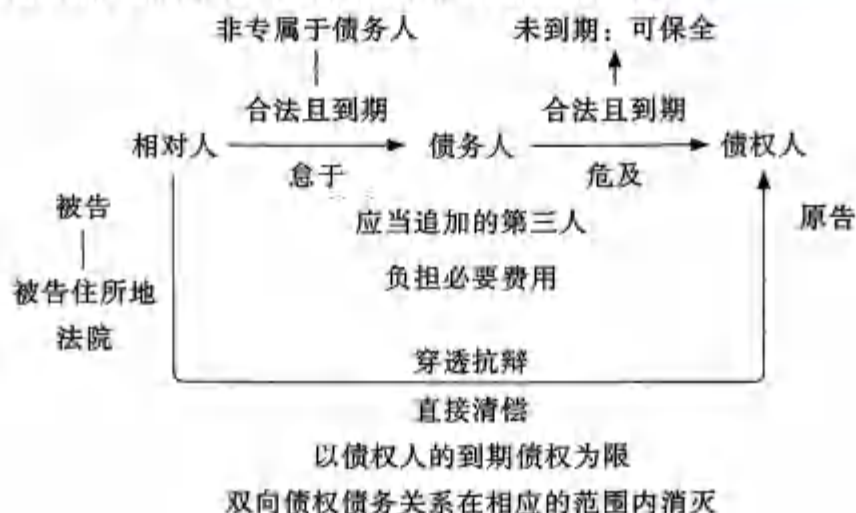
②债务人的相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。（穿透抗辩）

(5) 费用负担

债权人行使代位权的必要费用由债务人负担。

(6) 效果

人民法院认定债权人代位权成立的，由债务人的相对人向债权人履行义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。



债权人代位权（要点综述）

【例题 33·多选题】钱某欠赵某 15 万元货款，王某欠钱某 20 万元货款，均已到期，因钱某怠于向王某主张债权，危及赵某债权的实现，赵某拟行使代位权。下列关于代位权行使的表述中，正确的有（ ）。(2025 年忆)

- A. 赵某可以以自己的名义通过诉讼形式行使代位权
- B. 赵某可以请求王某向其清偿 20 万元
- C. 赵某行使代位权的必要费用，应由王某承担
- D. 王某对钱某的抗辩，可向赵某主张

【解析】(1) 选项 A：债权人行使代位权应以自己的名义向人民法院提起诉讼；(2) 选项 B：债权人代位权的行使范围以债权人的到期债权（15 万元）为限；(3) 选项 C：债权人行使代位权的必要费用由债务人（钱某）负担；(4) 选项 D：债务人的相对人（王某）对债务人（钱某）的抗辩，可以向债权人（赵某）主张。

【例题 34·单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于代位权行使的表述中，正确的是（ ）。(2025 年忆)

- A. 债权人行使代位权的必要费用，由债权人负担
- B. 次债务人对债务人的抗辩，不能向债权人主张
- C. 债权人必须以债务人的名义通过诉讼形式行使代位权
- D. 代位权的行使范围以债权人的到期债权为限



解析 (1) 选项 A: 债权人行使代位权的必要费用由“债务人”负担; (2) 选项 B: 次债务人对债务人的抗辩, “可以”向债权人主张; (3) 选项 C: 债权人行使代位权应以“债权人”自己的名义向人民法院提起诉讼。

【例题 35 · 单选题】 2024 年 5 月 1 日, 赵某对钱某享有的 10 万元债权到期, 钱某无力清偿。2024 年 6 月 1 日, 赵某得知李某拖欠钱某货款 8 万元, 但钱某一直未向李某主张。现赵某拟对李某行使代位权。下列关于赵某行使代位权的表述中, 正确的是 ()。(2024 年忆、2021 年忆)

- A. 若赵某胜诉, 李某应当先将 8 万元还给钱某, 再由钱某还给赵某
- B. 赵某可以通过仲裁的方式来行使代位权
- C. 赵某提起代位权诉讼应当将钱某与李某列为共同被告
- D. 赵某行使代位权的必要费用由钱某负担

解析 (1) 选项 A: 人民法院认定债权人代位权成立的, 由债务人的相对人 (李某) 向债权人 (赵某) 履行义务; (2) 选项 B: 债权人行使代位权应以自己的名义向人民法院提起诉讼; (3) 选项 C: 在代位权诉讼中, 债权人是原告, 债务人的相对人是被告, 债务人是诉讼第三人; (4) 选项 D: 债权人行使代位权的必要费用由债务人负担。

【例题 36 · 多选题】 甲公司对张某享有 10 万元到期债权未获清偿, 张某怠于行使下列权利, 损害了甲公司利益。根据合同法律制度的规定, 张某怠于行使的下列权利中, 甲公司不能行使代位权的有 ()。(2024 年忆)

- A. 张某请求支付 3 万元基本养老保险金的权利
- B. 张某对乙公司的 2 万元人身损害赔偿请求权
- C. 张某对李某的 5 万元抚养费请求权
- D. 张某对丙公司的 1 万元买卖合同货款请求权

解析 选项 ABC: 均属于“专属于债务人自身的权利”, 债权人甲公司不得行使代位权。

【例题 37 · 单选题】 周某对吴某享有 100 万元的到期债权, 吴某对郑某享有 200 万元的到期债权 (货款), 吴某怠于行使其对郑某的债权, 危及周某债权的实现, 周某拟向人民法院提起诉讼行使代位权。在起草起诉书时, 周某拟定了下列 4 种方案, 其中符合合同法律制度规定的是 ()。(2023 年忆、2022 年忆)

- A. 以自己的名义请求郑某清偿 200 万元
- B. 以自己的名义请求郑某清偿 100 万元
- C. 以吴某的名义请求郑某清偿 200 万元
- D. 以吴某的名义请求郑某清偿 100 万元

解析 (1) 债权人行使代位权, 以自己的名义行使, 选项 CD 错误; (2) 债权人行使代位权以其到期债权为限, 选项 A 错误, 选项 B 正确。



考点 18 债权人撤销权

学习方法 | 理解+记忆

1. 什么是债权人撤销权

债务人实施了法定的不当处分财产的行为,影响债权人的债权实现的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

2. 法定的不当处分财产的行为

(1) 基本规定

法定的不当处分财产的行为包括:

①以放弃债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益;

②恶意延长到期债权的履行期限;

③以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人债务提供担保,债务人的相对人知道或者应当知道该情形的。

(2) 细节 1: “明显不合理”的认定

转让价格未达到交易时交易地的市场交易价或者指导价 70% 的,一般可以认定为“明显不合理的低价”;受让价格高于交易时交易地的市场交易价或者指导价 30% 的,一般可以认定为“明显不合理的高价”。

(3) 细节 2: 视同“明显不合理价格处分财产”

债务人以明显不合理的价格,实施互易财产、以物抵债、出租或者承租财产、知识产权许可使用等行为,影响债权人的债权实现,债务人的相对人知道或者应当知道该情形的,债权人有权请求撤销债务人的行为。



3. 债权人撤销权的行使

(1) 名义、行使方式

符合法定条件时,债权人(以自己的名义)可以请求人民法院(通过诉讼方式)撤销债务人的行为。

(2) 诉讼当事人的列置、管辖法院

债权人依法提起撤销权诉讼的,应当以债务人和债务人的相对人为共同被告,由债务人或者相对人的住所地人民法院管辖,但是依法应当适用专属管辖规定的除外。

(3) 范围

撤销权的行使范围以债权人的债权为限。

(4) 费用负担

①债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。

②债权人行使撤销权所支付的合理的律师费、差旅费等费用,可以认定为“必要费用”。

(5) 撤销权的存续期间

撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。

(6) 效果

债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的,自始没有法律约束力。



债权人撤销权（要点综述）

【例题 38·单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于债权人行使撤销权的表述中，不正确的是（ ）。(2025 年忆)

- A. 行使范围以债权人的债权为限
- B. 所支付的合理的律师代理费由债权人承担
- C. 应以债权人自己的名义行使
- D. 应以债务人和债务人的相对人为共同被告

【解析】选项 B：应由“债务人”负担。

【例题 39·判断题】对于债务人放弃债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现的，不论第三人善意或恶意，债权人均得以请求撤销。（ ）(2025 年忆)

【例题 40·单选题】甲公司欠乙公司 50 万元货款，一直无力偿付。现与甲公司有关联关系的丙公司欠甲公司 50 万元且已到期，但甲公司明示放弃对丙公司的债权。对于甲公司放弃债权的行为，乙公司拟行使撤销权。下列说法中，正确的是（ ）。(2023 年忆)

- A. 乙公司可以请求人民法院判令丙公司偿还乙公司 50 万元
- B. 乙公司可以请求人民法院撤销甲公司放弃债权的行为
- C. 乙公司行使撤销权的必要费用应由丙公司承担
- D. 乙公司应在知道或应当知道甲公司放弃债权之日起 2 年内行使撤销权

【解析】(1) 选项 A：乙公司有权在撤销权诉讼中同时请求债务人的相对人向“甲公司”（而非乙公司）承担返还财产、折价补偿、履行到期债务等法律后果；(2) 选项 C：债权人行使撤销权的必要费用，由债务人（甲公司）承担；(3) 选项 D：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起“1 年内”行使，自债务人的行为发生之日起“5 年内”没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

【例题 41·单选题】甲公司欠乙公司 100 万元货款，一直无力清偿。2023 年 4 月 8 日，乙公司发现甲公司于 2023 年 1 月 8 日将自己所有的一台价值 80 万元的设备以 10 万元的价格转让给知情的丙公司，乙公司拟行使债权人撤销权。根据合同法律制度的规定，乙公司的债权人撤销权应当在法定期间内行使，该法定期间为（ ）。(2023 年忆)

- A. 自 2023 年 1 月 8 日起 1 年
- B. 自 2023 年 1 月 8 日起 5 年
- C. 自 2023 年 4 月 8 日起 1 年
- D. 自 2023 年 4 月 8 日起 5 年



解析 乙公司已经及时知道撤销事由, 应自其知道之日 (2023 年 4 月 8 日) 起 1 年内行使撤销权。

代位权 vs 撤销权 (综述)

		代位权	撤销权
适用情形		怠于行使 + 影响实现	不当处分财产 + 影响实现
行使方式		诉讼	
行使范围		以债权人的债权为限	
诉讼当事人的列置	原告	债权人	
	其他诉讼当事人	(1) 被告: 债务人的相对人 (2) 诉讼第三人: 债务人	债务人、债务人的相对人为共同被告
管辖法院		债务人的相对人住所地人民法院 (专属管辖除外)	债务人或者相对人的住所地人民法院 (专属管辖除外)
必要费用		债务人	
期限限制		诉讼时效	撤销权存续期限: (1) (应当) 知道 +1 年 (2) 行为发生 +5 年
效果		债务人的相对人向债权人履行义务	债务人的不当处分行为自始无效

第六单元 合同的变更和转让



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 19 合同的变更

学习方法 | 理解为主

1. 合同的变更仅指合同内容的变更, 包括法定变更和协议变更, 前者是根据法律规定而变更, 后者是依据当事人的协议而变更, 变更情形可以在签订合同时事先达成协议, 也可以事后达成变更协议。

2. 协议变更

- (1) 当事人协商一致, 可以变更合同。(适用合同订立的相关规定)
- (2) 当事人对合同变更的内容约定不明确的, 推定为未变更。



3. 合同变更, 原则上仅对未履行的部分有效, 对已履行的部分没有溯及力, 但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

考点 20 合同权利的转让

5 年考点 | 学习方法 | 理解 + 记忆

1. 基本规定

债权人转让债权, 无须经债务人同意, 但应当通知债务人。未通知债务人的, 该转让对债务人~~不发生效力~~。(2023 年简答题)

2. 有关“不得转让的债权”

(1) 有下列情形之一的, 债权不得转让:

- ①根据合同性质不得转让;
- ②按照当事人的约定不得转让;
- ③依据法律规定不得转让。

(2) 当事人约定债权不得转让的对外效力

- ①当事人约定非金钱债权不得转让的, 不得对抗善意第三人。
- ②当事人约定金钱债权不得转让的, 不得对抗第三人 (不论善意与否)。

📌 题图案例

甲与乙签订买卖合同, 按照约定, 乙应于 5 月 1 日交货, 甲应于 5 月 5 日付款 20 万元, 合同债权各方均不得转让。4 月 20 日, 发生了相关债权转让事项。

【分析】

①买卖合同是双务合同, 站在 4 月 20 日时点上, 甲对乙享有请求其依约于 5 月 1 日交货的债权, 而乙对甲享有请求其依约于 5 月 5 日付款的债权。

②如果甲将其债权转让给丙并通知了乙, 由于甲的债权及于“交货”, 系非金钱债权, 则如果丙知道甲乙之间“合同债权各方均不得转让”的约定的, 丙无权请求乙依约交货; 如果丙对该约定不知情也不应该知情的, 丙有权请求乙依约交付。

③如果乙将其债权转让给丁并通知了甲, 由于乙的债权及于“20 万元”, 系金钱债权, 则不论丁对债权禁止转让的约定是否知情, 丁均可请求甲依约支付 20 万元。

3. 债权转让的生效时点

(1) 让与人与受让人之间的合同权利转让协议的生效按照合同生效的相关规定处理, 受让人在合同生效时成为相关合同的新债权人。

(2) 债务人接到债权让与通知后, 债权让与行为对债务人生效, 债务人应向受让人履行债务。

4. 债权转让的效力

(1) 债权全部转让时, 原债权人脱离债权债务关系, 债务人应当向新的债权人履行债务。

(2) 债权人转让主权利时, 附属于主权利的从权利也一并转让, 但该从权利专属于债权人自身的除外。



(3) 债务人接到债权转让通知后, 债务人对让与人的抗辩 (如权利无效、权利已过诉讼时效期间), 可以向受让人主张。

(4) 因债权转让增加的履行费用, 由让与人负担。(2023 年简答题)

▣ 速懂案例

甲、丙于 2026 年 1 月 1 日达成债权转让协议, 甲将其对乙的 80 万元贷款债权转让给丙 (到期日为 2020 年 12 月 1 日、甲一直未向乙主张权利), 次日, 甲将债权转让事项通知了乙。

【分析】

(1) 债权转让在甲丙之间 2026 年 1 月 1 日生效, 但于 1 月 2 日对乙生效, 即自 1 月 2 日起乙履行债务应向丙 (而非甲) 进行。

(2) 丙请求乙履行债务时, 乙可以提出诉讼时效期间已经经过的抗辩。

【例题 42·多选题】根据合同法律制度的规定, 下列关于合同权利转让的表述中, 正确的有 ()。(2025 年忆)

- A. 当事人可以约定合同权利不得转让
- B. 债务人接到债权转让通知的, 债务人对让与人的抗辩, 不可以向受让人主张
- C. 因债权转让增加的履行费用由让与人负担
- D. 债权人转让权利需经债务人同意

【解析】(1) 选项 B: 债务人接到债权转让通知后, 债务人对让与人的抗辩, 可以向受让人主张; (2) 选项 D: 债权人转让债权, 无须经债务人同意, 但应当通知债务人。

【例题 43·多选题】赵某欠钱某贷款 10 万元, 迟迟不履行, 钱某将该债权拆分为 10 份, 每份 1 万元, 分别转让给 10 位朋友, 并通知赵某履行。已知, 当事人对债权转让未作特别约定。下列关于该债权转让的表述中, 正确的有 ()。(2025 年忆)

- A. 赵某接到转让通知后, 应当分别向钱某的 10 位朋友履行义务
- B. 履行合同增加的费用应由钱某承担
- C. 债权转让因未经过赵某同意而无效
- D. 钱某无权将该债权拆分转让

【解析】(1) 选项 A: 债务人接到债权让与通知后, 债权让与行为对债务人生效, 债务人应当向受让人履行债务; (2) 选项 B: 因债权转让增加的履行费用, 由让与人负担; (3) 选项 C: 债权人转让债权, 无须经债务人同意, 但应当通知债务人, 未通知债务人的, 该转让对债务人不发生效力; (4) 选项 D: 债权转让可以是全部债权转让, 也可以是部分债权转让 (即可以拆分转让)。

【例题 44·多选题】根据民事法律制度的规定, 下列关于债权转让的表述中, 正确的有 ()。(2023 年忆)

- A. 当事人可以约定债权不得转让



- B. 债权人转让权利须经债务人同意
- C. 因债权转让增加的履行费用, 由让与人负担
- D. 债务人接到债权转让通知后, 债务人对让与人的抗辩不可以向受让人主张

解析 (1) 选项 B: 债权人转让债权, 无须经债务人同意, 但应当通知债务人; 未通知债务人的, 该转让对债务人不发生效力。(2) 选项 D: 债务人接到债权转让通知后, 债务人对让与人的抗辩 (如权利无效、权利已过诉讼时效期间), 可以向受让人主张。

【例题 45·单选题】 赵某向钱某购买一批瓷砖, 价款为 5 万元, 合同履行前, 钱某未经赵某的同意, 将价款债权转让给孙某, 并向赵某送达通知, 告知赵某直接向孙某付款。已知, 赵某与钱某未约定合同权利不得转让。下列有关钱某的债权转让行为效力的说法中, 符合合同法律制度规定的是 ()。(2022 年忆)

- A. 钱某的转让行为无效, 赵某仍应向钱某付款
- B. 钱某的转让行为有效, 但如赵某仍向钱某付款, 可发生清偿效力
- C. 钱某的转让行为有效, 赵某应向孙某付款
- D. 钱某的转让行为效力待定, 取决于赵某是否表示同意

解析 (1) 在钱某和孙某之间, 达成转让合意时债权转让行为即生效, 不必经赵某同意; (2) 债权转让对赵某是否生效, 与是否经其同意无关, 通知即可, 本题通知已经到达赵某, 债权转让对赵某生效, 赵某应当向新的债权人孙某付款; (3) 如果钱某未通知赵某, 则赵某有权拒绝向孙某付款, 但钱某和孙某之间的债权转让仍是有效的, 孙某有权要求钱某通知赵某付款。

【例题 46·判断题】 当事人约定金钱债权不得转让的, 不得对抗第三人。() (2021 年忆)

考点 21 合同义务的转移

5 年热点

学习方法

理解·记忆

1. 并存的债务承担

第三人与债务人约定加入债务并通知债权人, 或者第三人向债权人表示愿意加入债务, 债权人未在合理期限内明确拒绝的, 债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。

2. 免责的债务承担

(1) 债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的, 应当经债权人同意。

提示

债权人同意是免责的债务承担的必要条件, 债权人不同意的, 债务不转移, 债权人有权拒绝第三人的履行, 继续要求债务人履行债务, 且债务人可能需要承担不履行或迟延履行违约责任。

(2) 债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意, 债权人未作表示的, 视为不同意。



(3) 有下列情形之一的, 合同义务不可转移:

①根据合同性质不得转移 (如由某著名歌星履行的演唱义务、基于特别信任的委托合同义务);

②根据当事人约定不得转移;

③根据法律规定不得转移。

(4) 免责的债务承担的效力

①合同义务全部移转的, 新债务人成为合同一方当事人, 如不履行或者不适当履行合同义务, 债权人可以向其请求履行债务或者承担违约责任。

提示 区别于“由第三人履行”, 免责的债务承担是债务人的更换。

②债务人移转义务的, 新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩, 但原债务人对债权人享有债权的, 新债务人不得向债权人主张抵销。

③从属于主债务的从债务, 随主债务的移转而移转, 但该从债务专属于原债务人自身的除外。

【例题 47·单选题】甲公司欠乙公司 50 万元货款, 2024 年 6 月 1 日甲公司与其全资子公司丙公司订立协议, 约定将甲公司欠乙公司的 50 万元货款债务全部转移给丙公司。6 月 2 日, 甲公司将此以信函的方式通知乙公司, 6 月 3 日乙公司收到该信函, 6 月 5 日乙公司通知甲公司同意该债务转移。该债务转移的生效日期为 ()。(2024 年忆)

A. 2024 年 6 月 5 日

B. 2024 年 6 月 3 日

C. 2024 年 6 月 2 日

D. 2024 年 6 月 1 日

解析 甲公司和丙公司的行为属于免责的债务承担, 应当取得债权人乙公司的同意, 否则债务不转移。

【例题 48·判断题】债务人将部分债务转移给第三人的, 无须经债权人同意。() (2023 年忆、2022 年忆)

解析 只要是免责的债务承担, 不论承担的是全部债务还是部分债务, 均须经债权人同意。

【例题 49·单选题】甲公司向乙公司购买一辆货车, 价款 100 万元, 甲公司、乙公司与丙公司达成三方协议, 由丙公司承担甲公司对乙公司的 100 万元价款债务, 甲公司不再承担付款责任。后丙公司始终未清偿 100 万元价款。下列有关乙公司债权主张的表述中, 正确的是 ()。(2022 年忆)

A. 乙公司可以要求甲公司和丙公司共同偿还 100 万元价款

B. 乙公司可以选择向甲公司或者丙公司主张清偿 100 万元价款

C. 乙公司应当向丙公司主张清偿 100 万元价款

D. 乙公司应当向甲公司主张清偿 100 万元价款

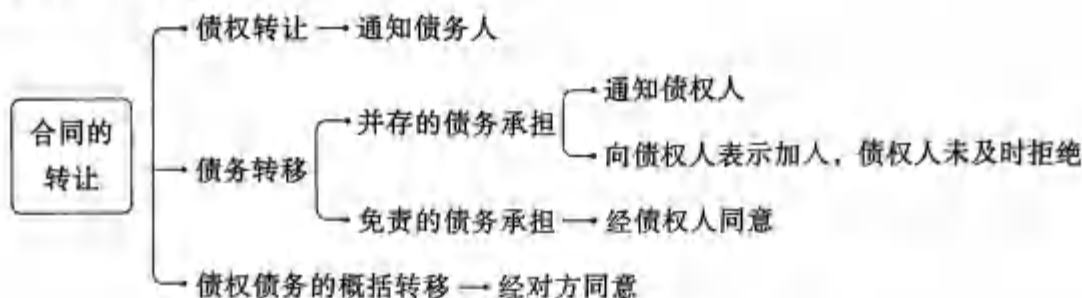
解析 “甲公司不再承担付款责任”——债务人退出, 属于免责的债务承担, 甲公司不再是债务人, 乙公司只能向新债务人丙公司主张权利。



考点 22 合同权利义务的一并转移

学习方法 | 理解为主

1. 当事人一方经对方当事人同意, 可以将自己在合同中的权利义务一并转让给第三人。
2. 法人合并的, 其权利和义务由合并后的法人享有和承担。
3. 法人分立的, 其权利和义务由分立后的法人享有连带债权, 承担连带债务, 但是债权人和债务人另有约定的除外。



合同转让中的同意与通知 (综述)

第七单元 合同的消灭

恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果



考点 23 清偿

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 清偿的概念及效果

- (1) 清偿, 是指债务人依约全面履行债务, 使债权债务关系消灭的行为。
- (2) 债权的从权利一般随债权债务关系的消灭而消灭, 但通知、协助、保密、旧物回收等后合同义务因是法定之债, 并不随之消灭。

2. 清偿的抵充顺序

债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同, 债务人的给付不足以清偿全部债务的, 除当事人另有约定外, 由债务人在清偿时指定其履行的债务。债务人未作指定的, 应当优先履行已经到期的债务; 数项债务均到期的, 优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务; 均无担保或者担保相等的, 优先履行债务人负担较重的债务; 负担相同的, 按照债务到期的先后顺序履行; 到期时间相同的, 按照债务比例履行。

速懂案例

甲公司现存对乙公司的负债情况如下表, 2025 年 11 月 15 日, 甲公司向乙公司账户转入 100 万元并备注“还款”, 甲公司与乙公司对债务抵充顺序没有约定。



序号	债权额	到期时间	有无担保	年利率
1	100 万元	2025 年 6 月 30 日	×	5%
2	200 万元	2025 年 8 月 31 日	√	6%
3	300 万元	2025 年 10 月 31 日	×	7%
4	400 万元	2026 年 3 月 31 日	×	8%
5	500 万元	2026 年 6 月 30 日	√	9%

【分析】

“约定”——本题当事人未约定；

“指定”——本题甲公司在备注中未指定；

“已到期的”——第 1、2、3 项债务均已到期；

“少担保的”——第 1、3 项债务均无担保；

“负担重的”——第 3 项债务年利率高，负担较第 1 项债务重；

因此，甲公司本次转入的 100 万元用于清偿第 3 项债务（部分清偿）。

3. 清偿范围及顺序

债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行：

- (1) 实现债权的有关费用；
- (2) 利息；
- (3) 主债务。

【例题 50·单选题】甲公司拖欠乙公司借款，本金 100 万元、利息 10 万元。人民法院对甲公司财产依法进行扣押、拍卖，取得价款 60 万元，产生拍卖相关费用 5 万元。甲公司、乙公司未对抵充债务的顺序作出约定，该 60 万元价款按照法定顺序进行了清偿。根据合同法律制度的规定，乙公司借款本金得到偿还的金额为（ ）。(2024 年忆、2023 年忆)

- A. 60 万元 B. 50 万元 C. 45 万元 D. 55 万元

【解析】当事人对债务抵充顺序没有作出约定，应当按照下列顺序抵充：(1) 实现债权的有关费用（5 万元）；(2) 利息（10 万元）；(3) 主债务（60 万元 - 5 万元 - 10 万元 = 45 万元）。

【例题 51·单选题】甲公司和乙公司签订《借款合同》，约定借款本金 100 万元，借款期限 1 年，年利率为 10%，如果到期甲公司未能及时还款引发诉讼，诉讼费、律师费等一切费用由甲公司承担。借款到期甲公司无力还款，乙公司遂向人民法院提起诉讼。经人民法院调查，甲公司可用于偿债的财产仅有 20 万元。根据合同法律制度的规定，有关该 20 万元的清偿顺序，下列说法正确的是（ ）。(2023 年忆)

- A. 应当优先用于偿还本金 B. 应当优先用于偿还律师费、诉讼费
C. 应当优先用于偿还利息 D. 视为利息、本金各被偿还了一半

【解析】律师费、诉讼费属于“实现债权的费用”，如无特别约定，应获得优先清偿。



4. 第三人代为履行

(1) 债务人未履行债务, 第三人对履行该债务具有合法利益的, 第三人有权向债权人代为履行; 但是, 根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。

(2) 债权人接受第三人履行后, 其对债务人的债权转让给第三人, 但是债务人和第三人另有约定的除外。

【例题 52·单选题】2020 年年初, 甲公司为全体员工购买了一份重大疾病险作为年终福利, 受益人均为被保的员工本人, 保费分 5 年付清。2022 年, 受疫情影响甲公司经营状况不佳, 无力继续支付保费。有关本案的下列说法中, 正确的是 ()。(2022 年忆)

- A. 被保员工本人有权代甲公司续交保费, 保险公司不得拒绝
- B. 被保员工本人续交保费应当经甲公司同意
- C. 被保员工本人续交保费应当经保险公司同意
- D. 被保员工本人续交保费应当经甲公司和保险公司同意

【解析】由于被保员工是保险合同的受益人 (对该保险合同具有合法利益), 被保员工有权代为续交保费 (无须经甲公司或保险公司同意)。

考点 24 抵销

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 约定抵销

当事人互负债务, 标的物种类、品质不相同的, 经协商一致, 可以抵销。

2. 法定抵销

(1) 基本规定

当事人互负债务, 该债务的标的物种类、品质相同的, 任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销; 但是, 根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定不得抵销的除外。

(2) 细节 1: 关于“互负债务”

互负债务应基于不同法律关系而生, 并非同一双务合同中的给付与对待给付。

(3) 细节 2: 关于“被动债务已届清偿期” (对方债务已到期)

只有当主动提出抵销的当事人一方享有的债权已到期, 对方才有义务履行, 否则, 允许单方提出抵销就相当于剥夺对方的期限利益。

速懂案例

甲欠乙货款 10 万元, 乙欠甲租金 10 万元。

【分析】

①如果两项债务均已到期, 甲、乙均可提出抵销。(双方均享有抵销权)

②如果货款已到期而租金未到期, 乙可以提出抵销; 如果租金已到期而货款未到期, 甲可以提出抵销。(一方享有抵销权——未到期债务的债务人享有抵销权)



(4) 细节 3: 关于“一方的债权诉讼时效期间届满”

当事人互负债务, 一方以其诉讼时效期间已经届满的债权通知对方主张抵销, 对方提出诉讼时效抗辩的, 人民法院对该抗辩应予支持。一方的债权诉讼时效期间已经届满, 对方主张抵销的, 人民法院应予支持。

☞ 理解案例

甲对乙享有 80 万元的货款债权, 但因长期未主张, 诉讼时效期间已经经过; 乙对甲享有 80 万元的租金债权, 刚刚到期。

【分析】货款债权诉讼时效期间已经经过, 但债务人乙可以自愿放弃诉讼时效抗辩, 因此, 乙有权提出抵销。

(5) 法定不得抵销的债务

因侵害自然人人身权益, 或者故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务, 侵权人主张抵销的, 人民法院不予支持。

☞ 理解案例

王某欠李某到期租金 5 万元, 李某因侵权欠王某 5 万元。

【分析】

①如果该侵权之债为~~人身侵权之债~~, 则不论李某为故意、重大过失, 还是轻过失、无过失侵权, 李某均不得主张抵销。

②如果该侵权之债为~~财产侵权之债~~, 则李某为故意、重大过失的, 不得主张抵销, 否则, 仍可主张抵销。

③王某为受害人, 只要他乐意, 均可主张抵销。

(6) 抵销方法

①当事人主张抵销的, 应当通知对方。通知自到达对方时生效。

②抵销不得附条件或者附期限。

(7) 抵销的效果

①当事人一方依法主张抵销, 人民法院经审理认为抵销权成立的, 应当认定通知到达对方时双方互负的主债务、利息、违约金或者损害赔偿金等债务在同等数额内消灭。

②抵销后剩余债权的诉讼时效期间, 应重新起算。

【例题 53·单选题】甲公司与乙公司互负到期债务, 其中, 甲公司欠乙公司 6 万元, 诉讼时效期间已经届满, 乙公司欠甲公司 10 万元, 诉讼时效期间未届满。2025 年 6 月 25 日, 甲公司通过快递向乙公司发出抵销通知, 抵销金额为 6 万元, 6 月 26 日该通知到达乙公司。下列关于甲公司债务抵销中, 正确的是 ()。(2025 年忆)

- A. 甲公司的抵销通知自 6 月 25 日生效
- B. 甲公司可以通知乙公司双方 6 万元的债权债务自 2025 年 7 月 1 日起消灭
- C. 甲公司可以通知乙公司债务抵销的前提是乙公司为甲公司的一笔债务提供担保
- D. 抵销后甲公司剩余债权的诉讼时效期间, 应重新起算



解析 (1) 选项 A: 当事人主张抵销的, 应当通知对方, 通知自“到达对方时”(6月26日)生效;(2) 选项 B: 抵销不得附期限;(3) 选项 C: 抵销不得附条件;(4) 选项 D: 抵销后剩余债权的诉讼时效期间, 应重新起算。

【例题 54·多选题】根据合同法律制度的规定, 下列有关债务抵销的表述中, 正确的有()。(2023 年忆)

- A. 双方的债务在同等数额内因抵销而消灭
- B. 抵销可以附条件或附期限
- C. 抵销后剩余债权的诉讼时效期间, 应重新起算
- D. 因故意实施侵权行为产生的债务不得抵销

解析 规定抵销就是为了简化法律关系、尽快确定法律状态, 允许抵销附条件或者附期限与立法原意相悖、与抵销行为的内容相矛盾。

考点 25 提存

学习方法 | 理解+记忆

提存原因	有下列情形之一的, 难以履行债务的, 债务人可以将标的物提存: (1) 债权人无正当理由拒绝受领 (2) 债权人下落不明 (3) 债权人死亡未确定继承人、遗产管理人, 或者丧失民事行为能力未确定监护人 (4) 法律规定的其他情形	
提存主体	提存人	债务人或其代理人
	提存机关	债务清偿地的提存机关(我国目前主要指公证机关)
提存标的	只能是动产; 标的物不适于提存或者提存费用过高的, 债务人依法可以拍卖或者变卖标的物, 提存所得的价款	
提存的效果——债务人与债权人之间	发生债务履行(清偿)的效果	标的物提存后, 毁损、灭失的风险: 债权人承担 提存期间标的物的孳息: 债权人所有 提存费用: 债权人负担
	后合同义务	标的物提存后, 债务人应及时通知债权人或者其继承人、遗产管理人、监护人、财产代管人
提存的效果——债权人与提存机关之间	债权人可以随时领取提存物	债权人对债务人负有到期债务的, 在债权人未履行债务或者提供担保之前, 提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物 债权人领取提存物的权利, 自提存之日起 5 年内不行使而消灭, 提存物扣除提存费用后归国家所有



【例题 57·多选题】根据合同法律制度的规定,有关债务免除的下列表述中,正确的有()。(2023 年忆)

- A. 免除债务,债权的从权利并不随之消灭
- B. 免除不得损害第三人利益
- C. 放弃债权的意思表示应当向债务人或其代理人作出
- D. 免除人须具备相应的民事行为能力

【解析】(1) 选项 A: 免除债务,债权的从权利也随之消灭。“从权利”,是指从属于债权的担保权利、利息权利、违约金请求权等。(2) 选项 D: 免除是债权人处分其债权的法律行为,因此,免除应符合法律行为要件的有关规定,如免除人须具备相应的民事行为能力。

考点 27 混同

学习方法 | 理解为主

1. 债权和债务同归于一人的,债权债务终止,但是损害第三人利益的除外。
2. 合同关系及其他债之关系消灭,附属于主债务的从权利和从债务也一并消灭。
3. 混同不导致债权债务关系消灭的情形

(1) 如债权为他人权利质押的标的,债权债务即使同归于一人,债权也不消灭,否则将损害质权人的利益。

(2) 票据未到期前依背书转让的,票据上债权债务即使同归于一人,票据仍可流通,票据上的债权债务不消灭。

【例题 58·单选题】甲公司向乙公司借款 50 万元,借款期限为 3 年,双方签订了借款合同。该借款未到期时,甲、乙两家公司因故合并为丙公司,因不涉及第三人利益,该借款合同终止。根据合同法律制度的规定,该债权债务关系终止的情形属于()。(2022 年忆)

- A. 免除
- B. 抵销
- C. 法定解除
- D. 混同

【解析】甲、乙两家公司合并为丙公司,甲公司的债务由丙公司承继,乙公司的债权由丙公司承继,同一借款合同的债务人、债权人均为丙公司,此为“混同”。

考点 28 合同的解除

学习方法 | 理解+记忆

1. 约定解除

(1) 事后协商一致解除: 合同生效后,未履行或未完全履行之前,当事人以解除合同为目的,经协商一致,订立一个解除原来合同的协议,使合同效力消灭的行为。

(2) 事先约定解除事由: 当事人可以订立附解除条件或解除期限的合同,当解除条件成就或者解除期限届至时,合同解除。



2. 法定解除

法定解除事由	守约方主张解除时间	违约方是否承担违约责任
因不可抗力致使不能实现合同目的	立即解除	根据不可抗力影响范围, 部分或全部免除
在履行期限届满前, 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务(预期违约)(2024 年综合题)	立即解除	依法承担违约责任
当事人一方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行	合理宽限期届满仍未履行方可解除	依法承担违约责任
当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的	立即解除	依法承担违约责任

解释

不可抗力, 是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况; 例如, 自然灾害、政府行为、社会异常事件。

【例题 59·单选题】2024 年 3 月, 甲企业与乙企业签订一份广告服务合同, 约定自 2024 年 7 月 1 日至 12 月 1 日, 甲企业负责对乙企业的新产品进行广告设计和推广。合同签订后, 甲企业为履行合同做了相关准备工作。5 月, 乙企业通知甲企业, 因企业战略调整不能履行与甲企业的广告服务合同。下列有关甲企业权利的表述中, 正确的是()。

- A. 甲企业有权解除合同, 并要求乙企业赔偿损失
- B. 甲企业有权主张合同无效, 并要求乙企业承担缔约过失责任
- C. 甲企业有权撤销合同, 并要求乙企业承担缔约过失责任
- D. 甲企业至 7 月 1 日方有权要求乙企业承担违约责任

【解析】原定履行期为 2024 年 7 月 1 日至 12 月 1 日, 而 5 月份(履行期限届满之前)乙企业即明确表示不能履行合同, 构成预期违约, 甲企业可以主张解除合同并要求乙企业承担违约责任。

【例题 60·单选题】甲小学为了“六一”儿童节学生表演节目的需要, 向乙服装厂订购了 100 套童装, 约定在“六一”儿童节前一周交付。5 月 28 日, 甲小学向乙服装厂催要童装, 却被告知, 因布匹供应问题 6 月 3 日才能交付童装, 甲小学因此欲解除合同。下列有关该合同解除的说法中, 正确的是()。

- A. 甲小学应先催告乙服装厂履行, 乙服装厂在合理期限内未履行的, 甲小学才可以解除合同
- B. 甲小学可以解除合同, 无须催告
- C. 甲小学无权解除合同, 只能要求乙服装厂承担违约责任
- D. 甲小学无权自行解除合同, 但可以请求法院解除合同

【解析】乙服装厂未按期交货, 属于迟延履行主要债务, 因已致使合同目的不能实现(儿童节无法表演节目), 不需先经催告, 甲小学有权立即通知乙服装厂解除合同。



【例题 61·多选题】下列情形中，赵某可以解除合同的有（ ）。(2024 年 12 月)

- A. 赵某向王某购买了仅一件存世的古董花瓶，古董花瓶在交付前意外毁损，无法修复
- B. 赵某向周某订购一幅画作，但周某迟迟未交货，经催告后在合理期限内仍未履行
- C. 赵某向李某订购一批月饼，后因遭遇地震，李某无法在合同约定的中秋节前完成供货
- D. 赵某以分期付款的方式从乙公司购买一辆汽车，使用半年后无力支付剩余款项

解析 (1) 选项 A：花瓶存世仅一件，王某客观上已经无法履行合同，赵某的合同目的不能实现，可以通知王某解除合同并视具体情况主张违约责任；(2) 选项 B：属于“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”，赵某可以通知周某解除合同并要求周某承担违约责任；(3) 选项 C：属于“因不可抗力致使合同目的不能实现”，赵某可以通知李某解除合同，李某因不可抗力违约，不需承担违约责任；(4) 选项 D：分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的 1/5，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同（选项 D 无法确定无力支付的剩余款项占全部价款的比例，也未提及催告，不应选，详见本章考点 38）。

3. 情势变更原则

(1) 基本规定

合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。

(2) 细化解释

①合同成立后，因政策调整或者市场供求关系异常变动等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的涨跌，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，人民法院应当认定合同的基础条件发生了重大变化。但是，合同涉及市场属性清晰、长期以定价波动较大、大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的除外。

②合同的基础条件发生了重大变化，当事人请求变更合同的，人民法院不得解除合同；当事人一方请求变更合同，对方请求解除合同的，或者当事人一方请求解除合同，对方请求变更合同的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则判决变更或者解除合同。

③人民法院适用“情势变更”的规定判决变更或者解除合同的，应当综合考虑合同基础条件发生重大变化的时间，当事人重新协商的情况以及因合同变更或者解除给当事人造成的损失等因素，在判项中明确合同变更或者解除的时间。

④当事人事先约定排除“情势变更”适用的，人民法院应当认定该约定无效。

4. 未履行从给付义务与合同的解除

当事人一方未根据法律规定或者合同约定履行开具发票、提供证明文件等非主要债务：

(1) 对方请求继续履行该债务并赔偿因怠于履行该债务造成的损失，人民法院依法予以支持；

(2) 对方请求解除合同的，人民法院不予支持，但是不履行该债务致使不能实现合同目的或者当事人另有约定的除外。



5. 法定解除权的行使

(1) 解除权人

通常是守约方享有解除权,但如果双方均因不可抗力不能实现合同目的,双方均享有解除权。

(2) 解除方式

①享有解除权的一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

②当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本(而非判决书、裁决书)送达对方时解除。

(3) 解除权行使期限

法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,自解除权人知道或者应当知道解除事由之日起1年内不行使,或者经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。

6. 解除的效果

(1) 合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。

(2) 合同因违约解除的,解除权人可以请求违约方承担违约责任,但是当事人另有约定的除外。

(3) 主合同解除后,担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任,但是担保合同另有约定的除外。

(4) 2个“不影响”

①仲裁协议具有独立性,合同的变更、解除、终止或无效,不影响仲裁协议的效力。

②合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。

【例题 62·单选题】根据合同法律制度的规定,当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼的方式依法主张解除合同,人民法院确认该主张的,合同自()时解除。(2023 年忆)

A. 人民法院作出受理裁定

B. 人民法院的判决生效

C. 起诉状副本送达对方

D. 人民法院的判决书送达对方

第八单元 违约责任



恭喜您解锁新单元!使用微信或“会计云课堂”App 扫码,过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 29

违约责任的概念与基本构成

学习方法 | 理解为主

1. 概念

违约责任,指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。



2. 基本构成

(1) 违约责任产生以合同有效存在为前提。

(2) 存在违约行为

① 实际违约

当事人一方不履行合同义务（完全不履行）或者履行合同义务不符合约定（不适当履行）的，应当承担违约责任。

② 预期违约

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前请求其承担违约责任。

(3) 不存在法定或约定的免责事由

违约责任的承担不以违约方有过错为条件，通常以存在违约行为且无法定或约定的免责事由为条件。

考点 30 免责事由

学习方法：| 理解为主

1. 法定的免责事由

(1) 不可抗力

① 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。

② 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

③ 因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

(2) 受害人过错

当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。

(3) 法律特别规定免责的情形

承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但是，承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。

2. 约定的免责事由——有效免责条款

当事人可以在合同中约定免责条款，但合同中的下列免责条款无效：

(1) 造成对方人身损害的；

(2) 因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

3. 不免责——因第三人原因导致违约

当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。

【例题 63·判断题】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。() (2025 年忆)



考点 31 承担违约责任的形式——法定形式

学习方法 | 理解为主

1. 基本规定

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 继续履行

(1) 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息, 或者不履行其他金钱债务的, 对方可以请求其支付。(100% 可以要求继续履行)

(2) 当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的, 对方可以请求履行, 但是有下列情形之一的除外:

- ① 法律上或者事实上不能履行;
- ② 债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;
- ③ 债权人在合理期限内未请求履行。

(3) 发生不能请求继续履行的情形, 当事人合同目的又不能实现的, 人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系, 但不影响违约责任的承担。

【例题 64·单选题】根据合同法律制度的规定, 债务人不履行的下列债务中, 债权人可以请求人民法院强制违约方继续履行合同义务的是 ()。(2023 年忆)

- A. 唱歌
- B. 表演话剧
- C. 房屋租金
- D. 归还已灭失的古董

【解析】(1) 选项 AB: 很可能属于“债务的标的不适于强制履行”, 相应, 很可能不能请求继续履行;(2) 选项 D: 属于“事实上不能履行”, 不能请求继续履行。

3. 采取补救措施

履行不符合约定的, 应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确, 可以协议补充; 不能达成补充协议的, 按照合同有关条款或者交易习惯确定, 仍不能确定的, 受损害方根据标的的性质以及损失的大小, 可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

4. 赔偿损失

(1) 与继续履行、采取补救措施的关系

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 在履行义务或者采取补救措施后, 对方还有其他损失的, 应当赔偿损失。对方也可以选择不要继续履行或采取补救措施, 直接主张赔偿损失。

(2) 赔偿范围

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定, 造成对方损失的, 损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失, 包括合同履行后可以获得的利益; 但是, 不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

(3) 有关“扩大的损失”

① 当事人一方违约后, 对方应当采取适当措施防止损失的扩大; 没有采取适当措施致使损失扩大的, 不得就扩大的损失请求赔偿。



②当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

【例题 65·单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方不履行合同义务，给对方造成损失的，应当按照约定承担赔偿责任。损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。(2023 年忆)

- A. 违约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- B. 违约一方违约时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- C. 守约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- D. 守约一方因对方违约预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失

【例题 66·单选题】根据合同法律制度的规定，违约方承担违约责任的形式不包括（ ）。(2021 年忆)

- A. 行使撤销权
- B. 继续履行
- C. 支付违约金
- D. 赔偿损失

【解析】承担违约责任的形式主要有：继续履行、采取补救措施和损害赔偿（包括赔偿损失、支付违约金、定金责任）。

考点 32 承担违约责任的形式——违约金

学习方法 | 理解为主

1. 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

2. 违约金的调整

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

提示

- (1) 约定的违约金超过造成损失的 30% 的，人民法院一般可以认定为过分高于造成的损失。
- (2) 恶意违约的当事人一方请求减少违约金的，人民法院一般不予支持。

3. 迟延履行违约金

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。(2024 年综合题)

速读案例

王某与甲房地产开发公司签订商品房买卖合同，约定 2025 年 12 月 1 日前交房，迟延交房应当按迟延交付天数每日支付 1000 元的违约金。

【分析】

- (1) “按迟延交付天数每日支付 1000 元”，该项违约金即为迟延履行违约金；
- (2) 如果甲房地产开发公司迟延 10 日交房，王某有权要求：①支付违约金 10000 元；②继续完成其他合同义务（包括但不限于办理房屋产权手续）。



【例题 67·单选题】自然人甲、乙签订一份买卖合同，约定如果发生一方违约的情况，违约方向对方支付 18 万元违约金。后来，甲违约，给乙造成损失 15 万元。根据合同法律制度的规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 甲应向乙支付违约金 18 万元，不再支付其他费用或者赔偿损失
- B. 甲应向乙赔偿损失 15 万元，不再支付其他费用或者赔偿损失
- C. 甲应向乙赔偿损失 15 万元并支付违约金 18 万元，共计 33 万元
- D. 甲应向乙赔偿损失 15 万元及其利息

【解析】甲乙约定的违约金 18 万元不属于“过分高于”。甲无权要求降低，应当按照约定支付 18 万元的违约金。

考点 33 承担违约责任的形式——违约金

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 定金合同是否已经生效？

(1) 交付

① 定金合同自实际交付定金时成立。(2024 年简答题，2022 年综合题)

② 实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。收受定金一方提出异议并拒绝接受定金的，定金合同不成立。

(2) 20%

定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。(2024 年、2023 年简答题，2022 年综合题)

【例题 68·单选题】周某和吴某签订了《房屋买卖合同》，合同约定房屋总价款为 300 万元、定金数额为 100 万元，后吴某实际支付了 80 万元定金。根据合同法律制度的规定，上述交易能够产生定金效力的数额为（ ）万元。(2025 年忆、2023 年忆)

- A. 100
- B. 80
- C. 60
- D. 0

【解析】主合同标的额为 300 万元，有效定金数额 = $300 \times 20\% = 60$ (万元)。本题不论约定的数额，还是实际交付的数额均超过了主合同标的额的 20%。

2. 定金罚则

(1) 履行

债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。

(2) 不履行

① 给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；

② 收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。(2024 年简答题，2022 年综合题)

【例题 69·单选题】2024 年 2 月 1 日，赵某与甲公司签订机器设备购买合同，约定甲公



公司于2024年3月1日前交付机器设备一台,价款为10万元,赵某应支付定金3万元。合同签订后,赵某向甲公司支付了3万元定金。2024年3月1日,甲公司未如期交付机器设备,导致赵某生产经营损失1万元。赵某有权请求甲公司返还的金额最高为()。(2024年11月)

- A. 6万元 B. 3万元 C. 4万元 D. 5万元

解析 本题主合同标的额为10万元,有效定金数额为2万元。因甲公司违约造成的损失仅为1万元(有效定金数额足以弥补),因此,赵某有权请求甲公司返还的最高金额 $=3+2=5$ (万元)。

3. 能否并用

(1) 定金与违约金不能并用

当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。(2024年、2021年简答题)

(2) 定金与赔偿损失可以并用

定金不足以弥补一方违约造成的损失,对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

【例题 70·单选题】 甲公司和乙公司签订合同,合同总价款为100万元,约定甲公司应当先支付定金30万元,任何一方违约还应向对方支付违约金18万元。合同成立后,甲公司向乙公司支付了定金28万元。现乙公司违约,完全未履行合同,给甲公司造成的损失为15万元。根据合同法律制度的规定,甲公司可以获得的赔偿额最高为()万元。(2024年11月)

- A. 18 B. 20 C. 28 D. 30

解析 由于定金和违约金不能并用:(1)如果甲公司选择适用违约金条款,其可以请求乙公司返还已支付的定金28万元,而约定的违约金18万元并不过分高于因违约造成的损失15万元,甲公司可以请求乙公司支付的违约金数额为18万元,即选择主张违约金条款的情形下,甲公司可以获得的赔偿额为18万元;(2)如果甲公司选择适用定金条款,可以请求乙公司返还已支付的定金28万元,并赔付1倍有效定金数额20万元,即选择主张定金条款的情形下,甲公司可以获得的赔偿额为20万元。综上,甲公司选择主张定金责任获得的赔偿额度更高。

4. 特殊情形下,定金罚则的适用

(1) 双方根本违约

双方当事人均具有致使不能实现合同目的的违约行为,其中一方请求适用定金罚则的,人民法院不予支持。

(2) 一方根本违约,另一方仅轻微违约

当事人一方仅有轻微违约,对方具有致使不能实现合同目的的违约行为,轻微违约方主张适用定金罚则,对方以轻微违约方也构成违约为由抗辩的,人民法院对该抗辩不予支持。

(3) 部分履行

当事人一方已经部分履行合同,对方接受并主张按照未履行部分所占比例适用定金罚则的,人民法院应予支持。对方主张按照合同整体适用定金罚则的,人民法院不予支持,但是部分未履行致使不能实现合同目的的除外。

(4) 不可抗力

因不可抗力致使合同不能履行,非违约方主张适用定金罚则的,人民法院不予支持。



5. 其他规定

(1) 视同违约定金

当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等,但是没有约定定金性质,一方主张适用定金罚则的,人民法院不予支持。**当事人约定了定金性质**,但是未约定定金类型或者约定不明,一方主张为违约定金的,人民法院应予支持。

(2) 立约定金

①当事人约定以交付定金作为订立合同的担保,一方拒绝订立合同或者在磋商订立合同时违背诚信原则导致未能订立合同,对方主张适用定金罚则的,人民法院应予支持。

②当事人约定以交付定金作为合同成立或者生效条件,应当交付定金的一方未交付定金,但是合同主要义务已经履行完毕并为对方所接受的,人民法院应当认定合同在对方接受履行时已经成立或者生效。

(3) 解约定金

当事人约定定金性质为解约定金,交付定金的一方主张以**丧失定金为代价解除合同的**,或者收受定金的一方主张以**双倍返还定金为代价解除合同的**,人民法院应予支持。

第九单元 买卖合同



恭喜您解锁新单元! 使用微信或“会计云课堂”App 扫码, 过关更高效!

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 34 标的物的交付

学习方法 | 理解为主

1. 交付方式

(1) 出卖人应当履行向买受人交付**标的物**或者交付**提取标的物的单证**,并转移标的物所有权的义务。

(2) 出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的**有关单证和资料**(如保修单、发票、产品合格证、原产地证明书等)。

2. 交付期限

出卖人应当按照约定的时间交付标的物。约定交付期限的,出卖人可以在该交付期限内的任何时间交付。

3. 交付地点

出卖人应当按照**约定的地点**交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定,仍不能确定的:

(1) 标的物需要运输的,出卖人应当将标的物**交付给第一承运人**以运交给买受人。

(2) 标的物不需要运输,出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的,出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的,应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。



考点 35 标的物所有权的转移

学习方法 | 理解+记忆

(一) 一般规则

1. 买卖标的物为动产的, 所有权自标的物交付时起转移; 买卖标的物为不动产的, 所有权自登记时起转移。

2. 标的物为无须以有形载体交付的电子信息产品, 当事人对交付方式没有约定或者约定不明确的, 可以协议补充; 不能达成补充协议的, 按照合同有关条款或者交易习惯确定, 仍不能确定的, 买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付。

(二) 一物多卖

1. 普通动产

出卖人就同一普通动产订立多重买卖合同, 在买卖合同均有效的情况下, 买受人均要求实际履行合同的, 应当按照以下情形分别处理:

- (1) 先行受领交付的买受人有权请求确认所有权已经转移;
- (2) 均未受领交付, 先行支付价款的买受人有权请求出卖人履行交付标的物等合同义务;
- (3) 均未受领交付, 也未支付价款, 依法成立在先合同的买受人有权请求出卖人履行交付标的物等合同义务。

提示

“一物多卖”不影响合同效力, 如无其他因素影响, 出卖人就同一标的物订立数重买卖合同的, 数重买卖合同均有效。

典型案例

甲有一箱珠宝拟出售, 于5月10日与乙签订买卖合同, 约定5日后交货付款; 5月11日, 丙愿以更高的价格购买该箱珠宝, 甲遂与丙签订合同, 约定3日后交货付款; 5月12日, 甲又与丁签订合同, 将该箱珠宝卖给丁, 丁当即支付了价款, 约定2日后交货。后因甲未交付珠宝, 乙、丙、丁均要求甲履行合同, 诉至人民法院。

【分析】

(1) “一物多卖”不影响合同效力, 因本案无其他因素影响, 甲乙、甲丙、甲丁之间的买卖合同均有效。

(2) 因买卖合同标的物为珠宝, 属于普通动产, 根据规定“交付>付款>成立”, 本案三个买受人均未受领交付, 但丁已付款, 甲应交付给丁, 由丁取得所有权, 乙、丙则有权要求甲承担违约责任。

2. 特殊动产

出卖人就同一船舶、航空器、机动车等特殊动产订立多重买卖合同, 在买卖合同均有效的情况下, 买受人均要求实际履行合同的, 应当按照以下情形分别处理:

- (1) 先行受领交付的买受人有权请求出卖人履行办理所有权转移登记手续等合同义务;
- (2) 均未受领交付, 先行办理所有权转移登记手续的买受人有权请求出卖人履行交付标的物等合同义务;



(3) 均未受领交付,也未办理所有权转移登记手续,依法成立在先合同的买受人有权请求出卖人履行交付标的物 and 办理所有权转移登记手续等合同义务;

(4) 出卖人将标的物交付给买受人之一,又为其他买受人办理所有权转移登记,已受领交付的买受人有权请求将标的物所有权登记在自己名下。

提示

“交付”才是动产所有权的取得要件,已受领交付的买受人已经取得了物权,空办登记的买受人不享有物权,其拥有的是一个错误的登记,权利人有权请求更正。

【例题 71·单选题】赵某拟将其所有的一辆小汽车出售,周某向赵某表示愿意购买,双方签订合同当日,赵某将小汽车交付给周某但未办理所有权转移登记手续。次日,吴某也向赵某表示愿意购买,而且出价更高,赵某遂与吴某签订了买卖合同并办理了所有权转移登记,但约定一个月后交付小汽车。数日后,郑某也找到赵某要求购买且出价最高,赵某遂与郑某签订了买卖合同,当场收取了购买款,但约定一周后交付小汽车。现周某、吴某、郑某均要求取得小汽车的所有权。根据合同法律制度的规定,有关该小汽车的归属,下列说法正确的是()。(2022 年忆)

- A. 属于赵某,因涉及一车多卖,各买卖行为均属无效
- B. 属于周某,因周某受领了交付
- C. 属于吴某,因吴某办理了小汽车所有权转移登记
- D. 属于郑某,因郑某支付了购买价款

【解析】特殊动产一物多卖,如无其他因素影响:(1) 合同均有效;(2) 物权归属——先交付>先登记>先成立合同。

(三) 所有权保留

1. 当事人可以在动产买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其他义务的,标的物的所有权属于出卖人。(2022 年简答题)

2. 出卖人对标的物保留的所有权,未经登记,不得对抗善意第三人。

案例

甲、乙双方于 1 月 7 日订立设备买卖合同,甲向乙购买设备一台。双方约定:价款 100 万元,甲付清全部价款后,设备的所有权才转移给甲。1 月 10 日,乙向甲交付了设备。已知,甲、乙亦未办理所有权保留登记手续。

【分析】

(1) “甲付清全部价款后,设备的所有权才转移给甲”,此为所有权保留条款。即设备所有权不随同设备的交付于 1 月 10 日转移,而是至买方付清全部价款时才转移。

(2) 如果甲于 1 月 20 日付清全部价款。甲于当日付清全部价款时取得该设备的所有权。

(3) 如果甲于 1 月 20 日将该设备按市价转让给不知情的丙且完成交付,转而告知乙自己因经营不善无力支付设备购买价款,则因甲、乙的所有权保留未办理登记手续,不得对抗不知情的丙,该设备的所有权归丙,乙的损失向无权处分人甲主张。



3. 出卖人的取回权

(1) 当事人约定出卖人保留合同标的物的所有权, 在标的物所有权转移前, 买受人有下列情形之一, 造成出卖人损害的, 除当事人另有约定外, 出卖人有权取回标的物:

- ①未按照约定支付价款, 经催告后在合理期限内仍未支付;
- ②未按照约定完成特定条件;
- ③将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分。

(2) 取回权的限制

- ①买受人已经支付标的物总价款的 75% 以上, 出卖人不得主张取回标的物。(2023 年综合题)
- ②在将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分的情形下, 第三人已经依法善意取得标的物所有权或者其他物权, 出卖人不得主张取回标的物。(2022 年简答题)

(3) 协商取回不成——所有权保留的准担保性(2022 年简答题)

出卖人依法取回标的物, 但与买受人协商不成, 当事人请求参照民事诉讼法“实现担保物权案件”的有关规定, 拍卖、变卖标的物的, 人民法院应予准许。

🔗 经典案例

甲公司向乙公司出售一台机床, 总价 100 万元, 约定分 5 期支付, 每期 20 万元, 在付清全部价款前, 甲公司保留机床所有权。乙公司支付了 3 期价款后无力支付, 经催告无果, 甲公司与其协商取回机床, 亦无果, 甲公司只好向人民法院申请拍卖、变卖该机床。经调查乙公司已将机床出租给丙公司, 租期 1 年, 丙公司已付半年租金。人民法院扣押机床后, 甲公司通知丙公司后半年的租金应向其支付。

【分析】

①乙公司未按照约定支付价款且已经支付的标的物价款不足总价款的 75% ($20 \times 3 \div 100$), 甲公司有权主张取回;

②甲公司依法主张取回机床, 与乙公司协商不成, 有权请求人民法院参照“实现担保物权案件”的相关规定拍卖、变卖机床;

③参照“债务人不履行到期债务, 致使抵押财产被人民法院依法扣押的, 自扣押之日起抵押权人有权收取该抵押财产的天然孳息或者法定孳息, 但抵押权人未通知应当清偿法定孳息的义务人的除外”, 人民法院扣押机床后, 甲公司有权收取该机床的法定孳息, 甲公司已经通知丙公司, 丙公司应将后半年的租金按约定时间支付给甲公司。

(4) 成功取回

①取回的标的物价值显著减少, 出卖人可以请求买受人赔偿损失。

②出卖人依法取回标的物后, 买受人在双方约定或者出卖人指定的合理回赎期限内, 消除出卖人取回标的物的事由的, 可以请求回赎标的物。

③买受人在回赎期限内没有回赎标的物, 出卖人可以以合理价格将标的物出卖给第三人, 出卖所得价款扣除买受人未支付的价款以及必要费用后仍有剩余的, 应当返还买受人; 不足部分由买受人清偿。



速懂案例

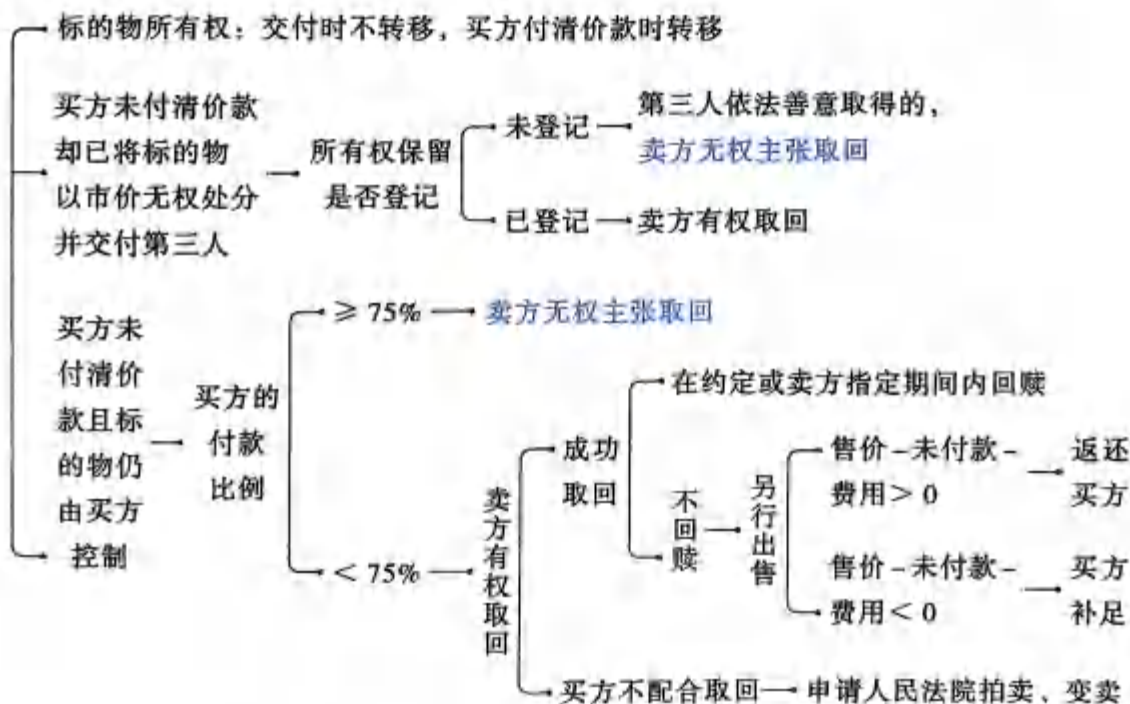
甲公司向乙公司出售一台机床,总价100万元,约定分5期支付,每期20万元,在付清全部价款前,甲公司保留机床所有权。乙公司支付了3期价款后无力支付,经催告无果,甲公司依法取回了机床,并告知乙公司如其1个月内付清余款可以赎回机床。

【分析】

(1) 如果甲公司取回后发现机床因乙公司使用不当,残存价值仅为5万元,可以请求乙公司赔偿损失。

(2) 如果乙公司在甲公司指定的合理赎回期间内(1个月内)付清余款40万元,甲公司应当将机床返还给乙公司。

(3) 在赎回期届满前,甲公司不得出售该机床,但如果赎回期届满而乙公司未付清余款的,甲公司有权将机床出卖给第三人,如果出售得款50万元,发生出卖费用5万元,则甲公司应返还乙公司5万元($50-5-40$);如果出售仅得款35万元,发生出卖费用2万元,则甲公司有权请求乙公司继续清偿7万元($40-35+2$)。



所有权保留的买卖合同(要点综述)

考点 36 标的物毁损、灭失风险的承担

学习方法 | 理解+记忆

(一) 一般规则

1. 标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。(2025 年简答题)



提示

标的物毁损、灭失的风险随同标的物的交付而转移，并非随同标的物所有权的转移而转移，另有规定或另有约定的除外。

2. 出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，**不影响**标的物毁损、灭失风险的转移。

3. 标的物**提存后**，毁损、灭失的风险由债权人承担。

4. 合同成立时视为交付

(1) 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险**自合同成立时起**由买受人承担。

(2) 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，在合同成立时知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人，买受人有权主张由出卖人负担标的物毁损、灭失的风险。

5. 交付承运人视为交付

(1) 出卖人按照约定将标的物**运送至买受人指定地点并交付给承运人后**，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担，当事人另有约定的除外。

(2) 当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定，标的物需要运输的，出卖人将标的物**交付给第一承运人后**，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

提示

“标的物需要运输的”，是指标的物由出卖人负责办理托运，承运人系独立于买卖合同当事人之外的运输业者的情形；如果是当事人约定“送货上门”，则风险应于按照约定“上门”完成交付时转移。

6. 种类物应特定化后方可视为交付

当事人对风险负担没有约定，标的物为种类物，出卖人未以装运单据、加盖标记、通知买受人等可识别的方式清楚地将标的物**特定于买卖合同**，买受人主张不负担标的物毁损、灭失的风险的，人民法院应予支持。

(二) 违约情境下，标的物风险按“不利于违约方”处理

1. 买受方违约

(1) 因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当**自违反约定时起**承担标的物毁损、灭失的风险。

(2) 出卖人按照约定或者依照法律规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。

2. 出卖人违约

因标的物质量不符合要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同（出卖方违约）；买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由**出卖人承担**。



(三) 违约责任 vs 风险承担

标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的,不影响因出卖人履行债务不符合约定,买受人请求其承担违约责任的权利。

【例题 72·单选题】甲公司向乙公司订购一批印制有甲公司 LOGO 的运动服,约定 9 月 20 日甲公司派车上门提货。9 月 20 日,甲公司因业务繁忙未派出车辆提货,当晚,乙公司的仓库被大雨冲塌,仓库内的全部货物灭失。已知,甲公司和乙公司的买卖合同里对标的物风险的负担并未作出约定。有关该批运动服风险的负担,下列说法符合合同法律制度规定的是()。(2022 年忆)

- A. 应由乙公司承担,因为运动服尚未脱离其控制范围
- B. 应由甲公司承担,因为甲公司未依约按时上门提货
- C. 应由甲公司和乙公司共同承担,因为是不可抗力造成的
- D. 甲公司和乙公司均不必承担,因为保险公司会赔付

【解析】乙公司已经按照约定将标的物置于交付地点,甲公司违反约定没有收取,因此,运动服毁损、灭失的风险自违反约定时起由甲公司承担。

考点 37 标的物的质量检验

学习方法 | 理解+记忆

1. 当事人约定检验期限

当事人约定检验期限的,买受人应当在检验期限内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的,视为标的物的数量或者质量符合约定。

2. 当事人没有约定检验期限

当事人没有约定检验期限的,买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起 2 年内未通知出卖人的,视为标的物的数量或者质量符合约定;但是,对标的物有质量保证期的,适用质量保证期。(2025 年简答题)

3. 向第三人交付的质量检验标准

出卖人依照买受人的指示向第三人交付标的物,出卖人和买受人之间约定的检验标准与买受人和第三人之间约定的检验标准不一致的,应当以出卖人和买受人之间约定的检验标准为标的物的检验标准。

【例题 73·多选题】甲公司向乙公司订购了一套生产设备,双方签订的买卖合同中对设备的型号、规格、质量等作了明确约定,但未约定质量检验期限,也未约定质量保证期。甲公司收到设备后,因故一直未使用,亦未支付剩余货款。收到货物 2 年后,甲公司才开始使用该设备,却发现该设备的质量与合同约定不符。当乙公司要求甲公司支付剩余货款时,甲公司以设备质量不合格为由拒绝,并要求乙公司承担违约责任。有关甲公司的权利义务,下列说法正确的有()。



- A. 因未在法定期限内提出质量异议, 甲公司应当向乙公司支付剩余货款
 B. 虽未在法定期限提出质量异议, 但因设备存在质量问题, 甲公司有权拒付剩余货款
 C. 因设备质量不合格, 甲公司有权要求乙公司承担违约责任
 D. 因未在法定期限内提出质量异议, 甲公司无权要求乙公司承担违约责任

解析 未约定质量检验期限, 也未约定质量保证期, 应在不超过 2 年的合理期限内提出质量异议, 但甲公司提出异议时已是 2 年后, 应视为质量符合要求, 甲公司应当支付剩余货款。

考点 38 买卖合同解除的特殊规则

学习方法 | 理解为主

1. 标的物为数物, 其中一物不符合约定的, 买受人可以就该物解除合同。但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的, 买受人可以就数物解除合同。

2. 出卖人分批交付标的物的, 出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定, 致使该批标的物不能实现合同目的的, 买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定, 致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的, 买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除。买受人如果就其中一批标的物解除, 该批标的物与其他各批标的物相互依存的, 可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。

3. 分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的 $1/5$, 经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的, 出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的, 可以向买受人请求支付该标的物的使用费。(2022 年综合题)

【例题 74·判断题】5 月 1 日, 甲到某商场购买一台价值为 20000 元的冰箱, 双方约定采取分期付款的方式; 5 月 1 日由甲先支付 6000 元并提货, 6 月 1 日再付 6000 元, 其余 8000 元在 7 月 10 日前付清。6 月 1 日, 甲未按期支付 6000 元价款。此时, 该商场有权不经催告, 直接要求解除合同, 并可以要求甲支付使用费。()

解析 应当先催告, 如果合理期限内仍未支付到期价款, 商场可以解除合同, 并要求甲支付使用费。

考点 39 试用买卖合同

5 年热点 | 学习方法 | 记忆为主

是否属于试用买卖合同	买受人在试用期内可以购买标的物, 也可以拒绝购买	买卖合同存在下列约定内容之一的, 不属于试用买卖: ①约定标的物经过试用或者检验符合一定要求时, 买受人应当购买标的物 ②约定第三人经试验对标的物认可时, 买受人应当购买标的物 ③约定买受人在一定期限内可以调换标的物 ④约定买受人在一定期限内可以退还标的物
------------	--------------------------	--



视为购买	(1) 试用期限届满, 买受人对是否购买标的物未作表示的, 视为购买 (2) 试用买卖的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的物实施出卖、出租、设立担保物权等行为 (非试用行为) 的, 视为同意购买	
使用费	如无约定, 无偿试用	试用买卖的当事人对标的物使用费没有约定或者约定不明确的, 出卖人无权请求买受人支付 (2024 年简答题)
标的物风险负担	标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担	

【例题 75·单选题】根据合同法律制度的规定, 下列关于试用买卖双方权利义务的表达中, 不正确的是 ()。(2025 年忆)

- A. 试用期限届满, 买受人对是否购买标的物未作表示的, 视为购买
- B. 试用买卖的当事人没有约定使用费的, 出卖人无权主张买受人支付使用费
- C. 试用买卖的买受人在试用期内对标的物实施出租行为的, 视为同意购买
- D. 标的物在试用期内毁损、灭失的, 风险由买受人承担

【解析】选项 D: 标的物在试用期内毁损、灭失的风险由“出卖人”承担。

【例题 76·单选题】有关试用买卖合同的下列说法中, 符合合同法律制度规定的是 ()。(2024 年忆、2022 年忆)

- A. 买受人在试用期内将标的物出租的, 视为同意购买
- B. 当事人没有约定使用费的, 出卖人有权主张买受人支付使用费
- C. 试用期限届满, 买受人对是否购买标的物未作表示的, 视为不购买
- D. 标的物在试用期内毁损、灭失的风险由买受人承担

【解析】(1) 选项 B: 应为“无偿试用”; (2) 选项 C: 应为“视为购买”; (3) 选项 D: 应为“出卖人承担”。

【例题 77·多选题】某商场为促销健身器材, 采取了两种销售方案: (1) 分 5 期付款购买; (2) 试用 1 个月, 满意再付款。赵某选择了第 1 种方案, 钱某选择了第 2 种方案, 后赵某未能如期支付购买价款应商场要求退还健身器材, 钱某试用期满选择退还健身器材, 商场要求赵某和钱某支付使用费。有关本案的下列说法中, 正确的有 ()。

- A. 赵某应当支付使用费
- B. 由于没有约定, 赵某不应支付使用费
- C. 钱某应当支付使用费
- D. 由于没有约定, 钱某不应支付使用费

【解析】关于使用费: (1) 分期付款买卖合同, 无须约定, 商品退回时卖方直接可以要求支付; (2) 试用买卖合同, 如无约定, 无偿试用。



考点 40 商品房买卖合同

学习方法 | 理解为主

界定	商品房买卖合同是指房地产开发企业将尚未建成或已经竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人,买受人支付价款的买卖合同 注意 卖方必须为房地产开发企业,否则,仅为房屋买卖合同,不能适用商品房买卖合同的相关规定
销售广告和宣传资料	商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请,但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任
商品房预售合同的效力	(1) 预售许可——影响合同效力 出卖人未取得预售许可而与买受人订立预售合同的,合同无效,但是在起诉前取得预售许可的,合同有效 (2) 登记备案——不影响合同效力,另有约定除外 ①商品房预售合同应当办理登记备案手续,但该登记备案手续并非合同生效条件,当事人另有约定的除外 ②当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的,从其约定,但当事人一方已经履行主要义务,对方接受的除外
法定解除权	(1) 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人有权请求解除合同和赔偿损失 (2) 因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人有权请求解除合同和赔偿损失 (3) 出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在3个月的合理期限内仍未履行,解除权人有权请求解除合同,但当事人另有约定的除外。对方当事人没有催告的,解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起1年内行使。逾期不行使的,解除权消灭(2022年综合题)
商品房消费者的特殊保护	(1) 商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款,有权主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先权、抵押权以及其他债权(只支付了部分价款的商品房消费者,在一审法庭辩论终结前已实际支付剩余价款的,可以适用该规定)(2025年综合题) (2) 商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款,在房屋不能交付且无实际交付可能的情况下,商品房消费者有权主张价款返还请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权
商品房买卖合同与相关贷款合同	(1) “贷牵连房” ①因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同、赔偿损失 ②因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人



(2) 附义务的赠与

赠与可以附义务；赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。

(3) 赠与的财产有瑕疵

①赠与的财产有瑕疵的，赠与人**不承担**责任。

②附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人**在附义务的限度内**承担与出卖人相同的责任。

③赠与人**故意不告知**瑕疵或者**保证无瑕疵**，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。

(2022 年简答题)

(4) 不再履行

赠与人的经济状况显著恶化，严重影响其生产经营或者家庭生活的，可以不再履行赠与义务（而非可以撤销赠与合同）。

【例题 78·判断题】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。（ ）（2023 年忆、2021 年忆）

【例题 79·多选题】下列赠与事项中，赠与人不得主张撤销的有（ ）。

- A. 赵某将 1 台电脑赠与其外甥小钱，已交付
- B. 甲公司赠与贫困山区中学 100 万元用于修建图书馆
- C. 乙公司与某大学签订赠与合同，赠与该大学 10 套实验仪器，双方对赠与合同进行了公证
- D. 孙某赠与李某一套珠宝且交付，但李某因争执将孙某殴打致重伤

【解析】(1) 选项 A：电脑已交付，不得任意撤销；(2) 选项 B：具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不得任意撤销；(3) 选项 C：经过公证的赠与合同，不得任意撤销；(4) 选项 D：受赠人严重侵害赠与人的合法权益，赠与人可以进行法定撤销。

考点 42 借款合同

5 年热点

学习方法 | 理解 + 记忆

(一) 借款合同的基本规定

1. 未按约定用途使用借款

借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以**停止发放借款、提前收回借款或者解除合同**。

2. 利息支付期限

借款人应当**按照约定的期限**支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定，借款期间不满 1 年的，应当**在返还借款时一并支付**；借款期间 1 年以上的，应当**在每届满 1 年时支付**，剩余期间不满 1 年的，应当在返还借款时一并支付。

3. 提前还款

借款人提前返还借款的，除当事人另有**约定**外，应当按照**实际借款的期间**计算利息。



4. 预扣利息

借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。(2024 年、2023 年综合题,2022 年简答题)

提示 借款合同的上述基本规定,既适用于金融机构借款合同,也适用于民间借贷合同。

(二) 自然人之间的民间借贷合同

1. 可以按约定不要式

借款合同应当采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。

2. 实践合同

自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。

3. 视为不支付利息的情形

(1) 借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。

(2) 借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。

【例题 80·单选题】2025 年 10 月 1 日,赵某向钱某借款 15 万元,约定借款期限 3 个月,未约定利息条款,还款时钱某与赵某就利息支付产生纠纷。有关借款利息支付的下列说法中,正确的是()。

- A. 赵某可以不支付借款利息
- B. 赵某应当按照当地民间借贷交易习惯支付借款利息
- C. 赵某应当按照合同成立时 1 年期贷款市场报价利率支付借款利息
- D. 赵某应当按照合同成立时 1 年期贷款市场报价利率的 4 倍支付借款利息

解析 本题为自然人之间的民间借贷合同,没有约定利息的,视为不支付利息。

(三) 民间借贷的计息规则

1. 借期内利息

(1) 借贷双方没有约定利息,出借人主张支付利息的,人民法院不予支持。(2022 年综合题)

(2) 约定不明

① 自然人之间借贷对利息约定不明,出借人主张支付利息的,人民法院不予支持。

② 除自然人之间借贷的外,借贷双方对借贷利息约定不明,出借人主张利息的,人民法院应当结合民间借贷合同的内容,并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素确定利息。

(3) 有约定

出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率(LPR)4 倍的除外。(2025 年综合题)



2. 逾期利息

(1) 有约定

借贷双方对逾期利率有约定的, 从其约定, 但是以不超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍为限。

(2) 未约定逾期利率或者约定不明的, 人民法院可以区分不同情况处理:

①借贷双方既未约定借期内利率, 也未约定逾期利率, 出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时 1 年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的, 人民法院应予支持。(2022 年综合题)

②借贷双方约定了借期内利率但是未约定逾期利率, 出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的, 人民法院应予支持。(2022 年简答题)

(3) 出借人与借款人既约定了逾期利率, 又约定了违约金或者其他费用, 出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用, 也可以一并主张, 但总计不得超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍。(2022 年简答题)

民间借贷计息规则 (综述)

具体情形			计息规则
借期内利息	没有约定		不支付利息
	约定不明	自然人之间	不支付利息
		其他	由法院依法确定利息
	有约定	$\leq \text{LPR}4$ 倍	按约定利率
		$> \text{LPR}4$ 倍	按合同成立时 1 年期 LPR 的 4 倍
逾期利息	有约定	$\leq \text{LPR}4$ 倍	按约定利率
		$> \text{LPR}4$ 倍	按合同成立时 1 年期 LPR 的 4 倍
	没有约定	既未约定借期内利率, 也未约定逾期利率	自逾期还款之日起参照当时 1 年期 LPR 标准计算的利息承担逾期还款违约责任
		约定了借期内利率, 但未约定逾期利率	按借期内利率
	与违约金或其他费用同时约定		可以选择主张其一, 也可以一并主张, 但总计应 $\leq$ 合同成立时 1 年期 LPR 的 4 倍

【例题 81·单选题】2024 年 6 月 1 日, 周某将 10 万元现金出借给好友李某, 李某承诺于 2025 年 5 月 31 日归还, 双方在合同中未约定借期内利率及逾期利率。2025 年 6 月 1 日, 周某向李某主张债权被拒。2025 年 6 月 30 日, 周某向人民法院提起诉讼。经查, 2024 年 6 月的一年期贷款市场报价利率为 3.45%; 2025 年 6 月的一年期贷款市场报价利率为 3%。周某关于利率的下列主张中, 正确的是 ()。(2025 年忆)

- A. 周某有权主张自 2024 年 6 月 1 日起参照年利率 3.45% 的标准计算该利息
- B. 周某有权主张自 2024 年 6 月 1 日起参照年利率 13.8% 的标准计算该利息
- C. 周某有权主张自 2025 年 6 月 1 日起参照年利率 3% 的标准计算该利息
- D. 周某有权主张自 2025 年 6 月 1 日起参照年利率 12% 的标准计算该利息



解析 (1) 借款合同对支付利息没有约定的, 视为没有利息; 在本题中, 周某与李某未约定借期内利率, 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日没有利息。(2) 民间借贷双方既未约定借期内利率, 也未约定逾期利率, 出借人有权主张借款人自逾期还款之日起参照当时 (2025 年 6 月 1 日) 1 年期贷款市场报价利率标准 (3%) 计算的利息承担逾期还款违约责任。

【例题 82·多选题】 2024 年 5 月的 1 年期贷款市场报价利率为 3.45%, 下列于该月成立的 4 份借款合同中, 所约定的利率能够得到人民法院全额支持的有 ()。(2024 年忆)

- A. 周某与吴某签订的借款合同, 借款合同约定年利率为 14%
- B. 孙某与李某签订的借款合同, 借款合同约定年利率为 7%
- C. 赵某与钱某签订的借款合同, 借款合同约定年利率为 3%
- D. 郑某与王某签订的借款合同, 借款合同约定年利率为 1%

解析 民间借贷的借期内利率上限为合同成立时 1 年期贷款市场报价利率 4 倍, 在本题中, 合同成立时 1 年期贷款市场报价利率的 4 倍 $= 3.45\% \times 4 = 13.8\%$, 选项 A 超过上限无法得到人民法院的“全额”支持。

【例题 83·单选题】 李某向张某借款, 合同约定: 借款本金 10 万元, 借款期限为 2023 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 5 日, 年利率为 3%。合同未约定逾期利率。合同到期后, 李某拒绝向张某还款, 张某提出诉讼, 要求李某归还本金、借期内利息及逾期利息。根据合同法律制度的规定, 有关本案的下列说法中, 正确的是 ()。(2024 年忆、2021 年忆)

- A. 因借款合同未约定逾期利率, 张某无权主张逾期利息
- B. 张某主张以 2024 年 5 月的 1 年期贷款市场报价利率计算逾期利息的, 人民法院应予支持
- C. 张某主张以 2023 年 5 月的 1 年期贷款市场报价利率计算逾期利息的, 人民法院应予支持
- D. 张某主张以年利率 3% 计算逾期利息的, 人民法院应予支持

解析 借贷双方约定了借期内利率 (年利率 3%) 但是未约定逾期利率, 出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的, 人民法院应予支持。

【例题 84·单选题】 2022 年 9 月 10 日, 周某和吴某签订借款合同, 周某向吴某提供借款 100 万元, 年利率为 10%, 借款期限为半年。9 月 20 日, 周某将 95 万元转账到吴某账户, 并告知吴某已预扣了利息。已知, 借款合同成立时, 1 年期贷款市场报价利率为 3.65%。根据合同法律制度的规定, 下列说法正确的是 ()。(2022 年忆)

- A. 借款合同的成立日期为 2022 年 9 月 10 日
- B. 由于合同约定了借款期限, 吴某不得提前还款
- C. 由于周某预扣了利息, 借款合同无效
- D. 借款合同约定的借期内年利率有效

解析 (1) 选项 A: 本案为自然人之间的借款合同, 属于实践合同, 自 2022 年 9 月 20 日周某实际提供借款时合同成立并生效; (2) 选项 B: 借款人提前返还借款 (约定了还款期限才能称得上“提前”) 的, 除当事人另有约定外, 应当按照实际借款的期间计算利息; (3) 选项 C: 借款的利息不得预先在本金中扣除, 利息预先在本金中扣除的, 应当按照实际借款数额返还借款并计算利息; (4) 选项 D: 本案当事人约定的借期内利率并未超过合同订立时 1 年期贷款市场报价利率的 4 倍, 有效。

**考点 43 租赁合同的一般规定**

5年高频点

学习方法 | 理解+记忆

1. 租赁合同的期限

租赁期限不得超过 20 年，**超过 20 年的，超过部分无效**。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起仍不得超过 20 年。（2021 年简答题）

2. 不定期租赁**（1）情形**

①租赁期限 **6 个月以上**的，合同应当采用书面形式。当事人**未采用书面形式，无法确定租赁期限**的，视为不定期租赁。

②当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定的，视为不定期租赁。

③租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。

（2）效果

对于不定期租赁，当事人可以**随时解除合同**，但是应当在合理期限之前通知对方。

3. 租赁物的维修（2023 年、2022 年综合题）

（1）**出租人**应当履行租赁物的维修义务，但当事人**另有约定或者因承租人过错致使租赁物需要维修**的除外。

（2）承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用**由出租人负担**。

（3）因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应**减少租金或者延长租期**。

4. 租赁物的使用、收益**（1）合理使用**

承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以**解除合同并请求赔偿损失**。

（2）经同意改装

承租人**经出租人同意**，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人**恢复原状或者赔偿损失**。

（3）获取使用收益

在租赁期间因占有、使用租赁物获得的收益，归承租人所有，但当事人另有约定的除外。

（4）买卖不破租赁（2025 年综合题，2021 年简答题）

租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

5. 租金的支付**（1）支付期限**

承租人应当按照**约定的期限**支付租金。对租金的支付期限没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定，仍不能确定的，适用以下规则：

①租赁期限不满 1 年的，应当**在租赁期限届满时**支付；

②租赁期限 1 年以上的，应当**在每届满 1 年时**支付，剩余期限不满 1 年的，应当在租赁期限届满时支付。



(2) 承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的, 出租人可以请求承租人在合理期限内支付; 承租人逾期不支付的, 出租人可以解除合同。

(3) 因不可归责于承租人的事由, 致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的, 承租人可以请求减少租金或者不支付租金; 因租赁物部分或者全部毁损、灭失, 致使不能实现合同目的的, 承租人可以解除合同。(2023 年综合题)

6. 转租

(1) 承租人经出租人同意, 可以将租赁物转租给第三人, 承租人与出租人之间的租赁合同继续有效, 第三人对租赁物造成损失的, 承租人应当赔偿损失。

(2) 承租人未经出租人同意转租的, 出租人可以解除(其与承租人之间的租赁)合同。

(3) 出租人知道或者应当知道承租人转租, 但是在 6 个月内未提出异议的, 视为出租人同意转租。(2022 年简答题)

(4) 次承租人代为支付租金

① 承租人拖欠租金的, 次承租人可以代承租人支付其欠付的租金和违约金, 但转租合同对出租人不具有法律约束力的除外。

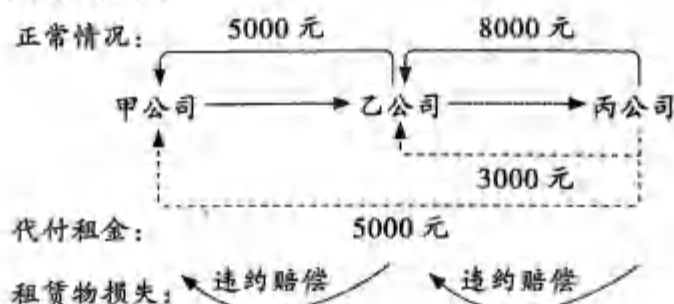
② 次承租人代为支付的租金和违约金, 可以充抵次承租人应当向承租人支付的租金; 超出其应付的租金数额的, 可以向承租人追偿。

速懂案例

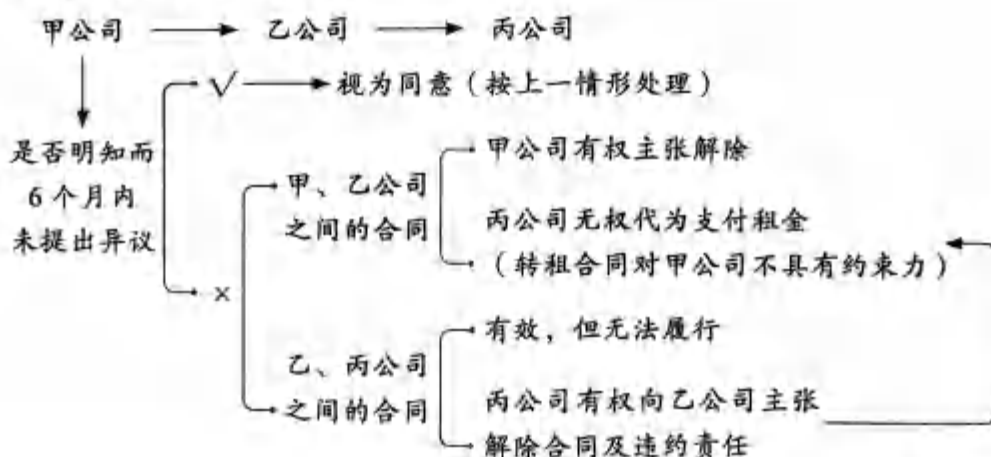
甲公司将房屋出租给乙公司, 约定月租金 5000 元; 乙公司将该房屋转租给丙公司, 约定月租金 8000 元。

【分析】

(1) 转租经过甲公司同意:



(2) 转租未经甲公司同意:





【例题 85·多选题】根据合同法律制度的规定,下列关于租赁合同的表述中,正确的有()。(2024 年 12 月)

- A. 租赁物全部毁损,致使不能实现合同目的的,承租人可以解除合同
- B. 租赁合同约定的租赁期限超过 20 年的,租赁合同无效
- C. 租赁合同中租赁期限为 6 个月以上的,应当采用书面形式
- D. 承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人

【解析】选项 B: 租赁期限不得超过 20 年,超过 20 年的,超过部分无效(而非租赁合同全部无效)。

【例题 86·多选题】2024 年 1 月 1 日,赵某将自己所有的房屋出租给钱某,租期 5 年,租金季付。同年 2 月 1 日,钱某将该房屋转租给周某并通知赵某,赵某未予回复。同年 9 月 1 日,因钱某逾期未付第 4 季度的房租,赵某拟解除合同,同时,赵某发现周某饲养的宠物对房屋造成了很大的破坏。根据合同法律制度的规定,下列相关说法中,正确的有()。(2024 年 12 月)

- A. 由于赵某接到钱某通知后 6 个月内未提出异议,应视为赵某同意转租
- B. 钱某未按照约定支付租金,赵某有权请求周某代为支付
- C. 周某的宠物破坏房屋造成的损失,赵某有权请求钱某赔偿
- D. 如果周某代为支付房租,超过周某应支付的租金数额的,周某可以向钱某追偿

【解析】(1) 选项 A: 出租人知道或者应当知道承租人转租,但 6 个月内未提出异议的,视为出租人同意转租;(2) 选项 B: 承租人拖欠租金的,次承租人“可以”(而非应当)代承租人支付其欠付的租金和违约金;(3) 选项 C: 第三人对租赁物造成损失的,承租人应当赔偿损失;(4) 选项 D: 次承租人代为支付的租金和违约金,可以充抵次承租人应当向承租人支付的租金,超出其应付的租金数额的,可以向承租人追偿。

【例题 87·单选题】甲公司将一套设备租赁给乙公司使用,租赁期间,甲公司将该设备卖给丙公司。下列有关买卖合同与租赁合同效力的表述中,正确的是()。(2022 年 12 月)

- A. 买卖合同无效,租赁合同继续有效
- B. 买卖合同有效,租赁合同继续有效
- C. 买卖合同有效,租赁合同自买卖合同生效之日起终止
- D. 买卖合同有效,租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

【解析】虽然设备的所有权人已经由甲公司变更为丙公司,但甲公司和乙公司签订的租赁合同不受影响,该租赁合同继续约束丙公司,丙公司不能向乙公司主张提前解除租赁合同,应当容忍乙公司承租该设备至租赁期满。

考点 44 房屋租赁合同

5 年热点 | 常考方法 | 题解+记忆

1. 无效的房屋租赁合同

(1) 情形

- ①出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房



屋,与承租人订立的租赁合同无效;但在**一审法庭辩论终结前**取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的,人民法院应当认定有效。(2022 年简答题)

②出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑,与承租人订立的租赁合同无效;但在**一审法庭辩论终结前**经主管部门批准建设的,人民法院应当认定有效。

③租赁期限超过临时建筑的使用期限,超过部分无效;但在**一审法庭辩论终结前**经主管部门批准延长使用期限的,人民法院应当认定延长使用期限内的租赁期间有效。

(2)房屋租赁合同无效,当事人请求**参照**合同约定的租金标准支付**房屋占有使用费**的,人民法院一般应予支持。

2. 房屋承租人的优先承租权

租赁期限届满,房屋承租人享有以**同等条件**优先承租的权利。

3. “一房多租”

出租人就同一房屋订立数份租赁合同,在合同**均有效**的情况下,承租人均主张履行合同的,人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人:

- (1)已经**合法占有**租赁房屋的;
- (2)已经办理**登记备案**手续的;
- (3)合同**成立在先**的。

4. 房屋承租人的优先购买权

(1)出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以**同等条件**优先购买的权利;但是:

- ①房屋**按份共有**人行使优先购买权的,承租人不得优先购买;
- ②出租人将房屋出卖给**近亲属**,承租人不得优先购买;(2022 年简答题)
- ③出租人履行通知义务后,承租人在**15 日内**未明确表示购买的,视为承租人放弃优先购买权;出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋的,应当在**拍卖 5 日前**通知承租人。承租人未参加拍卖的,视为放弃优先购买权。

(2)出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权情形的,承租人**可以请求出租人承担赔偿责任**。但出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。(2022 年综合题,2021 年简答题)

知识点

(1)“买卖不破租赁”制度适用于所有租赁物,而承租人的优先购买权仅存在于“房屋”租赁。

(2)《民法典》所称“近亲属”,包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

【例题 88·单选题】根据合同法律制度的规定,下列承租人享有同等条件下优先购买权的是()。(2025 年忆)

- A. 租赁房屋的按份共有人行使优先购买权
- B. 出租人将租赁房屋卖给儿子
- C. 出租人将租赁房屋卖给侄子
- D. 出租人将租赁房屋卖给弟弟

【解析】(1)房屋按份共有人的优先购买权>房屋承租人的优先购买权;选项 A 不选。



(2) 出租人近亲属的优先购买权 > 房屋承租人的优先购买权, 近亲属限于配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女, 因此, 选项 BD 不选, 选项 C 应选。

【例题 89·单选题】赵某将自己的房屋出租给钱某, 租期 3 年。租期开始后的第 2 年, 赵某未通知钱某将房屋转让给周某, 钱某得知后提出异议。根据合同法律制度的规定, 下列关于钱某的权利主张中, 可以得到人民法院的支持的是 ()。(2025 年忆)

- A. 钱某有权以侵害其优先购买权为由请求赵某赔偿损失
- B. 钱某有权以侵害其优先购买权为由请求周某赔偿损失
- C. 钱某有权请求确认赵某和周某的房屋买卖合同无效
- D. 钱某有权请求确认赵某和周某的房屋买卖合同可撤销

【解析】出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权情形的, 承租人可以请求出租人 (赵某) 承担赔偿责任。但出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。

【例题 90·单选题】出租人周某就同一房屋先后与赵某、钱某、孙某和李某订立租赁合同, 其中赵某最先订立合同, 钱某已经合法占有租赁房屋, 孙某已经办理登记备案手续, 李某出价最高。现四位承租人均向人民法院提起诉讼主张履行合同, 人民法院应当判决周某向 () 履行租赁合同。(2023 年忆)

- A. 赵某
- B. 钱某
- C. 孙某
- D. 李某

【解析】合法占有 > 登记备案 > 成立在先。

5. 住房租赁合同 (2026 年预计新增)

(1) 对租赁物的要求

① 用于出租的住房应当符合建筑、消防、燃气、室内装饰装修等方面的法律、法规、规章和强制性标准, 不得危及人身安全和健康。

② 厨房、卫生间、阳台、过道、地下储藏室、车库等非居住空间, 不得单独出租用于居住。

③ 租赁住房单间租住人数上限和人均最低租住面积, 应当符合设区的市级以上地方人民政府规定的标准。

(2) 实名制与备案

① 出租人和承租人应当使用实名签订住房租赁合同。

② 出租人应当按照规定, 通过住房租赁管理服务平台等方式将住房租赁合同向租赁房屋所在地房产管理部门备案。

③ 出租人未办理住房租赁合同备案的, 承租人可以办理备案。

(3) 对出租人的要求

① 向承租人出示身份证明材料、拟出租住房的不动产权属证书或者其他证明其具有合法出租权利的材料, 并配合承租人依法查询, 核实拟出租住房有关信息。

② 核验承租人的身份证明材料, 不得将住房出租给拒绝出示身份证明材料的单位或者个人。

③ 不得擅自进入租赁住房, 但是经承租人同意或者依法可以进入的除外。

④ 出租人收取押金的, 应当在住房租赁合同中约定押金的数额、返还时间以及扣减押金的情形等事项。除住房租赁合同约定的情形以外, 出租人无正当理由不得扣减押金。



⑤出租人依法解除住房租赁合同的,应当通知承租人,并为承租人腾退租赁住房留出合理时间。

⑥出租人不得采取暴力、威胁或者其他非法方式迫使承租人解除住房租赁合同或者腾退租赁住房。

(4) 对承租人的要求

①向出租人出示身份证明材料。

②安全、合理使用租赁住房,不得损坏、擅自拆除、停用消防设施或者改动租赁住房承重结构,不得私拉乱接水、电、燃气管线。

③未经出租人同意,不得擅自改变租赁住房用途、拆改室内设施或者改动租赁住房其他结构。

④遵守物业管理规约,不得任意弃置垃圾、超标准排放污染物或者产生噪声、违反规定饲养动物、违章搭建、侵占公共通道、高空抛物或者实施其他损害他人合法权益的行为。

⑤对出租人依法确需进入租赁住房的,予以配合。

(5) 对长期住房租赁的鼓励

住房租赁合同连续履行达到规定期限的,出租人按照有关规定享受相应的政策支持(如免税优惠),承租人按照有关规定享受相应的基本公共服务(如公积金提取、子女就近入学等)。

考点 45 融资租赁合同

5 年热点

学习方法

速读+记忆

(一) 基本关系与本质

1. 融资租赁关系包括 2 个合同、三方关系,其中融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。

2. 租金的性质

融资租赁合同的租金,除当事人另有约定的以外,应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。



(二) 融资租赁关系中的买卖合同

1. 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

2. 出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。

3. 出租人、出卖人、承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔权利。

(三) 融资租赁合同

1. 融资租赁合同的效力

(1) 融资租赁合同应当采用书面形式。

(2) 融资租赁合同的出租人必须是从事融资租赁业务的租赁公司或者其他经过批准兼营租赁业务的公司。



(3) 当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。

2. 出租人的权利与义务

(1) 出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。

(2) 租赁物不符合约定或者不符合使用目的的, 出租人不承担责任。但是, 承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。(2025 年简答题)

(3) 协助承租人索赔

承租人行使索赔权利的, 出租人应当协助。出租人有下列情形之一的, 致使承租人对出卖人行使索赔权利失败的, 承租人有权请求出租人承担相应的责任:

①明知租赁物有质量瑕疵而不告知承租人;

②承租人行使索赔权利时, 未及时提供必要协助。

(4) 出租人的合同解除权

①承租人未经出租人同意, 将租赁物转让、抵押、质押、投资入股或者以其他方式处分的, 出租人可以解除融资租赁合同。

②承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的, 出租人可以请求支付全部租金; 也可以解除合同, 收回租赁物。

③在融资租赁合同中, 承租人未按照约定支付租金, 经催告后在合理期限内仍不支付, 出租人请求承租人支付全部剩余租金, 并以拍卖、变卖租赁物所得的价款受偿的, 人民法院应予支持; 当事人请求参照“实现担保物权案件”的有关规定, 以拍卖、变卖租赁物所得价款支付租金的, 人民法院应予准许。(融资租赁合同的准担保性)

3. 承租人的权利与义务

(1) 依照法律、行政法规的规定, 对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的, 出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同效力。

(2) 租赁物的维修

承租人应当妥善保管、使用租赁物。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

(3) 租赁物侵权的责任承担

承租人占有租赁物期间, 租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的, 出租人不承担责任。(2025 年、2022 年简答题)

(4) 租赁物风险的负担

承租人占有租赁物期间, 租赁物毁损、灭失的, 出租人有权请求承租人继续支付租金, 但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

(四) 租赁物的归属

1. 融资租赁期间, 出租人对租赁物享有的所有权, 未经登记, 不得对抗善意第三人。

2. 出租人和承租人可以约定租赁期限届满租赁物的归属; 对租赁物的归属没有约定或者约定不明确, 可以协议补充; 不能达成补充协议的, 按照合同有关条款或者交易习惯确定, 仍不能确定的, 租赁物的所有权归出租人。(2025 年简答题)

3. 当事人约定租赁期限届满租赁物归承租人所有, 承租人已经支付大部分租金, 但是无力支付剩余租金, 出租

租赁物的归属

	租赁合同	融资租赁
租赁期间	归出租人	归出租人
租赁期满	归出租人	约定—归承租人



人因此解除合同收回租赁物，收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的，承租人可以请求相应返还。(2022 年综合题)

4. 当事人约定租赁期限届满，承租人仅需向出租人支付象征性价款的，视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承租人。

【例题 91·多选题】根据合同法律制度的规定，有关融资租赁合同的下列表述中，正确的有()。(2023 年忆、2021 年忆)

- A. 承租人未经出租人同意抵押租赁物的，出租人可以解除融资租赁合同
- B. 承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务
- C. 租赁期间承租人破产的，租赁物属于破产财产
- D. 承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人财产损失的，出租人不承担责任

【解析】选项 C：融资租赁期间，出租人享有租赁物的所有权，承租人破产的，租赁物不属于破产财产。

【例题 92·单选题】甲公司与乙公司签订大型机械设备融资租赁合同，合同约定：根据乙公司的选择，甲公司向丙公司订购一台大型机械设备，出租给乙公司使用，乙公司向甲公司支付租金。下列有关甲公司权利义务的表述中，正确的是()。(2021 年忆)

- A. 乙公司占有机械设备期间，甲公司履行该机械设备的维修义务
- B. 乙公司占有机械设备期间，该机械设备造成第三人人身伤害的，甲公司承担责任
- C. 甲公司要求丙公司变更订购的机械设备型号，无须经乙公司同意
- D. 在租赁期间内，甲公司享有该机械设备的所有权

【解析】(1) 选项 A：融资租赁期间，机械设备的维修义务由“承租人”(乙公司)承担；(2) 选项 B：在融资租赁合同中，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，“出租人”(甲公司)不承担责任；(3) 选项 C：出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

第十一单元 保证合同



恭喜您解锁新单元！使用微信或“会计云课堂”App 扫码，过关更高效！

(STEP 1) 听作者好课 → (STEP 2) 做精选好题 → (STEP 3) 测学习成果

考点 46 保证合同

学习方法 | 逻辑推理

1. 保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。



提示 保证合同是保证人和债权人签订的，债务人为被保证人。如图。

2. 保证合同的形式

(1) 保证合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主债权债务合同中的保证条款。

(2) 第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。

(3) 第三人提供承诺文件

① 第三人向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺文件作为增信措施，具有提供担保的意思表示，债权人有权请求第三人承担保证责任。

② 第三人向债权人提供的承诺文件，具有加入债务或者与债务人共同承担债务等意思表示的，应当认定为债务加入，难以确定是保证还是债务加入的，人民法院应当将其认定为保证。

3. 保证人的资格

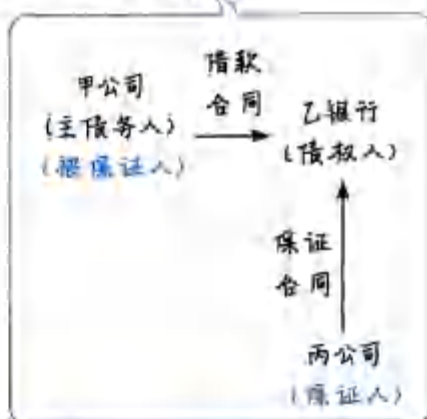
(1) 机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。

(2) 居民委员会、村民委员会不得为保证人，但依法代行村集体经济组织职能的村民委员会，依照规定的讨论决定程序对外提供担保的除外。

(3) 以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。

4. 保证的范围

保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。当事人另有约定的，按照其约定。



【例题 93·判断题】居民委员会提供担保的，担保合同无效。() (2025 年忆)

【例题 94·判断题】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。() (2022 年忆)

【例题 95·多选题】下列属于无效保证合同的有()。

- A. 甲公立大学与乙银行签订保证合同，为丙企业的贷款提供保证
- B. 赵某与债权人钱某签订的未约定保证担保范围的保证合同
- C. 甲行政机关与乙银行签订保证合同，为丙公司的贷款提供保证
- D. 孙某与债权人李某签订的未约定保证方式的保证合同

解析 (1) 选项 AC：机关法人，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人，否则保证合同无效；(2) 选项 B：当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任；(3) 选项 D：当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。



考点 47 保证方式

学习方法 | 理解为主

1. 保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任。(2025 年综合题,2022 年简答题)

2. 先诉抗辩权

(1) 一般保证人享有先诉抗辩权,是指一般保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任。(2025 年简答题)

(2) 连带保证人不享有先诉抗辩权。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,债权人可以请求债务人履行债务,也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。

(3) 有下列情形之一的,一般保证人不得行使先诉抗辩权:

- ① 债务人下落不明,且无财产可供执行;
- ② 人民法院已经受理债务人破产案件;
- ③ 债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力;
- ④ 保证人书面表示放弃先诉抗辩权。

(4) 一般保证的保证人在主债务履行期限届满后,向债权人提供债务人可供执行财产的真实情况,债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行的,保证人在其提供可供执行财产的价值范围内不再承担保证责任。

【例题 96·单选题】甲公司向乙银行借款,丙公司提供一般保证。现借款到期,甲公司拒不清偿所欠乙银行的本金及利息。乙银行调查发现,甲公司仍有一幢办公楼、一辆货车和银行存款若干可用于偿债。有关本案的下列说法中,正确的是()。(2022 年忆)

- A. 不论甲公司的财产是否足以清偿乙银行的债权,乙银行均有权要求丙公司承担保证责任
- B. 乙银行可以直接要求丙公司承担保证责任,丙公司无力清偿的部分再以甲公司的财产继续清偿
- C. 丙公司有权要求乙银行先就甲公司的财产依法申请强制执行
- D. 由于甲公司仍有财产,丙公司不需要承担任何责任

【解析】丙公司提供的是一般保证,一般保证人享有先诉抗辩权;在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,一般保证人对债权人可拒绝承担保证责任。

考点 48 保证期间

学习方法 | 理解+记忆

1. 什么是保证期间

保证期间是确定保证人承担保证责任的期间。债权人在保证期间内未依法行使权利的,保证责任消灭。



2. 什么是依法行使权利

(1) 一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的, 保证人不再承担保证责任。

(2) 连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的, 保证人不再承担保证责任。

3. 保证期间的确定

(1) 债权人与保证人可以约定保证期间。

(2) 没有约定与约定不明

① 约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的, 视为没有约定。

② 保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的, 视为约定不明。

③ 没有约定或者约定不明确的, 保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的, 保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

【例题 97·单选题】根据合同法律制度的规定, 保证合同约定的保证期间早于主债务履行期限的, 保证期间为 ()。(2023 年忆)

- A. 主债务履行期限届满之日起 6 个月
- B. 主债务履行期限届满之日起 1 年
- C. 主债务履行期限届满之日起 2 年
- D. 主债务履行期限届满之日起 3 年

【解析】保证期间早于主债务履行期限的, 视为没有约定, 保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。

考点 49 保证的诉讼时效

学习方法 | 记忆为主

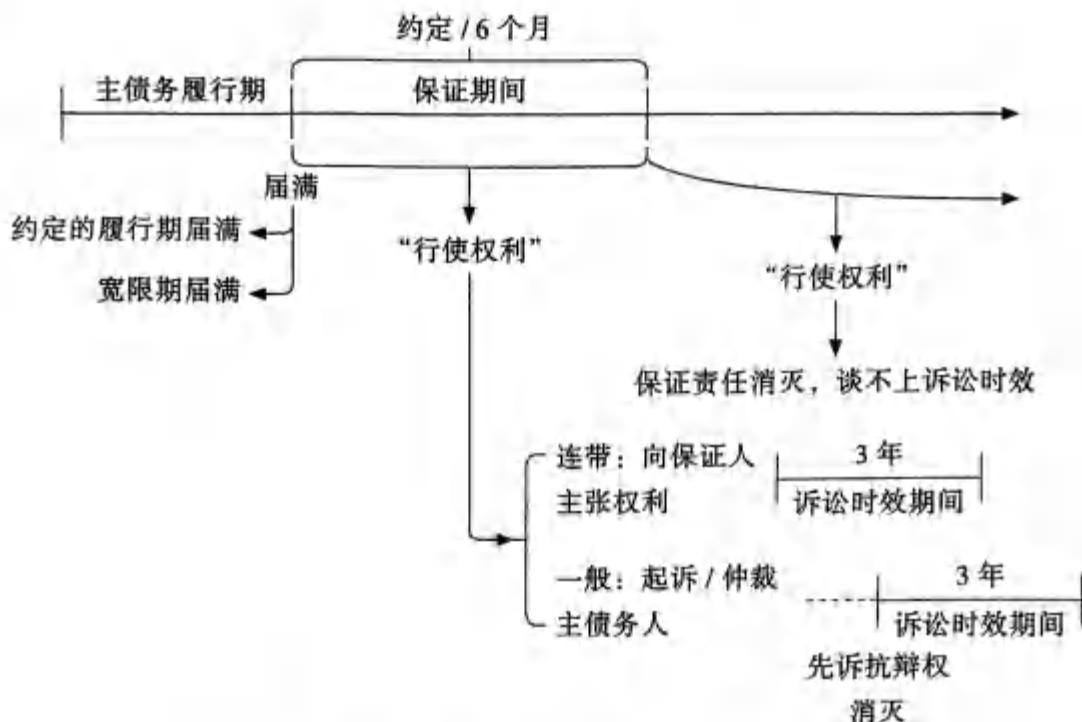
1. 一般保证

(1) 一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的, 从保证人拒绝承担保证责任的权利(先诉抗辩权)消灭之日起, 开始计算保证债务的诉讼时效(3 年)。

(2) 一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁, 债权人举证证明存在法定的保证人不得行使先诉抗辩权情形的, 保证债务的诉讼时效自债权人知道或者应当知道该情形之日起开始计算。

2. 连带保证

连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的, 从债权人请求保证人承担保证责任之日起, 开始计算保证债务的诉讼时效(3 年)。



保证期间与保证的诉讼时效 (要点综述)

【例题 98·单选题】下列关于保证债务诉讼时效的表述中,正确的是 ()。(2025 年忆)

- A. 连带责任保证的债权人在保证期间届满前请求保证人承担保证责任的,从主债务人不履行其到期债务时起,开始计算保证债务的诉讼时效
- B. 保证人对债务人行使追偿权的诉讼时效,自保证人向债权人承担责任之日起开始计算
- C. 一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的,从主债务到期时起,开始计算保证债务的诉讼时效
- D. 保证债务的诉讼时效期间为 6 个月

解析 (1) 选项 A: 从“债权人请求保证人承担保证责任之日”起计算; (2) 选项 C: 从“保证人拒绝承担保证责任的权利 (先诉抗辩权) 消灭之日”起计算; (3) 选项 D: 保证债务诉讼时效为普通诉讼时效, 期间为 3 年。

考点 50 主合同变化对保证责任的影响

学习方法 | 理解 + 记忆

情形		保证责任	
内容变更	债权人和债务人 未经保证人书面同意 , 协商变更主债权债务合同内容	减轻债务的	保证人仍对变更后的债务承担保证责任
		加重债务的	保证人对加重的部分不承担保证责任



情形		保证责任	
期限变更	债权人和债务人未经保证人书面同意变更主债权债务合同的履行期限	保证期间不受影响 (仍为原合同约定的或者法律规定的期间)	
主债权转让	债权人转让全部或部分债权	保证人与债权人未约定禁止债权转让	未通知保证人的, 该转让对保证人不发生效力
		保证人与债权人约定禁止债权转让	未经保证人书面同意, 保证人对受让人不再承担保证责任
主债务转移	债权人未经保证人书面同意, 允许债务人转移全部或者部分债务	保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任, 但是债权人和保证人另有约定的除外	
	第三人加入债务	保证人的保证责任不受影响	

【例题 99·单选题】2022 年 5 月 15 日, 甲公司与乙银行签订借款合同, 借款 100 万元, 为了担保甲公司按期还款, 丙公司作为保证人与乙银行签订了保证合同, 但没有约定保证方式。2022 年 8 月 15 日, 因资金需求增加, 甲公司向乙银行提出增加借款 20 万元, 乙银行同意并提供了借款, 丙公司对借款总额增加一事并不知情。根据合同法律制度的规定, 有关丙公司的保证责任, 下列说法正确的是 ()。(2022 年忆、2021 年忆)

- A. 由于没有约定保证方式, 丙公司应承担连带保证责任
- B. 由于丙公司对借款总额增加一事不知情, 丙公司不再承担保证责任
- C. 由于丙公司对借款总额增加一事不知情, 丙公司对增加的借款不承担保证责任
- D. 不论丙公司对借款总额增加一事是否知情, 丙公司均应对 120 万元借款承担保证责任

【解析】(1) 选项 A: 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的, 按照“一般保证”承担保证责任;(2) 选项 BCD: 债权人和债务人未经保证人书面同意, 协商变更主债权债务合同内容, 加重债务的, 保证人对加重的部分不承担保证责任。

【例题 100·单选题】甲企业向乙银行申请贷款, 借款期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日。丙企业为该债务提供连带责任保证, 但未约定保证期间。后甲企业申请展期, 与乙银行就还款期限作了变更, 还款期限延至 2022 年 8 月 31 日, 但未征得丙企业的书面同意。展期到期, 甲企业无力还款, 乙银行遂要求丙企业承担保证责任。下列有关丙企业是否承担保证责任的说法中, 正确的是 ()。

- A. 不承担, 因为保证期间已过
- B. 应承担, 因为保证合同有效
- C. 应承担, 因为丙企业为连带责任保证人
- D. 不承担, 因为丙企业的保证责任因还款期限的变更而消灭



解析 (1) 债权人与债务人对主合同履行期限作了变更, 未经保证人书面同意, 保证期间为原合同约定的或者法律规定的期间; (2) 当事人未约定保证期间的, 保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月。因此, 丙企业的保证期间为 2022 年 2 月 1 日 (含) 至 2022 年 7 月 31 日 (含), 而展期到期 (2022 年 8 月 31 日) 时, 保证期间已经经过, 乙银行未在保证期间内向连带责任保证人丙企业主张权利, 保证期间届满时丙企业的保证责任消灭。

考点 51 共同担保

学习方法 | 理解 + 记忆

1. 债权人的选择

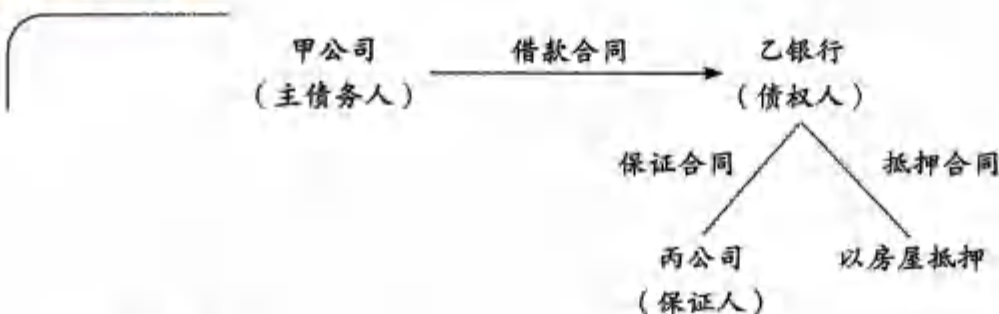
被担保的债权既有物的担保又有人的担保的, 债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形, 债权人应当按照约定实现债权; 没有约定或者约定不明确:

(1) 债务人自己提供物的担保的, 债权人应当先就该物的担保实现债权。

(2) 第三人提供物的担保的, 债权人可以就物的担保实现债权, 也可以请求保证人承担保证责任。

2. 提供担保的第三人承担担保责任后, 有权向债务人追偿。

★ 速懂案例



【分析】

(1) 先实现抵押权, 还是先要求丙公司承担保证责任?

有约定按约定, 无约定关键看用于抵押的房屋归谁所有:

①如果是甲公司自己所有的房屋, 应当先就房屋实现抵押权, 不足清偿的部分才能要求丙公司承担保证责任;

②如果是第三人丁公司所有的房屋, 由乙银行自由选择是先行使抵押权还是先要求丙公司承担保证责任。

(2) 追偿

①向甲公司追偿: 肯定可以。

②如果房屋是丁公司所有的房屋, 丁公司承担担保责任后只能向甲公司追偿, 不能向丙公司追偿; 同理, 丙公司承担保证责任后只能向甲公司追偿, 不能就丁公司的房屋行使抵押权。



【例题 101·多选题】甲公司与乙银行签订借款合同，甲公司以自有的房屋一处设定抵押，丙公司提供连带责任保证。现借款到期甲公司无力还款。已知，各方对担保权的行使顺序没有作出约定。有关本案担保责任的承担，下列说法不正确的有（ ）。(2022 年忆、2021 年忆)

- A. 乙银行应当先请求丙公司承担保证责任
- B. 乙银行可以选择先请求丙公司承担保证责任
- C. 乙银行应当先就甲公司的房屋实现债权
- D. 乙银行可以选择先就甲公司的房屋实现债权

解析 本案属于共同担保，在各方未约定担保权行使顺序的情况下，债务人甲公司自己提供物的担保的，债权人乙银行应当先就该物的担保实现债权。

考点 52 共同保证

学习方法 | 理解为主

同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任；没有约定保证份额的，应当认定为连带共同保证，债权人可以请求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任。

速懂案例

甲公司向 A 银行借款 5000 万元，由乙公司和丙公司对借款本金提供共同保证，A 银行与乙公司、丙公司签订的三方保证协议中约定保证方式为连带责任保证，但未对乙公司、丙公司的保证份额作出约定。

【分析】

- (1) 本案为连带责任保证方式下的连带共同保证。
- (2) 甲公司未能按期还款时，A 银行可以直接要求乙公司、丙公司就 5000 万元本金承担连带清偿责任，也可以要求甲公司偿还全部 5000 万元的本息及相关费用。
- (3) 如果乙公司向 A 银行清偿了 5000 万元，乙公司可以向甲公司追偿 5000 万元，也可以向丙公司追偿 2500 万元。



历年经典试题回顾



本章历年经典试题均为考生回忆版本，由 3 个部分构成：

01 历年经典试题——客观题已在上文考点讲解中结合考点阐述提供，建议考生再集中回顾一遍，可以利用电子题库完成。

02 历年经典试题——简答题（列示如下）。

03 历年经典试题——综合题，考虑到还涉及其他章节的考点，附于本书最后（见本书第 693 页）。

❶ 经典试题回顾后，可翻至第 606 页，练习本章同步习题，学练结合，查缺补漏。

一、通则部分的简答题

案例 1（2024 年忆）

2024 年 3 月 1 日，张某在甲酒店网站预订了 3 月 10 日的海景房一间，网站弹窗提示：订单以酒店电子邮件确认为准，张某需到店支付房费 750 元。张某点击确认后提交了订单。3 月 2 日，酒店发电子邮件给张某确认订单。3 月 9 日，酒店工作人员李某加张某微信，告知酒店具体位置并要求张某支付 100 元定金，张某随即支付 100 元。

3 月 10 日，张某到甲酒店办理入住手续时，甲酒店经理提出，海景房已满，可以免费升级到花园套房，张某不同意，主张：预订海景房主要目的就是为了让在房间拍摄海上日出，酒店不能提供海景房属于违约行为，应 3 倍返还定金 300 元。酒店经理见张某态度坚决，与其他客人协商，腾出海景房让张某入住。

张某入住房间后，发现露台上有一个天文望远镜，包装上写着“欢迎酒店客人试用，试用满意可以优惠价 2000 元购买”。因当晚繁星满天，张某于是打开包装进行了试用。

3 月 11 日，张某退房时，甲酒店要求张某支付 2000 元购买该天文望远镜，张某拒绝。甲酒店要求张某支付使用费 200 元，张某亦拒绝。

要求：

根据上述资料及相关规定，不考虑其他因素，回答下列问题。

（1）张某与甲酒店订房合同成立时间是哪一天？简要说明理由。

（2）张某关于酒店不能提供海景房应 3 倍返还定金 300 元的主张是否符合规定？简要说明理由。

（3）甲酒店要求张某支付天文望远镜的使用费 200 元，是否符合规定？简要说明理由。

**答案**

(1) 合同于3月2日成立。根据规定,当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的,对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立,但当事人另有约定的除外。在本题中,网站弹窗提示“订单以酒店电子邮件确认为准”,属于“当事人另有约定”的情况,合同应自酒店发送电子邮件确认订单时(3月2日)成立。

解析 不建议引用“当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书,签订确认书时合同成立”,因为本题是甲酒店单方发送确认订单的邮件,而非甲酒店和张某另拟《确认书》并双方于其上签章的情形。

(2) 不符合规定。根据规定,收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。

(3) 不符合规定。根据规定,试用买卖的当事人对标的物使用费没有约定或者约定不明确的,出卖人无权请求买受人支付。

案例 2 (2023 年忆)

2023 年 1 月 1 日,甲公司与乙公司签订买卖合同,约定:甲公司向乙公司购买 100 台打印机,总价款 50 万元,合同签订之日,甲公司向乙公司支付定金 20 万元。乙公司于 2023 年 3 月 20 日将打印机运输至甲公司经营场所;甲公司收到打印机的 15 个工作日内支付价款,双方关于合同债权转让及合同义务转移未作特别约定。

2023 年 3 月 16 日,甲公司因经营业务变更不再需要打印机,遂将该合同的债权转让给丙公司,并通知了乙公司。乙公司认为丙公司经营场所距离较远,直接向丙公司交付打印机会增加履行费用 800 元,遂通知甲公司不同意以上债权转让。

2023 年 3 月 20 日,因甲公司明确表示拒收打印机,乙公司只好将打印机运输至丙公司的经营场所,并要求甲公司承担由此增加的履行费用 800 元,遭到甲公司拒绝。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

(1) 甲公司与乙公司约定的定金金额是否符合合同法律制度的规定?简要说明理由。

(2) 在乙公司不同意的情况下,甲公司将债权转让给丙公司,对乙公司是否发生效力?简要说明理由。

(3) 乙公司要求甲公司承担增加的履行费用是否符合合同法律制度的规定?简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定,定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的 20%,超过部分不产生定金的效力。



(2) 对乙公司发生效力。根据规定, 债权人转让债权, 无须经债务人同意, 但应当通知债务人, 未通知债务人的, 该转让对债务人不发生效力。

(3) 符合规定。根据规定, 因债权转让增加的履行费用, 由让与人负担。

二、定金合同

案例 3 (2024 年忆)

2024 年 5 月 6 日, 张某与李某签订了房屋买卖合同, 双方约定: 李某将其所有的一套房屋以 200 万元的价格转让给张某。双方应于 2024 年 5 月 30 日办理房屋产权转移登记, 张某应于同日支付价款 200 万元, 任何一方违约需向对方支付违约金 30 万元。同时, 双方签订定金合同, 约定: 张某在房屋买卖合同签订后 3 日内向李某支付定金 50 万元, 在房屋产权转移登记后, 该定金抵作价款, 若张某违约, 李某不返还定金, 若李某违约, 李某应向张某双倍返还定金。因资金紧张, 张某于 2024 年 5 月 9 日实际向李某支付定金 45 万元。

2024 年 5 月 20 日, 张某得知同等价格可以购买一套更大面积的房屋, 遂通知李某不再履行双方之间的房屋买卖合同, 并请求李某返还 45 万元定金。李某主张, 根据双方之间的定金合同, 因张某违约, 李某可以不返还 45 万元定金。

2024 年 6 月 20 日, 张某和李某同时向人民法院提起诉讼, 张某请求李某返还 45 万元定金, 理由是双方约定的定金金额超过法定标准, 张某支付 45 万元不产生定金效力。李某请求张某支付 30 万元违约金, 同时不返还张某支付的 45 万元定金。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 张某与李某签订的定金合同成立时间是哪一天? 简要说明理由。

(2) 张某认为其支付的 45 万元不产生定金效力是否符合合同法律制度的规定? 简要说明理由。

(3) 李某请求张某支付 30 万元违约金, 同时不返还张某支付的 45 万元定金是否符合合同法律制度的规定? 简要说明理由。

答案

(1) 2024 年 5 月 9 日。根据规定, 定金合同自实际交付定金时成立。

(2) 不符合规定。根据规定, 定金的数额由当事人约定; 但是, 不得超过主合同标的额的 20%, 超过部分 (而非全部) 不产生定金的效力。

(3) 不符合规定。根据规定, 当事人既约定违约金, 又约定定金的, 一方违约时, 对方可以选择适用违约金或者定金条款。在本题中, 李某选择适用违约金条款, 请求张某支付 30 万元违约金, 则定金条款不适用, 所收取张某的 45 万元定金应当返还。



三、买卖合同

案例 4 (2025 年忆)

2023 年 2 月 1 日, 甲公司与乙公司签订买卖合同, 约定: 甲公司向乙公司出售 M 型号轴承 10000 套, 每套 10 元, 总价款 10 万元, 产品质量保证期 3 年; 乙公司于收货后 15 日内付款; 甲公司负责运输并承担运输费用, 交货地为乙公司仓库, 合同对货物损毁、灭失风险未作约定。次日, 赵某与甲公司签订保证合同, 担保乙公司按照约定支付货款, 但未约定保证方式。

2023 年 2 月 10 日, 甲公司分两辆汽车将 10000 套轴承运往乙公司, 其中一辆汽车在运输中发生交通事故, 导致 5000 套轴承坠入山谷, 全部毁损。甲公司请求乙公司与其共同承担轴承毁损的损失, 遭到乙公司的拒绝。次日, 乙公司在收到剩余 5000 套轴承后投入使用, 但未依约在 15 日内支付该部分的货款。甲公司遂请求赵某承担保证责任, 赵某以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担保证责任。2023 年 3 月 1 日, 乙公司向甲公司支付了 5 万元货款。

2025 年 2 月 19 日, 乙公司发现从甲公司购买的该批轴承大量出现裂缝, 经专业机构鉴定, 轴承质量未达到合同约定的标准。乙公司遂向甲公司提出轴承质量不符合要求, 请求甲公司承担违约责任。甲公司认为乙公司收到轴承已超过 2 年, 一直未对质量提出异议, 应视为质量符合要求, 遂拒绝承担违约责任。

要求:

根据上述资料及相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

- (1) 甲公司请求乙公司与其共同承担轴承毁损的损失, 是否符合规定? 简要说明理由。
- (2) 赵某以其享有先诉抗辩权为由拒绝承担保证责任, 是否符合规定? 简要说明理由。
- (3) 甲公司认为收到轴承已经超过 2 年, 一直未对质量提出异议, 应视为质量符合要求。是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 不符合规定。根据规定, 标的物毁损、灭失的风险, 在标的物交付之前由出卖人承担, 交付之后由买受人承担, 但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。在本题中, 双方约定交货地为乙公司仓库, 运抵前发生毁损、灭失, 属于交付之前的风险, 应由出卖人甲公司承担。

(2) 符合规定。根据规定, 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的, 按照一般保证承担保证责任; 一般保证人享有先诉抗辩权。

(3) 不符合规定。根据规定, 当事人没有约定检验期限的, 买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起 2 年内未通知出卖人的, 视为标的物的数量或者质量符合约定; 但对标的物有质量保证期的, 适用质量保证期。



案例 5 (2022 年忆)

2022 年 1 月 1 日,甲公司向乙公司分期付款购买机床,约定总价款为 100 万元,分 5 月付清,每月 15 日支付当期价款;在甲公司付清价款前,乙公司保留对机床的所有权。次日,乙公司向甲公司交付了机床。

2022 年 5 月,乙公司多次催告甲公司支付最后一期价款,甲公司拒不支付,乙公司遂要求解除合同、取回机床,甲公司拒绝返还机床,反而要求取得机床的所有权。

乙公司经过调查发现,甲公司曾于 3 月将该机床出租给丙公司使用 1 个月,取得了 1 万元的租金收入并于租赁期满后将该机床以 80 万元的市场价转让给丙公司,遂要求甲公司返还 1 万元的租金收入并主张丙公司不能取得机床所有权、要求丙公司返还机床。

已知,丙公司对甲公司分期付款购买机床且未付清价款一事不知情,乙公司保留所有权未办理登记手续。

要求:

根据上述资料和相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

(1) 甲公司拒不支付最后一期价款,能否主张取得机床所有权?简要说明理由。

(2) 乙公司能否要求甲公司返还 1 万元的租金收入?简要说明理由。

(3) 乙公司能否要求丙公司返还机床?简要说明理由。

答案

(1) 甲公司不能主张取得机床所有权。因为甲公司和乙公司约定了所有权保留条款,买受人甲公司按照合同约定付清价款时方取得机床的所有权。

(2) 乙公司不能要求甲公司返还 1 万元的租金收入。根据规定,法定孳息,当事人有约定的,按照约定取得,没有约定或者约定不明确的,按照交易习惯取得。在本题中,甲公司和乙公司未就法定孳息的归属作出约定,而在 3 月份出租时,甲公司对该机床享有使用、收益的权利,按交易习惯,租金应归甲公司所有。

(3) 乙公司不能要求丙公司返还机床。根据规定,所有权保留的买卖合同中,在买受人将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分的情形下,第三人已经依法善意取得标的物所有权或者其他物权的,出卖人不得主张取回。(或者,因为乙公司所有权保留未办理登记手续且丙公司对甲公司分期付款购买机床且未付清价款一事不知情,丙公司属于善意第三人;机床以市场价格转让且已简易交付,丙公司有权主张善意取得机床所有权,乙公司已经失去该机床的所有权,无权要求返还)



疑难问题解答

1 买方已付 75% 以上价款，卖方是否有权取回标的物 /

标的物的取回——所有权保留买卖合同 vs 分期付款买卖合同（综述）

	所有权保留买卖合同	分期付款买卖合同
规定原文	买受人已经支付标的物总价款的 75% 以上，出卖人主张取回标的物的，人民法院不予支持	分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的 1/5，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同
未支付的到期价款是否达到 1/5	不一定达到	应当达到才能适用
卖方依法取回标的物后合同状态	合同未解除（正因为此，买方仍有机会回赎）	合同已被卖方通知解除
取回权的权利本质	属于所有权人行使返还原物请求权	属于合同解除后，对合同已履行部分采取的恢复原状措施
是否具有准担保性	√ （买方不配合取回，卖方可直接申请人民法院拍卖、变卖）	× （买方拒不返还标的物、拒不承担合同解除的法律后果，卖方应考虑依法申请强制执行）

总之，如果当事人在分期付款买卖合同中约定了所有权保留条款、案情不涉及第三人主张善意取得，那么，当买方付款比例为 80% 而其余款项逾期未支付时，请盯住“卖方是否主张解除合同”：

（1）解除合同前提下谈取回，请回答“有权取回”，并引用分期付款买卖合同的相关规定；

（2）不解除合同，纯谈卖方取回权，请回答“无权取回”，并引用所有权保留买卖合同的相关规定。

四、租赁合同

案例 6（2022 年忆）

2020 年年初，张某未取得建设工程规划许可证即在自己家后院加盖了一间房，房门朝向院后的小巷。房屋建成后，张某将该房出租给李某，租期 3 年，李某入住后不久得知张某该房屋未取得建设工程规划许可证一事，向张某主张租赁合同无效，要求退租，张某以建设工程规划许可证正在办理为由拒绝。李某遂向人民法院提起诉讼，在人民法院开庭审理前，张某取得了房屋的建设工程规划许可证。



2021年7月1日,李某因马上长期出差外地,将该房屋转租给朋友王某并通知了张某,张某未作任何表示。2022年1月30日,张某突然找到王某,告知王某其不同意李某转租,要求王某立即腾退房屋。

2022年7月,张某将该房转让给自己的外孙子,办理了产权转移登记手续,李某得知后以其享有优先购买权为由主张房屋转让无效。

要求:

根据上述资料和相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。

(1) 李某有关租赁合同无效的主张能否得到人民法院的支持?简要说明理由。

(2) 张某是否有权要求王某腾退房屋?简要说明理由。

(3) 李某是否享有优先购买权?简要说明理由。

答案:

(1) 不能得到支持。根据规定,出租人就未取得建设工程规划许可证建设的房屋,与承租人订立的租赁合同无效,但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证的,人民法院应当认定有效。

(2) 张某无权要求王某腾退房屋。根据规定,出租人知道或者应当知道承租人转租,但在6个月内未提出异议的,视为出租人同意转租。在本题中,张某2021年7月1日即应当知道李某转租房屋,至2022年1月30日已满6个月,应视为张某同意转租,不再享有解除权。

(3) 李某不享有优先购买权。根据规定,出租人将房屋出卖给近亲属的,承租人不得优先购买。此处的“近亲属”包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

案例7 (2023年记,2021年忆)

2015年3月,甲公司与乙公司签订的租赁合同约定:甲公司将其面积为500平方米的办公用房出租给乙公司,租期25年,租金每月1万元,以每年官方公布的通货膨胀率为标准逐年调整,乙公司应一次性预付2年的租金。合同签订后,乙公司依约预付了2年租金,甲公司依约交付了该房屋。

2020年6月,乙公司未经甲公司同意,在该房屋内改建一间休息室,并安装了整体橱柜等设施。甲公司得知后要求乙公司拆除该休息室及设施,乙公司拒绝。其后该地区房屋价格飙升,租金大涨,甲公司要求参照周边房屋租金标准提高租金,乙公司拒绝。甲公司遂欲出售该房屋,并通知了乙公司,乙公司表示不购买。甲公司于2021年1月将该房屋出售给丙公司,并办理了所有权转移登记手续。

要求:

根据上述资料及相关规定,不考虑其他因素,回答下列问题。



(1) 租赁合同约定的 25 年租期效力如何? 简要说明理由。

(2) 甲公司是否有权要求乙公司拆除休息室及设施? 简要说明理由。

(3) 甲公司将房屋出售给丙公司后, 租赁合同是否继续有效? 简要说明理由。

答案

(1) 20 年之内的部分有效, 超过的 5 年无效。根据规定, 租赁期限不得超过 20 年, 超过 20 年的, 超过部分无效。

(2) 甲公司有权要求乙公司拆除休息室及设施。根据规定, 承租人未经出租人同意, 对租赁物进行改善或者增设他物的, 出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。

(3) 租赁合同继续有效。根据规定, 租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的, 不影响租赁合同的效力。

五、融资租赁合同

案例 8 (2025 年忆)

2023 年 7 月 5 日, 甲公司与乙融资租赁公司 (简称 “乙公司”) 签订融资租赁合同, 乙公司根据甲公司的选择, 向丙公司购买 M 设备出租给甲公司使用, 月租金 15 万元、租赁期限为 2 年, 租赁期满, 甲公司享有留购选择权, 但应向乙公司支付 100 元。融资租赁合同未作其他特殊约定。

2024 年 5 月 20 日, 甲公司在使用 M 设备时不慎造成钱某受伤, 钱某与甲公司的董事长是好友, 遂不要求甲公司赔偿, 转而向人民法院提起诉讼, 请求出租人乙公司赔偿其损失 10 万元。

2025 年 3 月 1 日, M 设备发生故障, 经维修, 于 5 月 1 日恢复正常使用。乙公司请求甲公司支付 2025 年 3 月和 4 月的租金, 甲公司因 M 设备发生故障、无法正常使用为由拒绝支付。后经人民法院调解, 甲公司向乙公司支付了该两月租金。

2025 年 7 月 4 日, 融资租赁期限届满, M 设备剩余价值为 5 万元, 乙公司请求甲公司返还 M 设备, 甲公司认为 M 设备所有权归属自己。

要求:

根据上述资料及合同法律制度的规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) M 设备给钱某造成的人身伤害应由谁承担赔偿责任? 简要说明理由。

(2) 乙公司请求甲公司支付 2025 年 3 月和 4 月的租金, 是否符合规定? 简要说明理由。

(3) 融资租赁期限届满, M 设备的所有权归属于谁? 简要说明理由。

**答案**

(1) 由甲公司承担赔偿责任。根据规定, 承租人占有租赁物期间, 租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的, 出租人不承担责任。

(2) 符合规定。根据规定, 租赁物不符合约定或者不符合使用目的的, 出租人不承担责任。但是, 承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。

(3) 归甲公司。根据规定, 出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属; 当事人约定租赁期限届满, 承租人仅需向出租人支付象征性价款的, 视为约定的租金义务履行完毕后租赁物的所有权归承租人。

六、借款合同和保证合同

案例 9 (2022 年忆)

2021 年 10 月 1 日, 赵某向钱某借款 100 万元, 双方在借款合同中约定, 钱某自合同签订之日起 5 日内将所借款项转入赵某指定账户, 借款期限 1 年, 借期内年利率为 10%, 自款项到达赵某账户之日起计算; 若赵某逾期还款, 应支付逾期利息, 并按每月 2000 元的标准 (相当于年利率 2.67%) 支付违约金。

次日, 为担保钱某债权的实现, 赵某应钱某要求找到其好友孙某, 孙某仅以保证人身份在赵某和钱某的借款合同上签字, 未与钱某明确约定其他事项。

2021 年 10 月 3 日, 钱某扣除了 10 万元的借期内利息后向赵某指定账户转账 90 万元, 款项实时到账。

2022 年 10 月 10 日, 因赵某已经逾期未偿还借款, 钱某要求孙某承担保证责任, 孙某以“赵某有住房、汽车等等, 有足够能力清偿借款, 钱某应当先起诉赵某”为由拒绝向钱某承担保证责任。

2022 年 11 月 10 日, 钱某以赵某为被告向人民法院提起诉讼, 请求: (1) 按 100 万元本金偿还借款并计算借期内利息; (2) 自逾期还款日至清偿日按 10% 年利率计算逾期利息并按照合同约定支付违约金。

已知, 借款合同成立时 1 年期贷款市场报价利率为 3.85%。

要求:

根据上述资料和相关规定, 不考虑其他因素, 回答下列问题。

(1) 孙某拒绝承担保证责任的理由是否成立? 简要说明理由。

(2) 钱某的第 (1) 个诉讼请求能否完全得到人民法院的支持? 简要说明理由。

(3) 钱某的第 (2) 个诉讼请求能否完全得到人民法院的支持? 简要说明理由。



答案

(1) 孙某的理由成立。根据规定：①当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明的，按照一般保证承担保证责任；②一般保证人享有先诉抗辩权，在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任。

(2) 不能完全得到人民法院的支持。根据规定，借款的利息不能预先从本金中扣除，利息预先从本金中扣除的，应当按照实际借款数额（90万元）返还借款并计算利息。

(3) 可以完全得到人民法院的支持。根据规定：①民间借贷合同，约定了借期内利率但未约定逾期利率，出借人有权主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息；②出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍的部分，人民法院不予支持。在本题中， $10\% + 2.67\% < 3.85\% \times 4$ 。

七、赠与合同

案例10 (2022年11)

慈善家李某于2020年设立了甲有限责任公司（简称“甲公司”）。甲公司2022年度签订了3份赠与合同：

(1) 1月5日，甲公司与乙养老院签订赠与合同，约定：甲公司将一批电热毯赠与乙养老院并保证该批电热毯可以正常使用，无任何质量问题。后来，乙养老院在使用该批电热毯时发生火灾，导致乙养老院的部分财产被烧毁。经鉴定，火灾是由电热毯质量不合格所引起的，乙养老院请求甲公司赔偿相应损失。

(2) 6月10日，甲公司与丙建筑公司签订赠与合同，约定：甲公司将一台已经使用一年的叉车赠与丙建筑公司，6月20日交付。6月19日甲公司因一项工程建设仍需要使用该叉车2个月，遂通知丙建筑公司先撤销赠与，未来再考虑叉车赠与事宜。丙建筑公司认为双方已经在赠与合同上签字盖章，甲公司无权撤销赠与。

(3) 7月10日，甲公司与丁民办学校签订赠与合同，约定：甲公司赠与丁民办学校10万元，专项用于丁民办学校图书馆购买图书，不得挪作他用。7月11日，甲公司向丁民办学校支付了该10万元赠与款。8月10日，甲公司调查发现丁民办学校已经将该笔资金用于发放所拖欠的教师工资，遂决定撤销赠与，请求丁民办学校归还10万元。丁民办学校认为其对赠与资金有权调剂使用，拒绝归还。

要求：

根据上述资料和相关规定，不考虑其他因素，回答下列问题。

(1) 乙养老院请求甲公司赔偿相应损失是否符合规定？简要说明理由。

(2) 丙建筑公司认为甲公司无权撤销赠与是否符合规定？简要说明理由。



(3) 甲公司决定撤销赠与, 要求丁民办学校归还 10 万元, 是否符合规定? 简要说明理由。

答案

(1) 符合规定。根据规定, 赠与人保证赠与的财产无瑕疵, 造成受赠人损失的, 应当承担损害赔偿责任。

(2) 不符合规定。根据规定, 赠与人在赠与财产的权利转移之前可以行使任意撤销权, 撤销赠与。

(3) 符合规定。根据规定, 赠与人在向受赠人转移赠与财产权利后, 受赠人不履行赠与合同约定的义务, 赠与人可以撤销赠与。

疑难问题解答

1 向民办学校捐赠是否属于公益性的赠与 /

法律对赠与合同中“公益性赠与”的涵射范围并没有明确规定, 但对此类合同的赠与人任意撤销权作出限制主要基于其扶助性质、受赠方的弱势地位考虑, 而非基于是否享受税收优惠考虑, 因此, 不宜对赠与合同中“公益性赠与”的涵射范围作出过窄的限定 (试想一下, 答应捐赠又反悔, 孩子们得多失望, 失望程度和他们在公办学校还是民办学校无关)。

总之, 向教育事业 (不需要考虑民办还是公办) 的捐赠, 相关赠与合同应界定为公益性赠与合同, 赠与方不得任意撤销。

扫码领取最新变化

恭喜您已完成本章的学习, 提前掌握了本章 80% 以上的考点。

2026 年大纲和教材下发后, 我们会补充、汇编更多最新内容, 供您集中应对新增、变化考点, 全面复习。

